



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.011101/2019-53 (06/2014)

Data do julgamento: 16/11/2021

Relator: Diretor Fernando Galdi

Acusados:

Alberto José Rodrigues Alves
Carmem Campos Pereira
Edmir José Bosso
Henrique Jueis de Almeida
Jorge Queiroz de Moraes Junior
José Carlos Santos
Octávio Tavares de Oliva Filho
Plácido Gonçalves Meirelles
Raul Toscano de Brito Neto
Valdir Jonas Wolf

Ementa: Irregularidades relacionadas a atos e negócios realizados pela Rede Energia S.A. e por suas sociedades controladas, bem como transações entre partes relacionadas, especialmente quanto a possíveis desvios de recursos do grupo para administradores e controladores e à inobservância das normas contábeis na elaboração de suas demonstrações financeiras (infração aos artigos 116, parágrafo único, 117, 142, III e V, 153, 154, 176 e 245 da Lei nº 6.404/1976, e ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009). *Multas e absolvições.*

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela:

1) Condenação de Alberto José Rodrigues Alves:

a) na qualidade de conselheiro de administração da Rede: à multa de R\$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

b) na qualidade de conselheiro de administração da Cemat: à multa de R\$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

2) Condenação de Carmem Campos Pereira:

a) na qualidade de conselheira de administração da Cemat: à multa de R\$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Cemat em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

b) na qualidade de diretora presidente da Rede:

i. à multa de R\$100.000,00, por fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2011 da Rede sem observar a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).

ii. à multa de R\$100.000,00, por fazer elaborar ITR/1T12 da Rede sem observar a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).

iii. à multa de R\$100.000,00, por fazer elaborar ITR/2T12 da Rede sem observar a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).

iv. à multa de R\$100.000,00, por falhar em identificar partes relacionadas (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art. 14 da Instrução CVM 480).

c) na qualidade de diretora de relação com investidores da Enersul:

i. à multa de R\$35.000,00, por deixar de informar contrato vinculado a evento societário (bônus de retenção) no Formulário de Referência de 2012 da Enersul (infração ao art. 14 da Instrução CVM 480).

ii. à multa de R\$35.000,00, por informar critérios de remuneração de desempenho em divergência aos utilizados pela Enersul, no Formulário de Referência de 2011 e 2012 (infração ao art. 14 da Instrução CVM 480).

iii. à multa de R\$35.000,00, por deixar de informar transações com partes relacionadas no Formulário de Referência de 2011 (infração ao art. 14 da Instrução CVM 480).

d) na qualidade de diretora de relação com investidores da Cemat:

i. à multa de R\$35.000,00, por deixar de informar contrato vinculado a evento societário (bônus de retenção), do qual tinha conhecimento, no Formulário de Referência de 2012 da Cemat (infração ao art. 14 da

Instrução CVM 480).

ii. à multa de R\$35.000,00, por informar critérios de remuneração de desempenho em divergência aos utilizados pela Cemat, no Formulário de Referência de 2011 e 2012 (infração ao art. 14 da Instrução CVM 480).

iii. à multa de R\$35.000,00, por deixar de informar transações com partes relacionadas no Formulário de Referência de 2011 (infração ao art. 14 da Instrução CVM 480).

3) Condenação de Henrique Jueis de Almeida, na qualidade de diretor administrativo financeiro da Cemat:

a) à multa de R\$150.000,00, por deixar de fiscalizar o exercício das atividades sob sua responsabilidade, desconhecendo o oferecimento de garantias em montante relevante da Cemat (infração ao art. 153 da Lei 6.404/76).

b) à multa de R\$100.000,00, por fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2011 da Cemat sem observar a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art. 14 da Instrução CVM 480).

c) à multa de R\$100.000,00, por fazer elaborar ITR/1T12 da Cemat, sem observar a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33; CPC 26, item 74 (por infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art. 14 da Instrução CVM 480).

d) à multa de R\$100.000,00, por fazer elaborar ITR/2T12 da Cemat, sem observar a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33; CPC 26, item 74 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art. 14 da Instrução CVM 480).

e) à multa de R\$100.000,00, por falhar em identificar partes relacionadas (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e art. 14 da Instrução CVM 480).

4) Condenação de Jorge Queiroz de Moraes Junior:

a) na qualidade de presidente do conselho de administração da Rede: à multa de R\$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

b) na qualidade de presidente do conselho de administração da Cemat: à multa de R\$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

5) Condenação de José Carlos Santos, na qualidade de diretor administrativo financeiro da Enersul:

a) à multa de R\$100.000,00, por fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2011 da Enersul sem observar a legislação contábil aplicável –

CPC 25, item 33 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).

b) à multa de R\$100.000,00, por fazer elaborar ITR/1T12 da Enersul sem observar a legislação contábil aplicável – CPC 25, item 33 (por infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).

c) à multa de R\$100.000,00, por fazer elaborar ITR/2T12 da Enersul sem observar a legislação contábil aplicável – CPC 25, item 33 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).

d) à multa de R\$100.000,00, por ter conhecimento das cartas de transferência, deixar de expressar com clareza a situação do patrimônio da companhia ao omitir tal informação nas demonstrações financeiras de 2011 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).

e) à multa de R\$100.000,00, por falhar em identificar partes relacionadas (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM 480).

f) à multa de R\$100.000,00, por oferecer bens da Enersul em garantia de dívida da Rede, controladora, sem contraprestação (infração ao art. 245 da Lei 6.404/76).

6) Condenação de Octávio Tavares de Oliva Filho:

a) na qualidade de conselheiro de administração da Rede: à multa de R\$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

b) na qualidade de conselheiro de administração da Cemat: à multa de R\$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33 (por infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

7) Condenação de Plácido Gonçalves Meirelles: na qualidade de conselheiro de administração da Rede, à multa de R\$50.000,00, por deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a legislação contábil aplicável – CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14 (infração ao art. 142, III e V, c/c o art. 153, da Lei 6.404/76).

8) Condenação de Raul Toscano de Brito Neto: na qualidade de conselheiro de administração da Enersul, à multa de R\$150.000,00, por negligenciar suas responsabilidades estatutárias (infração ao art. 153 da Lei 6.404/76).

9) Absolvição de Alberto José Rodrigues Alves, Carmem Campos Pereira, Edmir José Bosso, Henrique Jueis de Almeida, Jorge Queiroz de Moraes Junior, Octávio Tavares de Oliva Filho, Plácido Gonçalves Meirelles, Raul Toscano de Brito Neto e Valdir Jonas Wolf das demais acusações formuladas no processo.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/21.

Presente os representantes constituídos por Alberto José Rodrigues Alves, Jorge Queiroz de Moraes Junior, Octávio Tavares de Oliva Filho, Plácido Gonçalves Meirelles, Henrique Jueis de Almeida, José Carlos Santos e Valdir Jonas Wolf.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Fernando Galdi, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

O Diretor Alexandre Rangel, em férias, não participou do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 19/01/2022, às 10:06, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 24/01/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Usuário Externo**, em 26/01/2022, às 15:56, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1410841** e o código CRC **90B12D9F**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1410841** and the "Código CRC" **90B12D9F**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 06/2014

(Processo Eletrônico nº 19957.011101/2019-53)

Reg. Col. nº 1096/18

Acusados:	Alberto José Rodrigues Alves	José Carlos Santos
	Carmem Campos Pereira	Octávio Tavares de Oliva Filho
	Edmir José Bosso	Plácido Gonçalves Meirelles
	Henrique Jueis de Almeida	Raul Toscano de Brito Neto
	Jorge Queiroz de Moraes Junior	Valdir Jonas Wolf

Assunto: Apurar eventuais irregularidades relacionadas a atos e negócios realizados pela Rede Energia S.A. e por suas sociedades controladas, bem como transações entre partes relacionadas, especialmente quanto a possíveis desvios de recursos do grupo para administradores e controladores e à inobservância das normas contábeis na elaboração de suas demonstrações financeiras (infração aos artigos 116, parágrafo único, 117, 142, III e V, 153, 154, 176 e 245 da Lei nº 6.404/1976, e ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009).

Diretor Relator: Fernando Caio Galdi

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”)¹ foi instaurado, em conjunto, pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) e pela Procuradoria Federal Especializada (“PFE/CVM”) em face do controlador e de ex-administradores² da Rede Energia S.A. (“Rede” ou

¹ Quando utilizado neste Relatório, o termo Processo refere-se tanto ao Processo Administrativo Sancionador SEI nº 19957.011101/2019-53, quanto ao processo nº 19957.011355/2017-18, no qual tramitam as propostas de Termo de Compromisso apresentadas pelos Acusados.

² A SPS imputou infrações a outras 8 pessoas naturais (ex-administradores da Companhia e das suas controladas Cemate e Enersul), no âmbito deste PAS, as quais celebraram Termo de Compromisso, como pontuado na seção IV deste Relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“Companhia”) e das suas controladas Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (“Cemat”) e Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (“Enersul”).

2. O Processo originou-se a partir de diligências realizadas no curso do Inquérito Administrativo CVM nº 06/2014, cujo objeto consiste na apuração de eventuais irregularidades praticadas pelo controlador e pelos ex-administradores da Rede e suas controladas Cemat e Enersul relacionadas a atos e negócios por elas realizados, bem como transações entre partes relacionadas, especialmente quanto a possíveis desvios de recursos do grupo para administradores e controlador e à inobservância das normas contábeis na elaboração de suas demonstrações financeiras.

3. Ressalte-se que, além das condutas dos Acusados, foram objeto de apuração pela SPS as condutas de outros oito ex-administradores da Companhia e de suas controladas, Cemat e Enersul. Entretanto, tais pessoas celebraram Termo de Compromisso no âmbito deste Processo de modo que este Relatório se restringe aos fatos e argumentos concernentes às condutas dos Acusados que não firmaram Termo de Compromisso.

4. As imputações formuladas no presente Processo podem ser segregadas em sete temas: **(i)** remuneração dos administradores; **(ii)** garantias entre partes relacionadas; **(iii)** prestação de serviços entre partes relacionadas; **(iv)** mútuo entre partes relacionadas; **(v)** falhas nas informações contábeis; **(vi)** não participação do conselheiro empregado nas reuniões do conselho de administração; e **(vii)** abuso do poder de controle.

II. ACUSAÇÃO

II.1. Contextualização: o Grupo Rede

5. Nos termos do relatório de inquérito (“Acusação”)³, o Grupo Rede⁴ apresentava, no período compreendido entre 01.01.2010 e 31.12.2012 (“Período Investigado”), o seguinte organograma⁵-⁶:

³ Doc. SEI nº 0402397, nº 0402402 e nº 0402407.

⁴ Neste relatório, o termo Grupo Rede será utilizado, salvo indicação expressa em contrário, para designar exclusivamente o conjunto composto pela Rede e as suas distribuidoras de energia elétrica.

⁵ Em Formulário de Referência da Rede (2010-v9, 2011-v8, 2012-v5); Formulário de Referência da Cemat (2010-v3, 2011-v4, 2012- v8) e Formulário de Referência da Enersul (2010-v3, 2011-v2, 2012- v4), todos disponíveis na página de internet oficial da CVM: <http://www.cvm.gov.br/>.

⁶ Conforme narrado na Acusação, o organograma não contempla as participações de acionistas não controladores, tais como a do FI-FGTS em 22,95% do capital votante da EEVP. Ou seja, não estão demonstradas as participações que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

controladas regulando o funcionamento do grupo econômico, nos termos do artigo 265, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.⁹

Intervenção da ANEEL e transferência de controle do Grupo Rede

8. Em 31.08.2012, a ANEEL decretou intervenção administrativa na concessão de serviço público de energia elétrica em oito distribuidoras do Grupo Rede, dentre as quais a Cemat e a Enersul. Nesta mesma data, nos termos da Lei nº 12.767/2012¹⁰, foi designado o interventor e afastados os administradores das companhias sob regime especial.¹¹

9. As irregularidades apuradas nas distribuidoras sob intervenção foram reportadas pelos interventores à ANEEL por meio de cinco Relatórios Circunstanciados de Irregularidades. Esses documentos foram produzidos com base nos resultados do trabalho realizado pela PricewaterhouseCoopers (“PwC”), que foi contratada pelos interventores para realizar diligência contábil e elaborou relatórios denominados “Diligência Contábil em 31.08.2012” (“RDC”)¹² para cada uma das companhias sob intervenção. Estes relatórios apontaram fatos considerados ilícitos administrativos e indícios que seriam merecedores de investigação pela própria ANEEL, pela Receita Federal e pela CVM, tais como, dentre outros, a ausência de identificação entre partes relacionadas e existência de conflito de interesses em contratações.

⁹ Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.

¹⁰ Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica; altera as Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 11.508, de 20 de julho de 2007, 11.484, de 31 de maio de 2007, 9.028, de 12 de abril de 1995, 9.492, de 10 de setembro de 1997, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 12.024, de 27 de agosto de 2009, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá outras providências.

¹¹ Cf. publicação no Diário Oficial da União (“D.O.U.”) do dia 31.8.2012: Resolução Autorizativa nº 3.647 determina a intervenção na Cemat (fls. 219/222); Resolução Autorizativa nº 3.648 determina a intervenção na Celtins; Resolução Autorizativa nº 3.649 determina a intervenção na Enersul (fls. 1.111); Resolução Autorizativa nº 3.651 determina intervenção na Caiuá; Resolução Autorizativa nº 3.650 determina intervenção na CFLO; Resolução Autorizativa nº 3.654 determina intervenção na CNEE; Resolução Autorizativa nº 3.652 determina intervenção na EEB; Resolução Autorizativa nº 3.653 determina intervenção na EDEVP. Todas com fulcro na Medida Provisória nº 577, de 29 de agosto de 2012, que posteriormente foi convertida na Lei nº 12.767/2012.

¹² O documento referente à Enersul (“Relatório de Diligência Contábil -Enersul”) está em Doc. nº SEI 0897169, fls. 1.217/1.289, enquanto o documento referente à Cemat (“Relatório de Diligência Contábil -Cemat”) está em Doc. SEI nº 0897159, fls. 620/687. Esta diligência não foi realizada na Rede, pois esta não foi objeto de intervenção. Os trabalhos foram concluídos em 31.07.2013 e entregues à CVM em 12.09.2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

10. Em 11.04.2014, no âmbito do processo de recuperação judicial que incluiu o Grupo Rede, foi efetivada a transferência do controle acionário da Rede e suas concessionárias de distribuição para a Energisa S.A., marcando o encerramento da intervenção administrativa decretada em agosto de 2012¹³.

11. A investigação da ANEEL, conduzida por meio de Inquérito Administrativo de Comprovação das Causas Determinantes e à Apuração de Responsabilidades pela Intervenção nas distribuidoras do Grupo Rede, resultou no indiciamento de Jorge Queiroz de Moraes Junior (“Jorge Queiroz”), Carmem Campos Pereira (“Carmem Pereira”), José Carlos Santos (“José Santos”), todos administradores eleitos, e Ariel Vilchez, funcionário que atuou em companhias abertas do Grupo Rede como procurador¹⁴. Este relatório foi entregue à CVM com seus respectivos processos administrativos em 15.12.2014.

12. Quanto ao processo de recuperação judicial da Rede, cabe ainda acrescentar que a Companhia, em Fato Relevante publicado em conjunto com a Energisa S.A. em 01.09.2016, divulgou que, em 31.08.2016, o juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, nos autos do processo nº 0067341-20.2012.8.26.0100, decretou o encerramento da recuperação judicial, uma vez que foram cumpridas todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial homologado anteriormente, dentro do período de dois anos previsto no artigo 61 da Lei nº 11.101/2005.

II.2. Irregularidades apontadas na Acusação

II.2.1. Remuneração dos Administradores

13. Na Acusação foram identificados supostos indícios de irregularidade relativos à remuneração de executivos das Companhias Investigadas, especialmente quanto ao pagamento de gratificações: **(i)** inobservância das políticas de remuneração estabelecidas pelas próprias empresas do Grupo; **(ii)** a ausência de avaliação objetiva das metas de desempenho ou critérios previamente definidos; e, ainda, **(iii)** pagamentos feitos, supostamente, por mera liberalidade, a título de participação nos lucros, bônus de retenção e saída.

¹³ Autos nº 0067341-20.2012.8.26.0100, que trata da Recuperação Judicial do Grupo Rede em trâmite na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

¹⁴ Relatório Final aprovado pela Diretoria da ANEEL em Despacho nº 1.153/2014 (Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.543) e ratificado em Despacho nº 4.506/2014 (Doc. SEI nº 0897962, fls. 5.423).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

14. A análise dos pagamentos restringiu-se tão somente à aderência aos parâmetros legais definidos na lei societária. Não se identificou a violação ao limite global aprovado pelas assembleias gerais em nenhuma das Companhias Investigadas¹⁵. Não obstante, na Acusação foram identificadas supostas irregularidades concernentes à inobservância das competências estatutariamente estabelecidas, bem como falhas nas informações declaradas pelas Companhias Investigadas nos formulários de referência (“FRE”) encaminhados à CVM, conforme relatado a seguir.

Bônus de Retenção

15. Na Acusação são detectados dez acordos de bônus de retenção nos anos de 2010 a 2012¹⁶, com a finalidade de manter pessoas consideradas essenciais durante o período de negociação da reestruturação societária do Grupo Rede. Em seis desses instrumentos foi estabelecido que o funcionário deveria permanecer na companhia por um período de 18 (dezoito) meses para fazer jus à sua bonificação completa. Nesses casos, existiam cláusulas que determinavam a antecipação do pagamento das parcelas vincendas do bônus, caso fosse efetivada a venda do controle acionário antes do término do pagamento de todas as parcelas do bônus.

16. Nos quatro casos restantes, o funcionário receberia o bônus se renunciasse ou fosse dispensado do seu cargo num período de até 24 (vinte e quatro) meses após efetivada a alienação do controle direto ou indireto das empresas.

17. Conforme narrado na Acusação, o bônus de retenção seria uma forma de incentivo dada a funcionários e administradores, remunerando-os pelo risco assumido em permanecer nas companhias em um período de deterioração das condições econômicas do Grupo Rede.

¹⁵ Foram analisadas as AGOs dos anos de 2010, 2011 e 2012 das companhias Rede (Doc. SEI nº 0897973, fls.7.566/7.578), Cemat (Doc. SEI nº 0897973, fls.7.557/7.565) e Enersul (Doc. SEI nº 0897973, fls.7.538/7.539v e 7.552/7.556). A PwC afirma, em fls. 1.898, que a partir de informação constante no Formulário de Referência da Enersul de 2010, o montante pago aos administradores havia superado o limite global aprovado em assembleia geral. No entanto, o valor efetivamente registrado em ata da AGO de 2010 (Doc. SEI nº 0897973, fls.7.538/7.539v) é diverso e superior ao montante pago aos administradores.

¹⁶ Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.522/1.540v, ainda, termo de compromisso de Henrique Jueis de Almeida em Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.579/7.579v e de Ariel Vilchez em Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.580/7.581. Em nome das companhias signatárias assinaram conjuntamente Carmem e Jorge Queiroz.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Bônus de Saída

18. O Grupo Rede também efetuou o pagamento de bônus de saída, remuneração destinada a alguns administradores que optaram por deixar o grupo, o que era feito por meio de termo de compromisso, o qual, segundo a Acusação, dá margem a questionamentos sobre se o beneficiário, ao afastar-se da empresa, era contemplado, por mera liberalidade das companhias signatárias, com um bônus extraordinário, apesar de já haver recebido tudo a que tinha direito.

19. As declarações colhidas de alguns funcionários e administradores do Grupo Rede, tanto pessoalmente, como por meio de respostas escritas aos ofícios encaminhados, em conjunto aos demais documentos existentes apontariam que a concessão do bônus de saída decorria de uma decisão do Grupo Rede de replicar internamente uma prática usual de mercado que tem por fim atrair e reter profissionais qualificados¹⁷, sem, no entanto, haver uma política formalmente instituída. Assim, segundo narrado na Acusação, o bônus seria concedido caso a caso sem fundamento em critérios objetivos, mas sim fundamentados em decisão negocial, observado, a toda evidência, o limite global estabelecido em assembleia para a remuneração dos administradores.

Gratificações

20. As gratificações seriam bônus eventuais visando a reconhecer ou compensar financeiramente o bom resultado do administrador ou empregado no desempenho de sua atividade.¹⁸ Os diretores encaminhavam à diretora presidente suas sugestões de gratificações a serem concedidas aos colaboradores, sendo que as comunicações eletrônicas analisadas denotam a ausência de critérios objetivos na distribuição de tais gratificações¹⁹.

21. Conforme consta na Acusação, apesar de os depoimentos da diretora presidente Carmem Pereira e de José Santos terem convergido no sentido de existir um sistema de acordo de metas, a

¹⁷ Questionadas pelos ofícios CVM/SPS/GPS-2/nº 109/2014, 115/2014 e 116/2014, as companhias Rede, Cemat e Enersul responderam não encontrar documentos formalizando políticas de bônus, gratificações ou outros prêmios decorrentes da saída, permanência ou produtividade dos diretores estatutários (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.401, 5.405 e 5.409, respectivamente).

¹⁸ Cf. tópico “2.1 Gratificações e bônus pagos a diretores e empregado” nos Relatórios de Diligência Contábil da Enersul e da Cemat, em especial, “(i) Das gratificações pagas via “Folha Confidencial” e “Das gratificações pagas a empregados pertencentes ao quadro administrativo e gerencial da Companhia”.

¹⁹ As comunicações eletrônicas estão em Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.507/1.512v, parte dos papéis de trabalho da PwC apresentados em resposta aos ofícios: OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/nº 792/13 (Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.478) e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/nº 814/13 (Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.480).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

gerente de recursos humanos corporativo à época, Marli Aparecida Sanchez Berti, teria asseverado não conhecer uma política para o pagamento de bônus ou gratificação²⁰, resignando-se a cumprir as ordens dadas. Segundo a funcionária, era suficiente o envio de uma relação de nomes de funcionários e uma sugestão de montante de gratificação, não apresentando nenhuma forma objetiva de cálculo ou motivação para justificar o pagamento²¹. Informou, ainda, que o controle era realizado em planilhas simples que continham os nomes dos beneficiários e recebiam uma rubrica da diretora presidente ou do presidente do conselho de administração.

22. A atual administração das Companhias Investigadas, quando questionada, informou que: “Não foram localizados documentos relacionados a uma política formal de metas de desempenho ou critérios objetivos previamente definidos para pagamento de gratificações e bônus para administradores e empregados”²².

Outros Contratos de Bônus Vinculados a Evento Societário

23. Além dos bônus acima descritos, identificou-se um contrato pactuado entre Carmem Pereira e, de outro lado, a Rede, Denerge, BBPM, JQMJ e Celpa, prevendo a concessão de um bônus em caso de alienação do Grupo e seu controle²³. Este contrato, em que pese ter sido assinado em 16.04.2012, antes da assembleia geral da Rede, não teria sido registrado no formulário de referência.

Conclusões sobre remuneração dos administradores

24. Segundo narrado na Acusação, as provas decorrentes das diligências realizadas seriam insuficientes para confirmar a ocorrência de um ato de liberalidade nos eventos apontados que

²⁰ Cf. depoimento, Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.415 [20’15’’].

²¹ Cf. depoimento, Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.415 [11’29’’].

²² Respostas da Rede (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.401), da Cemat (Doc. SEI 0897869 nº, fls. 5.405) e Enersul (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.409) como destinatárias dos respectivos ofícios: Ofício/CVM/SPS/GPS-2/nº 109/2014, Ofício/CVM/SPS/GPS-2/nº 115/2014, Ofício/CVM/SPS/GPS-2/nº 116/2014.

²³ Neste contrato foi estabelecido que: (i) a Celpa, diretamente ou por meio de coligadas, controladoras ou controladas, em conjunto ou isoladamente, obrigava-se a pagar R\$ 1.500.000,00 na ocorrência de qualquer evento de liquidez da Celpa; e (ii) A Rede, a Denerge, a BBPM, a JQMJ e a Celpa, diretamente ou por meio de coligadas, controladoras ou controladas, em conjunto ou isoladamente, obrigavam-se a pagar R\$ 5.500.000,00 na ocorrência de qualquer evento de liquidez da Rede ou demais sociedades integrantes do Grupo Rede, com exceção da Celpa. Diferentemente do previsto no bônus de retenção, neste caso, a beneficiária apenas receberia o pagamento, caso o Grupo Rede fosse vendido. No caso do bônus de retenção, tal venda apenas anteciparia o pagamento das parcelas vincendas, uma vez que o pagamento completo da bonificação ocorreria ao final do período indicado no contrato.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

merecesse aprofundamento. No entanto, a inobservância das políticas de remuneração do Grupo Rede e a ausência de avaliação objetiva das metas de desempenho ou critérios previamente definidos, duas situações investigadas, teriam sido confirmadas.

25. Conclui-se na Acusação que tais fatos implicariam divergência nas informações declaradas nos Formulários de Referência encaminhados à CVM em 2011 e 2012.

Inobservância das competências estatutárias

26. Segundo consta na Acusação, as gratificações mencionadas seriam definidas, em conjunto, por Jorge Queiroz, presidente do conselho de administração, e Carmem Pereira, diretora presidente²⁴. Todos os contratos que pactuavam os bônus de retenção e saída teriam sido assinados por ambos, com exceção do contrato que tinha como parte a própria Carmem Pereira²⁵, o qual foi assinado por Jorge Queiroz²⁶ e Alberto José Rodrigues Alves (“Alberto Alves”)²⁷.

27. Nesse sentido, a diretora presidente das Companhias Investigadas determinaria sozinha a remuneração de pessoal da Companhia e das controladas do Grupo Rede, autorizada pelo presidente do conselho de administração, Jorge Queiroz.

28. Tal procedimento implicaria violação dos estatutos das Companhias Investigadas, uma vez que os estatutos sociais da Rede e da Enersul determinavam a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a distribuição da remuneração entre os administradores, enquanto o estatuto social da Cemat previa que caberia à Assembleia Geral fixar os honorários dos administradores²⁸.

²⁴ Esta informação teria sido confirmada em papel de trabalho de PwC, onde se teria verificado a rubrica de Jorge Queiroz (Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.510).

²⁵ Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.462, depoimento de Carmem Pereira [9º] em que confirmou que não existia uma formalização das metas, mas principalmente uma expectativa de atividades controladas através de KPI (indicadores-chaves de performance). Essas considerações sobre distribuição das gratificações eram depois discutidas com o Presidente do Conselho [12º40’] que “vistava” o material apresentado pela Diretora Presidente.

²⁶ Jorge Queiroz afirmou, em depoimento, que se incumbia apenas de definir a remuneração da diretora presidente e, nos demais casos, apenas “vistava” as demais decisões de remuneração com a preocupação de que respeitassem o limite global aprovado em assembleia: Em Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.451, seu depoimento [10º] Indica que o bônus de retenção foi uma criação da diretoria executiva, o mesmo para o bônus de saída, que foi pago pela Energisa. Ele teria cuidado apenas para que nada fosse feito fora do aprovado em assembleia.

²⁷ Alberto Alves foi conselheiro de administração de: Rede Energia S.A. (25.07.2006 a 31.08.2012, Cemat (20.04.06 a 31.08.12), Enersul (24.09.2008 a 31.08.2012), Celpa (07.04.08 a 01.11.12) e ocupou o cargo nas companhias fechadas Celtins, CFLO, CNEE e EEB.

²⁸ Item 66 da Acusação. Doc. SEI nº 0402397 (fl. 22).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

29. Além disso, o fato de o acionista controlador e presidente do conselho de administração cancelar a remuneração definida pela diretora presidente sem a participação dos demais conselheiros, demonstra, segundo a Acusação, a ingerência exercida por ele na atividade do Grupo Rede. Também, sua assinatura nos aditivos de contrato de trabalho e termos de compromissos, que regiam as condições de concessão de bônus, demonstrariam a sua ação direta nas atividades do grupo – o que foge à competência de membro do Conselho de Administração.

30. Dessa forma, por supostamente terem deixado de exercer suas atribuições na forma dos estatutos sociais das companhias Rede, Cemat e Enersul, tendo conhecimento de que a remuneração individual dos diretores não fora estabelecida em reunião do conselho de administração e, ainda, participado diretamente do ato, Jorge Queiroz, na qualidade de presidente do conselho de administração da Rede, e Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da Rede, são acusados de violar o artigo 154 da Lei nº 6.404/1976, enquanto Alberto Alves, na qualidade de membro do conselho de administração da Rede, é acusado de violar o artigo 153 da lei societária, por ter participado de ato de gestão sem previsão estatutária.

Falhas nas Informações dos Formulários de Referência

31. Os FRE²⁹ indicam que a remuneração dos empregados das companhias era baseada em plano de cargos e salários desenvolvido pelo HayGroup, enquanto a remuneração dos diretores era composta por uma parte fixa, considerando o tempo dedicado às suas funções e o valor de seus serviços no mercado, e uma parte variável, considerando sua performance individual e da companhia frente às metas estabelecidas no plano estratégico.

32. No entanto, a ausência de registros documentais nas respectivas companhias³⁰, os depoimentos, a indicação dos Relatórios de Diligência Contábil (“RDC”) da Enersul e da Cemat, bem como as sugestões de gratificações propostas para a diretora presidente em comunicações eletrônicas, demonstram a inexistência de metas ou critérios objetivos para a definição e pagamento da remuneração, em desacordo com o informado pelas companhias em seus FRE, o que caracterizaria uma falha informacional.

²⁹ Itens 13.1, 13.2, 13.3 e 14.3 dos FRE de 2010, 2011 e 2012 da Rede Energia, Cemat e Enersul.

³⁰ Em respostas a ofícios enviados pela CVM, as Companhias Investigadas responderam não encontrar documentos formalizando políticas de bônus, gratificações ou outros prêmios decorrentes da saída, permanência ou produtividade dos diretores estatutários (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.401, 5.405 e 5.409).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

33. Na Acusação é relatado, ainda, que o item 13.1.g do FRE solicita que seja informada “Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia”. Desse modo, as Companhias Investigadas deveriam ter indicado os bônus de retenção com cláusulas de antecipação, bem como o contrato celebrado com Carmem Pereira, conforme indicado no §23. Porém, nada teria sido mencionado a esse respeito nos FRE da Rede dos anos de 2011 e 2012, anos em que foram assinados os referidos instrumentos. Pelo contrário, teria sido categoricamente informado que: “Não há remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário”. A tabela abaixo demonstra as informações que foram omitidas nos FRE dos anos de 2011 e 2012.

Tabela 1: Datas dos contratos com remuneração vinculada à evento societário³¹

Companhias abertas signatárias	Beneficiário	Data da assinatura
Cemat e Rede Energia	Arlindo Antonio Napolitano	03.11.2011
Enersul	José Carlos Santos	04.06.2012
Rede	Milton Takayuki Umino	03.11.2011
Rede	Ariel Vilchez	03.11.2011
Celipa, Cemat e Enersul	Valdir Jonas Wolf	04.06.2012
Cemat	Henrique Jueis de Almeida	03.11.2011

34. A Acusação, então, concluiu que os FRE das Companhias Investigadas apresentaram erro relevante, violando o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009³², violação esta considerada grave, na forma do seu artigo 60. Assim, a responsabilidade por (i) deixar de informar contrato vinculado a evento societário de que tinha conhecimento no FRE de 2012 e (ii) informar os critérios de remuneração de desempenho com divergência em relação ao que era praticado nos FRE de 2011 e 2012 é atribuída a Carmem Pereira, à época diretora de relações com investidores e responsável pelas informações dos FRE das respectivas companhias, nos termos do disposto no artigo 45³³, da Instrução CVM nº 480/2009.

II.2.2. Garantias entre partes relacionadas

³¹ Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.862.

³² Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

³³ Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Garantias prestadas ao Banco Daycoval

35. A área técnica relata que a Rede emitiu Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs” ou “CCB” no singular), entre 14.11.2008 e 06.01.2012, no valor total de R\$ 173.371.298,71, em favor do Banco Daycoval (“Daycoval”) como forma de capitalização. A maioria das CCBs teriam sido emitidas com aval prestado pela Denerge e por Jorge Queiroz, seus acionistas controladores³⁴. Algumas CCBs também teriam como garantia recebíveis futuros de companhia relacionada.

36. Segundo a Acusação, no entanto, além dessas garantias consignadas no título, as operações financeiras praticadas entre Daycoval e Rede eram também dependentes de outras garantias neste instrumento, em especial, as denominadas “Cartas de Transferência de Saldos” (“Cartas”, ou “Carta”, no singular)³⁵, as quais consistiam em documentos emitidos por companhias controladas pela Rede que autorizavam a transferência de um valor para a controladora e que eram enviados para a instituição financeira sem data. Os valores indicados nestas Cartas correspondiam, total ou parcialmente, ao valor da dívida assumida pela Rede. Em sendo o caso de valor parcial, este era complementado com Cartas de outras controladas até que fosse alcançado o valor total da dívida.

37. Ademais, a companhia remetente da Carta deveria manter aquele valor disponível em conta corrente ou investimento na instituição financeira destinatária da Carta, no caso, o Banco Daycoval³⁶. A Enersul e a Cemat teriam prestado tal garantia, conforme abaixo:

Tabela 2 – Signatários identificados nas Cartas

De:	Para:	Signatários
Cemat	Rede	José Carlos Santos Gilmar Rodrigues Ferreira
Cemat	Rede	José Carlos Santos José Valentim Voltarelli
Enersul	Rede	José Carlos Santos Gilmar Rodrigues Ferreira

³⁴ Cf. Relatório Circunstanciado de irregularidades – Caso Daycoval em Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.404 e as referidas CCBs vigentes e seus eventuais aditivos: 55981/08 (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.660/1.662), 66630/10 (Doc. SEI nº 0897202, fls.1.711/1.713), 67897/11 (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.719/1.722), 67992/11 (Doc. SEI nº 0897202, fls. Doc. SEI nº 0897202, 1.744/1.747), 68003/11 (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.679/1.682), 68027/11 (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.683/1.686), 68389/11 (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.687/1.690), 68431/11 (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.698/1.701), 65946/10 (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.691/1.693) e 69652/12 (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.702/1.705).

³⁵ Segundo a Acusação, existiam dois documentos distintos: as Cartas constituíam autorizações, enquanto as efetivas solicitações imediatas de transferências constituíam ordens e não seguiam o mesmo modelo.

³⁶ Este valor, por vezes, poderia ser inferior ao valor da CCB, mas seria combinado com outra carta para atingir o total do crédito fornecido.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

38. Em 24.01.2012, o Daycoval, com a sua interpretação da cláusula contratual³⁷, declarou o vencimento antecipado da dívida em razão da distribuição de ação de execução de título extrajudicial contra a Rede e a Rede Comercializadora de Energia no valor de R\$ 3.751.871,11. No referido título, a Rede era emitente e a Rede Comercializadora garantidora da CCB nº 66630/10.

39. O banco, valendo-se das Cartas que autorizavam a transferência de valores das contas das sociedades controladas para a controladora e que, portanto, garantiam a operação de crédito consignada na CCB, resgatou as aplicações da Cemat e Enersul nos valores de R\$ 102.984.559,23 e R\$ 62.285.207,95, respectivamente, e transferiu seus valores líquidos de R\$ 102.245.287,24 e R\$ 61.855.077,45 para a conta da Rede com a finalidade de quitar as CCBs³⁸.

40. A partir deste resgate, a Cemat e a Enersul, não reconhecendo as Cartas como garantia, promoveram, em face do Daycoval, ações judiciais cujas petições iniciais afirmavam essencialmente que³⁹: i) as cartas emitidas eram para utilização imediata, enfatizando o termo “nesta data”; ii) a legislação que regula as CCBs não permitia este sistema de garantias informais; e que, portanto, iii) tratar-se-ia de uma autorização temporária que, não cumprida pelo Daycoval, teria perdido sua validade.

41. Ainda, segundo a Acusação, as companhias não teriam reconhecido em sua contabilidade a transferência realizada pelo Daycoval, fato que levou os auditores a apontarem que não existia suporte para a manutenção destes investimentos no formulário de informações trimestrais (“ITR”) do 1º trimestre de 2012⁴⁰.

³⁷ Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.712: “Fica assegurado ao CREDOR o direito de declarar o vencimento automático e antecipado da presente CCB e daqueles contratos que vierem a ser celebrados ao seu amparo, exigindo-se de imediato o pagamento da(s) dívidas pelo EMITENTE e/ou seus AVALISTA(S) e GARANTIDOR(ES) por todo e qualquer meio de direito privado previsto, do saldo devedor apurado, compreendendo principal, juros e demais encargos calculados e devidos na forma desta CCB, independente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, na ocorrência de qualquer umas das hipóteses: [...] (iv) protestos de títulos acima de R\$ 1.000.000,00, por cujo pagamento seja responsável o EMITENTE e/ou do(s) AVALISTAS e o(s) GARANTIDOR(ES) ou distribuição de execução por título extrajudicial contra qualquer um desses.”

³⁸ Essa operação foi descrita no Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.406, Tabela 3. O resgate da Cemat consta no Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.751v e as transferências no Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.753/1.754. O resgate da Enersul consta no Doc. SEI nº 0897216, fls. 2.050 e as transferências no Doc. SEI nº 0897216, fls. 2.051.

³⁹ no Doc. nº 1.609/1.625 e Doc. SEI nº 0897216, fls. 2.129/2.147v.

⁴⁰ Doc. SEI nº 0897110, fls.114.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

42. O Daycoval, por outro lado, declarou que mantinha as cartas como necessárias para a concessão do empréstimo⁴¹: “As cartas contrato, todavia, evidentemente não eram simples ordens de transferência não cumpridas, mas estavam vinculadas a empréstimos contraídos pela controladora, como já se demonstrou.”⁴²

43. A Acusação relata que as correspondências eletrônicas entre Gilmar Rodrigues Ferreira (da diretoria financeira da Rede), José Santos (diretor administrativo e financeiro da Rede) e Marino Martins (do Daycoval) demonstrariam que estas Cartas eram fornecidas, de forma habitual, pela diretoria financeira⁴³. Já a correspondência eletrônica de José Valentin Voltarelli (gerente CSC⁴⁴ - financeiro da Rede), cujo assunto eram as “Cartas Garantias”, teria demonstrado que estas eram efetivamente tratadas como garantias e poderiam ficar um período considerável de dias guardadas sem serem utilizadas⁴⁵⁻⁴⁶.

44. Em depoimento, José Santos afirmou que as cartas eram oferecidas ao Daycoval enquanto se procedia à formalização das CCBs, indicando que as transferências eram realizadas sem instrumento contratual e afirmando que o tempo para a formalização dos contratos poderia chegar a 30 dias.⁴⁷

45. Segundo narrado na Acusação, não há dúvidas de que as Cartas eram oferecidas pelas companhias controladas em garantia à emissão das CCBs pela controladora⁴⁸. Apesar de não haver

⁴¹ Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.800, em resposta ao questionamento do Grupo Rede sobre a possibilidade de não assinar a “Carta de Transferência de Saldos”, o Daycoval respondeu: “A carta é essencial para a operação em apreço”. A Acusação aponta que a questão foi confirmada com a exigência da Carta feita em outras oportunidades, como verificado no Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.792, em que as cartas referidas são encontradas (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.760 e 2.052).

⁴² Doc. SEI nº 0897216, fls. 2.128 e verso, no caso da Enersul e no Doc. SEI nº 0897202, fls. 1608 e verso, no caso da Cemat.

⁴³ V. tabela 15 do relatório de inquérito (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.866).

⁴⁴ CSC significa Centro de Serviços Compartilhados.

⁴⁵ V. tabela 16 do relatório de inquérito (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.866/7.867).

⁴⁶ O Daycoval também sustentou a natureza de garantia das cartas em ofício ao interventor da ANEEL, no qual afirma que: “E [as cartas] não foram cumpridas porque não se tratava de ordens de transferência imediata de recursos, e sim para transferência apenas e tão somente na hipótese de inadimplemento da devedora.”, Doc. SEI nº 0897216, fls. 2.128 e verso, no caso da Enersul e Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.608 e verso, no caso da Cemat.

⁴⁷ Cf. depoimento de José Santos no Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.449, [00:59:40].

⁴⁸ Cf. item 96 da Acusação: “Com efeito, se ordens de cumprimento imediato fossem, certamente haveria registros de exigência da Rede para que as transferências fossem feitas tão logo determinadas, o que não se verificou. Afinal,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

menção às referidas Cartas nas CCBs emitidas pela Rede, entende a Acusação que tal fato não infirmaria a inequívoca finalidade de garantia com que elas teriam sido elaboradas, considerando as provas colhidas.

46. Conforme apontado, Jorge Queiroz, controlador indireto das companhias, era avalista das CCBs, o que o tornava pessoalmente responsável pelo pagamento da dívida na hipótese de inadimplemento da obrigação pela Rede, emissora do título de crédito. Portanto, as garantias informais fornecidas pelas companhias controladas pela Rede por meio das referidas Cartas teriam favorecido diretamente o avalista, na medida em que o teriam exonerado da obrigação de pagar o empréstimo contraído na hipótese de inadimplência da Companhia, transferindo a responsabilidade para as controladas.

47. Vale destacar que a instituição compradora do controle acionário, Energisa S.A., comprometeu-se a repor estes valores na forma estabelecida no plano de recuperação judicial.

Responsáveis

48. Os signatários das CCBs pela Rede apontados na Acusação são os seguintes administradores: Carmem Pereira, Jose Carlos Santos, Valdir Jonas Wolf (“Valdir Wolf”) e Alberto Alves. Foram detectadas 20 (vinte) cartas de autorização das companhias abertas controladas em favor da Rede, sempre assinadas por duas pessoas⁴⁹. Na Acusação é ressaltado que, a teor do que expressamente preceitua o artigo 245 da Lei nº 6.404/1976⁵⁰, compete aos administradores zelar para que a celebração de operações bilaterais entre as partes relacionadas seja feita em condições comutativas, à semelhança daquelas em que a companhia contrataria com terceiros.

49. No presente caso, os estatutos sociais da Rede, Cemat e Enersul atribuíam responsabilidade ao diretor administrativo e financeiro a competência para, dentre outras, supervisionar a área administrativa e financeira da companhia respectiva, bem como gerir e controlar as contas bancárias. Assim, segundo a Acusação, a concessão de garantia por meio de Cartas que

nesses casos, tratar-se-iam de transferências milionárias que não teriam sido efetivadas e que poderiam interferir nos negócios a que supostamente se destinariam”. Doc. SEI nº 0402397, fls. 22.

⁴⁹ V. tabela 17 do relatório de inquérito (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.869).

⁵⁰ “Artigo 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

autorizavam a transferência das aplicações financeiras das sociedades controladas para a controladora deveria ter sido autorizada direta ou indiretamente pelo diretor administrativo e financeiro de cada uma das companhias⁵¹, que eram, de acordo com as atas de eleição⁵²:

Tabela 3 - Diretores Administrativos Financeiros e Presidentes por companhia

Companhia	Presidente	Dir. Administrativo Financeiro
Rede	Carmem Campos Pereira	Ricardo Del Guerra Perpétuo
Cemat	Carmem Campos Pereira	Henrique Jueis de Almeida
Enersul	Carmem Campos Pereira	José Carlos Santos

50. No entanto, as Cartas de autorização de transferência de recursos da Enersul e da Cemat teriam sido indistintamente assinadas por José Santos, em conjunto com outros procuradores. Ocorre que, à época dos fatos, José Santos era diretor administrativo e financeiro tão somente da Enersul, e não da Cemat, tendo, portanto, com relação a esta última, preterido a participação do diretor regularmente eleito, Henrique Jueis de Almeida (“Henrique Almeida”), ao assinar as Cartas de transferência.

51. Ainda, teria José Santos atuado em ofensa ao *standard* estabelecido no artigo 245 da Lei nº 6.404/1976, que veda aos administradores, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, pois em ambos os casos, seja na Enersul, seja na Cemat, ele teria atuado em posições distintas da operação: i) por um lado assinando as CCBs emitidas pela sociedade controladora, a Rede; e ii) e, por outro, assinando as Cartas de autorização de transferência de recursos das controladas Cemat e Enersul como garantia da emissão das CCBs.

52. Desse modo, é alegado na Acusação que José Santos teria privilegiado os interesses da controladora em desfavor dos interesses das sociedades controladas, permitindo a eventual transferência de recursos destas com vistas a garantir operação de crédito que beneficiava exclusivamente a controladora, sem diligenciar para que o negócio fosse realizado em condições comutativas.

53. É ressaltado na Acusação, ainda, que as Cartas teriam sido assinadas por procuradores⁵³ e diretores agindo em nome da Cemat, tendo havido a omissão do diretor administrativo e financeiro, Henrique Almeida em suas responsabilidades estatutárias.

⁵¹ Artigo 23 do estatuto social da Cemat e artigo 22 do estatuto social da Enersul.

⁵² Informações de acordo com: ata de reunião do conselho de administração da Rede em 30.05.2011; ata de reunião do conselho de administração da Enersul em 05.05.2010 e 25.05.2012; ata de reunião do conselho de administração da Cemat em 04.05.2010 e 25.05.2012. Todas disponíveis em: www.cvm.gov.br.

⁵³ Cf. anotação em documento (Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.646 e seguintes).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

54. Além disso, a supervisão geral das atribuições dos diretores, de acordo com os estatutos sociais da Rede, Cemat e Enersul, cabia à diretora presidente de cada empresa, cargo cumulado em todas estas empresas por Carmem Pereira, que assinou diversas CCBs pela Rede e não impediu que as Cartas fossem dadas como garantia às operações de empréstimo.

55. Em depoimento, Carmem Pereira declarou que não tinha conhecimento das Cartas à época e que, quando do resgate de investimentos, tomou ciência da situação e fez questão absoluta de ajuizar uma ação contra o banco Daycoval. Ainda, acrescentou que não concedeu nenhuma Carta, tratando apenas da parte contratual (CCBs). Adicionalmente, afirmou que o diretor administrativo financeiro teria afirmado à época que se tratava apenas de manter um investimento no Banco, como “reciprocidade” à concessão do empréstimo e não uma garantia de qualquer natureza.⁵⁴ Não obstante, com relação a outra companhia, é relatado na Acusação a existência de uma Carta do mesmo tipo assinada por Carmem Pereira, fato que infirmaria a alegação de total desconhecimento deste procedimento⁵⁵.

56. Jorge Queiroz, quando questionado, afirmou que ficou sabendo posteriormente que tais autorizações de transferência seriam garantias para a instrumentalização do contrato e que participara, diretamente ou por procurador, da formalização dos contratos de empréstimos (CCBs)⁵⁶.

57. José Santos afirmou que essas Cartas seriam garantias da instrumentalização das CCBs, mas não da dívida⁵⁷ e que serviriam de garantia apenas no período em que o empréstimo havia sido disponibilizado para a Rede, mas o instrumento contratual (CCB) ainda não estava pronto. Sustentou, assim, que o fornecimento das Cartas era algo meramente operacional.

58. No entanto, ele teria reconhecido existir falha no controle do fornecimento das autorizações⁵⁸, uma vez que elas eram encaminhadas e não eram recolhidas pelo financeiro após a assinatura do contrato. Ainda, afirmou que as Cartas tinham escopo simples⁵⁹, ou seja, apenas

⁵⁴ Cf. depoimento de Carmem Pereira [26min em diante] (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.449).

⁵⁵ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.600, carta de transferência no montante de R\$ 28.000.000,00 da Celtins em favor da Rede.

⁵⁶ Cf. depoimento de Jorge Queiroz [26min em diante] (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.451).

⁵⁷ Cf. depoimento de José Santos [00:53:50] (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.449).

⁵⁸ Cf. depoimento de José Santos [00:55:45 e 00:56:50] (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.449).

⁵⁹ Cf. depoimento de José Santos [00:58:20] (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.449).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

autorizavam a transferência de um valor da conta da companhia para a Rede, sem se restringir a garantir a instrumentalização do contrato pelo Daycoval.

59. Na Acusação, concluiu-se que o oferecimento de garantia às dívidas da controladora não tinha qualquer procedimento instituído para se aferir objetividade no processo decisório, pois a Cemat e a Enersul não registravam adequadamente o oferecimento de garantia em seus controles internos e nas demonstrações financeiras. Além disso, não teriam recebido remuneração em troca do oferecimento dessas garantias, não havendo registro de qualquer consulta pelas empresas das condições de mercado deste serviço.

60. Assim, Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da Cemat e da Enersul, e José Santos, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Enersul, foram acusados de violar o disposto no artigo 245 da Lei nº 6.404/1976, na medida em que teriam favorecido sociedade controladora, omitindo-se na defesa dos interesses sociais da Cemat e Enersul para privilegiar os interesses da Rede, *holding* do Grupo Rede, permitindo a indevida utilização dos recursos daquelas em favor desta.

61. Quanto a Jorge Queiroz, acionista controlador indireto, e avalista nas operações com CCBs, por se favorecer das garantias informais fornecidas pela Cemat e Enersul, na medida em que o teriam exonerado da obrigação de pagar o empréstimo contraído na hipótese de inadimplência da Rede, transferindo a responsabilidade para as controladas, teria violado o artigo 116, parágrafo único, em conjunto com artigo 117, *caput*, da lei societária.

62. Já Henrique Almeida, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Cemat, por se manter alheio às suas responsabilidades estatutárias, implicando assunção de risco financeiro e prejuízo da situação econômica da companhia, teria incorrido na violação de seu dever de diligência, nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/1976.

Falha nas demonstrações financeiras

63. Por fim, é alegado que o risco a que o patrimônio da Cemat e da Enersul teria sido submetido não foi indicado nas demonstrações financeiras de forma adequada, uma vez que as garantias prestadas não teriam sido evidenciadas em notas explicativas, impedindo, assim, que as demonstrações exprimissem a verdadeira situação patrimonial das companhias, em violação ao que preceitua o artigo 176 da Lei nº 6.404/1976.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

64. Considerando que as garantias foram assinadas exclusivamente pelo diretor financeiro e administrativo, com a ciência e aquiescência da diretora presidente, a Acusação entende que a responsabilidade pela omissão dessa informação nas demonstrações financeiras deve recair somente sobre eles, não se estendendo aos demais diretores uma vez que não há prova de que também teriam tido conhecimento da operação.

65. Assim, no que se refere à Enersul, é imputa responsabilidade por infração ao artigo 176 da Lei nº 6.404/1976⁶⁰ e ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09 à Carmem Pereira e a José Santos, na qualidade, respectivamente, de diretora presidente e de diretor financeiro e administrativo.

66. Quanto à Cemat e à Rede, a responsabilidade pela violação dos mesmos dispositivos legais é imputada tão somente a Carmem Pereira, na medida em que José Santos, embora tenha assinado as Cartas de transferência, não ocupava cargo de diretor estatutário da Cemat à época dos fatos.

Garantias prestadas ao Bic Banco

67. Segundo narrado na Acusação, a Rede realizou operação similar à descrita no §35 e ss. deste Relatório com o Bic Banco ao emitir três CCBs, entre 28.09.2011 e 10.10.2011, no valor total de R\$ 60.000.000,00.⁶¹ Esses títulos contavam com dois garantidores consignados em cartula, Denerge e Jorge Queiroz, os quais se responsabilizavam pelo pagamento da dívida em caso de inadimplemento por parte da Rede.

68. Não foi encontrado qualquer documento, tal como as Cartas de transferência, pelo qual a Enersul se obrigava a garantir a dívida da Rede Energia. Contudo, utilizando a mesma sistemática relatada no §35 e ss. deste Relatório, em 28.02.2012, o Bic Banco resgatou as aplicações financeiras da Enersul no valor líquido de R\$ 20.624.874,91⁶². Ato contínuo, o Bic Banco transferiu este valor da Enersul para a Rede Energia e liquidou dívida⁶³.

⁶⁰ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício.

⁶¹ Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.403, em resposta da Rede ao OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 109/2014: CCBs 1162315 (Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.635/7.638v), 1160370 e 1161026.

⁶² O valor restante para o pagamento da dívida foi resgatado da Celtins, no valor líquido de R\$ 41.366.348,28.

⁶³ A diferença entre a dívida total, R\$ 60.000 mil, e o transferido, R\$ 20.624 mil, foi complementada por meio da transferência de R\$ 41.366 mil oriundos da liquidação de aplicações da Celtins em procedimento similar, (Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.639), cf. documento na mídia do Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.424, em pasta [1. ENERSUL 48500.005007.2012.55], páginas 79 e 81 do segundo volume.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

69. Nesse caso, diferentemente do caso Daycoval, a Enersul negou a existência de Cartas oferecidas⁶⁴ e tampouco há menção delas no Relatório Circunstanciado de Irregularidades – Caso Bic Banco, elaborado pelos interventores. Não se encontrou qualquer instrumento contratual que justificasse tais resgates.

70. Tampouco há notícias de que a Enersul tenha adotado alguma medida, administrativa ou judicial, na tentativa de obter seus recursos de volta. O comportamento da Enersul nesta situação mostrou-se diferente daquele adotado pela companhia perante o Daycoval, oportunidade em que, por meio de ação judicial, contestou a ilegalidade do resgate e, administrativamente, ainda enviou diversas comunicações ao banco. No caso do Bic Banco, uma ação judicial foi intentada somente após a intervenção.

71. Em depoimento, Carmem Pereira reconheceu o acontecido e afirmou que, diante da proximidade da data do resgate e da data do vencimento das CCBs do Bic Banco, decidiu-se não propor nenhuma medida judicial contra a instituição financeira. A justificativa dada foi que era possível compensar a dívida da controladora, Rede, com dividendos da controlada, Enersul⁶⁵.

72. A compensação foi, de fato, realizada⁶⁶ com dividendos deliberados em reunião⁶⁷ posterior ao resgate das CCBs os quais não constavam na proposta da administração⁶⁸ aprovada na reunião

⁶⁴ Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 116/2014 (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.408), a Enersul afirmou: “Item 1.2. Não foram localizadas cartas autorizando transferências fornecidas ao Bic Banco, não sendo possível identificar quem autorizou o resgate de aplicação financeira da Companhia com o Bic Banco e a transferência dos recursos financeiros para a conta corrente da Rede Energia S.A., visando a quitação de Cédula de Crédito Bancário emitidas pela companhia *holding* do grupo de sociedades.”

⁶⁵ Cf. depoimento de Carmem Pereira “Não houve ação, porque o Bic já fazia ... é, acho que já estava quase no vencimento do contrato, então, embora não concordando a gente esteve lá e concordou com a liquidação verbalmente. E contabilmente, eu não me lembro mais que empresa, acho que a Celtins, contabilmente a gente transferiu os dividendos que a Rede teria direito a receber para pagar a Celtins. Eram dividendos da Enersul se não me engano. Ai depois houve a intervenção e eu não sei se a Enersul pagou para Celtins ou não. Mas essa a gente acabou aceitando, aceitando a quitação e pagando a Celtins com dividendos que a Rede tinha de direito da Enersul.”

⁶⁶ Cf. declarado no Relatório da Administração publicado em conjunto com as Demonstrações Financeiras de 2012: “Ainda em fevereiro de 2012, com a recuperação judicial da CELPA, empresa do mesmo grupo, o Banco Daycoval e o Bic Banco sacaram na conta corrente da Enersul, recursos de aproximadamente R\$ 82.000 mil, para quitação de financiamentos feitos pela Holding, ou seja a Empresa pagou por financiamentos que não tinha feito. A operação relativa ao Bic Banco (R\$ 20.624 mil) foi abatida como pagamento de dividendos devidos à controladora, enquanto a operação relativa ao Daycoval (R\$ 61.866 mil) está sendo questionada judicialmente pela ENERSUL.”

⁶⁷ Ata da reunião do conselho de administração do dia 29.03.2012 (Doc. SEI nº 0897973, fls.7.601).

⁶⁸ Proposta da administração enviada para a CVM (Doc. SEI nº 0897973, fls.7.603/7.634v).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

seguinte⁶⁹. Segundo narrado na Acusação, em momento posterior ao resgate, Jorge Queiroz teria proposto a distribuição de dividendos complementares na qualidade de presidente do conselho de administração da Enersul. A deliberação não fazia parte da proposta original da administração e, de uma só vez, liquidou o crédito da Enersul face sua controladora.

73. Assim, pela opção de distribuir mais dividendos com a finalidade de exercer a compensação de dívida existente em controlada, é aduzido na Acusação que Jorge Queiroz, na qualidade de presidente do conselho de administração da Enersul, teria utilizado suas atribuições em benefício da companhia controladora incorrendo em desvio de poder, na forma do artigo 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

II.2.3. Prestação de serviços entre partes relacionadas

74. Segundo narra a peça acusatória, a Elucid Solutions S.A. (“Elucid”) prestou serviços de tecnologia da informação e afins para as Companhias Investigadas: a) Cemat, desde 2002; b) Enersul, desde 2008, após a sua compra pelo Grupo Rede; e c) Rede, que, sem contrato, teria usufruído dos sistemas em ambiente corporativo.

75. A tabela abaixo mostra o montante gasto por cada companhia no Período Investigado, pelo grupo como um todo e, para fins de comparação, o montante dos negócios da Elucid com distribuidoras, incluindo as que não fazem parte do Grupo Rede:

Tabela 4: Despesas de companhias com Elucid Solutions S.A.

	2010	2011	2012 ⁷⁰	Total p/ Empresa
Cemat S.A.	R\$ 27.566.406,99	R\$ 22.904.978,46	R\$ 28.682.678,99	R\$ 79.154.064,44
Enersul S.A.	R\$ 11.965.964	R\$ 13.275.759	R\$ 8.368.724	R\$ 33.610.177
Rede Energia S.A. ⁷¹	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Outras empresas do Grupo Rede	R\$ 26.951.901	R\$ 21.165.056,05	R\$ 32.040.702,99	R\$ 80.442.261

⁶⁹ Ata de reunião do conselho de administração do dia 30.03.2012 (Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.602).

⁷⁰ Estes valores correspondem até 31.08.2012, data base do Relatório de Diligência Contábil da PwC para cada companhia referida. O valor total do ano para a Enersul, por exemplo, é de R\$ 12.124.781,17 (Doc. SEI nº 0897527, fls. 3.099).

⁷¹ A Rede Energia não possui nenhum contrato com a Elucid.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Total do Grupo Rede⁷²	R\$ 66.484.271,99	R\$ 57.345.793,51	R\$ 69.376.707,03	R\$ 193.206.502,44
Total de Negócios da Elucid com distribuidoras incluindo as distribuidoras fora do Grupo Rede	R\$ 106.028.235,51	R\$ 75.660.154,43	R\$ 82.664.822,35	R\$ 264.352.942,20

76. No Período Investigado, identificou-se que a Elucid era parte relacionada com Cemat, Enersul e Rede, tendo em vista ser controlada pela sua conselheira de administração Regina Beatriz Gordinho Rusca Queiroz de Moraes (“Regina Queiroz”), por meio de sua participação direta com 30,3% e participação indireta por meio da RBGRQM Participações S.A.⁷³, com 34,11%, da qual era controladora e diretora presidente.

77. Regina Queiroz é casada, desde 02.03.1996, com Jorge Queiroz, controlador do Grupo Rede no Período Investigado e também: a) controlador indireto da Rede; b) controlador indireto da Cemat; c) controlador indireto da Enersul; d) presidente do conselho de administração da Enersul; e) presidente do conselho de administração da Cemat; f) presidente do conselho de administração da Rede; e g) diretor-gerente da Enersul.

78. Assim, em razão do vínculo familiar existente entre Jorge Queiroz e Regina Queiroz, das participações acionárias detidas, respectivamente, no Grupo Rede e na Elucid, bem como devido às posições que ocupavam, em condições de influenciar, de forma significativa, as decisões acerca dos negócios, a Acusação identificou que as companhias mencionadas eram partes relacionadas, nos termos do item 5(e) da Deliberação CVM Nº 560, de 11 de dezembro de 2008 e item 9(b)(vi) da Deliberação CVM nº 642, de 7 de outubro de 2010.

79. Em paralelo ao vínculo familiar, a ligação entre as companhias do Grupo Rede e a Elucid seria reforçada pelo fato de que possuíam administradores em comum e que, portanto, detinham conhecimento sobre a relação entre as companhias⁷⁴.

⁷² Incluem-se aqui: Celtins, CFLO, Caiuá, CNEE, EEB e EDEVP. Estas empresas, em diferentes períodos, também tomaram serviços da Elucid entre 2002 e 2009.

⁷³ A RBGRQM Participações S.A. era denominada Elucid Partners S.A..

⁷⁴ A Acusação afirma que (i) em 01.12.2008, Alberto Alves, mesmo não sendo diretor de parte das distribuidoras, assinou, em nome das 9 distribuidoras do Grupo Rede, o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço CPST Nº ELS-PS SAS 001/2006; (ii) em 01 de junho de 2009, Carmem Pereira assinou o contrato CPST Nº ELS-IMPLANTAÇÃO SAP 004/09 na condição de Diretora Presidente da Cemat; e (iii) em 14 de julho de 2009, Carmem Pereira assinou o Instrumento Particular de 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço CPST Nº ELS-PS

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela 5: Relação entre Influência na Elucid Solutions S.A. e influência no Grupo Rede

Pessoa Chave	Influência na RBGRQM Participações S.A.	Influência na Elucid Solutions S.A.	Influência no Grupo Rede
Carmem Campos Pereira	Diretora da RBGRQM Participações S.A. no período de 22.04.2008 à 30.04.2010.	RBGRQM Participações S.A. possui participação de 34% na Elucid Solucions S.A.	Diretora Administrativa Financeira na Rede Energia de 10.05.2007 à 25.05.2009. Diretora Administrativa Financeira [interinamente] na Rede Energia 26.05.2009 à 23.10.2009. Diretora Presidente na Rede Energia de 26.05.2009 à 31.08.2012. Diretora Presidente na Enersul de 08.04.2008 à 31.08.2012. Membro do CA da Enersul de 24.09.2008 à 31.08.2012. Diretora Presidente na Cemat de 03.02.2009 à 31.08.2012. Membro do CA da Cemat de 07.04.2008 à 31.08.2012.
Alberto José Rodrigues Alves	Diretor Vice Presidente da RBGRQM Participações S.A. no período de 22.04.2008 à 30.04.2010.	RBGRQM Participações S.A. possui participação de 34% na Elucid Solucions S.A.	Membro do CA da Rede Energia S.A. no período de 07.04.2008 à 31.08.2012. Membro do Comitê de Gestão de 03.02.2009 à 31.04.2012. Membro do CA da Cemat 07.04.2008 à 31.08.2012. Membro do CA da Enersul 24.09.2008 à 31.08.2012.

80. Assim, as companhias também seriam partes relacionadas pela existência de pessoal-chave da administração das entidades, nos termos do item 5(f) da Deliberação CVM Nº 560, de 11 de dezembro de 2008, e item 9(b)(vii) da Deliberação CVM nº 642, de 7 de outubro de 2010.

Forma de contratação da Elucid Solutions S.A.

81. Segundo o então controlador da Rede⁷⁵, o processo de contratação de fornecedores era realizado de forma centralizada pela Rede, informação confirmada pela Elucid, conforme resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/nº 211/13⁷⁶: “As empresas contratantes por pertencerem ao grupo econômico REDE Energia, possuíam um departamento de tecnologia da informação (TI)

SAS 001/2006, em nome de 7 distribuidoras do Grupo Rede, incluindo a Cemat. Em 31.3.2010 assinou o 6º Termo Aditivo do mesmo contrato.

⁷⁵ “Para fazer frente a desafios de tamanha proporção, a melhor solução passava pela negociação centralizada de contratos mais amplos e de longa duração, o que era do interesse de todas as concessionárias envolvidas e representava evidentes ganhos de escala. (...) A Companhia também é responsável pela aprovação e revisão de custos e alocações financeiras relacionadas à contratação dos serviços nas suas controladas, via aprovação do orçamento anual do grupo Rede Energia.” (Doc. SEI nº 0897220, fls. 2.394), em resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/Nº 162/13.

⁷⁶ Doc. SEI nº 0897231, fls. 2.543/2.544.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

responsável por negociar os contratos de forma centralizada, portanto para todos os serviços executados ou execução apresentados acima, as negociações dos recursos e serviços foram feitas com este departamento de TI sempre observando ganhos de sinergia e escala pelo compartilhamento entre as empresas do grupo.”

82. Jorge Queiroz descreveu ainda que existiam comitês internos em cada controlada do grupo que se reuniam e realizavam decisões internas. Conforme declarado por José Santos⁷⁷, diretor administrativo e financeiro da Rede, os referidos comitês internos das controladas não possuíam um poder autônomo de decisão, mas o papel de levantar informações e necessidades da companhia.

83. Apesar disso, segundo a Acusação, não haveria registro das reuniões e decisões de tais comitês internos, o que teria sido confirmado pelas controladas da Rede, como se depreende da resposta da Cemat ao Ofício/CVM/SEP/GEA-3/nº 212/13: “não é de conhecimento da atual administração os passos descritivos do processo decisório de contratação da Elucid, bem como desconhecemos a relação dos membros do referido comitê interno. Além disso, não foram encontrados nos arquivos da Cemat atas das reuniões do mencionado comitê.”⁷⁸

84. Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 109/2014, a Rede enviou documento normativo interno, aplicável ao período em questão, que estabelecia o procedimento a ser adotado na contratação e os responsáveis pelas contratações realizadas pelas companhias integrantes do Grupo Rede⁷⁹. O referido procedimento era registrado por meio de mapa de cotação, documento que identificava o valor inicial da proposta, o valor final e quais companhias eram representadas

⁷⁷Doc. SEI nº 0897527, fls. 3.189/3.192.

⁷⁸ Doc. SEI nº 0897527, fls. 3.179/3.180. A RedeSul, divisão criada pela Rede Energia que se refere ao conjunto de companhias CFLO, Caiuá, EEB, EDEVP e CNEE, manifestou-se no mesmo sentido da Cemat cf. resposta ao Ofício CVM/SEP/GEA-3/nº 216/13 e 217/13.

⁷⁹ Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.403, cf. descrição de fls. 5.401: “Pasta ‘1.3 manual do procedimento de compras e contratação’ do Anexo. Cumpramos ressaltar, no entanto, que o Manual ora apresentado era utilizado tão somente pelas companhias distribuidoras de energia elétrica do antigo Grupo Rede e não pela Rede Energia S.A.”.

Este documento determinava: a) sua aplicabilidade para todas as empresas da Rede Energia que utilizavam o sistema RE - Resources Expert: Software de sistema integrado (ERP – Enterprise Resource Planning) - e necessitavam contratar serviços; b) as aprovações eram definidas por valores de alçada, sendo que o critério para o enquadramento era o valor total do serviço e não o valor proporcional relativo à companhia contratante, corroborando a contratação concentrada dos serviços entre as companhias; c) os contratos com valores totais superiores a R\$ 300.000,00 exigiam a aprovação de um vice presidente “corporativo”, ou seja, da Rede; e d) Os contratos com valores totais superiores a R\$ 500.000,00 exigiam a aprovação da Presidência da Rede. De acordo com relatório de acusação, a Cemat e a Enersul possuíam um contrato de prestação de serviço do sistema RE com a Elucid e, ainda, dentre os contratos apurados, são quase todos superiores ao valor de R\$ 500.000,00, valor total do serviço, ou seja, o normativo acima era aplicável.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

coletivamente pela Rede, incluindo um “parecer técnico” em que se faziam observações de questões técnicas e uma “avaliação suprimimentos” para observações da negociação.

85. Ao analisar os mapas de cotação, teria sido verificado que, em alguns casos, as negociações e contratações eram realizadas pela “alta administração” ou “alta direção”, preterindo os procedimentos estabelecidos pelo Grupo Rede ao ponto de que os termos dos contratos podiam ser definidos diretamente por Jorge Queiroz e Regina Queiroz. Em linha com esta informação, o interventor da Cemat relatou no documento “Comentário dos Interventores”⁸⁰ que os contratos da Elucid eram negociados diretamente pelo presidente do conselho de administração, o mesmo em todas as companhias investigadas, e a operacionalização era realizada pela administração corporativa, ou seja, funcionários da companhia lotados na Rede em São Paulo e diretores da Rede.

86. Assim, consta na Acusação que a Rede teria centralizado a negociação e a contratação da Elucid para a prestação de serviços para todo o Grupo, observando-se influência da alta direção da Rede, especificamente do presidente do conselho de administração, Jorge Queiroz⁸¹, dando preferência à contratação da Elucid. Desse modo, as negociações para a prestação de serviços pela Elucid para as empresas do Grupo Rede teriam sido conduzidas não por seus executivos, conforme estabelecido no Manual do Procedimento de Compras e Contratação do Grupo⁸², mas sim, ao menos em sua grande maioria, pelo acionista controlador do Grupo e presidente do conselho de administração da sociedade controladora, que tinha vínculo familiar com a sócia da Elucid, sem submeter a decisão aos demais administradores, em situação, portanto, que o colocava em conflito de interesses com as Companhias. Desse modo, Jorge Queiroz, na qualidade de presidente do conselho de administração da Cemat e diretor gerente da Enersul, é acusado de ofensa ao artigo 156 da Lei nº 6.404/1976.

⁸⁰ Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.475, página 19 do documento “Comentário do interventor ao primeiro relatório da PricewaterhouseCoopers – PwC” da Cemat.

⁸¹ Acionista controlador e presidente do conselho de administração das Companhias Investigadas.

⁸² Doc. SEI nº 08979973, fls. 7.640/7.654, cf. recebido em resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-2/Nº 109/14. Destaca-se: “4.1 Aplica-se a todas as empresas da Rede Energia que utilizam o sistema RE e que necessitem contratar serviços. Aplica-se também, na medida do possível, aos Contratos Especiais e aos contratos celebrados em caráter Emergencial.” (fls. 7641v) e o Anexo VI – Tabela de Representação Legal (assinaturas) (Doc. SEI nº 08979973, fls.7.652v/7.654).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Do Preço e da efetiva prestação do serviço

87. Segundo narrado na Acusação, não foram identificados elementos que permitissem inferir que os preços praticados pela Elucid com as distribuidoras do Grupo Rede eram artificialmente superiores aos das distribuidoras não pertencentes do Grupo.

Utilização dos serviços da Elucid pelo acionista controlador sem pagamento

88. Na verificação do processo de contratação da Elucid e da prestação do seu serviço para o Grupo Rede, apurou-se que a Companhia usufruía dos serviços prestados às suas controladas concessionárias sem efetuar a sua contratação direta⁸³.

89. A Rede afirmou a inexistência de qualquer contrato ou pagamento entre ela e a Elucid.⁸⁴ Mesmo assim, a Rede teria utilizado os sistemas de TI, contratados exclusivamente pelas controladas concessionárias. Segundo narrado na Acusação, Marli Aparecida Sanchez Berti, que era responsável pela folha de recursos humanos do grupo, teria mencionado em seu depoimento a utilização pela Rede de um sistema integrado de gestão empresarial implantado pela Elucid, utilizado pelas distribuidoras de 01.06.2009 a 31.08.2011 e que, depois de implantado, passou a ser utilizado com a consultoria prestada pela Elucid, de 03.01.2011 a 31.12.2013, para suporte funcional e técnico aos usuários.

90. É relatado na Acusação, ainda, que a Rede, uma vez dispondo destes recursos, utilizava-os em benefício de outras sociedades controladas que não participavam de qualquer acordo de compartilhamento de recursos ou do rateio dessas despesas e tampouco participavam do acordo de compartilhamento de infraestrutura e pessoal, conforme declaração dos interventores em Relatório Circunstanciado de Irregularidades⁸⁵.

91. Em depoimento, Carmem Pereira confirmou que existia a prestação de certos serviços para outras pessoas jurídicas do grupo, mas que estes não seriam relevantes. Assim, é aduzido na Acusação que o custo dos serviços da Elucid seria compartilhado pelas companhias que efetivamente disponibilizavam pessoal, tecnologia e recursos: as distribuidoras. Destas, a Enersul

⁸³ As companhias que efetivamente contrataram a Elucid são: Caiuá, Celpa, Celtins, Cemat, CFLO, CNEE, EEB, EDEVP e Enersul.

⁸⁴ Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº 162/2013: “Conforme exposto na resposta ao item “a)” acima, a Companhia reafirma que não celebrou contratos com a Sonda/Elucid, razão pela qual também não efetuou qualquer pagamento a essa empresa.” (Doc. SEI nº 08979220, fls. 2.394).

⁸⁵ Doc. SEI nº 08979187, fls. 1.442/1.450.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e a Cemat eram abertas e teriam se sujeitado ao acordo sem a aprovação em assembleia ou uma convenção de grupo de sociedades com esta previsão.

92. Apesar da constatação de que o serviço era efetivamente prestado e não haver provas de que o preço era artificialmente superior ao praticado no mercado, se conclui na Acusação que a contratação de forma concentrada pelo acionista controlador (Rede) com negociação realizada pessoalmente pelo seu presidente do conselho de administração Jorge Queiroz, acionista controlador indireto, teria gerado conflito de interesses, em violação ao artigo 156 da Lei nº 6.404/76, notadamente porque havia interesse de utilizar os sistemas contratados das controladas em benefício próprio e de outras companhias sob controle comum.

Falha informacional e nas demonstrações financeiras

93. A Acusação relata divergência em relação ao registrado nos FRE⁸⁶ dos anos de 2010, 2011 e 2012 por ausência de identificação das contratações da Elucid como transações com partes relacionadas e por indicação de que as operações eram submetidas à aprovação dos órgãos decisórios das respectivas companhias quando, na realidade, os estatutos sociais das respectivas companhias eram omissos em relação ao tema. Teria havido, assim, violação do artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009⁸⁷, violação esta considerada grave, na forma do seu artigo 60.

94. Tal irregularidade é atribuída à responsável pelas informações do FRE da Cemat e Enersul, no presente caso, a diretora de relações com investidores, Carmem Pereira, tendo em vista o disposto no artigo 45 da Instrução CVM nº 480/2009⁸⁸.

95. A Acusação relata, ainda, que as transações com a Elucid não foram identificadas nas demonstrações financeiras como realizadas com parte relacionada, o que configuraria infração ao artigo 176 da Lei nº 6.404/76, nos termos da Deliberação CVM nº 642/2010, que aprova o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) 05⁸⁹, cuja responsabilidade é atribuída a Carmem Pereira,

⁸⁶ Cf. os estatutos sociais da Rede, Cemat e Enersul e o “item 16” do FRE 2010, 2011 e 2012 da Rede, Cemat e Enersul.

⁸⁷ Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

⁸⁸ Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

⁸⁹ Cf. Deliberação CVM nº 642/2010, que aprova o CPC 05(R1): Este Pronunciamento Técnico requer a divulgação de relacionamentos com partes relacionadas, de transações e saldos existentes com partes relacionadas, incluindo compromissos, nas demonstrações contábeis consolidadas e separadas de controladora, seja o controle exercido de modo pleno ou compartilhado (para o caso de *joint ventures*), ou investidora, de acordo com os Pronunciamentos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

na qualidade de diretora presidente de cada uma das Companhias Investigadas, a José Santos, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Enersul e diretor gerente da Cemat, a Edmir José Bosso (“Edmir Bosso”), na qualidade de diretor operacional da Enersul, a Henrique Almeida, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Cemat, a Jorge Queiroz, na qualidade de diretor gerente da Enersul, e a Valdir Wolf, na qualidade de diretor de regulação da Enersul, diretor vice-presidente da Cemat e vice-presidente de regulação da Rede.

II.2.4. Mútuo entre partes relacionadas

96. Na Acusação é relatada a identificação da existência de três situações concomitantes na Cemat e na Enersul: a) contratos de mútuo entre sociedades do grupo; b) a tomada de capital de giro pelas companhias; e c) uma relação sem comutatividade em benefício da parte relacionada na condição de mutuária.

97. Identificou-se a existência de instrumentos contratuais que formalizaram a possibilidade de empréstimos entre companhias do Grupo Rede. Em um destes, datado de 22.08.2006, a Cemat teria firmado acordo de mútuo entre partes relacionadas, envolvendo as companhias Caiuá, Celtins, CFLO, CNEE, EDEVP e EEB⁹⁰. A controladora Denerge integrou o acordo exclusivamente na condição de garantidora das solicitações de mútuo.

98. Este acordo, que tinha como condição de eficácia a autorização da ANEEL⁹¹, estabelecia, em síntese, que: a) era dada liberdade às companhias para assumir tanto a posição de mutuante como a de mutuária⁹²; b) era previsto pagamento de remuneração de 100% do CDI, mais 2% de juros a.a., ao mutuante; c) havia limite de saldo credor para cada companhia mutuante, definido conforme sua capacidade financeira e homologado pela ANEEL; d) era condição para a disponibilização de recursos o adimplemento pela parte mutuante de suas obrigações setoriais⁹³; e

Técnicos CPC 35 - Demonstrações Separadas e CPC 36 – Demonstrações Consolidadas. Este Pronunciamento Técnico também deve ser aplicado às demonstrações contábeis individuais.

⁹⁰ Instrumento Particular de Mútuo Multilateral, documento assinado por Valdir Wolf e Evandro César Camillo Coura, ambos em nome de todas as partes e da garantidora, Relatório de Inquérito (Doc. SEI nº 08979208, fls. 1.842/1845).

⁹¹ Isto é disposto no item 2.1 do próprio instrumento e a regra geral para a questão: o inciso II, art. 2 da Resolução Normativa nº 334, de 21.10.2008, da ANEEL.

⁹² A única companhia que apenas poderia ocupar a posição de mutuária nas transações era a Celpa.

⁹³ Entre as obrigações setoriais consideradas incluíam-se: reserva global de reversão (“RGR”), conta de consumo de combustíveis (“CCC”), taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica (“Proinfra”), conta de desenvolvimento energético (“CDE”) e compensação financeira



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e) havia proibição de se captar recursos junto ao mercado financeiro e de capitais, destinados exclusivamente para empréstimo entre elas.

99. O acordo de mútuo firmado foi alterado ao longo do tempo por diversos aditivos, nos seguintes e principais termos:

- i. O primeiro termo aditivo, de 01.11.2006, passou a exigir saldo de caixa positivo⁹⁴ para que a parte mutuante pudesse disponibilizar recursos. A ANEEL aprovou o contrato e o aditivo, e estabeleceu que a transferência de recurso financeiro necessariamente fosse vinculada ao objeto da respectiva concessão⁹⁵;
- ii. O segundo termo aditivo, de 25.02.2008, alterou a remuneração para 100% do CDI⁹⁶;
- iii. O terceiro termo aditivo foi assinado em 29.07.2008 e prorrogou a vigência do contrato por 36 meses contados a partir de 01.09.2008⁹⁷. Portanto, o acordo foi prorrogado até 31.08.2011; e
- iv. O quarto termo aditivo, assinado em 31.10.2008, incluiu no acordo a Celpa, apenas como mutuária, e a Enersul, como mutuante e mutuária⁹⁸.

100. As partes assinaram um quinto aditivo em 19.08.2011, contudo, diferentemente dos demais, este aditivo foi submetido à aprovação da ANEEL, mas a agência reguladora não teria

pela utilização de recursos hídricos. Não necessariamente todos estes encargos são aplicáveis para todas as partes signatárias.

⁹⁴ Doc. SEI nº 08979208, fls. 1.846/1.847.

⁹⁵ Doc. SEI nº 08979208, fls. 1.848.

⁹⁶ Doc. SEI nº 08979973, fls. 7.586v/7.587v.

⁹⁷ Doc. SEI nº 08979208, fls. 1.861/1.862.

⁹⁸ Doc. SEI nº 08979208, fls. 1.863/1.865v.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

manifestado sua aprovação⁹⁹. Assim, após o término da vigência do 4º aditivo em 31.08.2011, não teria havido autorização do ente regulador para a realização do mútuo entre tais companhias¹⁰⁰⁻¹⁰¹.

101. Além dos empréstimos tomados entre si, as empresas do Grupo Rede signatárias do acordo de mútuo também captavam recursos no mercado, os quais, segundo narrado na Acusação, eram tomados em condições menos vantajosas, em prejuízo às companhias. Assim, sustenta a Acusação que a média ponderada dos empréstimos tomados era sempre superior às taxas praticadas nos empréstimos concedidos, como será demonstrado.

II.2.4.1. Cemat

Falta de Transparência em Relação ao Limite de Saldo Credor nos contratos de mútuo

102. O limite de saldo credor (§98, “c”, deste Relatório) homologado pela ANEEL para a Cemat era de R\$ 50 milhões, sendo esse o valor máximo que ela poderia ter como saldo credor junto às outras companhias. A responsável pela apresentação destas informações à ANEEL era a Rede, que representava todo o grupo¹⁰².

103. No entanto, a Acusação apurou que a Cemat não teria observado tal limite em diversos momentos. Ainda, para que isto não chamasse a atenção da ANEEL e dos usuários das demonstrações financeiras, a companhia teria promovido a redução dos valores emprestados nas

⁹⁹ Demonstrações Financeiras da Cemat de 2010 e 2011.

¹⁰⁰ A ausência de anuência para conceder eficácia ao acordo foi manifestada pelos interventores da Cemat e da Enersul. As companhias afirmaram a ausência de tal aprovação na apresentação das demonstrações financeiras em 2011 e 2012. As DFs 2011 da Cemat, da Enersul e da Rede afirmam: “Em 19/8/2011 foi encaminhado à ANEEL o 5º aditivo do referido contrato, solicitando a prorrogação do prazo de vigência por mais 24 meses com término em 31/8/2013. Até o encerramento destas informações não havia sido publicada a anuência da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira.” O mesmo aconteceu nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”).

¹⁰¹ Em depoimento [01º15’00”], José Santos afirmou que houve resposta da ANEEL solicitando a quitação do quarto aditivo antes de renovar os contratos de mútuo entre as distribuidoras relacionadas. De fato, a ANEEL enviou Ofício nº 416/2012 – SFF/ANEEL que solicitava ao Grupo Rede a apresentação de um plano de ação que contemplasse a liquidação imediata dos empréstimos de mútuos vencidos a pagar e a receber que envolvessem as distribuidoras ou o envio de documentos que atestassem os respectivos pagamentos no prazo de 10 dias a contar do recebimento do ofício. Assim, após o término da vigência do 4º aditivo em 31.08.2011 não haveria autorização do ente regulador para realização do mútuo entre tais companhias.

¹⁰² V. Carta VPAR 457/06 (Doc. SEI nº 08979220, fls. 2.247/2.248), que acompanhou os respectivos fluxos de caixa das companhias cf. Doc. SEI nº 08979208, 2.254v/2.255, e Carta VPR 411/08 (Doc. SEI nº 08979208, fls. 2.225/2.226) que acompanhou os limites e os respectivos fluxos de caixa das companhias (Doc. SEI nº 08979208, fls. 2.238v/2.246).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

datas base das informações financeiras, antes de apresentar as informações trimestrais (“ITRs”) e as demonstrações financeiras (“DFs”), retomando-os logo em seguida. Tal movimento teria sido verificado, por exemplo, nas demonstrações de junho/10, setembro/10 e dezembro/10 quando cotejado com a apuração dos saldos diários dos mútuos da Cemat, levantados pela PwC¹⁰³:

Tabela 6 – Amostra da reversão ao final do mês dos empréstimos concedidos

Data	Total concedido	Total Excedido
31/05/2010	R\$ 49.698.498,31	Nenhum (-R\$ 301.501,69)
01/06/2010	R\$ 49.416.074,79	Nenhum (-R\$ 583.925,21)
02/06/2010	R\$ 49.433.695,29	Nenhum (-R\$ 566.304,71)
06/06/2010	R\$ 49.451.322,05	Nenhum (-R\$ 548.677,95)
07/06/2010	R\$ 50.588.937,15	R\$ 588.937,15
15/06/2010	R\$ 54.901.078,68	R\$ 4.901.078,68
24/06/2010	R\$ 55.048.388,45	R\$ 5.048.388,45
25/06/2010	R\$ 50.069.470,62	R\$ 69.470,62
29/06/2010	R\$ 50.107.828,67	R\$ 107.828,67
30/06/2010	R\$ 49.915.726,97	Nenhum (-R\$ 84.273,03)
01/07/2010	R\$ 49.934.825,49	Nenhum (-R\$ 65.174,51)
05/07/2010	R\$ 67.603.116,46	R\$ 17.603.116,46
12/07/2010	R\$ 93.732.789,40	R\$ 43.732.789,40
29/07/2010	R\$ 94.209.300,82	R\$ 44.209.300,82
30/07/2010	R\$ 48.857.877,47	Nenhum (-R\$ 1.142.122,53)
31/07/2010	R\$ 48.752.771,29	Nenhum (-R\$ 1.247.228,71)
01/08/2010	R\$ 48.752.771,29	Nenhum (-R\$ 1.247.228,71)
03/08/2010	R\$ 48.791.909,71	Nenhum (-R\$ 1.208.680,91)
04/08/2010	R\$ 95.811.490,72	R\$ 45.811.490,72
16/08/2010	R\$ 128.385.368,40	R\$ 78.385.368,40
30/08/2010	R\$ 114.075.707,59	R\$ 64.075.707,58
31/08/2010	R\$ 45.979.392,74	Nenhum (-R\$ 4.020.607,26)
01/09/2010	R\$ 48.997.828,55	Nenhum (-R\$ 1.002.171,45)
03/09/2010	R\$ 114.037.128,58	R\$ 64.037.128,58
20/09/2010	R\$ 166.584.155,52	R\$ 116.584.155,52
29/09/2010	R\$ 162.591.319,77	R\$ 112.591.319,77
30/09/2010	R\$ 33.369.797,54	Nenhum (-R\$ 16.630.202,46)
01/10/2010	R\$ 33.383.153,46	Nenhum (-R\$ 16.616.846,54)
04/10/2010	R\$ 33.396.550,69	Nenhum (-R\$ 16.603.449,31)
05/10/2010	R\$ 52.659.953,30	R\$ 2.659.953,30
06/10/2010	R\$ 62.191.086,64	R\$ 12.191.086,64
18/10/2010	R\$ 59.018.921,01	R\$ 9.018.921,01
19/10/2010	R\$ 48.042.606,31	Nenhum (-R\$ 1.957.393,69)
26/10/2010	R\$ 34.591.768,26	Nenhum (-R\$ 15.408.231,74)
27/10/2010	R\$ 89.605.650,53	R\$ 39.605.650,53
28/10/2010	R\$ 89.641.610,81	R\$ 39.641.610,81
29/10/2010	R\$ 49.379.505,50	Nenhum (-R\$ 620.494,50)
31/10/2010	R\$ 49.316.087,31	Nenhum (-R\$ 683.912,69)

¹⁰³ Doc. SEI nº 08979208, fls. 1.836/1.841.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

01/11/2010	R\$ 49.335.878,70	Nenhum (-R\$ 664.121,30)
04/11/2010	R\$ 49.375.485,30	Nenhum (-R\$ 624.514,70)
05/11/2010	R\$ 50.495.300,53	R\$ 495.300,53
29/11/2010	R\$ 50.681.460,37	R\$ 681.460,37
30/11/2010	R\$ 49.941.283,70	Nenhum (-R\$ 58.716,30)
01/12/2010	R\$ 49.961.325,97	Nenhum (-R\$ 38.674,03)
02/12/2010	R\$ 61.981.376,31	R\$ 11.981.376,31
10/12/2010	R\$ 113.938.481,15	R\$ 63.938.481,15
27/12/2010	R\$ 113.440.504,28	R\$ 63.440.504,28
28/12/2010	R\$ 49.486.029,88	Nenhum (-R\$ 513.970,12)
31/12/2010	R\$ 49.424.980,21	Nenhum (-R\$ 575.019,79)

104. Assim, nos dias considerados para a divulgação das informações financeiras, embora formalmente corretas, materialmente elas não exprimiriam as alterações da posição financeira da Cemat no período de forma realística, uma vez que os saldos teriam sido alterados com a subsequente retomada dos empréstimos. Desta forma, teria sido dificultado aos destinatários das informações financeiras, dentre estes os acionistas e os entes reguladores da Cemat, avaliar de forma adequada a companhia, em especial, o risco a que ela estava submetida.

105. Na Acusação é ressaltado, ainda, que estes empréstimos foram realizados enquanto a Cemat faltava com o pagamento de obrigações setoriais que eram necessárias para que houvesse a possibilidade de aplicar o reajuste da tarifa, resultando em prejuízos para a companhia¹⁰⁴.

106. Desta forma, a Cemat teria concedido empréstimos acima do limite previamente anuído pelo regulador setorial, enquanto preteria o pagamento de obrigações setoriais e, ainda, teria dificultado o controle no momento da apresentação das demonstrações financeiras quando reduzia o saldo de suas aplicações no fechamento do mês, aumentando logo em seguida, fato considerado um agravante no contexto da concessão de mútuos entre partes relacionadas, o que constituiria um reflexo negativo da administração centralizada da Rede.

Diferença entre as taxas dos mútuos e dos contratos de giro

107. Na Acusação é apresentada uma comparação das condições em que a Cemat captava recursos para capital de giro com as condições em que emprestava no âmbito do contrato de mútuo entre partes relacionadas, concluindo que a média ponderada dos empréstimos tomados era sempre superior às taxas praticadas nos empréstimos concedidos:

¹⁰⁴ Em montantes aproximados de R\$ 22 milhões ao final do exercício social de 2010, de R\$ 10 milhões ao final do exercício social de 2011 e de R\$ 155 milhões ao final do exercício social de 2012 cf. o documento Relatório de Diligência Contábil – Cemat. A inadimplência também foi caracterizada na Nota Técnica nº 288/2012-SFF/ANEEL em mídia digital (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.424).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela 7: Taxas médias ponderadas apresentadas nas Demonstrações Financeiras (R\$ mil)

	Empréstimo tomado no mercado financeiro		Empréstimos concedidos no mútuo entre partes relacionadas		Referência ¹⁰⁵
	Índ. e Taxa	Capital	Índ. e Taxa	Capital	
2010	CDI+5,2%	R\$ 217.655	CDI	R\$ 49.425	CDI = 9,7%
	IPCA+10%	R\$ 44.430			IPCA = 5,91%
	TR+11,6%	R\$ 971			TR = 0,65%
	Total	R\$ 263.056			
2011	CDI+3,9%	R\$ 165.515	CDI	R\$ 104.683	CDI = 11%
	IPCA+10,75%	R\$ 10.001			IPCA = 6,5%
	Total	175.516			
2012	CDI+3,27%	367.319	CDI	R\$ 17.371	CDI = 8,37%
	IPCA+10,83%	23.344			IPCA = 5,84%
	Total	390.663			

108. Assim, a diferença na remuneração dos empréstimos teria sido prejudicial à Cemat, em favor de partes relacionadas, pois os encargos a que aquela teria se submetido quando emprestava a elas teriam sido inferiores àqueles exigidos quando solicitava empréstimos de capital de giro¹⁰⁶⁻¹⁰⁷.

109. Apesar de não ter restado comprovado de forma inequívoca um repasse direto dos empréstimos do mercado financeiro para as demais companhias, na visão da acusação a Cemat teria assumido indevidamente um ônus financeiro resultante da diferença entre as taxas para

¹⁰⁵ Cf.: Taxa DI – Cetip (Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.588/7.590), Taxa Referencial (TR) (Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.591/7.593) e IPCA (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.794).

¹⁰⁶ Sobre o assunto, Carmem Pereira declarou que: a) a taxa utilizada pelos mútuos entre as companhias era aquela aprovada pela ANEEL, por isso as companhias não tinham liberdade para alterá-la; b) a taxa era revisada apenas quando da oportunidade de renovação do contrato multilateral de mútuo; c) o Grupo Rede estava em uma posição em que não dispensavam qualquer recurso oferecido para qualquer uma das companhias pelas instituições financeiras, sendo que depois poderiam redistribuir de uma companhia para a outra conforme a necessidade. Cf. declaração em depoimento de Carmem Pereira, [59min]. Esse esclarecimento é refutado pela Acusação pois, a partir do quinto aditivo, em 31.08.2011, não subsistiria o argumento apresentado de que a taxa entre companhias era menor do que a praticada no mercado por determinação da ANEEL, uma vez que este sequer foi homologado pelo regulador.

¹⁰⁷ Em depoimento, José Santos manifestou que em nenhum momento foi realizada uma captação no mercado financeiro com a finalidade de repasse para outra companhia. Não obstante, afirma que, uma vez que existia um saldo de caixa, era possível a realização do mútuo entre as companhias. Cf. declaração de José Santos [1h24min].



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

permitir a alavancagem do Grupo Rede como um todo, ressaltando o fato de que as condições do mútuo não haviam sido homologadas pela ANEEL após o quinto aditivo ao contrato.

110. Ademais, é destacado na Acusação que a ANEEL não obrigava as companhias a realizarem mútuos entre si, limitando-se a anuir e informando que a companhia deveria ater-se à análise da conveniência e oportunidade do mútuo, destacando a responsabilidade da companhia pela análise de risco e comutatividade da operação.

111. Assim, o ônus decorrente da diferença de taxas praticadas é atribuído à violação do dever de diligência, nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/76, por parte de Henrique Almeida¹⁰⁸, que ocupava o cargo de diretor financeiro e administrativo da Cemat à época, sendo de sua responsabilidade a supervisão e controle das contas bancárias e da aplicação de recursos financeiros no mercado de capitais¹⁰⁹.

II.2.4.2. Enersul

Falta de Transparência em Relação ao Limite de Saldo Credor nos contratos de mútuo

112. Em 31.10.2008, a Enersul assinou o quarto aditivo para integrar o acordo de mútuo entre partes relacionadas referido no §97 e ss. deste Relatório, tendo sido identificado na Acusação situação idêntica à da Cemat. A situação da companhia também era semelhante no que se refere à assinatura do quinto aditivo, tal como mencionado no §100 deste Relatório, havendo ciência de que os mútuos a partir daquela data não teriam sido aprovados pela ANEEL e, ainda, apresentava a inadimplência com as obrigações setoriais que impediu a aplicação do índice de reajuste tarifário, resultando em prejuízo à companhia, segundo narrado na Acusação.

113. Por meio das demonstrações financeiras da Enersul, também não se consegue identificar violação ao limite homologado, no seu caso, de R\$ 40 milhões. No entanto, a PwC relata que a Enersul teria extrapolado o limite em 105 dias, todos em 2010, durante o período de 2010 a agosto/2012. O maior valor emprestado teria sido de R\$ 48.042 mil em 25.02.2010¹¹⁰.

¹⁰⁸ Em resposta ao Ofício nº 172/2015/CVM/SPS/GPS-2, Henrique Almeida afirmou que “No melhor do meu conhecimento, os empréstimos para partes relacionadas somente eram realizados após a aprovação da ANEEL, observadas condições comutativas e de mercado, a razoabilidade e o melhor interesse da companhia.”

¹⁰⁹ Art. 23, §3, do estatuto social da Cemat.

¹¹⁰ Doc. SEI nº 0897216, fls. 2.208.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Diferença entre as taxas dos mútuos e dos contratos de giro

114. Conforme narrado na Acusação, a Enersul buscava capital de giro com instituições financeiras e, ao mesmo tempo, concedia empréstimos para sociedades do Grupo Rede a taxas menores do que as que captava no mercado. Tal fato teria implicado ônus financeiro decorrente da diferença entre a taxa de remuneração recebida e paga. A tabela abaixo resume as principais características das operações de mútuo entre partes relacionadas envolvendo a Enersul:

Tabela 8: Taxas apresentadas nas Demonstrações Financeiras (R\$ mil)¹¹¹

	Empréstimo tomado no mercado financeiro		Empréstimos concedidos no mútuo entre partes relacionadas		Referência
	Índ.e Taxa	Capital	Índ.e Taxa	Capital	
2010	CDI+3%	R\$ 544.507	CDI	R\$ 22.594	CDI = 9,7%
	Total				
2011	CDI+3%	R\$ 565.383	CDI	R\$ 11.581	CDI = 11%
	Total				
2012	CDI+3,5%	R\$ 519.679	CDI	R\$ 0	CDI = 8,37%
	Total				

115. De acordo com o estatuto social da Enersul, era de responsabilidade do diretor financeiro e administrativo, José Santos: (i) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras e administrativas da Companhia e de suas controladas; e (ii) a gestão e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis do mercado de capitais.

116. Assim, de acordo com a Acusação, pelo desconhecimento da situação financeira real da Enersul, bem como pelo ônus decorrente da diferença de taxas, José Santos¹¹², na qualidade de diretor financeiro e administrativo, é acusado de violar o seu dever de diligência nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/1976.

¹¹¹ Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.901.

¹¹² Em resposta ao Ofício nº 173/2015/CVM/SPS/GPS-2, José Santos afirmou que “Os empréstimos para partes relacionadas somente eram realizados após a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), observadas condições comutativas e de mercado, a razoabilidade e o melhor interesse da Companhia” (Doc. SEI nº 0897880, fls.5.679).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II.2.5. Falhas nas informações contábeis

117. A Cemat e a Rede tiveram relatório de auditoria emitido com ressalva ou negativa de opinião nas demonstrações financeiras de 2011 (“DF/2011”) e intermediárias do primeiro trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e do segundo trimestre de 2012 (“ITR 2T12”). Já a Enersul obteve ressalva nas ITR 1T12, no terceiro trimestre de 2012 (“ITR 3T12”) e nas demonstrações financeiras de 2012 (“DF/2012”)¹¹³. Abaixo serão descritas as irregularidades de cada companhia apontadas na Acusação.

II.2.5.1 Cemat¹¹⁴⁻¹¹⁵

Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros tributáveis futuros

118. A auditoria da Cemat afirmou em seu Relatório de Revisão Especial – com ressalva referente às informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) no tópico *recuperação de imposto de renda e contribuição social diferido* que “Devido às incertezas significativas mencionadas na seção ‘Continuidade operacional’ mencionada anteriormente, não nos foi possível

¹¹³ A SEP enviou o Ofício CVM/SEP/GEA-5 nº 060/2012, o Ofício de Alerta CVM/SEP/GEA-5 nº 021/2012 e o Ofício CVM/SEP/GEA-5 nº 387/2012 às companhias Cemat, Enersul e Rede (esta última em razão da demonstração consolidada) solicitando esclarecimentos e alertando para a inobservância de normas contábeis.

¹¹⁴ Os diretores foram instados a se manifestar acerca dos indícios de irregularidade, bem como sobre as providências eventualmente adotadas: respostas de Carmem Pereira (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.447/6.485) ao Ofício nº 040/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.871/5.873), de Henrique Almeida (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.359/6.361) ao Ofício nº 30/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.850/5.851), de Valdir Wolf (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.367/6.406) ao Ofício nº 33/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.856/5.857), e de José Santos (Doc. SEI nº 0897897, fls. 6.037/6.039) ao Ofício nº 032/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.854/5.855). Os diretores Arlindo Antônio Napolitano e Antônio Carlos Fernandes da Fonseca estariam fora do período das demonstrações financeiras apuradas. Destaque-se que M.T.|U., na qualidade de diretor vice-presidente de operações, e J.A.M.S., na qualidade de diretor de planejamento e projetos especiais, limitaram-se a informar, em síntese, que as atividades de elaboração e acompanhamento das demonstrações financeiras da companhia não estavam inseridas no escopo das obrigações de seus respectivos cargos. Este mesmo argumento foi ainda apresentado por José Santos, que somente passou a integrar a diretoria da Cemat em maio de 2012.

¹¹⁵ Os conselheiros também se manifestaram sobre as demonstrações financeiras anuais: respostas de Jorge Queiroz (Doc. SEI nº 0897897, fls. 6.041/6.046) ao Ofício nº 031/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.852/5.853), de Alberto Alves (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.897/5.900) ao Ofício nº 23/2016/CVM/SPS/GPS-2 (fls. Doc. SEI nº 0897892, 5.836/5.837), de Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.874/5.875 e Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.331/6.332) ao Ofício nº 027/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.844/5.845), de Octávio Tavares de Oliva Filho (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.901/5.903v) ao Ofício nº 36/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.863/5.864). O conselheiro Atilano de Oms Sobrinho não estava presente na reunião que aprovou as demonstrações financeiras apuradas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

concluir quanto à probabilidade de realização destes créditos tributários”¹¹⁶. Esta ressalva foi repetida nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”) ¹¹⁷.

119. Em síntese, a situação de dificuldade econômico-financeira, reconhecida pela própria companhia em Nota Explicativa 1 das mesmas ITRs¹¹⁸, tornava duvidosa a própria continuidade operacional da Cemat, fato este que veio inclusive a determinar a decretação de intervenção pela ANEEL em 31.08.2012.

120. Contudo, o Estudo Técnico de Viabilidade da Realização do Ativo Fiscal diferido apresentado¹¹⁹ não teria considerado as observações dos auditores sobre a necessidade de evidências que afastassem a incerteza da continuidade operacional. À época das informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), a companhia ainda não teria apresentado aos auditores evidências suficientes quanto à continuidade operacional¹²⁰.

121. O estudo técnico de viabilidade para o reconhecimento dos créditos tributários como ativo, à época, desconsiderava o risco da não continuidade da companhia. Desta forma, no momento da apresentação das demonstrações financeiras, não foram apresentadas evidências de uma legítima

¹¹⁶ Doc. SEI nº 0897110, fls. 113/114.

¹¹⁷ Doc. SEI nº 0897142, fls. 208/209.

¹¹⁸ “A Companhia possui significativo endividamento financeiro, principalmente para investimentos em ativos das operações, no qual a Administração está permanentemente empenhada na reversão da situação. Dentre as ações estão: a obtenção de renovação de linhas de crédito com instituições financeiras buscando a troca do endividamento financeiro de curto para longo prazo e redução de encargos; melhorias no sistema e programas de combate a perdas técnicas e não técnicas, com o objetivo de redução de custos e melhoria da qualidade de atendimento nas regiões atendidas pela Companhia.”

¹¹⁹ Doc. SEI nº 0897110, fls. 10: “A respeito do reconhecimento de créditos tributários, a Cemat nos enviou, em 22.3.2013, um estudo técnico de viabilidade da realização do Ativo Fiscal diferido, cujas premissas foram motivo de questionamento a partir do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 281/2013. [...] Essa ressalva permanece no informações trimestrais do 3º trimestre de 2013 (“ITR 3T13”) e na DF/2013.” Segundo narrado na Acusação, havia um estudo aprovado em 12.03.2012 pelo conselho de administração da Cemat. A administração que assumiu após a intervenção apresentou novos estudos, entregues à CVM em 22.03.2013 (Doc. SEI nº 0897146, fls. 445/524).

¹²⁰ Cf. descrito na DF/2011: “Neste momento, estas situações indicam a existência de incerteza significativa que levanta dúvida relevante quanto à capacidade de continuidade da Companhia e, portanto, ela pode não ser capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios.” E nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”): “Neste momento, estas situações indicam a existência de incerteza significativa que levanta dúvida relevante quanto à capacidade de continuidade da Companhia e, portanto, ela pode não ser capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios. Assim, até a presente data não obtivemos evidência de auditoria suficiente para concluirmos sobre estas múltiplas incertezas. As notas explicativas às Informações Trimestrais - ITR em 31 de março de 2012 não divulgam integralmente estes fatos.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

expectativa de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para reconhecimento do montante dos créditos tributários, infringindo-se o art. 2º, II, da Instrução CVM nº 371/02¹²¹⁻¹²².

Manutenção de créditos a receber de companhia em recuperação judicial (Celpa)

122. O parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Cemat referentes ao exercício de 2011 foi emitido com abstenção de opinião, uma vez que não havia sido obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião do auditor. A base para a abstenção estava no fato de que a Cemat havia reconhecido valores a receber da Celpa – Em Recuperação Judicial, no montante de R\$ 65.099 mil, como um ativo não circulante.

123. Ocorre que, à época em que publicadas as demonstrações financeiras, a Celpa já se encontrava em processo de recuperação judicial e, portanto, a realização deste saldo estava vinculada a fatos que escapavam ao controle da administração da companhia, em especial a decisão de aprovação do plano de recuperação judicial. Assim, dada a incerteza relacionada ao processo de recuperação, a provisão deveria ter sido reconhecida para o caso de este valor não ser recuperado, conforme os auditores independentes concluíram em sua abstenção de opinião¹²³⁻¹²⁴.

¹²¹ Art. 2º Para fins de reconhecimento inicial do Ativo Fiscal Diferido, a companhia deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições: I - apresentar histórico de rentabilidade; e II - apresentar expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, trazidos a valor presente, fundamentada em estudo técnico de viabilidade, que permitam a realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de dez anos.

¹²² Em resposta aos questionamentos encaminhados pela CVM, Henrique Almeida, Diretor Financeiro e Administrativo, informou que os créditos fiscais eram reconhecidos com base em (i) históricos de rentabilidade e em (ii) expectativas de lucros tributáveis calculadas por consultores independentes especializados. Valdir Wolf, diretor vice-presidente, e Carmem Pereira, diretora presidente e diretora de relações com investidores, acrescentaram que o saldo de créditos tributários diferidos seria um verdadeiro hedge de proteção ao patrimônio líquido com a constituição de uma provisão para imposto de renda diferido sobre Reserva de Reavaliação. José Santos, que fazia parte da diretoria apenas na aprovação das informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”) na condição de Diretor Financeiro e Administrativo, salientou que as atividades de elaboração e acompanhamento das demonstrações financeiras não estavam inseridas no escopo das suas obrigações, mas caberia à diretoria de contabilidade da Cemat e da Enersul, razão pela qual não caberia adotar qualquer providência em relação às demonstrações financeiras, fls. 6.037. Os depoimentos convergem no sentido de que a contabilidade das companhias era efetivamente realizada pela holding, Rede, em São Paulo, tal como declarado por Henrique Almeida (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.359).

¹²³ Parecer dos Auditores Independentes – Negativa de opinião sobre as Demonstrações Financeiras de 2011 (Doc. SEI nº 0897110, fls. 115).

¹²⁴ Sobre tais fatos, um dos acusados que celebrou Termo de Compromisso, diretor gerente na época, informou que a administração considerava não existir risco de crédito ou de continuidade operacional da Celpa, principalmente em vista da recuperação judicial deferida. Henrique Almeida informou que haveria elementos suficientes para confirmar a premissa de continuidade operacional da companhia: a previsão da quitação de dívidas “intra-grupo” no plano da ANEEL de transferência de controle acionário, a existência do saldo no plano de recuperação judicial da Celpa e a aprovação do plano pelos credores. Na mesma linha estão as informações de Valdir Wolf e Carmem Pereira.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

124. A questão se repetiu nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”)¹²⁵ e nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)¹²⁶, após a entrada de José Santos.

125. O conselho de administração que aprovou as demonstrações financeiras relacionadas ao exercício social findo em 2011 era composto por 6 (seis) membros, incluindo Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond que se absteve de aprová-las. Estes membros foram instados a se manifestar sobre este tópico e informaram que não havia dúvidas de que a abstenção dos auditores independentes havia ocorrido por limitações da técnica contábil e que a análise da administração era no sentido de inexistir dúvidas acerca da continuidade operacional da companhia¹²⁷.

126. Segundo narrado na Acusação, a questão não recai sobre a possibilidade de continuidade operacional da companhia, mas sim no fato de que os administradores não apresentaram documentos que dessem suporte a esta convicção. Esta teria sido a razão da própria abstenção do conselheiro de administração Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond¹²⁸.

127. Conforme aduzido na Acusação, a ausência do registro de uma provisão em caso de não recuperação deste valor resultaria na apresentação de um resultado e patrimônio líquido a maior. A apresentação da informação contábil seria, então, inadequada, conforme o CPC 38, item 59(d)¹²⁹, aprovado pela Deliberação CVM nº 604/2009.

¹²⁵ Relatório da Revisão Especial – Com ressalva sobre as informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) da Cemat (Doc. SEI nº 0897110, fls. 113v).

¹²⁶ Relatório de Revisão Especial – Com Ressalva sobre as informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”) da Cemat (Doc. SEI nº 0897142, fls. 208).

¹²⁷ M.H.C.F. informou que foram apresentados pareceres de consultores jurídicos e financeiros indicando que o pedido feito pela Celpa não aumentava o risco de inadimplência dos credores em relação ao já verificado e para os quais os auditores não haviam solicitado provisão até então. Com base nisto, teria decidido pela não constituição de provisão neste momento. A.C.B., Alberto Alves, Octávio Tavares de Oliveira Filho e Jorge Queiroz de Moraes Junior seguiram a mesma linha de argumentação, informando que a abstenção dos auditores independentes se deu por limitações da técnica contábil e que a análise da administração era no sentido de inexistir dúvidas acerca da continuidade operacional da companhia que fossem diferentes de qualquer outra companhia no mesmo setor.

¹²⁸ “Minha posição de negar aprovação sem que fossem atendidas as dúvidas dos auditores independentes se deu pela simples razão de que auditores independentes em sociedades de capital aberto se constituem em fator determinante para diminuir riscos de manipulação de resultados, por parte de controladores e gestores, seja em estatais ou empresas privadas. A questão dos créditos a receber da CELPA, segundo me recorde, eram transações entre empresas do mesmo grupo empresarial, sendo sabido que a empresa CELPA enfrentava graves problemas decorrente da negativa do então governo estadual em colaborar nas iniciativas de combate ao roubo de energia – os chamados gatos – que afetavam de maneira brutal os resultados da empresa.” (cf. Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.875).

¹²⁹ CPC 38, item 59: Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros tem perda no valor recuperável e incorre-se em perda no valor recuperável se, e apenas se, existir evidência objetiva de perda no valor recuperável como



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Reconhecimento de ativo contingente em relação a direitos relativos a ações judiciais

128. Nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), a Cemat reconheceu um valor de R\$ 103.788 mil como aplicação financeira feita no Banco Daycoval. No entanto, conforme relatado no §39 deste Relatório, em fevereiro de 2012, o banco resgatou esta aplicação. Com isso, na data base referente às informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) esta aplicação não mais se encontrava na conta da Cemat junto ao banco, de modo que a companhia não conseguiu comprovar a sua existência. Este fato gerou ressalva dos auditores independentes¹³⁰.

129. A Cemat questionou judicialmente o resgate feito pelo Banco Daycoval e, nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”), o valor foi lançado como “Outros ativos – Ativo não circulante”, conforme nota explicativa nº 10. O valor da aplicação foi contabilizado como um direito.

130. A ressalva do auditor independente foi mantida, com a conclusão de que os assessores jurídicos da Cemat não possuíam informações suficientes para determinar com segurança o desfecho do processo, o que impossibilitaria uma opinião sobre a apresentação e mensuração nas ITRs¹³¹.

resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo (evento de perda) e se esse evento (ou eventos) de perda tiver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser confiavelmente estimado. Pode não ser possível identificar um único evento discreto que tenha causado a perda no valor recuperável. Em vez disso, o efeito combinado de vários eventos pode ter causado a perda no valor recuperável. As perdas esperadas como resultado de acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade, não são reconhecidas. A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos tem perda no valor recuperável inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo a respeito dos seguintes eventos de perda: [...] (d) torna-se provável que o devedor vá entrar em processo de falência ou outra reorganização financeira.

¹³⁰ Em resposta à solicitação de informações encaminhada pela CVM, Henrique Almeida informou que a Cemat entrou com ação judicial para reivindicar o crédito e que era entendimento dos consultores jurídicos que o desfecho seria favorável. Considerou, ainda, a orientação incisiva da ANEEL de somente aceitar a transferência da concessão com o compromisso de liquidação desses valores, o que teria ocorrido. Valdir Wolf e Carmem Pereira informaram que os bancos forneceram a documentação de comprovação dos saques depois de várias negociações com as instituições financeiras e que o risco de perda (não realização do ativo) seria considerado mínimo, pois as distribuidoras registrariam créditos a receber da holding Rede nos mesmos valores sacados pelos bancos e realizariam créditos para a compensação de pagamento de dividendos em caso de insucesso nas ações judiciais. Os referidos valores foram reclassificados para o Ativo Realizável a Longo Prazo.

¹³¹ Cf. Informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”): “Conforme descrito na Nota Explicativa nº 10 às Informações Trimestrais - ITR, existe em 30 de junho de 2012, como parte do registro na rubrica “Outros ativos – Ativo não circulante” o montante de R\$102.985 mil, referente a recursos da Companhia que estavam depositados em instituição financeira, cuja Administração questiona judicialmente o direito de seu recebimento. Até a presente data, os assessores jurídicos da Companhia não possuíam informações suficientes para opinar sobre o desfecho do processo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

131. Segundo a Acusação, a ausência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito da Enersul impunha a classificação do valor como um ativo contingente e, por consequência, não deveria ter sido reconhecido pela entidade, que deveria apenas ter feito o destaque em nota explicativa. Portanto, ao reconhecer em suas demonstrações financeiras direitos discutidos judicialmente, cujo desfecho era incerto, como um ativo não contingente, a Cemat teria incorrido em violação ao item 33¹³² da CPC 25, aprovado pela Deliberação CVM nº 594/2009.

Manutenção de passivo indevidamente classificado no longo prazo, mesmo com inadimplência das condições contratuais

132. Nas informações trimestrais referentes ao primeiro e segundo trimestres de 2012, a companhia afirmou ser devedora de R\$ 448.455 mil e R\$ 436.675 mil, em empréstimos de longo prazo com obrigações em atraso¹³³. Tais valores teriam sido mantidos no passivo exigível não circulante, alegando que estava renegociando as dívidas com seus credores. Neste caso, a classificação entre curto e longo prazo dependia de como se dariam as renegociações promovidas pela companhia e, portanto, não poderiam ser classificadas exclusivamente como não circulantes.

133. A condição de inadimplência da companhia poderia levar credores a exigir a liquidação antecipada do saldo devedor, situação que levou à ressalva por parte dos auditores independentes, que concluíram que o endividamento financeiro registrado no passivo não circulante dependia do sucesso da negociação com credores e, em especial, instituições financeiras para a regularização das condições contratuais quebradas (*covenants*)¹³⁴.

judicial, consequentemente, fomos impossibilitados de concluir quanto à adequada apresentação e mensuração do referido montante nas Informações Trimestrais – ITR.”

¹³² CPC 25, item 33: Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado.

¹³³ Cf. notas explicativas: “A companhia é devedora de R\$ 448.455 em empréstimos de longo prazo com obrigações em atraso.” (Nota Explicativa nº 16.1 das informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”)) e “A Companhia é devedora de R\$ 436.675 em empréstimos de longo prazo com obrigações em atraso.” (Nota Explicativa nº 16.1 das informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)). Em ambas as notas foi informado que “A despeito dessa circunstância, a Companhia mantém tais obrigações registradas em seu passivo exigível não circulante, em virtude das renegociações em curso com os respectivos credores.”

¹³⁴ Sobre tais fatos, Henrique Almeida informou que a administração poderia decidir classificar o passivo no longo prazo com base no indicativo de que o *waiver* em negociação seria assinado. Valdir Wolf e Carmem Pereira confirmaram esta informação e complementaram que os atrasos não eram generalizados e nem para todos os contratos. José Santos, devidamente questionado, não apresentou justificativa para este assunto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

134. Desse modo, conforme narrado na Acusação, as referidas demonstrações financeiras não teriam sido apresentadas conforme item 74¹³⁵ da CPC 26, aprovado pela Deliberação CVM nº 676/2011.

Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL

135. A ANEEL aplicou multas à Cemat em virtude do descumprimento da legislação aplicável ao setor de energia elétrica e/ou da violação de cláusulas do contrato de concessão. Essas multas foram questionadas por meio de processos administrativos e judiciais. Segundo levantamento feito pela PwC na data-base 31.08.2012, as penalidades somavam mais de R\$ 32 milhões, os quais não estavam sendo registrados na contabilidade da companhia. Nos termos do Relatório de Diligência Contábil ¹³⁶, era feito apenas um controle paralelo que indicava a penalidade, o valor e o estágio em que se encontrava cada processo, porém não era realizado um prognóstico para verificar a probabilidade de êxito daquela causa¹³⁷.

136. Assim, independentemente de haver impugnação administrativa ou judicial, as multas impostas pela ANEEL, de acordo com as regras do CPC 25, deveriam ter sido registradas na contabilidade da Cemat. Segundo narrado na Acusação, a Cemat teria negligenciado a obrigação

¹³⁵ CPC 26, item 74: Quando a entidade quebrar um acordo contratual (*covenant*) de um empréstimo de longo prazo (índice de endividamento ou de cobertura de juros, por exemplo) ao término ou antes do término do período de reporte, tornando o passivo vencido e pagável à ordem do credor, o passivo deve ser classificado como circulante mesmo que o credor tenha concordado, após a data do balanço e antes da data da autorização para emissão das demonstrações contábeis, em não exigir pagamento antecipado como consequência da quebra do *covenant*. O passivo deve ser classificado como circulante porque, à data do balanço, a entidade não tem o direito incondicional de diferir a sua liquidação durante pelo menos doze meses após essa data.

¹³⁶ Cf. o documento Relatório de Diligência Contábil – Cemat: “Não se encontravam registrados nos livros contábeis da Companhia os valores relativos aos processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades (multas) aplicadas pela ANEEL, não obstante haver controle auxiliar indicando o objeto, valor e respectivo andamento processuais para cada uma das penalidades aplicadas pelo órgão regulador, todavia, sem o prognóstico de êxito.” (Doc. SEI nº 0897159, fls. 672v).

¹³⁷ Questionado sobre estes fatos, José Santos, diretor da Cemat à época da aprovação das informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”), não apresentou informações específicas sobre essa questão, defendendo a confiabilidade geral da contabilidade. Por sua vez, A.M.V., informou desconhecer a falta de qualquer registro contábil referente às penalidades aplicadas pela ANEEL. Segundo ele, a contabilidade realizava o registro adequado com base na opinião legal sobre o risco de perda dos processos administrativos e judiciais, indicando o valor e avaliando a possibilidade de perda em remota, possível ou provável. Estas informações eram fornecidas sempre que solicitadas. Henrique Almeida, Carmem Pereira e Valdir Wolf reforçaram, genericamente, as mesmas informações.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de, se não reconhecer o passivo, constituir uma provisão, nos termos do CPC 25, itens 14¹³⁸ e 19¹³⁹. Não se trataria de mera prudência, mas de a própria informação representar fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe a representar considerando uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas, ou seja, sua própria verificabilidade, presente no CPC 00, em especial o *qualitative characteristics* (“QC”)²⁶¹⁴⁰.

Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia Elétrica

137. O programa de Universalização de Energia Elétrica foi instituído pela Lei nº 10.438/2002, com vistas a expandir e generalizar o serviço de energia elétrica¹⁴¹. Neste contexto, a ANEEL criou regras instituindo condições para que as distribuidoras elaborassem Planos de Universalização¹⁴², os quais previam a indenização ao consumidor que executasse obras de instalação para se conectar às redes de energia elétrica e, por outro lado, permitiam à

¹³⁸ CPC 25, item 14: Uma provisão deve ser reconhecida quando: (a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado; (b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e (c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.

¹³⁹ CPC 25, item 19: São reconhecidas como provisão apenas as obrigações que surgem de eventos passados que existam independentemente de ações futuras da entidade (isto é, a conduta futura dos seus negócios). São exemplos de tais obrigações as penalidades ou os custos de limpeza de danos ambientais ilegais, que em ambos os casos dariam origem na liquidação a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos independentemente das ações futuras da entidade. De forma similar, a entidade reconhece uma provisão para os custos de descontinuidade de poço de petróleo ou de central elétrica nuclear na medida em que a entidade é obrigada a retificar danos já causados. Por outro lado, devido a pressões comerciais ou exigências legais, a entidade pode pretender ou precisar efetuar gastos para operar de forma particular no futuro (por exemplo, montando filtros de fumaça em certo tipo de fábrica). Dado que a entidade pode evitar os gastos futuros pelas suas próprias ações, por exemplo, alterando o seu modo de operar, ela não tem nenhuma obrigação presente relativamente a esse gasto futuro e nenhuma provisão é reconhecida.

¹⁴⁰ Cf. Deliberação CVM nº 675/2011, que aprova o CPC 00 sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, QC (*qualitative characteristics*) 26: A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. A verificabilidade significa que diferentes observadores, cômicos e independentes, podem chegar a um consenso, embora não cheguem necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável.

¹⁴¹ Foi instituído pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e regulamentado pelo Decreto nº 7.520, de 8 de julho de 2011 (Institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, para o período de 2011 a 2014, e dá outras providências).

¹⁴² Resolução ANEEL nº 223, de 29 de abril de 2003, Resolução Normativa ANEEL nº 175, de 28 de novembro de 2005, Resolução Normativa ANEEL nº 488, de 15 de maio de 2012, entre outras.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

concessionária incorporar tais instalações ao seu patrimônio. A ANEEL ainda editou normas dispondo sobre a contabilização dos ativos e passivos oriundos do programa¹⁴³.

138. Em análise das demonstrações financeiras de 2011 e 2012, a PwC destacou, no seu Relatório de Diligência Contábil, a discrepância entre os registros relativos a este programa em cada um dos anos. Nas demonstrações financeiras de 2011, registrou-se em ativo imobilizado, à título de universalização, o valor de R\$ 4.575 mil e no passivo o total de R\$ 370 mil. Já em 2012, nas demonstrações elaboradas pelo interventor, registrou-se no ativo, sob o mesmo título, o valor de R\$ 5.258 mil e no passivo um total de R\$ 137.186 mil. Esta diferença indicaria a possibilidade da falta de registro de passivos nas demonstrações financeiras de 2011¹⁴⁴. A magnitude da diferença, antes e depois da intervenção, no valor reconhecido como passivo a este título em exíguo prazo levou a PwC a concluir pela desconformidade dos registros passados¹⁴⁵.

139. A divergência de aproximadamente R\$ 136.816 mil indica tratar-se de informação contábil material (QC11) e relevante (QC6) com impacto na representação fidedigna (QC13), nos termos

¹⁴³ De acordo com a Resolução ANEEL nº 223, de 29.04.2003, publicada em 30.04.2003: “Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual.”

¹⁴⁴ A.M.V. informou que não houve passivos não contabilizados. Segundo ele, a consideração do passivo exigia que o município fosse considerado universalizado ou com atendimento à universalização concluída e, então, viria a ser considerado no passivo da Cemat (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.344). Valdir Wolf e Carmem Pereira manifestaram-se informando que o processo para registro deste passivo não estava concluído na época para satisfazer a necessidade de calcular individualmente o valor de cada processo e suas particularidades (respectivamente em Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.394 e 6.472). A respeito destes fatos, José Santos limitou-se a reiterar a confiabilidade geral da contabilidade. Henrique Almeida informou, ainda, que não existia clareza nas normas de universalização à época, implicando em incertezas quanto, por exemplo, ao prazo prescricional e à distinção entre situação de doação, incorporação, participação financeira e outras, todas questões que afetavam a estimativa do passivo (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.360v).

¹⁴⁵ Cf. Relatório de Diligência Contábil – Cemat (Doc. SEI nº 0897159, fls. 678).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

do CPC 00¹⁴⁶. Segundo a Acusação, estas obrigações futuras implicavam a necessidade de reconhecer – se não o passivo - uma provisão, nos termos do CPC 25, itens 14¹⁴⁷ e 19¹⁴⁸.

Deliberação indevida de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio

140. O Relatório de Diligência Contábil da PwC apontou uma série de ajustes contábeis que poderiam ser imputados aos exercícios de 2010 e 2011 e ao período base findo em 31.08.2012. Estes ajustes, se efetuados, teriam impacto negativo no resultado dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 e seriam motivados por problemas detectados pela PwC nos seguintes pontos: (a) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”), (b) Reversão de Capitalização de Despesas, (c) Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais e (d) Penalidades Aplicadas pela ANEEL (este último item já relatado no §135 deste Relatório).

141. Em relação à PCLD e à reversão de capitalização de despesas, não foram encontradas evidências de inadequação das demonstrações financeiras. Já em relação à provisão para contingências, a PwC não obteve sucesso em sua circularização para verificar as condições dos processos judiciais e administrativos e sua probabilidade de êxito em favor da Cemat. A PwC relatou que o controle, imputação de valores e qualificação da probabilidade de êxito era feita pelo departamento jurídico interno da Cemat com orientação do jurídico corporativo (em São Paulo), sem qualquer apoio dos escritórios que efetivamente patrocinavam as causas (terceirizados).

¹⁴⁶ Cf. Deliberação CVM nº 675/2011, que aprova o CPC 00 sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro: QC6. Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes; QC11. A informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida (misstating) puder influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil-financeira acerca de entidade específica que reporta a informação. Em outras palavras, a materialidade é um aspecto de relevância específico da entidade baseado na natureza ou na magnitude, ou em ambos, dos itens para os quais a informação está relacionada no contexto do relatório contábil financeiro de uma entidade em particular. Consequentemente, não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para materialidade ou predeterminar o que seria julgado material para uma situação particular; QC13: O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. Por exemplo, um retrato completo de um grupo de ativos incluiria, no mínimo, a descrição da natureza dos ativos que compõem o grupo, o retrato numérico de todos os ativos que compõem o grupo, e a descrição acerca do que o retrato numérico representa (por exemplo, custo histórico original, custo histórico ajustado ou valor justo). Para alguns itens, um retrato completo pode considerar ainda explicações de fatos significativos sobre a qualidade e a natureza desses itens, fatos e circunstâncias que podem afetar a qualidade e a natureza deles, e os processos utilizados para determinar os números retratados.

¹⁴⁷ V. nota de rodapé nº 139.

¹⁴⁸ V. nota de rodapé nº 140.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Ainda, relatou que diversos processos sequer eram reportados, inventariados ou controlados, o que teria resultado na sua omissão no registro da provisão para contingências¹⁴⁹.

142. Em outubro de 2012, com a modificação da gerência do departamento jurídico, teriam ocorrido mudanças no procedimento de avaliação, valoração e quantificação dessas contingências. Tal procedimento teria resultado em uma diferença acumulada a ser provisionada para melhor representar o risco existente, conforme recomendação da PwC, e o aprimoramento dos controles internos e monitoramento dos depósitos judiciais e sua conciliação.

143. Os interventores reconheceram falhas nos controles internos e a inexistência de conciliação entre os dados da contabilidade, do financeiro e do jurídico, mas atribuíram a maior parte das alterações às mudanças nos métodos de estimativa da provisão que, desta vez, foi auxiliada pelos advogados que patrocinavam as causas diretamente. Quanto aos valores sugeridos pela PwC para ajuste, os interventores não concordaram, argumentando que “seria impossível se precificar hoje uma estimativa de perda dos anos anteriores, por ser impossível inferir as avaliações feitas naquele contexto”¹⁵⁰.

144. A Cemat, por meio de seus administradores, não teria implementado um controle interno que registrasse a penalidade, o valor e o estágio em que se encontrava cada processo e, principalmente, o prognóstico para verificar a probabilidade de êxito daquela causa de forma confiável. Ou seja, a companhia teria se omitido da obrigação de reconhecer – se não propriamente o passivo - uma provisão decorrente do risco, nos termos do CPC 25, item 14¹⁵¹ e 19¹⁵². Aduz a Acusação que não se trata de mera prudência, mas de a própria informação representar fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe a representar considerando uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas, ou seja, sua própria verificabilidade, presente no CPC 00, em especial o QC26¹⁵³.

145. Desta maneira, sustenta a Acusação que, com base nos ajustes de PCLD, reversão de capitalização de despesas, provisão para contingências e, ainda, depósitos judiciais e penalidades

¹⁴⁹ Relatório de Diligência Contábil da Cemat elaborado pela PwC (Doc. SEI nº 0897159, fls. 673).

¹⁵⁰ Comentários do interventor ao primeiro relatório da PricewaterhouseCoopers – PwC (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.733).

¹⁵¹ V. nota de rodapé nº 139.

¹⁵² V. nota de rodapé nº 140.

¹⁵³ Ver nota de rodapé nº 141.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aplicadas pela ANEEL, é possível concluir que o resultado da Cemat teria sido diferente. No entanto, não seria possível determinar o montante a ser efetivamente ajustado, sem se utilizar de certa discricionariedade no processo de estimativas ou sobre o momento em que o ajuste deveria ter ocorrido. Por fim, como a administração teria deliberado com base nessas informações sem o ajuste, não haveria evidências suficientes para concluir pela deliberação indevida de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio nos termos indicados pela PwC.

146. Não obstante, as falhas subjacentes aos ajustes apontados pela PwC demonstrariam a existência de omissões nos controles internos, em especial, em relação à provisão para contingências. Estas falhas teriam deixado a segurança das demonstrações financeiras comprometida e, entre os prejuízos consequentes, estaria a confiabilidade dos dados que subsidiaram a tomada de decisão da diretoria e do conselho de administração.

Conclusão em Relação aos Aspectos Contábeis (Cemat)

147. Alega a Acusação que diversas foram as inadequações detectadas nas informações financeiras da Cemat, com violações às normas legais e regulamentares relativas à elaboração, revisão e divulgação de demonstrações financeiras, o que inclusive levou a sucessivas ressalvas e negativas de opinião apontadas pelos auditores independentes em seus relatórios sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2011, bem como sobre as informações trimestrais do primeiro e segundo trimestres de 2012. As infrações descritas podem, então, ser assim resumidas:

Tabela 9: DFs e ITRs impactados e os respectivos pontos investigados

Demonstração	Tópico	Violação contábil
DFs 2011	Manutenção de créditos a receber de companhia em recuperação judicial	CPC 38, item 59(d)
	Reconhecimento de ativo contingente em relação a direitos relativos a ações judiciais	CPC 25, item 33
	Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL	CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26
	Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia Elétrica	CPC 00: QC6, QC11, QC13; e CPC 25, itens 14 e 19.
	Provisão para contingências	CPC 25, item 14 e 19, e

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

		CPC 00, em especial o QC26.
1º ITR de 2012 (“ITR 1T12”) e 2º ITR de 2012 (“ITR 2T12”)	Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros tributáveis	Art. 2, II, da Instrução CVM 371/02
	Manutenção de créditos a receber de companhia em recuperação judicial	CPC 38, item 59(d)
	Reconhecimento de ativo contingente em relação a direitos relativos a ações judiciais	CPC 25, item 33
	Manutenção de passivo indevidamente classificado no longo prazo, mesmo com inadimplência das condições contratuais	CPC 26, item 74
	Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL	CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26
	Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia Elétrica	CPC 00: QC6, QC11, QC13; e CPC 25, itens 14 e 19.
	Provisão para contingências	CPC 25, item 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26.

148. Assim, a Acusação alega que a responsabilidade seria da diretoria da Cemat, nos termos do artigo 23 de seu estatuto social, o qual atribui à diretoria competência para apresentar o relatório de administração, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação dos lucros do exercício previstos em lei. O §3º do artigo acima mencionado atribuía ao diretor financeiro e administrativo a competência para, entre outras, supervisionar toda a área econômica da sociedade¹⁵⁴. Questionada por ofício, a sucessora do Grupo Rede, Energisa S.A., respondeu que as demonstrações financeiras eram elaboradas por meio de uma estrutura compartilhada, composta por um Centro de Serviços Compartilhados e uma diretoria de contabilidade, ambos ligados à vice presidência financeira¹⁵⁵. No entanto, aduz a Acusação que a eventual existência de uma orientação

¹⁵⁴ À época, o diretor financeiro e administrativo da Cemat, Henrique Almeida, declarou em resposta a Ofício pela CVM (Doc. SEI nº 0897880, fls. 5.681/5.683) que a elaboração e acompanhamento detalhado das demonstrações não estavam sob sua responsabilidade. Acrescentou que haveria um diretor de contabilidade, ligado à vice presidência administrativa e financeira e à presidência do grupo e da companhia, que seria o responsável por esta atividade. Cf. o Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.740, esta pessoa seria o Sr. Atsushi Nakatsu, diretor não estatutário vinculado ao Sr. Ricardo Del Guerra Perpétuo e, a partir de 25.05.2012, ao próprio José Santos.

¹⁵⁵ Em resposta ao Ofício nº 003/2016/CVM/SPS/GPS-2. A sua resposta conteve anexo de documentos diversos que sustentavam as afirmações fornecidas em resposta, incluindo apresentações internas sobre a estrutura e mudanças implementadas nos referidos setores, realizadas antes da troca de controle (Doc. SEI nº 0897880, fls. 5.711).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

geral emanada pela *holding* controladora não afastaria os poderes e deveres legalmente incumbidos a cada um dos administradores das sociedades controladas, sendo deles a responsabilidade pelas inconsistências e inadequações identificadas nas informações financeiras apresentadas pela Cemat.

149. Desta forma, são acusados os diretores da Cemat apontados na tabela abaixo por violação às disposições contidas nos artigos 176¹⁵⁶ e 177¹⁵⁷ da Lei nº 6.404/76, à Instrução CVM nº 371/2002, bem como nos pronunciamentos técnicos do CPC nºs 00, 25, 26 e 38.

Tabela 10: Diretores da Cemat que aprovaram demonstrações financeiras irregulares

Informação financeira	DF/2011	1º ITR de 2012 ("ITR 1T12")	2º ITR de 2012 ("ITR 2T12")
Infrações encontradas	CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33; CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26; CPC 00: QC6, QC11, QC13.	Art. 2, II, da Instrução CVM 371/02; CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33; CPC 26, item 74; CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26; CPC 00: QC6, QC11, QC13.	Art. 2, II, da Instrução CVM 371/02; CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33; CPC 26, item 74; CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26; CPC 00: QC6, QC11, QC13.
Carmem Campos Pereira	Aprovou	Aprovou	Aprovou
Valdir Jonas Wolf	Aprovou	Aprovou	Aprovou
Henrique Jueis de Almeida	Aprovou	Aprovou	Aprovou
José Carlos Santos	Não aplicável	Não aplicável	Aprovou

150. Tendo em vista o disposto no artigo 142, III e V, da Lei 6.404/76¹⁵⁸, a Acusação também atribui responsabilidade aos membros do conselho de administração pela fiscalização da gestão

¹⁵⁶ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...).

¹⁵⁷ Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

¹⁵⁸ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dos diretores, bem como pela manifestação sobre as contas da diretoria a serem levadas à aprovação da assembleia geral de acionistas, competência reforçada pelo artigo 19 do estatuto da Cemat, que preceitua que o conselho de administração deverá “manifestar-se previamente sobre o relatório anual da administração e contas da Diretoria”.

151. Alega a Acusação que os conselheiros de administração não observaram seu dever de fiscalizar a gestão dos diretores, no que se refere às demonstrações financeiras de 2011, e as aprovaram sem tomar quaisquer medidas, mesmo diante das supostas irregularidades identificadas nas informações contábeis, tendo sido registrada a abstenção somente de Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond. Aponta, ainda, como agravante, o fato de que tais conselheiros teriam aprovado as demonstrações financeiras, ignorando deliberadamente os pareceres e relatórios emitidos pelos auditores independentes apontando a existência de inconsistências, o que se traduziria em verdadeira *red flag*. Dessa forma, teriam os conselheiros ferido o dever de diligência que a lei exige dos administradores de sociedades anônimas, nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

152. Em síntese, devido ao grande número de imperfeições detectado, i) as informações financeiras divulgada no ano de 2011 não refletiriam, de forma fidedigna, a situação patrimonial e financeira da Cemat até a intervenção; ii) a confiança da diretoria e do conselho de administração teria levado à escolha consciente de não observar as regras contábeis vigentes, entendendo como uma divergência de opinião; e iii) a deliberação da assembleia teria ocorrido com a participação do acionista controlador que estava, também, consciente desses eventos. Assim, são acusados os membros do conselho de administração da Cemat indicados na tabela abaixo de violar o artigo 142, incisos III e V, c/c artigo 153 da Lei nº 6.404/76:

Tabela 11: Conselheiros de Administração da Cemat que aprovaram demonstrações financeiras irregulares

Informação financeira	DF/2011
Infrações encontradas	CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33; CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26; CPC 00: QC6, QC11, QC13.
Jorge Queiroz de Moraes Junior	Aprovou
Carmem Campos Pereira	Aprovou
Octávio Tavares de Oliva Filho	Aprovou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Alberto José Rodrigues Alves	Aprovou
Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond	Abstenção

II.2.5.2 Enersul¹⁵⁹⁻¹⁶⁰

Falta de documentação suporte para comprovação de aplicações financeiras no valor de R\$ 83,5 milhões

153. Nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) havia um valor declarado no total de R\$ 83.523 mil em aplicações financeiras referentes às aplicações nos bancos Daycoval e Bic Banco. No entanto, estes não possuíam documentação suporte, visto que, à época da divulgação destas informações, a aplicação de R\$ 20.702 mil já havia sido resgatada pelo Bic Banco e a aplicação de R\$ 62.821 mil já havia sido resgatada pelo Daycoval. Tal fato foi ressaltado pelos auditores à época¹⁶¹.

154. A ressalva não teria ocorrido nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), pois os valores aplicados no Bic Banco não constavam mais das informações. A Enersul declarou¹⁶² que este valor foi utilizado para o pagamento de dividendos complementares à Rede Energia. No entanto, os dividendos complementares teriam sido declarados pelo conselho de administração em data posterior ao resgate¹⁶³. O valor restante, referente à aplicação existente no Daycoval, teria sido lançado como “Outros Ativos” em razão do questionamento judicial, feito

¹⁵⁹ Os diretores foram instados a se manifestar acerca dos indícios de irregularidade, bem como sobre as providências eventualmente adotadas: respostas de Carmem Pereira (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.447/6.485) ao Ofício nº 040/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.871/5.873), de Jorge Queiroz (Doc. SEI nº 0897897, fls. 6.041/6.046v) ao Ofício nº 031/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.852/5.853), de Valdir Wolf (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.367/6.406) ao Ofício nº 33/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.856/5.857), de José Santos (Doc. SEI nº 0897897, fls. 6.037/6.039) ao Ofício nº 032/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.854/5.855), de Edmir Bosso (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.321/6.323) ao Ofício nº 029/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.848/5.849).

¹⁶⁰ Os conselheiros também se manifestaram sobre as demonstrações financeiras anuais: respostas de Alberto Alves (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.897/5.900) ao Ofício nº 23/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.836/5.837), de Plácido Gonçalves Meirelles (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.317/6.319) ao Ofício nº 034/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.859/5.860).

¹⁶¹ Fls. 1.103.

¹⁶² Em Relatório de Administração de 2012 da Enersul (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7743v).

¹⁶³ Cf. extrato da conta da Enersul de fevereiro de 2012, o resgate teria sido realizado em 28.02.2012 (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.763/7.767).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pela Enersul, pedindo a indenização dos valores resgatados¹⁶⁴. Tal lançamento não teve qualquer ressalva dos auditores e as aplicações financeiras mencionadas teriam sido supostamente justificadas.

155. Para a Acusação, o reconhecimento do ativo de R\$ 62.821 mil como não contingente impunha a efetiva certeza da realização do ativo. A PwC informou em seu Relatório de Diligência Contábil que os consultores jurídicos da Enersul consideraram que a ação ordinária ajuizada pleiteando a devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco Daycoval possuía expectativa de êxito possível¹⁶⁵⁻¹⁶⁶. A despeito disso, a Acusação defende que a ausência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito da Enersul, neste caso, impunha, conforme o CPC 25, item 33¹⁶⁷, o reconhecimento do valor como um ativo contingente e, por consequência, deveria apenas constar em NE e não contabilizado. Isto se aplica tanto nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), quando os valores foram contabilizados como “aplicações financeiras”, quanto nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”) quando os valores foram contabilizados como “outros ativos”. Portanto, ao reconhecer em suas demonstrações financeiras direitos controversos, cujo desfecho judicial era incerto, como um ativo não contingente, a Enersul teria violado a legislação aplicável.

¹⁶⁴ Esta informação está em NE9(b) (Doc. SEI nº 0897167, fls. 1.132v) e os auditores consideraram a documentação apresentada suficiente, emitindo um relatório sem ressalvas (Doc. SEI nº 0897167, fls. 1.147v).

¹⁶⁵ Doc. SEI nº 0897167, fls. 1.251.

¹⁶⁶ Jorge Queiroz informou que fez os pedidos de esclarecimento pertinentes aos auditores financeiros e afirmou que toda a documentação contábil e de suporte estava em ordem e fora disponibilizada aos auditores. Essa afirmação genérica divergiu da declaração dada por José Santos, diretor financeiro e administrativo, que informou que “a falta de documentação suporte para a comprovação de aplicações financeiras no valor aproximado de R\$ 83,5 deveu-se ao fato de o banco Daycoval, onde os recursos estavam aplicados, ter indevidamente retido os investimentos feitos pela Enersul (...)” (Doc. SEI nº 0897897, fls. 6.038). Valdir Wolf, diretor de regulação, informou que: as instituições financeiras forneceram a documentação de comprovação dos saques apenas depois de várias negociações; houve o ajuizamento de ações visando à restituição dos valores sacados; o risco de perda seria considerado mínimo, pois as distribuidoras registrariam créditos a receber da *holding* Rede nos mesmos valores sacados pelos bancos e realizariam créditos para a compensação de pagamento de dividendos em caso de insucesso nas ações judiciais. Os referidos valores foram reclassificados para o Ativo Realizável a Longo Prazo. Essas informações foram confirmadas por Carmem Pereira. Por sua vez, um dos acusados que firmou Termo de Compromisso, diretor vice-presidente na época, informou que somente tomou conhecimento das operações realizadas pelo Bic Banco quando diligenciou por conta própria, questionamento à *holding* quando da publicação do balanço da Enersul. Edmir Bosso, diretor operacional que não estava presente na reunião que aprovou as informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), informou que as questões vinculadas às aplicações financeiras eram decididas pela *holding*, com sede em São Paulo, de forma que não teve qualquer participação nessas operações e que, na condição de diretor operacional, não lhe cabia opinar a respeito das questões financeiras.

¹⁶⁷ Ver nota de rodapé nº 133.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL

156. A ANEEL aplicou multas à Enersul em virtude do descumprimento da legislação aplicável ao setor de energia elétrica e/ou da violação de cláusulas do contrato de concessão. Essas multas foram questionadas por meio de processos administrativos e judiciais. Segundo levantamento feito pela PwC na data-base 31.08.2012, as penalidades somavam mais de R\$ 12 milhões que não estavam sendo registrados na contabilidade da Enersul. A Acusação relata que, assim como no caso da Cemat, era feito apenas um controle paralelo que indicava a penalidade, o valor e o estágio em que se encontrava cada processo, porém não era realizado um prognóstico para verificar a probabilidade de êxito daquela causa¹⁶⁸.

157. A Acusação aduz que, independentemente de discussão administrativa ou judicial, pelas regras do CPC 25, as multas impostas pela ANEEL deveriam ter sido registradas na contabilidade da Enersul. O não registro destas multas constituiria falha nas demonstrações que aumentaria indevidamente o resultado e o patrimônio líquido da companhia¹⁶⁹.

158. Assim, a companhia teria se omitido, se não quanto à obrigação de reconhecer o passivo, mas quanto à obrigação de constituir uma provisão, nos termos do CPC 25, item 14¹⁷⁰ e 19¹⁷¹. A própria informação não representaria fidedignamente o fenômeno econômico que se propunha a representar considerando uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas, ou seja, sua própria verificabilidade, presente no CPC 00, em especial o QC26¹⁷².

¹⁶⁸ Cf. Relatório de Diligência Contábil – Enersul (Doc. SEI nº 0897169 fls. 1.265v).

¹⁶⁹ A este respeito, Jorge Queiroz informou que fez o pedido de esclarecimentos pertinentes aos auditores independentes e que toda a documentação contábil e de suporte estava em ordem e teria sido disponibilizada aos auditores. José Santos informou que a elaboração e o acompanhamento detalhado das demonstrações financeiras não estavam inseridos no escopo das atividades designadas ao diretor financeiro e administrativo, mas à contabilidade da Enersul e que, até onde sabe, os auditores sempre foram consultados sobre os lançamentos contábeis realizados e nunca questionaram ou ressaltaram as DFs. C.V.B. informou que todos os critérios de contabilização eram definidos e realizados pela *holding* e não pela empresa local. Também argumentou que outras diretorias, além da contábil, e que estavam relacionadas com atividades objeto destes questionamentos, como a diretoria que tratava de regulação junto à ANEEL e a diretoria jurídica, estavam inseridas na estrutura orgânica da *holding*. Valdir Wolf apresentou o procedimento de avaliação de risco e de constituição de provisão de processos, informando que era realizado pelo departamento jurídico em conjunto com os escritórios de advocacia terceirizados. Essas informações foram também prestadas por Carmem Pereira.

¹⁷⁰ Ver nota de rodapé nº 139.

¹⁷¹ Ver nota de rodapé nº 140.

¹⁷² Ver nota de rodapé nº 141.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Diferença acumulada de R\$ 116,7 milhões entre o valor contabilizado e o recalculado pela PwC para a provisão de processos judiciais e administrativos

159. O Relatório de Diligência Contábil da Enersul relatou a existência de uma diferença acumulada de R\$ 116.674 mil entre a provisão realizada para processos e a provisão que seria adequada¹⁷³. Esta provisão não se confundiria com as contingências decorrentes das penalidades da ANEEL, tratando-se dos demais processos administrativos e judiciais. Ainda, em relação ao registro em depósitos judiciais, segundo interventores e auditores, mais de R\$ 5 milhões encontravam-se sem qualquer lastro¹⁷⁴.

160. Sobre o montante, no entanto, a própria PwC questionou a exatidão de seu cálculo como se vê neste trecho do Relatório de Diligência Contábil: “Vale ressaltar que, não obstante o procedimento acima adotado representar um indicador de valores a serem registrados nas respectivas datas indicadas, o mesmo não exprime, em sua integralidade, a forma mais acurada de se registrar os valores relativos às contingências, em face de mudanças no andamento processual e na jurisprudencial (sic) relativo a cada um dos processos”¹⁷⁵.

161. Os interventores reconheceram a existência de falhas nos controles internos e a inexistência de conciliação entre os dados da contabilidade, do financeiro e do jurídico. Sobre o montante, atribuíram a maior parte das alterações às mudanças nos métodos de estimativa da provisão que, desta vez, foi auxiliada pelos advogados que patrocinavam as causas diretamente¹⁷⁶.

162. Os interventores mencionam ainda um outro fato que corrobora a falta de controle existente em relação às contingências: “Constatou-se que as contingências e os provisionamentos deixaram de ser atualizados após a aquisição da ENERUSL (sic) pelo Grupo Rede. Assim, o primeiro ajuste

¹⁷³ Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.282v.

¹⁷⁴ Em Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.280v, do Relatório de Diligência Contábil -Enersul: “Para o valor restante, no importe de R\$ 5.186.607,59 (cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) a ENERSUL não possui qualquer identificação para dar suporte ao valor registrado na escrituração mercantil.” Na p. 55 do arquivo Doc 13 Comentários ao relatório da PwC versão final. (fls. 1.389), o interventor da Enersul afirma: “189. Remanesceu um conjunto de processos baixados definitivamente no Judiciário, consolidado em uma nova planilha de depósitos a verificar, com saldo de R\$ 6.338.474,28 (seis milhões, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) que foi contabilizado como provisão para perdas e respectivos créditos tributários, conforme orientação da BDO RCS Auditores Independentes SS, por acreditar-se inexistir valores em contas judiciais de processos encerrados definitivamente.”.

¹⁷⁵ Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.282v.

¹⁷⁶ Doc. SEI nº 0897169, fs. 1.374.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nas estimativas foi a atualização monetária dos valores de contingências e provisionamentos, a contar do mês de agosto de 2009, data em que a correção havia cessado.”¹⁷⁷⁻¹⁷⁸

163. Teria havido, então, negligência pela ausência de manutenção de um controle interno que registrasse a penalidade, o valor e o estágio em que se encontrava cada processo e, principalmente, o prognóstico para verificar a probabilidade de êxito daquela causa de forma confiável. Ou seja, a companhia teria se omitido da obrigação de reconhecer – se não o passivo - uma provisão, nos termos do CPC 25, item 14¹⁷⁹ e 19¹⁸⁰. Assim, a própria informação não representaria fidedignamente o fenômeno econômico que se propunha a representar considerando uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas, ou seja, sua própria verificabilidade, presente no CPC 00, em especial o QC26¹⁸¹.

164. Desse modo, a Acusação concluiu que houve omissão no controle e registro das ações judiciais e, ainda, que as provisões eram feitas com base em prognósticos não confiáveis de êxitos nas causas. Esta situação teria resultado na distorção das demonstrações financeiras, embora não seja possível determinar com precisão o valor que deveria ter sido provisionado à época.

Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia Elétrica

165. Na análise das DFs de 2011 e 2012, a PwC destacou a discrepância entre os registros relativos a este programa em cada um dos anos no seu Relatório de Diligência Contábil. Em 2011, registrou-se em ativo à título de universalização, o valor de R\$ 2.341 mil e nada foi observado no passivo. Já em 2012, nas demonstrações elaboradas pelos interventores, registrou-se no ativo, sob o mesmo título, o valor de R\$ 7.331 mil e no passivo um total de R\$ 72.082 mil. Esta diferença de R\$ 72 mil no passivo indicou a possibilidade de falha nos registros do passivo¹⁸².

¹⁷⁷ Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.373.

¹⁷⁸ Sobre esta questão, os diretores manifestaram-se defendendo genericamente a confiabilidade do registro contábil e sua documentação suporte e, destes, José Santos, Edmir Bosso e C.V.B. foram taxativos em dizer que essa questão não era do escopo de suas respectivas diretorias. Valdir Volf e Carmem Pereira informaram mais detalhes do procedimento de avaliação de risco e de constituição de provisão de processos.

¹⁷⁹ V. nota de rodapé nº 139.

¹⁸⁰ V. nota de rodapé nº 140.

¹⁸¹ V. nota de rodapé nº 141.

¹⁸² Sobre esta questão, novamente os diretores manifestaram-se defendendo genericamente a confiabilidade do registro contábil e sua documentação suporte e, destes, José Santos, Edmir Bosso e C.V.B. foram taxativos em dizer que essa questão não era do escopo de suas respectivas diretorias. Destaca-se que Jorge Queiroz informou que este tópico não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

166. A magnitude da diferença no valor reconhecido como passivo a este título no exíguo prazo levou a PwC a concluir pela desconformidade dos registros passados¹⁸³. Os interventores confirmaram a observação da PwC, indicando que os novos valores estimados eram mais adequados que os valores provisionados até a data da intervenção, tendo como referência o regulamento contábil do setor¹⁸⁴.

167. Em que pese haver um normativo contábil específico para o setor elétrico, a Acusação destaca que a contabilização divulgada precisa seguir os padrões internacionais adotados nos principais mercados de valores mobiliários, nos termos do artigo 177, §5º, da Lei nº 6.404/76.

168. A divergência de aproximadamente R\$ 72.082 mil indicaria tratar-se de informação contábil material (QC11) e relevante (QC6), com impacto na representação fidedigna (QC13), nos termos do CPC 00¹⁸⁵. Estas obrigações futuras implicariam a necessidade de reconhecer - se não o passivo - uma provisão, nos termos do CPC 25, item 14¹⁸⁶ e 19¹⁸⁷. Tal obrigação teria sido negligenciada, visto que, diante das demonstrações de 2012 e seguintes, teria sido perfeitamente possível estimar e divulgar a obrigação.

Conclusão em Relação aos Aspectos Contábeis (Enersul)

169. As supostas infrações descritas acima podem, então, ser assim resumidas:

teria sido objeto de opinião modificada e que os Relatórios de Diligência Contábil s elaborados pela PwC foram genéricos, pouco conclusivos e desautorizados pelos interventores. Os lançamentos foram discutidos com os auditores independentes que não emitiram qualquer ressalva. Valdir Wolf informou que o processo para registro deste passivo não estava concluído na época para satisfazer a necessidade de calcular individualmente o valor de cada processo e suas particularidades. Carmem Pereira confirmou esta informação. Cf. resposta de Carmem Pereira (fls. 6.481), idêntica à resposta de Valdir Wolf (fls. 6.404): “Para obter os valores do ressarcimento aos proprietários de rede particular, a Enersul deveria calcular individualmente cada processo, levando em consideração uma série de particularidades tais como a data da construção, existência física do bem, documentação comprobatória entre outras, para cumprir todas as exigências da ANEEL, e para tanto se fazia necessário um esforço muito grande de levantamento, pesquisa, bem como avaliação, envolvendo um significativo número de pessoas, consultores e sistemas, de sorte que esse processo não estava concluído naquela época.”

¹⁸³ Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.275.

¹⁸⁴ Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.981.

¹⁸⁵ V. nota de rodapé nº 147.

¹⁸⁶ V. nota de rodapé nº 139.

¹⁸⁷ V. nota de rodapé nº 140.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela 12: DFs e ITRs impactados e os respectivos pontos investigados

DF/2011	Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL	CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26
	Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia Elétrica	CPC 00: QC6, QC11, QC13; e CPC 25, itens 14 e 19.
	Apresentou diferença acumulada de 116, milhões de processos judiciais e administrativos	CPC 25, item 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26.
1º ITR de 2012 (“ITR 1T12”) e 2º ITR de 2012 (“ITR 2T12”)	Falta de documentação suporte para comprovação de aplicações financeiras no valor de R\$ 83,5 milhões	CPC 25, item 33.
	Manutenção de passivo indevidamente classificado no longo prazo, mesmo com inadimplência das condições contratuais ¹⁸⁸	CPC 26, item 74
	Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL	CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26
	Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia Elétrica	CPC 00: QC6, QC11, QC13; e CPC 25, itens 14 e 19.
	Apresentou diferença acumulada de 116, milhões de processos judiciais e administrativos	CPC 25, item 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26.

170. Para a Acusação, as demonstrações financeiras indicadas da Enersul não refletiriam com fidedignidade a situação patrimonial e financeira da companhia até o momento da intervenção pela ANEEL. Assim, seria responsável o diretor financeiro e administrativo eleito no período de elaboração das referidas demonstrações financeiras, José Santos¹⁸⁹, tendo em vista o disposto no

¹⁸⁸ Apesar de constar nas tabelas 31 (fls. 7.924) e 33 (fls. 7.934) da peça acusatória, não há comentários sobre essa imputação no relatório de acusação.

¹⁸⁹ Em resposta ao OFÍCIO Nº 173/2015/CVM/SPS/GPS-2 (fls. 5.680) José Santos afirmou: “A elaboração e o acompanhamento detalhado das demonstrações financeiras não estavam inseridos no escopo das atividades designadas ao Diretor Financeiro e Administrativo pelo Estatuto Social da Companhia. Na prática, a elaboração das demonstrações financeiras da Enersul era realizada por outro departamento, cabendo ao Diretor Financeiro e Administrativo atividades como as de gestão do fluxo de caixa, contas a pagar e receber, controle das atividades da área administrativa e o planejamento financeiro da Enersul.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

artigo 20, §3º, do estatuto social da Enersul - que atribui expressamente ao diretor financeiro e administrativo a gestão das atividades financeiras, bem como das atividades inerentes à contabilidade da companhia e de suas controladas, o controle financeiro e da posição patrimonial da companhia, atendidos os requisitos contábeis, financeiros e legais (alíneas “a”, “c”, “h” e “i”)¹⁹⁰.

171. Ainda, considerando a extensão das irregularidades e a competência atribuída pelo estatuto social ao diretor presidente de coordenar as atividades dos demais diretores, a Acusação também imputa responsabilidade por todas as inadequações contábeis identificadas à Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente e de relações com investidores.

172. Por fim, aduz a Acusação que o diretor com competência específica teria sido negligente em seus deveres de cumprir a legislação contábil, violando a determinação legal, e a diretoria omissa diante das ressalvas presentes nas demonstrações financeiras intermediárias, falhando em cumprir seu dever de diligência sobre os pontos levantados pelos auditores independentes.

173. Desta forma, os diretores da Enersul abaixo são acusados de violar as disposições contidas nos artigos 176 e 177 da Lei nº 6.404/76, à Instrução CVM nº 371/2002, bem como nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nºs 00, 25, 26:

¹⁹⁰ Em resposta ao Ofício nº 003/2016/CVM/SPS/GPS-2, a sucessora do Grupo Rede, Energisa S.A., respondeu que as demonstrações financeiras eram elaboradas por meio de uma estrutura compartilhada, composta por um Centro de Serviços Compartilhados e uma diretoria de contabilidade, ambos ligados à vice-presidência financeira (Doc. SEI nº 0897880, fls. 5.711). A resposta conteve anexo de documentos diversos que sustentavam as afirmações fornecidas em resposta, incluindo apresentações internas sobre a estrutura e mudanças implementadas nos referidos setores, realizadas antes da troca de controle. Neste ponto, destaca a Acusação que inexistia um acordo na forma legal que fizesse referência a um grupo de sociedades nos termos do artigo 269 da Lei 6.404/76 e que a diretoria não poderia eximir-se da responsabilidade sobre as demonstrações financeiras, ainda que efetivamente fossem elaboradas por terceiros, tratando-se de caso em que o diretor responsável responde pela escolha deste terceiro, que realiza as suas demonstrações financeiras, e pela fiscalização do modo como este as realiza.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela 13: Diretores da Enersul que aprovaram as demonstrações financeiras supostamente irregulares

Informação financeira	DF/2011	1º ITR de 2012 ("ITR 1T12")	2º ITR de 2012 ("ITR 2T12")
Infrações encontradas	CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26; CPC 00: QC6, QC11, QC13.	CPC 25, item 33; CPC 26, item 74; CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26; CPC 00: QC6, QC11, QC13.	CPC 25, item 33; CPC 26, item 74; CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26; CPC 00: QC6, QC11, QC13.
Jorge de Queiroz de Moraes Junior	Aprovou	Aprovou	Aprovou
Carmem Campos Pereira	Aprovou	Aprovou	Aprovou
Valdir Jonas Wolf	Aprovou	Aprovou	Aprovou
José Carlos Santos	Aprovou	Aprovou	Aprovou
Edmir José Bosso	Aprovou	Faltou	Faltou

174. Ainda no campo das responsabilidades, a Acusação aponta que os conselheiros de administração aprovaram as demonstrações financeiras de 2011 não tomando quaisquer medidas, mesmo diante das irregularidades identificadas nas informações contábeis. Como agravante, os conselheiros teriam decidido aprovar as demonstrações financeiras ignorando deliberadamente os pareceres e relatórios emitidos pelos auditores independentes apontando a existência de inconsistências, o que se traduziria em verdadeira *red flag*.

175. Em síntese, devido ao grande número de imperfeições detectado: i) as informações financeiras divulgada no ano de 2011 e de 2012, até a intervenção, não refletiriam de forma fidedigna a situação patrimonial e financeira da Enersul; ii) a confiança da diretoria e do conselho de administração teria levado à escolha consciente de não observar as regras contábeis vigentes, entendendo como uma divergência de opinião; e iii) a deliberação da assembleia teria ocorrido com a participação do acionista controlador que estaria, também, consciente desses eventos.

176. Assim, os membros do conselho de administração da Enersul abaixo são acusados de violação do artigo 142, incisos III e V, c/c artigo 153 da Lei nº 6.404/76:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela 14: Conselheiros de Administração que aprovaram as demonstrações financeiras supostamente irregulares

Informação financeira	DF/2011
Infrações encontradas	CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, em especial o QC26; e CPC 00: QC6, QC11, QC13.
Jorge de Queiroz de Moraes Junior	Aprovou
Carmem Campos Pereira	Aprovou
Alberto José Rodrigues	Aprovou
Plácido Gonçalves Meirelles	Aprovou
Raul Toscano de Brito Neto	Aprovou

II.2.5.3. Rede¹⁹¹⁻¹⁹²

Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros tributários (Cemat)

177. Trata-se da situação descrita no §118 ao §121 deste Relatório. Como a Rede tem demonstrações financeiras diretamente influenciadas pelo resultado da Cemat, os auditores apresentaram ressalva sobre a manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros tributáveis nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e na informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”). Para utilizar o referido saldo de créditos, a Rede deveria ter apresentado evidências da continuidade operacional da Cemat. No entanto, a Companhia teria se omitido em obter evidência suficiente de continuidade operacional ou, subsidiariamente, divulgar informação de forma a representar adequadamente a

¹⁹¹ Os diretores foram instados a se manifestar acerca dos indícios de irregularidade, bem como sobre as providências eventualmente adotadas: respostas de Carmem Pereira (Doc. SEI nº 0897900, fls. 6.447/6.485) ao Ofício nº 040/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.871/5.873) e de Valdir Wolf (Doc. SEI nº 0897900 fls. 6.367/6.406) ao Ofício nº 33/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.856/5.857).

¹⁹² Os conselheiros também se manifestaram sobre as demonstrações financeiras anuais: respostas de Jorge Queiroz (Doc. SEI nº 0897897, fls. 6.041/6.046v) ao Ofício nº 031/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.852/5.853), de Alberto Alves (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.897/5.900) ao Ofício nº 23/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.836/5.837), de Octávio Tavares de Oliva Filho (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.901/5.903v) ao Ofício nº 36/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.863/5.864). A resposta da conselheira Carmem Pereira está indicada na nota anterior.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

situação e seu impacto nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”)¹⁹³ e nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)¹⁹⁴.

178. Segundo a Acusação, o estudo técnico de viabilidade da Cemat para o reconhecimento dos créditos tributários como ativo pela Rede, à época, teria desconsiderado o risco da não continuidade da companhia. Desta forma, no momento da apresentação das demonstrações financeiras, não teriam sido apresentadas evidências de uma legítima expectativa de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para o reconhecimento do montante dos créditos tributários, infringindo o art. 2º, II, da Instrução CVM nº 371/02.

Manutenção de saldo de depósitos judiciais sem apresentação da respectiva documentação comprobatória (Celpa)

179. Nas demonstrações financeiras anuais de 2011, a Rede não teria apresentado aos auditores independentes a documentação suporte para os registros de depósitos judiciais no valor de R\$ 27.420 mil, referente à subsidiária Celpa. A questão foi, também, ressaltada em relatório especial das informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), no valor de R\$ 26.497 mil, e das informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), no valor de R\$ 23.981 mil. Neste sentido, os administradores teriam se omitido em obter evidências suficientes para o registro ou corrigir a informação para representar adequadamente a situação econômica¹⁹⁵.

180. A divergência de aproximadamente R\$ 27.420 mil indicaria tratar-se de informação contábil material (QC11) e relevante (QC6), com impacto na representação fidedigna (QC13), nos termos do CPC 00¹⁹⁶. Para a Acusação, a adequada representação da situação econômica da

¹⁹³ Fls. 849v.

¹⁹⁴ Sobre o assunto, A.M.V. informou que o saldo de créditos foi contabilizado com base em estudo técnico que demonstrou a viabilidade de realização do ativo diferido. M.A.H. acrescentou a este fato que foi realizado o devido *impairment* na constituição deste ativo com base no mesmo estudo. Não haveria um risco de continuidade operacional que afetasse esse valor, pois não existia uma perspectiva de redução do caixa operacional. As informações de ambos foram confirmadas pelo diretor Valdir Wolf e Carmem Pereira.

¹⁹⁵ Sobre o assunto, A.M.V. e M.A.H. informaram que desconhecem a falta de qualquer documento suporte ou ausência de registro necessário na contabilidade. Admitem que é possível a ocorrência eventual e provisória de tal situação, mas não em montante capaz de comprometer a confiabilidade das demonstrações financeiras. Carmem Pereira e Valdir Wolf informaram que o referido montante diz respeito ao saldo da movimentação mensal gerado pelos depósitos efetuados e pelas baixas de valores liberados pelos juízes ao longo dos anos. Ainda, informaram que havia um trabalho sistemático de conciliação dos saldos dessas contas.

¹⁹⁶ V. nota de rodapé nº 147.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

companhia teria sido negligenciada, visto que era perfeitamente possível realizar a conciliação das contas, estimar e divulgar corretamente o fato econômico.

Contabilização de ágio com expectativa de rentabilidade futura para companhias em recuperação judicial (Celpa)

181. A Rede, conforme notas explicativas às demonstrações financeiras de 2011, possuía investimento acrescido de ágio referente à participação direta na QMRA Participações S.A., que era controladora da Celpa, companhia que, à época em que apresentadas as demonstrações, já se encontrava em processo de recuperação judicial¹⁹⁷. Aponta a Acusação que a Rede não havia mensurado os possíveis efeitos sobre os saldos patrimoniais até a divulgação das demonstrações financeiras e nem tampouco reconhecido, diante das evidências, a existência de incerteza significativa quanto à capacidade de continuidade da Celpa.

182. Entre as razões para a incerteza quanto às demonstrações financeiras de 2011, os auditores apresentaram o pedido de recuperação judicial pendente de aprovação bem como a dependência dos eventos futuros que poderiam ou não ocorrer tais como: a aprovação do Plano de Recuperação por parte dos credores; a aprovação do Plano de Ação por parte da ANEEL bem como, as negociações em andamento para equacionamento das dívidas e o reajuste tarifário esperado pela Celpa. Além disso, a Celpa havia incorrido em prejuízo líquido de R\$ 391.162 mil durante o exercício findo em 31.12.2011 e, naquela data, o seu passivo circulante havia excedido o ativo circulante em R\$ 1.191.873 mil.

183. Os auditores concluíram sobre o assunto nas demonstrações financeiras da Rede: “Até a presente data não obtivemos evidência de auditoria suficiente para concluirmos sobre estas múltiplas incertezas. As divulgações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as notas explicativas, não divulgam integralmente estes fatos.”

184. Nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), a questão se repetiu com ressalva, indicando os auditores independentes que: “Em 31 de março de 2012 os ativos e passivos da Celpa foram classificados e valorizados presumindo a continuidade normal dos negócios. Conforme as normas contábeis brasileiras e internacionais, a Celpa deveria demonstrar esse

¹⁹⁷ A Rede possuía, ainda, um investimento direto na própria Celpa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pressuposto de continuidade”. A ressalva foi repetida nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)¹⁹⁸.

185. Assim, ao desprezar o risco de continuidade operacional por presumir a continuidade das operações da Celpa sem apresentar informações suficientes e adequadas nas demonstrações financeiras, conforme destacado pelos auditores independentes, a Rede teria incorrido em violação das normas contábeis. Houve violação do CPC 00 no que tange a neutralidade (QC 14)¹⁹⁹ e prejudicou a representação fidedigna da estimativa de rentabilidade.

Contabilização de investimento acrescido de ágio para companhias que apresentam incerteza de continuidade operacional (Cemat)

186. Nas demonstrações financeiras de 2011, os auditores independentes indicaram como base para negativa de opinião o reconhecimento de investimento acrescido de ágio no montante de R\$ 621.244 mil referente à participação direta na controlada Cemat.

187. Entre as razões, os auditores independentes incluíram: a) dificuldades de captação e renovação de empréstimos, resultando em dificuldades de liquidar dívidas e compromissos operacionais de curto prazo; b) o passivo circulante que excedia o ativo circulante em R\$ 82.136 mil; c) o fluxo de caixa projetado no período de 12 (doze) meses que apresentava necessidade de recursos adicionais. Em resumo, concluíram os auditores: “Até a presente data não obtivemos evidência de auditoria suficiente para concluirmos sobre estas múltiplas incertezas. As demonstrações financeiras inclusive as notas explicativas, não divulgam integralmente estes

¹⁹⁸ Sobre o assunto, A.M.V. informou que o ágio corresponderia a expectativa de rentabilidade futura da Celpa e reforçou que não havia incerteza significativa quanto à continuidade das operações. M.A.H. acrescenta, ainda, que tal expectativa era reforçada pela concessão de distribuição de energia elétrica, que possui prazo definido e era amortizado no prazo do contrato de concessão da Celpa. Na mesma linha são as informações de Valdir Wolf e Carmem Pereira. Os conselheiros informaram que as incertezas existentes não eram superiores às incertezas de negócio de qualquer outra concessionária e defenderam a opção da administração. Destaca-se que Jorge Queiroz informou que os auditores se recusaram a se comprometer com opiniões a respeito de eventos futuros cujo desfecho dependia de processos judiciais e administrativos sem precedentes.

¹⁹⁹ Deliberação CVM nº 675/2011: CPC 00, QC 14: Um retrato neutro da realidade econômica é desprovido de viés na seleção ou na apresentação da informação contábil-financeira. Um retrato neutro não deve ser distorcido com contornos que possa receber dando a ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou qualquer outro tipo de manipulação que aumente a probabilidade de a informação contábil-financeira ser recebida pelos seus usuários de modo favorável ou desfavorável. Informação neutra não significa informação sem propósito ou sem influência no comportamento dos usuários. A bem da verdade, informação contábil-financeira relevante, por definição, é aquela capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

fatos.” A questão se repetiu e gerou ressalva nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”).

188. Desse modo, ao desprezar o risco de continuidade operacional por presumir a continuidade das operações da Cemat sem apresentar as informações suficientes e adequadas nas demonstrações financeiras, conforme destacado pelos auditores independentes, a Rede teria incorrido em violação das normas contábeis, tendo havido infração do CPC 00 no que tange a neutralidade (QC 14)²⁰⁰, prejudicando a representação fidedigna da estimativa de rentabilidade.

Conclusão em Relação aos Aspectos Contábeis (Rede)

189. Diante do acima exposto, alega a Acusação que as demonstrações financeiras da Rede no período analisado não teriam refletido com fidedignidade a situação patrimonial e financeira da companhia. O erro nas demonstrações financeiras consolidadas não decorreria apenas de pontos reflexos levantados da Enersul e da Cemat, mas de questões da própria contabilidade da Rede, como o ágio e o reflexo da contabilidade de companhias não analisadas neste processo, como a Celpa. As supostas infrações descritas podem, então, ser assim resumidas:

Tabela 15: DFs e ITRs impactados e os respectivos pontos investigados²⁰¹

	Tópicos	Demonstrações
DF/2011	Manutenção de saldo de depósitos judiciais sem apresentação da respectiva documentação comprobatória (Celpa)	CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 25, item 14 e 19.
	Contabilização de ágio com expectativa de rentabilidade futura para companhias em recuperação judicial (Celpa)	CPC 00, QC 14.
	Contabilização de investimento acrescido de ágio para companhias que apresentam incerteza de continuidade operacional (Cemat)	CPC 00, QC 14.
1º ITR/2012 (“ITR 1T12”) e 2º ITR/2012 (“ITR 2T12”)	Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros tributáveis (Cemat)	Instrução CVM 371/02, arts. 2, II.
	Manutenção de saldo de depósitos judiciais sem apresentação da respectiva documentação comprobatória (Celpa)	CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6;
	Contabilização de ágio com expectativa de rentabilidade futura para companhias em recuperação judicial (Celpa)	CPC 00, QC 14.
	Contabilização de investimento acrescido de ágio para companhias que apresentam incerteza de continuidade operacional (Cemat)	CPC 00, QC 14.

²⁰⁰ V. nota de rodapé anterior.

²⁰¹ Relatório de acusação (Doc. SEI nº 0897110, fls. 106).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

190. A Acusação aponta que o estatuto social da Rede²⁰² repete o conteúdo normativo do artigo 176 da Lei nº 6.404/1976, atribuindo a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras não de forma especializada, mas sim de forma genérica, à diretoria, como órgão da administração da companhia.

191. Em consequência, a responsabilidade pelas inconsistências e inadequações identificadas nas informações financeiras apresentadas pela Rede, seja quanto às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2011, seja em relação às informações trimestrais relativas aos trimestres encerrados em 31.03.2012 e 30.06.2012, é imputada à diretoria à época²⁰³.

192. Desta forma, os diretores da Rede indicados na tabela abaixo são acusados de violar as disposições contidas nos artigos 176 e 177 da Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº 371/02, art. 2º, II, bem como nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 00 e 25.

Tabela 16: Diretores da Rede que aprovaram demonstrações financeiras supostamente irregulares

Informação financeira	DF/2011	1º ITR de 2012 ("ITR 1T12")	2º ITR de 2012 ("ITR 2T12")
Infrações encontradas	CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 25, item 14 e 19; CPC 00, QC 14.	Instrução CVM 371/02, arts. 2, II; CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14.	Instrução CVM 371/02, arts. 2, II; CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14.
Carmem Campos Pereira	Aprovou	Aprovou	Sem registro
Valdir Jonas Wolf	Aprovou	Aprovou	Sem registro

193. Ainda no campo das responsabilidades, a Acusação alega que os conselheiros de administração teriam aprovado as demonstrações financeiras de 2011 sem tomar quaisquer medidas diante das relevantes irregularidades identificadas nas informações contábeis, assim como teriam negligenciado seus deveres de fiscalização dos atos da diretoria. Como agravante, a

²⁰² Estatuto social da Rede, cf. ata da assembleia ordinária e extraordinária realizada em 29.04.2010 (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.742).

²⁰³ Questionada por ofício, a sucessora do Grupo Rede, Energisa S.A., respondeu que as demonstrações financeiras eram elaboradas por meio de uma estrutura compartilhada, composta por um Centro de Serviços Compartilhados e uma diretoria de contabilidade, ambos ligados à vice-presidência financeira (Doc. SEI nº 0897880, fls. 5.711). A Acusação ressalta que, à época dos fatos ora apurados, o cargo de diretor vice-presidente administrativo e financeiro estava vago e era ocupado interinamente por José Santos. Desta forma, considerando que, à luz da disciplina contida na lei societária, o regime jurídico de administrador de companhia aberta somente incide sobre as pessoas eleitas como tal, não se encontra presente requisito necessário à punibilidade de José Santos, de maneira que a responsabilidade recairá sobre os membros da diretoria estatutária.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Acusação aponta que tais conselheiros teriam decidido aprovar as demonstrações financeiras anuais de 2011, ignorando deliberadamente os pareceres e relatórios emitidos pelos auditores independentes apontando a existência de inconsistências, o que se traduziria em verdadeiro *red flag*. Teriam, assim, violado o seu dever de diligência, nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

194. Em síntese, devido ao grande número de imperfeições detectado: i) as informações financeiras divulgada no ano de 2011 não refletiriam, de forma fidedigna, a situação patrimonial e financeira da Rede; ii) a confiança da diretoria e do conselho de administração teria levado à escolha consciente de não observar as regras contábeis vigentes, entendendo como uma divergência de opinião; e iii) a deliberação da assembleia teria contado com a participação do acionista controlador que estava, também, consciente desses eventos.

195. Assim, os membros do conselho de administração da Rede indicados na tabela abaixo são acusados de violação do artigo 142, incisos III e V, c/c artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

Tabela 17: Conselheiros de Administração da Rede que aprovaram demonstrações financeiras irregulares

Informação financeira	DF/2011
Infrações encontradas	CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 25, item 14 e 19; CPC 00, QC 14.
Jorge de Queiroz de Moraes Junior	Aprovou
Carmem Campos Pereira	Aprovou
Octávio Tavares de Oliva Filho	Aprovou
Alberto José Rodrigues Alves	Aprovou
Plácido Gonçalves Meirelles	Aprovou

II.2.6. Não participação do conselheiro empregado nas reuniões do conselho de administração

196. A Acusação relata ter havido indícios de que havia conselheiros de administração que não participavam das reuniões. Em uma análise da presença do conselheiro Raul Toscano de Brito



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Neto (“Raul Toscano”), representante dos empregados da Enersul, verificou-se a sua assinatura na maioria das reuniões realizadas no Período Investigado²⁰⁴.

197. Questionado por meio de ofício sobre o tema da presença em reuniões do conselho de administração da Enersul, o ex-conselheiro afirmou que, *verbis*²⁰⁵: “Informamos, conforme requerido, que em algumas oportunidades assinamos Atas do Conselho de Administração das quais não havíamos participado, o que era devido a que, em nossa condição de Representante dos Empregados, os temas tratados em ditas reuniões não nos diziam respeito, sendo nossa participação meramente figurativa, de forma que a Direção da Empresa entendia que, não se justificava nosso deslocamento a São Paulo, e que portanto devíamos continuar em Campo Grande, exercendo nossas funções de empregado.”

198. Assim, foram identificadas reuniões em que não constavam sua assinatura, embora tenha sido indicado que estaria presente, tais como as de 09.03.2012²⁰⁶ e de 13.04.2012²⁰⁷. Ainda, verificou-se sua assinatura em reuniões em que não havia indicado sua presença na resposta ao ofício²⁰⁸: 04.03.2010²⁰⁹ e 15.03.2010²¹⁰.

199. Solicitado a esclarecer sua resposta, informou em entrevista que não sabia dizer de quantas reuniões do conselho de administração havia efetivamente estado presente e que deixava a Enersul definir se sua presença nas reuniões era, ou não, necessária. Disse ainda que, em algumas reuniões, sua participação era meramente figurativa, dando, como exemplo, reuniões que tratavam de assuntos como “o que fazer com o lucro”, que segundo ele eram “meramente burocráticas, financeiras”. Informou que, nesses casos, mesmo quando presente, procurava abster-se ou perguntava ao responsável se a decisão era “normal e dentro da lei”²¹¹.

²⁰⁴ RCAs de 26.02.2010, 04.03.2010, 15.03.2010, 28.04.2010, 29.04.2010, 05.05.2010, 04.08.2010, 05.11.2010, 28.12.2010, 10.03.2011, 25.03.2011, 25.04.2011, 06.10.2011, 21.12.2011, 29.11.2011, 06.02.2012, 09.03.2012, 29.03.2012, 30.03.2012, 13.04.2012, 27.04.2012.

²⁰⁵ Resposta ao Ofício nº 010/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897880, fls. 5.804/5.804v).

²⁰⁶ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.688.

²⁰⁷ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.689.

²⁰⁸ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.692.

²⁰⁹ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.690.

²¹⁰ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.691.

²¹¹ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.695.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

200. Aduz a Acusação que as declarações do conselheiro permitem inferir que ele (i) não comparecia às reuniões dos órgãos de administração e (ii) não era suficientemente qualificado para o cargo e tampouco buscava obter a competência necessária ao desempenho de suas funções para tomar decisões de maneira refletida e responsável. Assim, Raul Toscano, na qualidade de membro do conselho de administração da Enersul, é acusado de violação do artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

II.2.7. Abuso do Poder de Controle

201. Conforme relatado, a Rede controlava a Enersul e a Cemat, companhias com um controlador indireto em comum: Jorge Queiroz. Ainda, conforme já demonstrado, havia administradores em comum nas companhias, tais como Carmem Pereira, que exercia o cargo de diretora presidente nas três companhias acima mencionadas.

202. A Acusação destaca a centralização da administração das companhias Cemat e Enersul na Rede, em São Paulo, como foi apresentado em depoimentos de funcionários e nos relatórios resultantes da intervenção da Cemat e da Enersul. As irregularidades estariam relacionadas com necessidades e interesses do Grupo Rede, prejudicando companhias controladas em favor de sua controladora e, assim, beneficiando indiretamente seu controlador indireto.

203. A administração centralizada do Grupo Rede teria sido viabilizada pelos serviços prestados pela Elucid que eram utilizados sem custos e por um “Acordo de Cooperação para Gestão de Pessoal”, assinado entre Cemat, Enersul e outras oito empresas (Celpa, Celtins, EEB, Caiuá, CNEE, CFLO, EDEEVP e Rede Comercializadora de Energia). Ocorre que, além das signatárias do acordo, outras empresas controladas por Jorge Queiroz teriam se utilizado, de forma gratuita, dos serviços administrativos compartilhados, dentre elas a Denerge, JQMJ Participações, BBPM Participações e EEVP²¹². Assim, as companhias abertas Cemat e Enersul teriam arcado com os pagamentos à Elucid e disponibilizado recursos e pessoal para a utilização por empresas do seu controlador Jorge Queiroz.

²¹² Cf. Relatório Circunstanciado de de Irregularidades – Compartilhamento de Pessoal (Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.446/1.448), Agro Pastoril Lageado Ltda., Anhanduí Açúcar e Alcool Ltda., Batia Exportação e Importação Ltda., BBPM Participações S.A., BIA TV Cabo Ltda., Caiuá Cargas Aéreas Ltda., Couto Magalhães Energia S.A., Companhia Geral, Denerge – Desenvolvimento Energético S.A., Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A., Fundação Aquarela, JQMJ Participações S.A., QMRA Participações S.A., Rede de Eletricidades e Serviços S.A., Rede Participações S.A., Rede Peixe Participações S.A., Rede Power do Brasil S.A., Redeprev – Fundação Rede de Previdência, Rede Couto Magalhães de Energia, Tangará Energia S.A., Vale do Vacaria Açúcar e Alcool S.A..



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

204. Ainda, conforme relatado nos §35 e ss., bem como no §67 e ss.. deste Relatório, a Cemat e a Enersul teriam concedido Cartas que tinham como efeito viabilizar o sucesso da emissão de CCBs por parte da Rede, com aval prestado pela Denerge e por Jorge Queiroz. Essas garantias informais teriam sido efetivamente utilizadas com o resultado jurídico e prático de desoneração dos avais prestados, em benefício do acionista controlador. Ressalta a Acusação que a diretora presidente declarou que havia restado determinado que a Rede compensaria a Enersul por meio de dividendos. Contudo, esses dividendos foram declarados posteriormente pelo conselho de administração da Enersul, do qual o acionista controlador participava, divergindo significativamente da proposta elaborada para aprovação em assembleia geral de acordo com o §72 deste Relatório.

205. Desse modo, Jorge Queiroz, na qualidade de acionista controlador, é acusado de violação do artigo 116, parágrafo único, da lei societária por: (i) utilizar gratuitamente, por meio da Rede, serviços pagos pelas companhias controladas Enersul e Cemat e (ii) utilizar garantias informais oferecidas pelas controladas como forma de viabilizar emissão de CCBs pela Rede e proteger seu patrimônio pessoal.

III. DEFESAS

III.A. DEFESA DE ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES, JORGE QUEIROZ DE MORAES JÚNIOR, OCTÁVIO TAVARES DE OLIVA FILHO E PLÁCIDO GONÇALVES MEIRELLES

206. Alberto Alves, Jorge Queiroz, Octávio Tavares de Oliva Filho (“Octávio Filho”) e Plácido Gonçalves Meirelles (“Plácido Meirelles”) apresentaram suas defesas em 04.05.2018²¹³. Em razão dos argumentos comuns apresentados, tais defesas serão tratadas conjuntamente, sendo destacados os argumentos isoladamente aplicáveis a cada um dos acusados. Os argumentos encontram-se a seguir.

III.1.1. Preliminares

Prescrição da Pretensão Punitiva

207. Preliminarmente, os acusados sustentam ser impossível a manutenção do presente processo administrativo sancionador contra eles, tendo em vista que, nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, estaria prescrita a pretensão punitiva da CVM, considerando que teria decorrido mais

²¹³ Alberto Alves (doc. SEI nº 0551232), Jorge Queiroz (doc. SEI nºs 0898815, 0898817 e 0898824), Octávio Filho (doc. SEI nº 0551234) e Plácido Meirelles (doc. SEI nºs 0898970 e 0898976).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de cinco anos desde o último dia em que ocuparam cargos executivos nas Companhias Investigadas (31.08.2012)²¹⁴⁻²¹⁵ e a data de suas intimações para apresentação de defesa (27.12.2017).

208. Afirmam que antes das referidas intimações, jamais haviam sido cientificados do conteúdo sancionador do procedimento, tendo sido anteriormente intimados para prestar esclarecimentos, o qual não se prestaria como ato válido para interromper a prescrição.

209. Argumentam que, mesmo que a abertura do inquérito seja considerada como ato hábil a interromper a prescrição, esta teria ocorrido pela sua modalidade intercorrente, haja vista que o procedimento teria ficado paralisado por mais de três anos entre a abertura do inquérito (26.06.2014) e as suas intimações para apresentar defesa (27.12.2017).

210. Mencionam, ainda, que o inquérito foi ilegalmente prorrogado por 13 (treze) vezes, sem a observância do limite de 90 (noventa) dias fixado na Deliberação CVM nº 538/2008, sendo que algumas prorrogações teriam sido feitas sem qualquer andamento processual (10ª e 13ª) ou contando apenas com a expedição de ofícios. Assim as prorrogações seriam injustificadas e sem qualquer andamento apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Nulidade do Processo e de suas provas em virtude de supressão de garantias fundamentais

211. Os acusados alegam que, até as suas intimações para apresentar defesa, o inquérito teria corrido à sua revelia, de tal sorte que nenhum dos atos de sua instrução lhes teriam sido comunicados, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

212. Afirmam que, ao serem chamados a prestar esclarecimentos sem qualquer advertência quanto à existência de uma investigação aberta de cunho acusatório, não lhes teria sido garantido o direito ao silêncio e tampouco o direito de não produzir prova contra si, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Ainda, que teria havido descumprimento do artigo 11, p. ú., I, da

²¹⁴ Alberto Alves foi membro dos conselhos de administração da Rede, da Cemat e da Enersul. Jorge Queiroz, além de acionista controlador, foi membro dos conselhos de administração da Rede, da Cemat e da Enersul e diretor gerente da Enersul. Octávio Filho foi membro dos conselhos de administração da Rede e da Cemat. Plácido Meirelles foi membro do conselho de administração da Rede e da Enersul.

²¹⁵ Os acusados afirmam que os atos que lhe foram imputados como membros dos conselhos de administração das Companhias Investigadas teriam ocorrido até a realização das reuniões dos conselhos realizadas em 30.03.2012 e, portanto, anteriores até mesmo à data de 31.08.2012. No caso de Jorge Queiroz as acusações que lhe foram imputadas na qualidade de acionista controlador também teriam ocorrido até essa data.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Deliberação CVM nº 538/2008, pois os acusados não teriam sido instados a se manifestar “acerca dos atos a eles imputados”, mas sim genericamente quanto a “aspectos relevantes para o tema”.

Ausência precisa das sanções a serem aplicadas

213. Os acusados afirmam que, a depender da gravidade da conduta, há uma grande variação das sanções aplicáveis e que a ausência de indicação precisa da pena que se pretende aplicar impediria o exercício pleno do contraditório e da sua ampla defesa, pois lhes faltariam parâmetros para impugnar a razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Assim, alegam os acusados que o presente processo seria nulo por violação do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e do artigo 2º e da Lei nº 9.784/1999.

Enquadramento legal das imputações, possíveis penalidades e limites do poder sancionador

214. Ressaltam os acusados que os parâmetros de eventual penalidade de multa estão adstritos ao disposto no artigo 11, §1º, da Lei nº 6.386/1976 com a sua redação à época dos fatos (antes da alteração realizada pela Lei nº 13.507/2017) e, portanto, não pode ultrapassar o limite máximo de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Afirmam que a ausência de prejuízos ao mercado ou aos poucos acionistas minoritários, bem como a ausência de perseguição ou obtenção de vantagens indevidas inviabilizaria o poder sancionador desta autarquia no presente caso.

III.1.2. Mérito

Atipicidade das supostas irregularidades

215. Os acusados alegam que a Acusação em momento algum lhes atribuiu um agir culposo ou doloso que justifique a responsabilidade administrativa e que, em se tratando de suposto descumprimento de deveres fiduciários, outros elementos deveriam ter sido comprovados em relação ao administrador, tais como (i) atuação com ausência de boa-fé e no interesse da companhia, (ii) não ter atuado de forma refletida, informada e desinteressada e (iii) conduta diversa exigível.

216. Jorge Queiroz afirma, ainda, que a Acusação não se desincumbiu de demonstrar que sua conduta como acionista controlador (i) tenha causado prejuízo concreto à companhia e (ii) que tenha sido realizada em benefício do acionista controlador. Em razão disso, não se sustentaria a acusação de abuso de poder de controle que lhe foi imputada neste processo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

217. Os acusados sustentam, ainda, que deve ser reconhecida a sua boa-fé e que todos os atos praticados foram no melhor interesse das companhias durante todos os anos em que atuaram no Grupo Rede, a despeito das enormes dificuldades que a empresa enfrentou. Afirmam que sempre tomaram decisões informadas, refletidas e desinteressadas e que sua atuação deve ser analisada diante as circunstâncias da época. Assim, afirmam que lhes deve ser aplicado o disposto no artigo 159, §6º, da Lei nº 6.404/1976.

CCBs emitidas pela Rede e Cartas de Transferência

218. Quanto à acusação de que as cartas que autorizavam transferências de recursos mantidos junto ao Daycoval nas contas correntes da Cemat e da Enersul configuravam garantias informais a operação de crédito que lhe beneficiava na qualidade de avalista, Jorge Queiroz afirma que jamais se valeu das referidas cartas para proteger o seu patrimônio pessoal e que sequer teria participado da elaboração ou assinado, qualquer delas. Ele afirma que as cartas de transferência não constituíam efetivamente garantias e nem tinham essa finalidade, tendo sido posteriormente datadas pelo Daycoval de forma ilegal, dando causa à sua nulidade, nos termos do artigo 167, §1º, do Código Civil, o que teria sido reconhecido pelo Judiciário e pelos interventores da ANEEL.

219. O acusado assevera que as cartas de transferência se inseriam no rol das exigências abusivas que algumas instituições financeiras colocavam como condição para liberar recursos de que as sociedades tinham urgente necessidade e que deveriam ter sido inutilizadas quando se formalizasse o aval nas CCBs. A existência das referidas cartas não teria liberado os avais prestados pelo acusado e o resgate ilegal conferiria direito de regresso à Cemat e à Enersul contra a devedora principal Rede e os garantidores nos termos dos artigos 346, III, e 283 do Código Civil. Assim, a afirmação da Acusação de que “o resultado jurídico e prático foi a desoneração dos avais prestados” não se sustentaria frente aos fatos. Ele assevera, ainda, que nunca exigiu nenhuma contragarantia, pagamento ou vantagem de sociedades do grupo para reduzir o risco por ele assumido em razão dos avais outorgados.

Compartilhamento de serviços e pessoal no Grupo Rede

220. Em relação à acusação de que a Rede e outras companhias controladas utilizavam gratuitamente serviços pagos pela Cemat e pela Enersul, sem que houvesse acordo de compartilhamento, Jorge Queiroz afirma, primeiramente, que a constituição de grupo de sociedades não exige a celebração de convenção escrita, sendo o instrumento previsto no artigo 265 da Lei nº 6.404/1976 apenas uma faculdade. Sustenta que o artigo 3º, XIII, da Lei nº



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

9.427/1996 confere competência à ANEEL para fiscalizar os negócios jurídicos celebrados entre concessionárias integrantes de grupo de fato e que o artigo 3º, VI, da Resolução Normativa nº 484 recorre a esse conceito quando determina que “o grupo societário é o conjunto de pessoas ou entidades que em suas relações de capital estão conectadas em razão de controle societário.”

221. Continua o acusado, afirmando que não há vedação à colaboração das sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico entre si, sendo possível em grupo de fato, e que os estatutos sociais da Cemat e da Enersul não exigiam que o assunto fosse submetido ao conselho de administração ou à assembleia geral. Além disso, o compartilhamento traria vantagens financeiras, melhoraria a qualidade de serviço prestado por todas as sociedades integrantes do grupo²¹⁶ e seria de pleno conhecimento dos auditores independentes e da ANEEL, que jamais o impugnaram ou identificaram qualquer possibilidade de prejuízo. Assevera, ainda, que no modelo de compartilhamento adotado os custos eram diretamente alocados nas sociedades do grupo na proporção do uso da estrutura completa por cada uma delas, de forma que cada uma já suportava os custos que lhe caberiam ao final do rateio, não sendo necessários outros acertos de conta e tampouco um contrato formal²¹⁷.

222. Especificamente em relação aos contratos com a Elucid, Jorge Queiroz alega que eram celebrados entre cada uma das concessionárias, individualmente, e a Elucid. A Rede, na qualidade de *holding*, não teria utilizado os serviços por não ser concessionária de energia elétrica, para quem os sistemas eram desenvolvidos, ao contrário do afirmado pela Acusação²¹⁸. Não obstante, o acusado afirma que, como membro do conselho de administração, não participava diretamente da gestão das atividades administrativas, incluindo o compartilhamento de serviços.

²¹⁶ O acusado afirma que os custos com pessoal da Cemat e da Enersul teriam aumentado substancialmente em 2012 (33% e 34%, respectivamente) após a intervenção da ANEEL, quando ela desativou o Centro de Serviços Compartilhados. Segundo ele, teria havido também a degradação dos índices de qualidade de serviços determinados pela ANEEL, razão pela qual o compartilhamento seria reintroduzido após a alienação do controle do grupo para a Energisa.

²¹⁷ No entanto, afirma o acusado que, por exigência da ANEEL, em 03.08.2006, foi formalizado o Acordo de Cooperação para Gestão de Pessoal entre as concessionárias do Grupo Rede, CD em Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.407.

²¹⁸ Ele afirma que a Acusação teria chegado, equivocadamente, a essa conclusão por conta de resposta da Sociedade Nacional de Processamento de Dados a ofício enviado pela CVM, mas que, pelo teor da resposta, fica claro que o sistema SAP Ecc 6.0 serviços era utilizado apenas pelas distribuidoras de energia elétrica.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Demonstrações financeiras de 2011 das Companhias Investigadas²¹⁹

223. Os acusados relatam que as informações financeiras trimestrais das Companhias Investigadas referentes aos três primeiros trimestres de 2011 não contemplavam qualquer ressalva, ênfase ou apontamento acerca de quaisquer irregularidades por parte da KPMG, empresa de auditoria externa. Ainda, que as falhas alegadas pela Acusação não foram apontadas pela KPMG nas demonstrações financeiras de 2011 e sequer constam dos relatórios de auditoria emitidos em 28.03.2012²²⁰, submetidos à apreciação do conselho de administração e da assembleia geral das companhias.

224. A KPMG teria apenas indicado como base para a sua abstenção de opinião a impossibilidade de avaliação da perspectiva de continuidade operacional da Celpa e da Cemat, tendo em vista ter emitido um parecer estritamente técnico, no qual não poderia avaliar incertezas futuras envolvendo as atividades das companhias. Não se trataria, portanto, de “desacordo com a legislação contábil” ou de divergências na contabilização e procedimentos contábeis e sim de posição de auditoria independente que se viu impossibilitada de tirar suas próprias conclusões sobre a continuidade das empresas, uma posição conservadora usualmente adotada com relação a companhias envolvidas em processos de recuperação judicial. Este fato teria restado comprovado pela conclusão da própria KPMG de que as demonstrações financeiras haviam sido elaboradas de acordo com os padrões contábeis nacionais e internacionais²²¹.

225. Desse modo, os acusados asseveram que à administração é plenamente lícito fazer uma avaliação acerca de eventos futuros, tomando decisões a respeito do melhor tratamento contábil e que, no caso, os administradores levaram em conta os seguintes elementos: (i) estudos que estavam em andamento e lastreavam a posterior emissão do Laudo de Viabilidade da Celpa, (ii) o pedido de recuperação judicial da Celpa pressupunha a conclusão favorável à viabilidade da empresa e sua continuidade operacional, (iii) a possibilidade de manutenção da continuidade das empresas por meio da alteração do controle societário, que já estava em negociação e (iv) o fato de que as empresas eram prestadoras de serviço essencial, não substituível, em situação de monopólio natural e, portanto, possuíam clientela cativa e entrada garantida de receitas.

²¹⁹ Jorge Queiroz responde a essa acusação na qualidade de presidente dos conselhos de administração das companhias Investigadas.

²²⁰ Doc. SEI nº 0897911, fls. 6.657/6.662 (Rede), Doc. SEI nº 0897923, fls. 7.029/7.033 (Cemat) e Doc. SEI nº 0897954, fls. 7.286/7.289 (Enersul).

²²¹ Cf. nota explicativa nº 3.1 (Doc. SEI nº 0897911, fls. 6.658).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

226. Assim, e tendo em vista que as normas contábeis autorizavam expressamente que as demonstrações financeiras fossem elaboradas com base na continuidade operacional da empresa (NBC TA 570), aprovar as contas teria sido a decisão mais adequada, eis que a não aprovação agravaria ainda mais a situação das Companhias Investigadas que já se encontravam com dificuldade para acesso a crédito²²².

227. Os acusados alegam, ainda, que as supostas irregularidades apontadas nos relatórios de diligência contábil elaborados pela PwC foram entregues muitos meses depois da aprovação das contas e com data base de 31.08.2012, enquanto as demonstrações financeiras tinham a data base de 31.12.2011. Assim, no momento da aprovação das contas, não haveria evidências que pudessem indicar *red flags* para os administradores, como alegado pela Acusação.

Demonstrações financeiras de 2011, ITR 1T12 e ITR 2T12 da Enersul²²³

228. Sobre essa acusação, Jorge Queiroz afirma que as supostas irregularidades não foram objeto de qualquer apontamento por parte da KPMG, auditoria independente, que teria reconhecido que as DFs refletiam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Enersul²²⁴. Segundo ele, teria havido apenas questionamento sobre a forma de contabilização dos valores resgatados indevidamente pelo Daycoval, que teriam sido mantidos na rubrica contábil de “aplicações financeiras” da ITR referente ao primeiro trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), sendo reclassificados na ITR referente ao segundo trimestre de 2012 (“ITR 2T12”) na rubrica “outros ativos”, nos termos propostos pela auditoria independente, de forma que a BDO teria deixado de fazer qualquer apontamento sobre o assunto em seu relatório.

229. Alega, ainda, que não haveria irregularidade em manter tais valores na rubrica de ativo realizável, asseverando que a contabilização teria sido mantida pela administração durante o período de intervenção da ANEEL²²⁵. O acusado ressalta a indevida comparação entre as DFs e o relatório contábil da PwC descrita no §165 deste Relatório. Assim, conclui que não havia nenhum sinal de alerta acerca de existência de irregularidades, ressaltando, que as DFs relativas aos

²²² O acusado alerta, ainda, que pela mesma razão as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2011 não foram reabertas como pretendiam os interventores. Cf. parecer do Prof. Ariovaldo dos Santos (CD em Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.386, Anexo VI, Documento 15, p. 45).

²²³ Jorge Queiroz responde a essa acusação na qualidade de diretor gerente da Enersul.

²²⁴ Relatório da KPMG (Doc. SEI nº 0897954, fls. 7.286).

²²⁵ Cf. Ofício nº 1086/2012/SFF/ANEEL (Doc. SEI nº 0897167, fls. 1.187/1.188).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

exercícios sociais findos em 31.12.2011 e 31.12.2012 teriam sido aprovadas integralmente e sem ressalvas pelos acionistas da Enersul. Por fim, alega que, na qualidade de diretor gerente, não detinha responsabilidade de preparar as demonstrações financeiras da Enersul.

Contratos com executivos

230. Em relação à acusação de ter participado de ato de gestão, sem previsão estatutária, por ter assinado o contrato de bônus de retenção e saída da diretora presidente da Rede, Alberto Alves alega que era procurador da Companhia, assim constituído por procuração pública anexada à sua defesa, razão pela qual tinha poderes para representá-la, não tendo, portanto, havido excesso de poderes quando da assinatura do referido contrato.

231. Na mesma linha, Jorge Queiroz afirma que foi procurador, constituído por procuração pública, da Rede e da Cemat no período de 2010 a 2012, nos termos dos seus estatutos sociais, e que não teria ficado demonstrado nos autos que ele tenha exercido ingerência indevida na determinação da remuneração dos diretores da Rede. Alega que os contratos de retenção sempre foram baseados em discussões prévias nas instâncias competentes, com a devida confidencialidade e dentro dos limites fixados na legislação societária.

Contratos com a Elucid

232. Quanto às acusações de ter participado, nas qualidades de presidente do conselho da Cemat e de diretor geral da Enersul, de operações sociais em que teria interesse conflitante com o da companhia, Jorge Queiroz alega que não participou da negociação e da contratação da Elucid²²⁶, a qual teria seguido os trâmites internos aplicáveis, em condições de mercado²²⁷. Acrescenta que os serviços prestados pela empresa eram fundamentais para a manutenção das atividades do Grupo.

²²⁶ O acusado menciona manifestação (doc. 47 anexado à defesa) do Sr. Michael Chenoweth Wimert Junior, diretor presidente da Elucid e responsável pela supervisão da negociação dos respectivos contratos, de que nunca teria negociado com Jorge Queiroz “qualquer contrato da Elucid com o ‘Grupo Rede’ e muito menos sobre a precificação desses contratos”. Também anexa à sua defesa (doc. 49) declaração do Sr. José Luiz Marchiori, superintendente de suprimentos das sociedades do Grupo Rede, de que nunca teria sofrido “interferência, ou imposição de fornecedores ou preços, para aquisição de bens e serviços, visto que sempre foram observados os critérios de melhor aquisição técnica e menor custo, visando à busca da empresa mais adequada à plena satisfação da contratação, amparada pela mais ampla liberdade nas contratações.

²²⁷ Os auditores independentes teriam concluído que os valores praticados pela Elucid seriam compatíveis com as práticas de mercado, p. 4 do estudo denominado “O Mercado da TI e Investimento das Utilities” (Doc. SEI nº 0897231, fls. 2.479/2.496).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

233. O acusado assevera que a Elucid não teria gozado de exclusividade ou prioridade e que quando as condições por ela ofertadas eram piores que as de concorrentes, estas últimas eram contratadas, o que se comprovaria pelos contratos com elas celebrados para a prestação de serviços que a Elucid detinha interesse em prestar²²⁸. Afirmar, ainda, que a manutenção dos contratos celebrados com a Elucid durante o período de intervenção e, posteriormente, à alienação de controle demonstraria como os referidos contratos eram benéficos e que não teria havido nenhum prejuízo para as Companhias Investigadas.

Distribuição de dividendos pela Enersul

234. Em relação a essa acusação, Jorge Queiroz alega que, diferentemente do que afirma a Acusação, não teria proposto a distribuição de dividendos deliberada na reunião do conselho de administração realizada em 20.03.2012 e que, como presidente do conselho, cabia-lhe informar as matérias da ordem do dia aos presentes, submetendo-as à deliberação do órgão. Ressalta que a distribuição de dividendos teria sido deliberada pela unanimidade dos membros do conselho.

235. Afirmar o acusado que, pela simples comparação dos valores envolvidos no resgate indevido pelo Bic Banco, de um lado, e na distribuição de dividendos, de outro, restaria claro que se trata de temas completamente independentes, o que inviabilizaria a conclusão da Acusação de que a deliberação teria fundamento na compensação com o crédito detido contra a Rede²²⁹. E que, dos valores relativos aos dividendos que seriam devidos à Rede, uma parte foi contabilmente compensada para evitar a realização de duas transferências de recursos entre as mesmas partes, em sentidos opostos, como preceitua o artigo 368 do Código Civil.

236. Em relação ao fato de a distribuição de dividendos não ter sido contemplada na proposta da administração submetida à assembleia geral realizada em 30.04.2012, o acusado sustenta que a distribuição de lucros, em sentido distinto da proposta da administração, seria possibilidade expressamente prevista no artigo 134, §4º, da lei societária.

237. Por fim, Jorge Queiroz aduz que seria incorreta a afirmação da Acusação no sentido de que a distribuição de dividendos teria sido realizada sem qualquer base no resultado do exercício da

²²⁸ O acusado afirma que, dentre os quatro grandes conjuntos de serviços de tecnologia da informação do Grupo Rede (Helpdesk, ERP, comercial e técnico), apenas o serviço técnico teria sido prestado exclusivamente pela Elucid.

²²⁹ Segundo o acusado, os valores resgatados da conta corrente da Enersul correspondiam a R\$ 20.624 mil e na reunião do conselho de administração de 20.03.2012 teriam sido distribuídos R\$ 100 mil, dos quais R\$ 60.160 mil teriam sido atribuídos à Rede em razão de sua participação societária na companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Enersul pois, conforme consignado na ata da reunião do conselho de 29.03.2012, os dividendos teriam sido pagos à conta de lucros do exercício encerrado em 2011, com observância dos limites legais e cumprimento de todas as formalidades legalmente e estatutariamente exigidas.

Identificação de partes relacionadas

238. Em relação à suposta falha em identificar partes relacionadas nas DFs da Enersul por conta de relação contratual com a Elucid, Jorge Queiroz afirma que os auditores independentes e a ANEEL nunca haviam indicado esta classificação contábil à administração porque, tendo em vista tratar-se substancialmente de relação de mercado entre partes independentes e de conhecimento geral, não teria havido omissão de informação indispensável para a correta avaliação da situação patrimonial e financeira da Enersul. Não haveria, portanto, uma violação dolosa ou culposa de seus deveres fiduciários. O acusado enfatiza não ter havido nenhum prejuízo para as sociedades do Grupo Rede e nem para os seus acionistas, o que inviabilizaria a punição por parte da CVM.

Conclusão

239. Em conclusão, os acusados requerem o reconhecimento da prescrição quinquenal ou intercorrente e, alternativamente, em caso de não reconhecimento, que seja declarada a nulidade do processo. Na hipótese de serem afastados os pedidos, os acusados requerem que seja declarada a improcedência de todas as imputações, protestando, ainda, pela produção de todas as provas admitidas em direito.

III.2. DEFESA DE CARMEM CAMPOS PEREIRA

240. Carmem Pereira apresentou sua defesa²³⁰ em 04.05.2018. Seus argumentos encontram-se resumidos a seguir.

III.2.1.Preliminares

241. Em razão dos argumentos comuns apresentados, reporto-me às preliminares das defesas relatadas na seção III.1.1 deste relatório, destacando-se tão somente a alegação da acusada de que a peça acusatória seria nula por descumprimento pela Acusação do inciso III do artigo 6º da Deliberação CVM nº 538/2008 ao não indicar precisamente os trechos e momentos utilizados de seu depoimento.

²³⁰ Doc. SEI nº 0540932.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Ausência precisa das sanções a serem aplicadas

242. A acusada afirma que, a depender da gravidade da conduta, há uma grande variação das sanções aplicáveis e que a ausência de indicação precisa da pena que se pretende aplicar impediria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, pois lhe faltaria parâmetros para impugnar a razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Assim, alega a acusada que o presente processo seria nulo por violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal e do artigo 68 da Lei nº 9.784/1999.

III.2.2. Mérito

Atipicidade das supostas irregularidades praticadas pela acusada

243. A acusada alega que lhe deve ser aplicado o princípio do *business judgement rule*, devendo ser reconhecidos a sua boa-fé e que todos os atos praticados teriam sido no melhor interesse das companhias durante todos os anos em que atuou no Grupo Rede, a despeito das enormes dificuldades que ele enfrentou. Adicionalmente, afirma que as ditas irregularidades que teriam sido a ela imputadas, não resultaram em qualquer prejuízo ao erário público, credores, consumidores ou acionistas. Sendo assim, entende que lhe deve ser aplicado o disposto no artigo 159, §6º, da Lei nº 6.404/1976²³¹.

244. Ainda, argumenta que as supostas irregularidades atribuídas aos ex-administradores no Processo continuaram a ser praticadas pelos interventores e, posteriormente, pelos adquirentes do Grupo Rede.

245. Sustenta, ainda, a acusada que a Acusação em momento algum lhe atribuiu um agir culposos ou doloso, nem mesmo para indicar que tal *animus* estaria presente na prática dos supostos atos ilícitos que lhe são imputados e que, nos termos em que foi acusada, haveria verdadeira responsabilidade objetiva.

Supostas irregularidades cometidas no exercício do cargo de diretora presidente das Companhias Investigadas

- Remuneração dos administradores

²³¹ Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. (...) § 6º O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

246. Em relação à remuneração, a acusada afirma que quando foi eleita para o cargo de diretora presidente da Rede já existia a prática de correção anual pela inflação do valor da remuneração dos diretores e que quanto aos novos, selecionados por meio de *headhunters*, a remuneração era baseada na carta de entrada apresentada, como é a praxe do mercado.

247. Quanto às gratificações, ela alega que todas eram discutidas pessoalmente ou por *e-mail* com os gerentes de cada área que tivesse obtido êxito nas metas impostas, sendo que os pagamentos eram feitos em harmonia com o retorno financeiro que a área gerava ao Grupo e que foram aprovados também pelo acionista controlador.

248. Argumenta que os bônus de retenção e saída eram necessários para manter funcionários essenciais à manutenção da operação da empresa num momento em que se buscava a alienação do controle acionário. E que, por serem regulares, os referidos bônus continuaram a ser pagos pela Energisa S.A. após a transferência do controle. Ainda, segundo a acusada, a adoção dessa política de bônus seria uma das únicas ferramentas capazes de incentivar os funcionários a permanecerem em seus cargos no Grupo Rede e, complementa afirmando que, no que diz respeito ao bônus de saída, caso fosse algo irregular, a adquirente Energisa não teria cumprido com essa obrigação.

249. Ressalta que os bônus, remunerações e gratificações estavam de acordo com a legislação societária, as previsões estatutárias e dentro do limite global aprovado em assembleia geral, em observância ao artigo 152 da Lei nº 6.404/1976. Nesse sentido, a acusada afirma que deve ser desconsiderada a observação feita pela PwC de que caso o total de pagamento efetuados aos administradores tivesse suplantado o limite fixado em assembleia geral, isto poderia caracterizar o abuso de poder de controle e desvio de função, o que não ocorreu.

- Demonstrações financeiras das Companhias Investigadas

250. Em relação às demonstrações financeiras, a acusada alega que devem ser observadas as circunstâncias do momento e a preocupação com a continuidade operacional das companhias à época e que os demonstrativos financeiros foram escrutinados por diversos agentes, tais como auditores internos e externos, conselhos fiscais e de administração, membros independentes indicados pelo FI-FGTS e pelo BNDES, acionistas, representantes da CVM e ANEEL, sem que fosse apontada qualquer irregularidade.

251. Afirma que a abstenção de opinião da KPMG, auditoria externa contratada, teria se dado por impossibilidade de avaliação da perspectiva de continuidade operacional da Celpa e da Cemat, opinião conservadora que teria levado em conta o pedido de recuperação judicial da Celpa. Mas



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que os administradores teriam considerado que haveria a continuidade das empresas tendo em vista (i) as negociações de venda do controle acionário em andamento, (ii) o pedido de recuperação judicial da Celpa, com o consequente prolongamento dos prazos de pagamento e (iii) a previsibilidade do mercado de consumo dos serviços prestados.

252. Desse modo, como não era a intenção interromper a atividade ou liquidar as empresas, as normas contábeis (NBC TA 570) autorizavam que fossem aprovadas as demonstrações financeiras visando à continuidade operacional das companhias, ressaltando a acusada que a administração não está vinculada às opiniões estritamente técnicas, sendo plenamente possível fazer uma avaliação acerca de eventos futuros, contanto que respaldada em elementos existentes. Segundo ela, a aprovação das contas foi um importante passo na direção da sobrevivência das empresas e que, por essa razão, as demonstrações financeiras de 2011 não foram reabertas como pretendiam os interventores.

253. No que tange aos depósitos judiciais da Celpa, a acusada destaca que não era possível a sua verificação à época dos fatos, não sendo possível prever o impacto que os depósitos causariam nas demonstrações financeiras da Rede e que tal questão teria sido solucionada nas demonstrações financeiras de 31.12.2012. Assim, ela aponta que não havia evidências que pudessem indicar *red flags* para os administradores.

254. A acusada ressalta, ainda, que o relatório da PwC não possui a mesma data base e parâmetros de juros e correção que a demonstração financeira impugnada nos autos, haja vista que a PwC teria analisado as contas da empresa com parâmetros futuros (31.08.2012), enquanto as contas teriam sido elaboradas quase um ano antes pelos administradores, razão pela qual a diligência da PwC não seria confiável e não poderia ser utilizada para causar dúvida quanto a conduta dos membros da administração.

255. Aduz a acusada que a ausência de registro contábil das penalidades aplicadas pela ANEEL também envolveria subjetividade, pois, como a administração havia contestado as multas aplicadas por meio de processos administrativos, entendia-se que as penalidades ainda não haviam se tornado passivo, daí o porquê da sua não contabilização, o mesmo tendo ocorrido com as provisões de processos cíveis e trabalhistas.

256. Ela afirma que somente a manutenção do crédito do Daycoval em aplicações financeiras nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) teria sido um descumprimento das normas contábeis, porém, realizada por existir ação judicial questionando a retenção indevida



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

do Banco. A situação teria sido alterada nas ITR seguintes, inserindo-se o montante em “outros créditos”, de tal modo que o BDO teria deixado de fazer qualquer apontamento sobre o assunto em seu relatório sobre as informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”).

257. Assim, a acusada assevera que as demonstrações financeiras das companhias referentes ao exercício de 31.12.2011, às informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e às informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”) foram elaboradas de acordo com as normas legais aplicáveis, inexistindo à época dos fatos qualquer sinal que indicasse possível irregularidade.

- Partes relacionadas e contratação da Elucid

258. A acusada informa que quando assumiu o cargo de diretora presidente na Cemat (01.10.2001) e na Enersul (11.09.2008), as empresas já contavam com os serviços da Elucid, cujos contratos passavam pela área de suprimentos e pelo jurídico antes de sua formalização e nunca havia sido questionado pela KPMG que haveria algum tipo de favorecimento.

259. Ressalta que não é razoável esperar que uma diretora de diversas companhias de energia elétrica tenha que olhar os contratos e estatutos sociais de todas as empresas orçadas para determinado serviço com a finalidade de verificar se há algum parente dos diversos administradores do Grupo no quadro societário, sendo que sempre tratou a Elucid como uma empresa submetidas às regras de mercado. Tanto que durante sua gestão foram trocados os serviços de *helpdesk* e ERP.

260. Aduz, ainda, que a Elucid é reconhecida no seu nicho de mercado e foi remunerada pelo Grupo Rede dentro dos preços praticados por outras prestadoras do mesmo serviço, tendo sido essa a conclusão do Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes²³², contratado para analisar e julgar os critérios adotados na contratação da Elucid. Tal entendimento teria sido compartilhado pela CVM em relatório datado de outubro de 2013, pelos interventores em agosto de 2012, bem como pelo parecer “Elucid Solutions e Grupo Rede”²³³.

261. A acusada argumenta também que a Elucid prestava igualmente serviços a outras empresas do setor como, por exemplo, Light, Copel Electro e Celesc e, ainda, tanto os próprios interventores,

²³² Doc. SEI nº 0897231, fls. 2.498/2.502.

²³³ Elaborado em 2015 pelo Prof. William Eid Junior e pelo Prof. Pedro Luiz Albertin Bono Milam, doc. SEI nº 0540967.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

quanto a Energisa, mantiveram os contratos firmados em suas gestões, o que indicaria não haver qualquer irregularidade nos contratos firmados.

- Aproveitamento de serviços pela Rede que estariam sendo pagos pela Cemat e pela Enersul

262. A acusada afirma que não procede a alegação de que os serviços prestados pela Elucid à Cemat e Enersul eram utilizados pela Rede, lembrando que a última era a *holding* do grupo enquanto as primeiras eram empresas operacionais, de onde se conclui que os serviços utilizados pela Rede não se encaixariam no escopo dos contratos firmados com as concessionárias, cujos objetos eram serviços relacionados à operacionalização do setor elétrico.

- Cartas de transferência

263. Em relação a essa acusação, a acusada reconhece que o Grupo Rede se viu obrigado a buscar financiamento no setor privado. No entanto, reforça que foi enfática em seu depoimento que à época dos fatos não tinha conhecimento da assinatura das cartas de transferência ao Daycoval, afirmando que não assinou nenhuma das 24 (vinte e quatro) Cartas acostadas aos autos.²³⁴ Ela aduz que esta acusação baseia-se em documento supostamente semelhante e estranho às partes, não incluído no termo de acusação e cujas folhas sequer teriam sido citadas, em ofensa ao artigo 6º, III, da Deliberação CVM nº 538/2008.

264. A acusada ressalta que quando tomou conhecimento da emissão das Cartas, época em que houve a retenção indevida dos valores, determinou que fossem ajuizadas ações para reverter a situação e que o Grupo Rede enfrentava enormes dificuldades para ter acesso a crédito, tendo que se curvar a exigências como as Cartas de transferência assinadas pela Cemat e pela Enersul.

265. Ela afirma que, após o pedido de recuperação judicial da Celpa, o Daycoval declarou, de forma unilateral e arbitrária, as CCBs vencidas antecipadamente e alterou as Cartas para lhes atribuir data retroativa (24.02.2012), tratando o resgate como se tivesse sido feito 4 (quatro) dias antes do pedido de recuperação judicial da Celpa, protocolado em 28.02.2012. Assim, o Daycoval teria (i) vencido antecipadamente as CCBs emitidas em favor da Rede, (ii) para quitar o débito da Rede, teria resgatado recursos mantidos nas contas da Cemat e da Enersul, utilizando-se para tanto das Cartas que haviam lhe sido entregues anos antes e sem o propósito de garantir o pagamento

²³⁴ Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.755/1.760, 1.784v, 1.787/1.788, 1.793; e Doc. SEI nº 0897208, fls. 1.820/1.829.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

das CCBs, as quais possuíam aval pessoal do acionista controlador e (iii) teria simplesmente se apropriado dos recursos para saldar obrigações não vencidas.

266. Segundo a acusada, o Daycoval apresentou cartas de transferência, posteriormente datadas para 24.01.2012, o que teria sido confirmado pelo próprio banco ao confessar que alterou o documento original para atribuir a melhor data que lhe conviesse. A simulação do Daycoval foi impugnada em duas ações anulatórias propostas uma pela Cemat²³⁵ e outra pela Enersul²³⁶, no qual ambas as companhias tiveram êxito.

267. A acusada afirma que, ao contratar os empréstimos, foram dadas garantias próprias, legais e suficientes, instrumentalizadas pelas notas promissórias outorgadas pela Rede Comercializadora de Energia S.A., que contavam com avais pessoais do sócio controlador do Grupo Rede, concluindo que não ofereceu às dívidas da Rede recebíveis e outros ativos da Cemat e da Enersul.

Supostas irregularidades cometidas no exercício do cargo de diretora de relações com investidores das Companhias Investigadas

- Ausência de nexo de causalidade em relação à Rede

268. A acusada afirma ser incontroverso que exerceu o cargo de diretora de relações com investidores da Rede até 17.12.2010, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre sua atuação e os supostos ilícitos acerca das informações não divulgadas nos formulários de referência de 2011 e 2012.

- Inobservância do artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009

269. A acusada afirma não ter descumprido o dever de divulgar informações ao deixar de levar à assembleia os exatos valores que cada administrador receberia a título de remuneração, gratificação e bônus, haja vista que o pagamento observava o limite global aprovado e porque os contratos de saída continham cláusulas de confidencialidade. Já em relação à divulgação de transações com partes relacionadas, a acusada reforça que não tinha conhecimento de que a esposa do controlador detinha participação na Elucid, não havendo, portanto, como se exigir que algo que não tivesse conhecimento fosse divulgado.

²³⁵ 24768-64.2012.8.11.0041

²³⁶ 0038931-45.2012.8.12.0001



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Supostas irregularidades cometidas no exercício do cargo de membro do conselho de administração das Companhias Investigadas

- Ausência de nexo de causalidade em relação à Rede

270. A acusada afirma ser incontroverso que exerceu o cargo de membro do conselho de administração da Rede de 14.02.2012 até 31.08.2012, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre sua atuação e os supostos ilícitos acerca da elaboração e divulgação das informações trimestrais do 1º trimestre de 2011 (“ITR 1T11”) e das informações trimestrais do 1º trimestre de 2011 (“ITR 2T11”).

- Irregularidades nas demonstrações financeiras

271. A acusada alega não ter havido omissão de irregularidades identificadas pelos auditores independentes nas demonstrações financeiras das Companhias Investigadas relativas ao exercício encerrado em 31.12.2011 e afirma que foi consignado nas atas das assembleias da Rede, Cemat e Enersul²³⁷ a ressalva quanto à abstenção de opinião da KPMG. A discordância em relação à referida abstenção teria sido devidamente fundamentada na reunião do conselho de administração da Rede realizada em 30.03.2012²³⁸, ocasião na qual teria havido uma divergência acerca do peso atribuído ao pedido de recuperação da Celpa e seus efeitos reflexos no Grupo Rede.

272. Em relação às supostas irregularidades contábeis, ela reforça a alegação de que não se verificava qualquer irregularidade nas contas e que apenas em 30.08.2012, mais de um ano depois, a PwC teria apontado as supostas infrações com base em acontecimentos e resultados futuros, concluindo que à época não era exigida outra conduta da acusada.

273. A acusada destaca novamente que à época dos fatos os membros indicados pelo FI-FGTS e pelo BNDES, acionistas, representantes da CVM e ANEEL aprovaram as contas sem qualquer ressalva e, desse modo, os membros do conselho de administração não tinham qualquer elemento ou indício para suspeitar que as demonstrações financeiras poderiam conter eventuais incorreções.

Inexistência de violação do dever de diligência e vedação do bis in idem

274. A acusada afirma que atuou nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/1976, haja vista que o dever de diligência deve levar em consideração (i) o tipo de atividade exercida pela companhia,

²³⁷ A acusado ressalta que não votou as próprias contas tendo em vista impedimento a que se refere o artigo 115 da Lei nº 6.404/1976.

²³⁸ Doc. SEI nº 0897900, fls. 6413-6416



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) os recursos disponíveis, (iii) o momento e as circunstâncias que envolveram a tomada de decisão e (iv) as demais particularidades, inclusive as qualidades individuais de cada administrador. Assim que, considerando a excepcional situação vivenciada pelo Grupo Rede nos anos que antecederam a intervenção, a acusada teria tomado todas as decisões no melhor interesse do Grupo, não lhe sendo exigível outra conduta.

275. Alega também que deve ser considerado que no tempo em que foi conselheira, não era possível outra atitude a não ser aprovar as contas e viabilizar a continuidade da distribuição de energia elétrica. Qualquer outra conduta diversa comprometeria as chances de sobrevivência das atividades, de modo que a acusada agiu no melhor interesse das companhias.

276. A acusada alega que a Acusação viola o princípio do *non bis in idem* ao acusá-la por infrações na condição de diretora presidente e na condição de conselheira. Ressalta que estava impedida de votar as próprias contas, nos termos do artigo 115 da Lei nº 6.404/1976, não lhe sendo exigível que tomasse outras providências eis que, ainda que não existisse a vedação legal, seria desarrazoado exigir que ela, na condição de conselheira, viesse a tomar providências sobre as supostas irregularidades contábeis de sua própria gestão. Desse modo, apenar a acusada por ter deixado de fiscalizar as próprias contas seria o mesmo que apená-la duplamente pelo mesmo fato.

Conclusão

277. Em conclusão, a acusada afirma não ter havido qualquer prejuízo ao mercado, as sociedades ou aos poucos acionistas minoritários das Companhias Investigadas e tampouco perseguição ou obtenção pessoal de vantagens indevidas, razão pela qual, em caso de condenação, a CVM, em nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deveria abster-se de lhe aplicar sanção ou, no caso em que isso ocorra, deveria aplicar-lhe multa pecuniária no valor mais baixo possível.

III.3. DEFESA DE EDMIR JOSÉ BOSSO E RAUL TOSCANO DE BRITO NETO

278. Edmir Bosso e Raul Toscano apresentaram suas defesas²³⁹ em 23.01.2018. Em razão dos argumentos comuns apresentados, tais defesas serão tratadas conjuntamente, sendo destacados os argumentos isoladamente aplicáveis a cada um dos acusados. Os argumentos encontram-se a seguir.

²³⁹ Respectivamente Doc. SEI nº 0431520 e nº 0431522.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

279. Inicialmente, os acusados²⁴⁰ afirmam que o Grupo Rede detinha uma gestão centralizada na pessoa do ex-controlador e que a ANEEL, após intenso trabalho de investigação, identificou os responsáveis pelas irregularidades constatadas nas Companhias Investigadas, rol no qual não estariam incluídos.

280. Edmir Bosso ressalta que era dos poucos membros da diretoria da Enersul que não ficava radicado em São Paulo na sede do Grupo e sob supervisão direta do acionista controlador. Aduz que suas atribuições eram operacionais, cingidas ao exercício local de suas atribuições e que não recebia e nem tinha a oportunidade de se manifestar a respeito dos aspectos financeiros e contábeis da companhia, não sendo convocado para participar de reuniões da diretoria. Assim, alega que se imiscuir em assuntos financeiros seria extrapolar as suas atribuições estatutárias, o que resultaria na sua demissão e que, no contexto da realidade, não lhe pode ser atribuída uma responsabilidade coletiva.

281. Raul Toscano argumenta que era membro do conselho de administração eleito pelos empregados, os quais esperavam que ele desempenhasse a defesa de seus interesses laborais em assuntos relativos a salário, plano de cargos, participação nos resultados, plano de saúde, dentre outros correlatos. O acusado afirma que o mesmo era esperado pelo acionista controlador, tendo lhe sido vedado participar de debates em torno de outras questões, notadamente financeiras, não tendo sido sequer convidado a participar de determinadas reuniões do conselho, que quase em sua totalidade ocorriam em São Paulo, e não na sede da Companhia, em Mato Grosso do Sul. Alega que, na sua condição de empregado celetista, não poderia ter se negado a assinar as atas das reuniões das quais não havia participado, sob pena de demissão.

282. No que diz respeito a ter aceitado o cargo supostamente sem ter conhecimentos adequados para ter assento no conselho, Raul Toscano reafirma que a expectativa de seus eleitores era a defesa dos interesses dos empregados e que exigir que o candidato fosse dotado de conhecimentos financeiros e administrativos relativos à atividade empresarial limitaria drasticamente o número de candidatos para representar os empregados, pois havia poucas pessoas na empresa com esse perfil. Além disso, pontua que, pelas regras, tinha o direito de votar e ser votado.

283. Interpretando o artigo 117, §1º, “g” c/c §2º, da Lei nº 6.404/1976 e artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 12.767/2012, os acusados afirmam que o acionista controlador teria

²⁴⁰ Edmir Bosso foi diretor operacional Enersul enquanto Raul Toscano foi membro do conselho de administração eleito pelos empregados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

responsabilidade exclusiva pelas irregularidades apontadas pela Acusação. Mencionam, ainda, o artigo 22 do Código Penal para alegar que obedeceram ordens de superior hierárquico sem ter consciência da sua ilegalidade, ressaltando que eles não tinham e nem poderiam ter a menor suspeita de que em relação às ressalvas apresentadas pelos auditores independentes – nos quais não era imputada qualquer irregularidade à diretoria operacional – não viessem a ser adotadas as providências normativamente exigidas por quem de fato detinha competência para tanto.

284. Em conclusão, afirmam que não teria havido dano, tratando-se de irregularidades formais, e requerem que sua responsabilidade seja excluída ou que, subsidiariamente, lhes seja aplicada a pena de advertência.

III.4. DEFESA DE HENRIQUE JUEIS DE ALMEIDA, JOSÉ CARLOS SANTOS E VALDIR JONAS WOLF

285. Henrique Almeida, José Santos e Valdir Wolf apresentaram suas defesas²⁴¹ em 04.05.2018. Em razão dos argumentos comuns apresentados, tais defesas serão tratadas conjuntamente, sendo destacados os argumentos isoladamente aplicáveis a cada um dos acusados. Os argumentos encontram-se a seguir.

III.4.1. Preliminares

Prescrição da Pretensão Punitiva

286. Com os mesmos fundamentos que Alberto Alves e Carmem Pereira, os acusados alegam que já teria ocorrido a prescrição quinquenal ou intercorrente.

Nulidade do Processo em virtude de princípios constitucionais

287. Em síntese, os acusados afirmam a ausência de tipicidade das condutas a eles atribuídas, demonstrando que os dispositivos apontados pela Acusação apontam somente para *standards*, sem que sejam descritas as condutas típicas que teriam sido praticadas por eles e sem a demonstração de existência de dano e sequer de elemento subjetivo. Indicam que a ausência de individualização de conduta e presunção de solidariedade entre os membros da diretoria acarreta a indevida responsabilização objetiva dos acusados neste PAS, ferindo o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

²⁴¹ Respectivamente Doc. SEI nº 0541027, nº 0544333 e nº 0544532.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III.4.2. Mérito

288. Após um breve histórico relatando as dificuldades pelas quais passava o Grupo Rede antes da medida de intervenção, os ex-diretores das Companhias Investigadas²⁴² afirmam que o relatório produzido pela PwC não se revestia das formalidades legais necessárias a uma auditoria independente e desconsiderou a estrutura societária e corporativa do Grupo Rede, que, segundo eles, concentrava suas decisões estratégicas e financeiras na sede²⁴³.

289. Assim, não obstante os estatutos sociais das concessionárias estabelecessem certas atribuições específicas aos administradores, cabia aos diretores locais somente a operacionalização da prestação do serviço público. Desse modo, a diretoria de contabilidade corporativa, que funcionava em São Paulo, era responsável pelas políticas e interpretações de normas contábeis e fiscais de todo o Grupo.

290. Ressaltam os acusados que as demonstrações financeiras das companhias sempre contaram com o parecer favorável, sem ressalvas, dos auditores independentes, como no caso da KPMG, até o evento do pedido de recuperação judicial da Celpa, o que demonstraria que não havia qualquer *red flag* ou situação que lhes exigisse conduta diversa.

Mútuos entre partes relacionadas

291. Sobre os mútuos entre partes relacionadas, os acusados²⁴⁴ afirmam que a Cemat e a Enersul não tomavam recursos no mercado para passar a empresas coligadas e sim para satisfazer as suas necessidades financeiras. Os juros e condições variavam conforme o momento, mas ocorria sobra de caixa em determinados períodos e as empresas mutuavam recursos entre si, com taxas de mercado aprovadas pela ANEEL e adequada divulgação nas demonstrações financeiras.

292. Assim, os mútuos teriam a sua comutatividade chancelada pela ANEEL, pelos auditores independentes e pela assembleia geral quando da aprovação das demonstrações financeiras, o que

²⁴² Henrique Almeida foi diretor financeiro e administrativo da Cemat. José Santos foi diretor financeiro e administrativo da Enersul e diretor gerente da Cemat (por apenas três meses – de 25.05.2012 a 31.08.2012). O Valdir Wolf foi diretor vice-presidente da Rede, diretor vice-presidente da Cemat e diretor de regulação da Enersul.

²⁴³ Os acusados ressaltam que o relatório da PwC se baseou em informações que sequer foram confirmadas e sem que tivessem sido ouvidos os ex-administradores. O referido relatório conteria inúmeras inconsistências as quais teriam sido apontadas, inclusive, pelos interventores. Alegam, ainda, que o relatório teria sido contratado para dar fundamento posterior à irregular intervenção que as Companhias Investigadas haviam sofrido. Ressaltam que, ao fim e ao cabo, a própria ANEEL teria concluído que as irregularidades apontadas pela PwC não foram as causas determinantes para a intervenção.

²⁴⁴ Valdir Wolf não responde por essa acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

demonstraria a atuação nos moldes exigidos pelos artigos 153 e 245 da Lei nº 6.404/1976. Não teria a Acusação comprovado a existência de dano e nexo causal.

O caso Daycoval

293. Assim como Carmem Pereira, os acusados²⁴⁵ alegam que as Cartas de transferência não consubstanciavam garantia para as CCBs, as quais detinham garantias próprias. Todavia, argumentam que, ainda que constituíssem garantias, não teria havido irregularidade haja vista o disposto no artigo 25, §1º, do estatuto social da Cemat²⁴⁶ e artigo 24, §1º, do estatuto social da Enersul²⁴⁷, os quais autorizavam a concessão de garantias às sociedades controladas, controladoras ou coligadas.

294. Henrique Almeida aduz que ele não estava estatutariamente obrigado a assinar todos os documentos de ordem financeira de assunção de obrigação pela Cemat, ainda que de ordem financeira, e que o estatuto social previa que a companhia se obrigava perante terceiros com a assinatura de dois diretores, ou por um diretor e um procurador, ou, ainda, por dois procuradores. Assim, não configuraria irregularidade a ausência de sua assinatura nas Cartas de transferência. Por outro lado, a assinatura de José Santos estaria legalmente respaldada.

295. Em relação à suposta ilegalidade cometida pelo Daycoval, os acusados fazem alegações muito similares às realizadas por Carmem Pereira, as quais, em benefício da síntese, não serão aqui repetidas. Adicionalmente, os acusados asseveram que, mesmo com o ato ilegal cometido pelo Daycoval, as companhias Cemat e Enersul teriam direito de regresso contra a Rede e o garantidor, que continuariam obrigados ao pagamento dos valores sacados pelo banco. Assim, não

²⁴⁵ Idem.

²⁴⁶ Artigo 25. Em operações estranhas aos negócios e objeto social é vedado aos Diretores, em nome da sociedade, concederem fianças e avais, ou contraírem obrigações de qualquer natureza.

§1º Não se consideram operações estranhas aos negócios e objeto social, a concessão de fianças e avais, ou a assunção de obrigações de qualquer natureza, em favor de empresas controladas, controladoras ou coligadas da sociedade, respeitado o limite disposto na letra “g” do artigo 19 deste estatuto.

²⁴⁷ Artigo 24. Em operações estranhas aos negócios e objeto social é vedado aos Diretores, em nome da companhia, concederem fianças e avais, ou contraírem obrigações de qualquer natureza, salvo prévia e expressa autorização do Conselho de Administração.

§1º A proibição contida no *caput* deste artigo não se aplica à concessão de fianças, avais ou outras garantias, ou a assunção de obrigações de qualquer natureza em favor de sociedades controladoras, controladas, diretas ou indiretas, da Companhia, bem como em favor de suas coligadas, desde que respeitado o limite previsto na alínea “f” do artigo 18 deste Estatuto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

haveria prejuízo e tampouco procederia a afirmação da Acusação de que o “resultado jurídico e prático foi a desoneração dos avais prestados.”

Supostas irregularidades contábeis

- Programa de Universalização de Energia Elétrica

296. Em relação à suposta falta de registro do passivo do Programa de Universalização, os acusados alegam que a Acusação tomou por base o relatório da PwC, o qual teria apontado diferenças entre os passivos totais registrados a título de ressarcimento objeto do referido programa comparando as demonstrações financeiras das companhias relativas aos exercícios de 2011 e 2012, mas não teria sido levantado pela Acusação o efetivo valor supostamente devido por Cemat e Enersul a título de ressarcimento. Ou seja, a Acusação teria presumido que o registro realizado pela administração anterior à intervenção teria sido irregular e que o realizado pelos interventores teria sido regular, sem, no entanto, comprovar o suposto fato, eis que a “aparente desconformidade” apontada pela PwC não teria sido justificada com a abertura de todos os lançamentos adicionais realizados na linha dos passivos, não sendo possível aos acusados contestar o seu aumento.

297. Ademais, alegam os acusados que a administração das companhias defendia junto à ANEEL que a obrigação de ressarcir o consumidor no âmbito do programa somente se verificaria quando, e se, o município em que situado o consumidor fosse considerado universalizado. Assim, a PwC teria considerado incorreta a ausência de lançamento contábil, no entanto, a ausência de registro teria decorrido de interpretação subjetiva e correta por parte da administração, tanto que ratificadas pelos auditores independentes, sem ressalvas.

- Provisão em caso de não recuperação de créditos da Celpa

298. Em relação à ausência de provisão pela Cemat de créditos junto à Celpa, os acusados alegam que, em vista das informações existentes à época e das negociações em curso no âmbito do processo de recuperação judicial da Celpa, a administração da Cemat e da Enersul avaliou que seriam reduzidos os riscos de não recebimento dos créditos detidos contra a Celpa, ressaltando que ela integrava o Grupo Rede, avaliando-se à época que era desnecessário constituir provisão dos referidos créditos. Tratar-se-ia, portanto, de análise subjetiva que não teria causado prejuízos ao mercado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

299. Aduzem, ainda, os acusados que a abstenção de opinião da KPMG pela incerteza operacional da Celpa não consubstanciaria nenhuma irregularidade e que havia convicção dos administradores quanto à continuidade operacional da empresa²⁴⁸⁻²⁴⁹.

- Demais apontamentos contábeis

300. Em relação às provisões de contingências judiciais, os acusados afirmam que as conclusões do relatório da PwC no qual se baseia a Acusação não refletem os procedimentos adotados pelo jurídico das companhias e não encontram fundamento em nenhuma prova. Segundo eles, a KPMG enviava cartas de circularização aos diversos escritórios de advocacia que patrocinavam as causas de interesse da Cemat e da Enersul com a finalidade de validar as provisões. Afirmam que em nenhuma fase do procedimento as cartas de circularização eram revisadas pelo jurídico interno, pois tal análise seria incompatível com o conceito de “auditoria independente” e que somente as causas patrocinadas internamente eram classificadas pelo jurídico das companhias. Também seria inverídica a informação de que não teria havido controle de determinados processos, ressaltando que, se fosse o contrário, a KPMG teria feito ressalva em seu parecer, o que nunca ocorreu.

301. Os acusados seguem a mesma linha em relação à provisão de multas aplicadas pela ANEEL e os processos administrativos e judiciais. Aduzem que a classificação é subjetiva e que a Acusação não poderia ter tomado como verdade o que diz o relatório da PwC. Apontam, ainda, que havia sido avaliado como provável o êxito da ação judicial de recuperação dos valores apropriados pelo Daycoval, razão pela qual teria havido a contabilização como ativo contingente.

302. Em relação às multas, afirmam que foi considerada provável a celebração de termo de compromisso com a ANEEL. Nesse ponto, os acusados ressaltam que quase todas as multas aplicadas às concessionárias do Grupo Rede foram classificadas pelos interventores nomeados e subordinados à ANEEL até o fim da intervenção, o que teria sido feito pela agência reguladora com o objetivo de receber as multas. Por fim, os acusados ressaltam que o CPC 25 obriga a contabilizar apenas autuações fiscais, independentemente da opinião acerca das possibilidades de êxito emitidas pelos advogados.

²⁴⁸ Os acusados se utilizam de argumentação bastante similar à de Carmem Pereira.

²⁴⁹ Valdir Wolf segue a mesma linha para se defender das acusações relativas à contabilização de ágio com expectativa futura para companhias em recuperação judicial (Celpa) e à contabilização de investimento acrescido de ágio para companhias com incertezas de continuidade operacional (Cemat).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

303. Quanto à manutenção de passivo indevidamente classificado no longo prazo, em suposta infração ao CPC 26, item 74²⁵⁰, os acusados afirmam que as sociedades do Grupo Rede estavam em negociações com seus credores, com prováveis chances de alongamento de dívidas por no mínimo mais de doze meses após a data do balanço e que, portanto, os passivos foram mantidos no longo prazo com base no CPC 26, item 75²⁵¹.

304. Em relação à manutenção de saldos de créditos tributários sem expectativa de geração de lucros tributáveis, os acusados alegam que, em vista do crescimento constante da atividade econômica na região da prestação do serviço público, havia a expectativa do aumento do consumo de energia elétrica e dos lucros das companhias, o que teria justificado a referida manutenção, ressaltando que o lançamento foi considerado apenas pela PwC e a Acusação deveria ter confirmado a suposta irregularidade analisando os documentos contábeis e perquirindo os administradores e as empresas de auditoria independente que emitiram os pareceres favoráveis e sem ressalvas, o que não teria sido feito.

305. Em relação à manutenção de depósitos judiciais sem a apresentação da respectiva apresentação da respectiva documentação comprobatória, Valdir Wolf utiliza mesma argumentação que Carmem Pereira.

- Operações com partes relacionadas

306. Os acusados ressaltam que a própria Acusação reconhece que a contratação da Elucid ocorrera de forma centralizada pela Rede, sem anuência ou conhecimento dos acusados²⁵², e que, ainda assim os contratos teriam condições equitativas ao que o mercado praticava, tendo sido mantidos, inclusive, pelos interventores. Aduzem que a suposta falha de não identificação como parte relacionada nas demonstrações financeiras decorre do fato de terem sido os contratos

²⁵⁰ V. nota de rodapé nº 136.

²⁵¹ CPC 26, item 75: Entretanto, o passivo deve ser classificado como não circulante se o credor tiver concordado, até a data do balanço, em proporcionar uma dilação de prazo, a terminar pelo menos doze meses após a data do balanço, dentro do qual a entidade poderá retificar a quebra de *covenant* contratual (reenquadramento nos índices de endividamento e cobertura de juros, por exemplo) e durante o qual o credor não poderá exigir a liquidação imediata do passivo em questão.

²⁵² Valdir Wolf pontua que, mesmo tendo sido membro da diretoria da Rede, não tinha acesso aos contratos com a Elucid, de forma que não possuía elementos suficientes nem atribuição ou responsabilidade estatutária para fazer sua descrição das demonstrações financeiras. Afirma, ainda, que sequer conhecia a composição acionária da Elucid.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

celebrados de forma centralizada e corporativa, o que teria inviabilizado - por ausência de elementos suficientes e atribuição estatutária – o questionamento pelos acusados.

307. Ademais, a Rede não teria informado em suas demonstrações financeiras a existência da relação entre a Elucid e o acionista controlador, impedindo que as controladas detivessem pleno conhecimento desta relação. Por fim, os acusados ressaltam a ausência de prejuízo proveniente dessa suposta irregularidade.

Conclusão

308. Os acusados ressaltam a inexistência de prejuízo ao mercado e tampouco de perseguição ou obtenção de vantagens indevidas, afirmando que atuaram no interesse das Companhias Investigadas e que não lhes era exigível conduta diversa, sendo legítimo e lícito que os acusados tenham se baseado nas análises da KPMG e dos demais administradores e colaboradores do Grupo Rede para tomar a decisão de aprovação das demonstrações financeiras e informações trimestrais. Por fim, requerem o reconhecimento da prescrição quinquenal ou intercorrente e, alternativamente, em caso de não reconhecimento, que a acusação seja arquivada por ausência de (i) tipicidade, (ii) individualização de conduta e (iii) culpa. Na hipótese de serem afastados os pedidos, os acusados requerem que sua responsabilidade seja excluída ou que, subsidiariamente, lhes seja aplicada a pena de advertência.

III.5. DEFESA DOS ACUSADOS QUE FIRMARAM TERMO DE COMPROMISSO

309. Os acusados A.M.V., A.C.B., C.V.B., J.A.M.S., J.E.C., M.A.H., M.H.C.F. e M.T.U firmaram termos de compromisso com a CVM, razão pela qual só serão elencados a seguir, de maneira sintética, os argumentos principais de suas defesas²⁵³.

310. A.M.V., A.C.B., C.V.B., J.A.M.S., J.E.C., M.A.H., M.H.C.F. e M.T.U. alegam, em síntese, que (i) o processo estaria prescrito, (ii) este Processo seria nulo por ausência de tipicidade e de individualização das condutas, (iii) não teriam agido com má-fé e tampouco perseguido ou obtido alguma vantagem, (iv) o relatório da PwC não seria documento suficiente para as conclusões da Acusação, (v) não teria havido prejuízo para as companhias e para o mercado e (vi) seria inexigível conduta diversa. Em relação às acusações que lhes foram feitas neste PAS, utilizam os mesmos argumentos que Henrique Almeida e José Santos.

²⁵³ Respectivamente Doc. SEI nº 0540805, nº 0540842 e nº 0541176, nº 0541212, nº 0544395, nº 0551223, nº 0544427 e nº 0544447.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

311. C.V.B. ressalta a gestão centralizada do Grupo Rede, reconhecida até mesmo pelos interventores, onde as decisões não operacionais eram tomadas na sede sem a participação dos diretores operacionais e que o estatuto social da Enersul atribuía ao diretor financeiro a elaboração das demonstrações financeiras e das ITRs. Nessa gestão centralizada, ele afirma que não havia motivos para que duvidasse da lisura dos procedimentos, ressaltando que as demonstrações financeiras nunca haviam sido questionadas.

312. M.A.H. alega, em síntese que (i) na qualidade de membro do conselho de administração da Rede, atuou de forma diligente ante a negativa de opinião dos auditores independentes que não teria sido seguida pelo conselho justamente no seu exercício de dever de diligência, (ii) a Acusação não individualizou as condutas, sendo certo que as suas atribuições estatutárias, na qualidade de diretor de relações com investidores, não guardariam relação com a elaboração das demonstrações financeiras e (iii) as informações financeiras estavam em linha com as normas contábeis e as supostas falhas apontadas pela Acusação seriam, na verdade, leituras equivocadas realizadas pelo próprio auditor independente.

IV. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

313. Devidamente intimados, quatorze dos acusados apresentaram, tempestivamente, proposta de Termo de Compromisso.

314. Ao analisar os aspectos legais das propostas, a PFE/CVM²⁵⁴ concluiu pela inexistência de óbices legais, à exceção daquelas realizadas por Carmem Pereira, José Santos e Henrique Almeida, nas quais a procuradoria identificou óbice jurídico à celebração de acordo, tendo em vista o não cumprimento do requisito previsto no art. 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385/76, posto que, em virtude da natureza das infrações imputadas, tais proponentes deveriam ter apresentado proposta de indenização às companhias prejudicadas.

315. O Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê” ou “CTC”) decidiu negociar as condições das propostas, sugerindo o seu aprimoramento para a assunção de obrigação pecuniária individual, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio de seu órgão regulador. Em relação aos proponentes Carmem Pereira, Henrique Almeida e José Santos, o Comitê requereu, inicialmente, que os óbices jurídicos apontados pela PFE/CVM fossem superados, com o

²⁵⁴ Doc. SEI nº 0593396.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

compromisso de pagamento de valores²⁵⁵ aos empreendedores prejudicados, sem prejuízo de futura demanda do Comitê referente à indenização aos danos difusos/coletivos no âmbito do mercado de valores mobiliários.

316. Após as negociações, o Comitê entendeu que o encerramento do presente caso por meio de Termo de Compromisso em relação a A.M.V., A.C.B., C.V.B., J.A.M.S., J.E.C., M.A.H., M.H.C.F. e M.T.U., com assunção de obrigações pecuniárias, além de períodos de afastamento²⁵⁶, afigurava-se conveniente e oportuno, sendo suficiente para desestimular a prática de condutas assemelhadas, em atendimento à finalidade preventiva do termo de compromisso. Por outro lado, os proponentes Edmir Bosso, Raul Toscano e Valdir Wolf não aderiram à base da negociação do Comitê, de modo que o CTC entendeu não ser conveniente e oportuno aceitar suas propostas. Em relação a Carmem Pereira, Henrique Almeida e José Santos, após manifestação da PFE/CVM²⁵⁷ no sentido de que remanesca o óbice jurídico indicado, o Comitê decidiu propor ao Colegiado a rejeição das propostas de termo de compromisso por eles apresentadas.

317. O Colegiado, por unanimidade, acompanhando os pareceres do Comitê²⁵⁸, deliberou²⁵⁹ (i) rejeitar as propostas de termo de compromisso apresentadas por Carmem Pereira, Edmir Bosso, Henrique Almeida²⁶⁰, José Santos, Raul Toscano e Valdir Wolf, e (ii) aceitar as propostas de termo de compromisso apresentadas por A.M.V., A.C.B., C.V.B., J.A.M.S., J.E.C., M.A.H., M.H.C.F. e M.T.U..

²⁵⁵ Carmem Pereira: (a) R\$ 72.089.191,46 em benefício da Cemat e (b) R\$ 31.142.603,98 em benefício da Enersul, ambos atualizados pelo IPCA, a partir de 24.01.2012 até a data do efetivo pagamento. Henrique Almeida: (a) R\$ 30.895.367,77 em benefício da Cemat, atualizados pelo IPCA a partir de 24.01.2012 até o efetivo pagamento e (b) R\$ 7.121.918,00 em benefício da Cemat, atualizados pelo IPCA a partir de 31.10.2011 até o efetivo pagamento. José Santos: (a) R\$ 31.142.603,98 em benefício da Enersul, atualizados pelo IPCA a partir de 24.01.2012 até o efetivo pagamento e (b) R\$ 1.025.250,00 em benefício da Enersul, atualizado pelo IPCA a partir de 31.10.2011 até o efetivo pagamento.

²⁵⁶ A.M.V. (obrigação pecuniária de R\$ 100 mil e dois anos de afastamento), A.C.B. (obrigação pecuniária de R\$ 60 mil e dois anos de afastamento), C.V.B. (obrigação pecuniária de R\$ 150 mil sem afastamento), J.A.M.S. (obrigação pecuniária de R\$ 200 mil sem afastamento), J.E.C. (obrigação pecuniária de R\$ 20 mil e dois anos de afastamento), M.A.H. (obrigação pecuniária de R\$ 280 mil sem afastamento), M.H.C.F. (obrigação pecuniária de R\$ 20 mil e dois anos de afastamento) e M.T.U. (obrigação pecuniária de R\$ 50 mil e três anos de afastamento).

²⁵⁷ Doc. SEI nº 0803962.

²⁵⁸ Doc. SEI nº 0889388.

²⁵⁹ Doc. SEI nº 0905869.

²⁶⁰ Ainda antes da deliberação do Colegiado, a defesa de Henrique Almeida e José Santos protocolizou petição em que requeria o afastamento do óbice jurídico, juntando aos autos do processo um estudo da FGV/SP chamado “Análise dos Contratos de mútuo das empresas Cemat e Enersul”, doc. SEI nº 0890368.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

318. Posteriormente, em 10.01.2020, o acusado Edmir José Bosso apresentou nova proposta aderindo à negociação inicial apresentada pelo Comitê de Termo de Compromisso, em 11.12.2018. Em 06.04.2020, os acusados Henrique Jueis de Almeida e José Carlos Santos também apresentaram nova proposta conjunta para celebração de Termo de Compromisso.

319. Em relação aos acusados Henrique Jueis de Almeida e José Carlos Santos, a PFE/CVM apreciou os aspectos legais da nova proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada tendo mantido sua opinião pela existência de óbice jurídico à celebração de Termo de Compromisso. Quanto à proposta apresentada por Edmir José Bosso, a SEP informou que ele não mais ocupava cargo de administrador em companhia aberta, de modo que sua proposta se tornava inadequada e insuficiente, na visão do Comitê. Nesse sentido, o Comitê de Termo de Compromisso deliberou²⁶¹ por opinar junto ao o Colegiado pela rejeição das propostas de Termo de Compromisso apresentadas, no que foi acompanhado por unanimidade em reunião do Colegiado de 21.09.2021²⁶².

V. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

320. Em 24.07.2018, o presente Processo foi originalmente sorteado para o Diretor Gustavo Gonzalez²⁶³. Com sua renúncia, houve nova redistribuição e no dia 12.03.2021 o Diretor Alexandre Rangel foi designado seu relator²⁶⁴. Finalmente, no dia 10.09.2021, fui designado Diretor Relator²⁶⁵.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021

Fernando Caio Galdi

Diretor Relator

²⁶¹ Doc. SEI nº 1349236.

²⁶² Doc. SEI nº 1369668

²⁶³ Doc. SEI nº 0562965.

²⁶⁴ Doc. SEI nº 1212102.

²⁶⁵ Doc. SEI nº 1342399.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO RELATÓRIO DFG

(Doc. SEI nº 1394154)

Assina o Relatório de Julgamento do Grupo Rede, nos termos do Doc. SEI nº 1394154.

FERNANDO CAIO GALDI

Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Diretor**, em 23/11/2021, às 10:07, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1394155** e o código CRC **860B43FD**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1394155** and the "Código CRC" **860B43FD**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 06/2014

(Processo Eletrônico nº 19957.011101/2019-53)

Reg. Col. nº 1096/18

Acusados:	Alberto José Rodrigues Alves	José Carlos Santos
	Carmem Campos Pereira	Octávio Tavares de Oliva Filho
	Edmir José Bosso	Plácido Gonçalves Meirelles
	Henrique Jueis de Almeida	Raul Toscano de Brito Neto
	Jorge Queiroz de Moraes Junior	Valdir Jonas Wolf

Assunto: Apurar eventuais irregularidades relacionadas a atos e negócios realizados pela Rede Energia S.A. e por suas sociedades controladas, bem como transações entre partes relacionadas, especialmente quanto a possíveis desvios de recursos do grupo para administradores e controladores e à inobservância das normas contábeis na elaboração de suas demonstrações financeiras (infração aos artigos 116, parágrafo único, 117, 142, III e V, 153, 154, 176 e 245 da Lei nº 6.404/1976, e ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009).

Diretor Relator: Fernando Caio Galdi

VOTO

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SPS em conjunto com a PFE/CVM para apurar a responsabilidade do controlador e de ex-administradores da Rede Energia S.A. (“Rede” ou “Companhia”) e das suas controladas Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. (“Cemat”) e Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (“Enersul”), por supostas irregularidades relacionadas a atos e negócios realizados pelas Companhias Investigadas, bem como transações

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório que acompanha este voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

entre partes relacionadas, especialmente quanto a possíveis desvios de recursos do grupo para administradores e controladores e à inobservância das normas contábeis na elaboração de suas demonstrações financeiras.

2. Conforme narrado no relatório, as imputações formuladas no presente PAS podem ser segregadas em sete temas: **(i)** remuneração dos administradores; **(ii)** garantias por obrigações de partes relacionadas; **(iii)** prestação de serviços entre partes relacionadas; **(iv)** mútuo entre partes relacionadas; **(v)** falhas nas informações contábeis; **(vi)** não participação do conselheiro empregado nas reuniões do conselho de administração; e **(vii)** abuso do poder de controle.

3. O relatório de inquérito, considerando o conjunto probatório produzido e colacionado aos autos, concluiu e propugnou pela responsabilização de: Alberto Alves, Carmem Pereira, Edmir Bosso, Henrique Almeida, Jorge Queiroz, José Santos, Octávio Filho, Plácido Meirelles, Raul Toscano e Valdir Wolf.

4. Analisarei, primeiramente, as preliminares suscitadas pelas defesas para, em seguida, apreciar as imputações referentes ao descumprimento dos artigos 116, parágrafo único, 117, 142, III e V, 153, 154, 176 e 245 da Lei nº 6.404/1976, e do artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009.

II. PRELIMINARES

Prescrição da Pretensão Punitiva

5. A quase totalidade dos acusados sustenta que estaria prescrita a pretensão punitiva da CVM no presente processo, nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999², considerando que teria decorrido mais de cinco anos desde o último dia em que ocuparam cargos executivos nas Companhias Investigadas (31.08.2012)³ e a data de suas intimações para apresentação de defesa (27.12.2017). Afirmam os acusados que antes das referidas intimações, jamais haviam sido cientificados do conteúdo sancionador do procedimento, tendo sido anteriormente intimados

² Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

³ Doc. SEI 0898815, fls. 40 e 41. Os acusados apontam que, para algumas irregularidades, o prazo prescricional teria se iniciado ainda antes: em 30.03.2012 para as imputações relacionadas às demonstrações financeiras de 2011, em 15.05.2012 para as imputações relacionadas ao 1ºITR/2012, em 11.08.2012 para aquelas relacionadas ao ITR/2T12, em 04.05.2012 para aquelas relacionadas à contratação da Elucid Solutions S.A., e entre abril de 2011 e maio de 2012 para as imputações relacionadas à remuneração de executivos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para prestar esclarecimentos, o qual não se prestaria como ato válido para interromper a prescrição.

6. Argumentam que, mesmo que a abertura do inquérito seja considerada como ato hábil a interromper a prescrição, esta teria ocorrido pela sua modalidade intercorrente, haja vista que o procedimento teria ficado paralisado por mais de três anos entre a abertura do inquérito (26.06.2014) e as suas intimações para apresentar defesa (27.12.2017).

7. A tese das defesas não merece prosperar. De acordo com o entendimento consolidado da CVM, o “ato inequívoco que importe apuração do fato” apto a interromper a prescrição a que se refere o artigo 2º, II, da Lei nº 9.873/1999⁴ prescinde da ciência do acusado ou da prévia instauração de inquérito administrativo. Basta que ele evidencie de forma inequívoca que a Autarquia estava agindo para colher informações sobre determinado acontecimento e, a partir delas, formar sua convicção sobre o assunto. Assim é que todo ato administrativo realizado com o intuito de dar impulso às investigações constitui um ato inequívoco que importa apuração de fato, sendo, portanto, apto a interromper a prescrição. Esse entendimento foi bem explicado no âmbito do PAS 22/94⁵, consolidado por diversos precedentes posteriores do Colegiado⁶.

⁴ Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

⁵ Nesse sentido, confira-se trecho da manifestação de voto do Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos: Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2º, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2º, da Lei nº 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca, ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis. Na mesma direção é excerto da decisão proferida pela MM. Juíza da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro ao indeferir pedido de antecipação de tutela que buscava justamente suspender, em razão de alegada prescrição, processo sancionador instaurado por esta Comissão: O citado art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada. A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado. Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’” (PAS CVM 22/1994, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. 15.4.2004).

⁶ PAS CVM RJ2005/6924, Dir. Rel. Marcelo Trindade, j. em 31.10.2006; PAS CVM RJ2015/5002, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. 15.3.2016; PAS CVM 01/2011, Dir. Rel. Henrique Machado, j. 27.2.2018; PAS CVM 16/2010,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. No caso concreto, a apuração das irregularidades iniciou-se no ano de 2012 com os processos de análise das demonstrações financeiras⁷, quando foram enviados ofícios⁸ às Companhias Investigadas. Examinando os autos, foram praticados pela CVM diversos atos inequívocos de apuração de fatos que interromperam a fluência do prazo quinquenal, nos termos do artigo 2º, II, da Lei nº 9.873, de 1999⁹. Neste sentido, podem-se mencionar: **(i)** OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 060/2012¹⁰, de **05.04.2012**, enviado à Cemat, solicitando manifestação sobre as demonstrações financeira; **(ii)** OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/nº 268/2012¹¹, de **23.08.2012**, enviado à Enersul, solicitando manifestação sobre as demonstrações financeiras; **(iii)** OFÍCIO CVM/SEP/GEA-3/Nº 130/2013¹², de **01.02.2013**, enviado à Rede Energia, solicitando a manifestação da Rede Energia sobre a denúncia de supostas fraudes cometidas por seu acionista controlador; **(iv)** OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 295/2013¹³, de **13.09.2013**, enviado à Rede, solicitando manifestação sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2011, 31.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013 e 30.06.2013; **(v)** OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 50/2014¹⁴, de **07.08.2014**, enviado à Rede para prestar esclarecimentos; **(vi)** OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 116/2014¹⁵, de 05.12.2014, enviado à Enersul para prestar esclarecimentos; **(vii)** OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 036/2015¹⁶, de **03.03.2015**, enviado ao Jorge Queiroz de Moraes Junior para prestar esclarecimentos; **(viii)** OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 176/2015¹⁷, de **30.12.2015**, enviado ao A.M.V. para prestar

Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 26.2.2019; PAS CVM nº 06/2016, Dir. Rel. Henrique Machado, j. 24.08.2020; PAS CVM nº RJ 2016/7961, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 30.01.2020.

⁷ Processos RJ-2012-7625, RJ-2012-7621 e RJ-2012-9255.

⁸ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 60/2012, de 05.04.2012, enviado à Cemat (Doc. SEI nº 0897110, fls. 118); o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 76/2012, de 10.04.2012, enviado à Rede (Doc. SEI nº 0897161, fls. 854); e o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 268/2012, de 23.08.2012, enviado à Enersul (Doc. SEI nº 0897167 fls. 1.107).

⁹ Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

¹⁰ Doc. SEI nº 0897110, fls. 118.

¹¹ Doc. SEI nº 0897167, fls. 1.107.

¹² Doc. SEI nº 0897220, fls. 2.370.

¹³ Doc. SEI nº 0897161, fls. 971.

¹⁴ Doc. SEI nº 0897859, fls. 5.334.

¹⁵ Doc. SEI nº 0897859, fls. 5.374

¹⁶ Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.443.

¹⁷ Doc. SEI nº 0897880, fls. 5.627.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

esclarecimentos; **(ix)** os ofícios enviados aos acusados em **02.05.2016** solicitando esclarecimentos sobre os fatos¹⁸. Por fim, em **13.10.2017** foi concluído o relatório de inquérito, a expedição das intimações¹⁹ dos acusados para a apresentação de defesa em **11.12.2017** e o recebimento pela CVM dos avisos de recebimento (AR) das intimações em **27.12.2017**²⁰, **28.12.2017**²¹ e **03.01.2018**²².

9. É evidente que os ofícios mencionados acima, ao solicitarem esclarecimentos e documentos sobre o tema, tinham justamente o objetivo de investigar os fatos que resultaram na instauração do presente PAS e, portanto, interromperam a prescrição antes da consumação do prazo quinquenal para todas as imputações objeto deste processo.

10. Portanto, é notória a ocorrência de eventos interruptivos que impediram a consumação da prescrição com relação aos fatos objeto do PAS, uma vez que foram praticados sucessivamente, antes que prazo quinquenal transcorresse incólume. Por essas razões, afasto a preliminar de prescrição quinquenal arguida pelos acusados.

11. Quanto à alegada prescrição intercorrente, prevista no artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99²³, conforme precedentes desta autarquia²⁴, ela somente é aplicável a partir do

¹⁸ OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 023/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.836); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 024/2016 (Doc. SEI nº 0897892 fls. 5.838); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 025/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.840); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 026/2016 (Doc. SEI 0897892, fls. 5.842); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 028/2016 (Doc. SEI nº 0897892 fls. 5.846); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 029/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.848); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 030/2016 (Doc. SEI 0897892, fls. 5.850); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 031/2016 de 02.05.2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.852); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 032/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.854); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 033/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.856); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 034/2016 (Doc. SEI 0897829 fls. 5.859); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 035/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.861); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 036/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.863); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 037/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.865); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 038/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.867); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 039/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.869); OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 040/2016 (Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.871).

¹⁹ Doc. SEI nº 0897995, fls. 7.993/8.010.

²⁰ Doc. SEI nº 0897995 (fls. 8.028, fls. 8.031, fls. 8.032, fls. 8.033, fls. 8.034, fls. 8.036, fls. 8.038, fls. 8.039).

²¹ Doc. SEI nº 0897995 (fls. 8.030, fls. 8.035, fls. 8.037).

²² Doc. SEI nº 0897995 (fls. 8.029)

²³ Art. 1º, §1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

²⁴ PAS CVM 22/1994, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. 15.4.2004; PAS CVM 11/2002, Dir. Rel. Luciana Dias, j. 26.2.2013; PAS CVM 08/2012, Dir. Rel. Ana Novaes, j. 16.12.2014; PAS CVM 23/2010, Dir. Rel. Roberto Tadeu, j. 4.11.2014; PAS CVM RJ2010/3695, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 15.12.2015; PAS CVM



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

momento em que estiver instaurado o processo administrativo sancionador, ou seja, depois da intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos do artigo 8º, §1º, da Deliberação nº 538/2008²⁵, vigente à época da instauração deste PAS. Dessa maneira, verifico que, no presente caso, houve atos aptos a interromper o prazo prescricional trienal.

12. Após a intimação dos acusados em 11.12.2017²⁶, a Secretaria Executiva, por meio de despacho datado de 24.07.2018²⁷, distribuiu o processo para relatoria do ex-Diretor Gustavo Machado Gonzalez, configurando ato expedido para impulsionar o processo administrativo em direção à sua conclusão e, portanto, apto a interromper a prescrição intercorrente.

13. Adicionalmente, relevante destacar que, em 23.03.2020, foi publicada a Medida Provisória nº 928, dispondo sobre as “*medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus*”, que suspendeu até 20.07.2020 o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 9.873, de 1999²⁸.

14. Cabe mencionar também que, devido a pedido de adiamento de julgamento realizado por um dos acusados, em 08.11.2021²⁹, em conjunto com pleito de concessão de vista do processo administrativo CVM, onde foram firmados os Termos de Compromisso recebidos em apartado nos termos do art. 14, § 2º, da Deliberação CVM nº 538/08³⁰, proferi despacho em 11.11.21³¹ indeferindo o pedido de adiamento do julgamento, porém, concedendo acesso aos autos do referido processo. Sendo assim, o mencionado despacho é mais um ato suficiente a interromper a prescrição intercorrente. Dessa maneira, levando em consideração o marco inicial do prazo prescricional, bem como os despachos relacionados e a suspensão temporal imposta

11/2013, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 30.1.2018; PAS CVM RJ2003/2759, Dir. Rel. Henrique Machado, j. 20.2.2018; PAS CVM 18/2013, Dir. Rel. Henrique Machado, j. 8.5.2018.

²⁵ Assim também prevê o artigo 21 da Instrução CVM nº 607/2019, vigente à época dos fatos.

²⁶ Doc. SEI nº 0897995, fls. 7.993/8.010.

²⁷ Doc. SEI nº 0897997, fls. 8284

²⁸ Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Congresso/adc-93-mpv928.htm

²⁹ Doc. SEI nº 1384665

³⁰ §2º Caso somente parte dos acusados apresente proposta de Termo de Compromisso, ela será apreciada em processo apartado do Processo Administrativo Sancionador, o qual prosseguirá com relação aos demais acusados.

³¹ Doc. SEI nº 1386789



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pela Medida Provisória nº 928, não verifico no presente processo a ocorrência da prescrição intercorrente.

15. As defesas mencionam, ainda, que o inquérito foi ilegalmente prorrogado por treze vezes, sem a observância do limite de 90 (noventa) dias fixado na Deliberação CVM nº 538/2008, sendo que algumas prorrogações teriam sido feitas sem qualquer andamento processual (10ª e 13ª) ou contando apenas com a expedição de ofícios. Assim as prorrogações seriam injustificadas e sem qualquer andamento apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

16. Conforme dito acima, não houve fluência da prescrição intercorrente antes da instauração formal do processo administrativo sancionador, ocorrida em 27.12.2017 por meio da citação válida dos acusados. Quanto às prorrogações, o artigo 4º da Deliberação CVM nº 538/08³² não limitou o número de prorrogações admitidas justamente em razão do grau de complexidade de cada investigação³³. No presente caso, os 41 volumes do processo demonstram que, para se concluir a investigação, a equipe técnica teve que depurar uma grande quantidade de informações, sendo perfeitamente razoáveis as prorrogações. Não vejo, portanto, nenhuma irregularidade hábil a infirmar a correção do procedimento.

Nulidade do PAS e de suas provas em virtude de supressão de garantias fundamentais

17. Alguns acusados alegam que, até as suas intimações para apresentar defesa, o inquérito teria corrido à sua revelia, de tal sorte que nenhum dos atos de sua instrução lhes teriam sido comunicados, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a supressão do direito ao silêncio e do direito de não produzir prova contra si mesmo, em violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Ainda, mencionam que teria havido descumprimento do artigo 11, parágrafo único, I, da Deliberação CVM nº 538/2008³⁴, pois os acusados não teriam sido

³² Art. 4º Os trabalhos de investigação devem ser concluídos em 90 (noventa) dias contados da data de instauração do inquérito administrativo, podendo tal prazo ser prorrogado, mediante pedido motivado encaminhado ao Superintendente Geral, por período que este julgue adequado para a conclusão das investigações.

³³ Relatório de Análise da Audiência Pública 12/07: “A CVM entende que o prazo para a investigação não deve ser limitado, tendo em vista a possibilidade de existirem casos complexos, cuja investigação exija período superior a 180 dias. Assim, manteve-se a liberdade de o SGE determinar a prorrogação de prazo de acordo com a complexidade da investigação a ser concluída.”

³⁴ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

instados a se manifestar “acerca dos atos a eles imputados”, mas sim genericamente quanto a “aspectos relevantes para o tema”.

18. Aqui também não assiste razão aos acusados. O mencionado artigo 11 exige que seja obtido do investigado “esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório”, que foi exatamente o que ocorreu no presente caso. Os ofícios emitidos pela área técnica da CVM anteriormente à conclusão do inquérito administrativo são claros aos descreverem fatos específicos para cada grupo de investigados (diretores e conselheiros das Companhias investigadas), questionando o período de atuação do investigado, contratos e operações específicas, solicitando documentos, bem como quais foram as providências adotadas para cada evento³⁵.

19. No mais, considero infundadas as alegações de restrição à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que tais direitos foram oportunamente garantidos após a conclusão do inquérito administrativo, na fase de apresentação de defesas, oportunidade na qual os acusados tiveram acesso integral aos autos e chance para contestar a peça acusatória e requerer a produção de provas que considerassem pertinentes³⁶.

depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

³⁵ Nesse sentido, a título de exemplo, menciono os seguintes ofícios: (i) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/nº 268/2012 de 23.08.2012 (Doc. SEI nº 0897167, fls. 1107), enviado à Enersul, solicitando manifestação especificamente sobre o Relatório de Revisão Especial presente no Formulário 1ºITR/2012, bem como quais as providências adotadas; (ii) OFÍCIO CVM/SEP/GEA-3/Nº 212/2013 de 22/03/2013 (Doc. SEI nº 0897231, fls. 2545), enviado à Cemat, solicitando informações referentes à prestação de serviços pela Elucid Solutions S.A. no período de 2008 e 2013; e (iii) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 109/2014 de 05.12.2014 (Doc. SEI nº 0897859 fls. 5.366), enviado à Rede, solicitando informações e esclarecimentos sobre a política de metas de desempenho ou critério objetivos para pagamento de gratificações e bônus para administradores e empregados. Adicionalmente, menciono também os ofícios, solicitando informações, enviados para cada um dos acusados em maio de 2016: (i) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 023/2016; (ii) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 029/2016; (iii) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 030/2016; (iv) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 031/2016; (v) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 032/2016; (vi) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 033/2016; (vii) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 034/2016; (viii) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 036/2016; e (ix) OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/Nº 040/2016 (todos constantes do Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.836-5.871).

³⁶ Nesse sentido, o voto proferido pelo Relator Presidente Marcelo Barbosa, no PAS CVM nº RJ2018/4165, julgado em 01.10.2019: “Ainda durante a vigência do art. 6º-B, da Deliberação CVM nº 457/2002, o Colegiado firmou seu posicionamento no sentido de que a prévia manifestação do investigado “*não confere um direito subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma defesa prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com o objetivo de evitar acusações descabidas e melhorar o nível probatório dos processos administrativos, buscando, ao final, a instauração apenas de processos sancionadores justificados e que sejam instruídos com qualidade*” (PAS CVM nº RJ2006/4665, relator diretor Pedro Marcílio, j. em 09.01.2007). Este entendimento se manteve com a entrada em vigor da Deliberação CVM nº 538/2008, que revogou a citada Deliberação CVM nº 457/2002. Cf., neste sentido, o PAS CVM nº RJ2006/8572, relator diretor Otavio Yazbek,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

20. Assim, entendo que os acusados não esclareceram de forma objetiva qual teria sido o prejuízo às suas defesas, o que seria necessário para amparar o reconhecimento da alegada nulidade. Não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõem os artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal³⁷, cuja aplicabilidade, em sede administrativa, é reconhecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“STJ”)³⁸ e por julgados desta autarquia³⁹.

21. Carmem Pereira alega, ainda, que teria havido descumprimento do artigo 6º, III, da Deliberação CVM nº 538/2008⁴⁰ porque a Acusação não teria feito remissão adequada a trechos de seu depoimento⁴¹. Não observo na peça acusatória nenhuma referência a trechos do depoimento da acusada que divirjam do que foi colocado em sua defesa, razão pela qual aqui também não vejo prejuízo e, portanto, pelas razões acima expostas, afasto a suscitada nulidade.

22. Por fim, não merece prosperar a recente alegação⁴² da defesa de Jorge Queiroz de que a instauração de processo apartado para os Termos de Compromisso firmados com os demais investigados, ao qual não teria tido acesso até seu pedido de concessão de vistas⁴³, vai de encontro ao contraditório e ao devido processo legal. Primeiramente, conforme mencionado

julgado em 16.03.2010, o PAS CVM nº RJ2012/10069, relator diretor Pablo Renteria, j. em 31.03.2015 e o PAS CVM nº RJ2013/13355, relator diretor Henrique Machado, j. em 24.11.2016.”

³⁷ Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. (...) Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

³⁸ “[i]nexiste nulidade sem prejuízo. Se é assim no processo penal, com maior razão no âmbito administrativo. A recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo disciplinar, amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio *pas de nullité sans grief*” (STJ, RMS 32849/ES, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 26.04.2011). No mesmo sentido, os seguintes julgados do STJ: MS 14787/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 25.02.2016; e MS 14780/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 13.11.2013.

³⁹ PAS CVM nº 12/2013, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. 24.05.2016; PAS CVM nº 03/2008, Dir. Rel. Eli Loria, j. 23.03.2010; PAS CVM nº 20/2003, Dir. Rel. Eli Loria, j. 01.07.2009 e SP2012/228, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 13.09.2016.

⁴⁰ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: (...) III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

⁴¹ Doc. SEI nº 0897992 e nº 0897995. Itens 300 (fls. 7.911), 306 (fls. 7.012), 366 (fls. 7.926), 376 (fls. 7.928), 422 (fls. 7.939), 425 (fls. 7.940) e 435 (fls. 7.941) do relatório de inquérito.

⁴² Doc. SEI nº 1384665

⁴³ Doc. SEI nº 1384665



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pelo próprio acusado, ele já tinha conhecimento do referido PAS, no mínimo, desde a publicação da Ata de Reunião do Colegiado n.º 38/2021⁴⁴, em 21.10.2021, tendo solicitado vistas apenas em 08.11.2021, a qual foi concedida de maneira célere. Em segundo lugar, os documentos ali dispostos são pertinentes a cada um dos investigados proponentes, não entrando no mérito da conduta daqueles que optaram por não exercer a faculdade de propor Termo de Compromisso, como no caso de Jorge Queiroz.

Ausência precisa das sanções a serem aplicadas

23. Os acusados afirmam que, a depender da gravidade da conduta, há uma grande variação de sanções aplicáveis e que a ausência de indicação precisa da pena que se pretende aplicar impediria o exercício pleno do contraditório e da sua ampla defesa, pois lhes faltariam parâmetros para impugnar a razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Assim, alegam os acusados que o presente processo seria nulo por violação do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei nº 9.784/1999.

24. Sobre isso, ressalto que as hipóteses foram expressamente informadas no tópico “V - Considerações Finais” do relatório de inquérito, de modo que essa argumentação não é cabível. A área técnica não precisa repetir o texto da lei na peça de acusação e não cabe a ela sugerir qual penalidade deve ser aplicada ao caso concreto, cabendo ao Colegiado, após a análise dos fatos, determinar as penalidades aplicáveis, nos termos da lei. Assim, voto pela rejeição dessa preliminar.

Atipicidade das supostas irregularidades e limites do poder sancionador

25. Algumas defesas afirmam que a ausência de prejuízos ao mercado ou aos acionistas não controladores, bem como a ausência de perseguição ou obtenção de vantagens indevidas inviabilizaria o poder sancionador desta autarquia no presente caso.

26. O argumento das defesas não merece prosperar. Os processos administrativos sancionadores instaurados pela CVM buscam apurar responsabilidades das pessoas sujeitas à jurisdição da autarquia por violações à Lei nº 6.385/1976, à Lei nº 6.404/1976 ou aos normativos cujo cumprimento caiba à CVM fiscalizar. A consequência do processo, caso se conclua pela efetiva pela violação à lei ou ao regulamento, é a aplicação de uma das penalidades previstas no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976.

⁴⁴ Disponível em: http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2021/20210921_R1.html



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

27. No âmbito de um processo administrativo sancionador, a análise sobre eventual falta de diligência ou descumprimento de normas independe de prova de prejuízo para a companhia ou para o mercado ou da demonstração de benefícios para qualquer pessoa⁴⁵, salvo nos casos específicos em que tal elemento componha o tipo administrativo. O argumento das defesas baseia-se na lógica da responsabilidade civil, no qual se busca indenização por danos causados, não podendo ser transplantado para o processo administrativo sancionador.

28. Também é alegado pelas defesas que a ausência de individualização de conduta e presunção de solidariedade entre os administradores acarreta a indevida responsabilização objetiva dos acusados neste PAS, ferindo o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

29. Discordo das defesas. Considero que a Acusação reuniu satisfatoriamente elementos de materialidade e autoria para instauração deste processo administrativo sancionador, realizando a descrição das condutas dos acusados de acordo com os fatos analisados, com a devida individualização.

30. Sem adentrar nas considerações de mérito, as quais serão analisadas na próxima seção deste voto, com exceção de algumas imputações às quais farei referência ao longo do voto, todas as infrações apontadas foram embasadas de maneira suficientemente coerente, com atribuição de responsabilidade às pessoas que participaram dos atos que a Acusação considera irregulares.

Nulidade do PAS e de suas provas em virtude de sentença proferida em juízo

31. Em 08.11.2021 foi protocolado pleito para adiamento do julgamento do presente caso, tendo um dos acusados alegado que, em 06.06.2018, foi proferida sentença judicial pela 3ª Vara da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, no âmbito do processo nº 0025172-36.2015.4.01.3400⁴⁶, em que foi declarada a nulidade de processos administrativos instaurados pela ANEEL, nos quais teriam sido produzidos relatórios e documentos que teriam sido utilizados como fundamentação da Acusação.

32. No entanto, cabe destacar que a mencionada ação judicial continua em andamento visto que, após a referida sentença, a ANEEL interpôs recurso de apelação⁴⁷ requerendo a reforma

⁴⁵ PAS nº RJ2014/13977, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 30.01.2020.

⁴⁶ Doc. SEI nº 1384663

⁴⁷ Doc. SEI nº 1384663, fls. 1.446



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

da sentença em primeiro grau em sua integralidade e que todos os pedidos do apelado fossem julgados improcedentes⁴⁸. Tal recurso, pelo que consta, já foi distribuído no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e segue aguardando apreciação pelo desembargador relator designado da Sexta Turma, não tendo, portanto, o processo transitado em julgado.

33. Adicionalmente, ressalto que, apesar do Código de Processo Civil de 2015 ter inovado ao prever em seu art. 995⁴⁹ que os recursos não produzem efeito suspensivo, mas apenas devolutivo, especificamente quanto ao recurso de apelação, o caput do art. 1.012 dispõe expressamente que “a apelação terá efeito suspensivo”⁵⁰. Acrescento ainda que, sendo o efeito suspensivo previsto em lei (*ex lege*), a mera possibilidade de que o recurso seja interposto já é suficiente para suspender os efeitos da sentença desde o momento em que foi proferida (efeito *ex tunc*), o que no caso em tela, ocorreu em 06.06.2018.

34. Destaco ainda a independência entre a instância cível judicial e a administrativa em nosso ordenamento jurídico, donde se conclui que o prosseguimento de procedimento administrativo não está condicionado ao pressuposto de haver prévia definição na esfera judicial.

35. Com efeito, as decisões tomadas em juízo, não prejudicam o ordinário processamento do presente PAS, assim como as decisões aqui tomadas em nada afetam o processo judicial, pois as condutas praticadas pelo Requerente são lá examinadas em face dos dispositivos contidos na Lei nº 9.427⁵¹, de 1996, e da Lei nº 12.767⁵², de 2012, ao passo que aqui elas são revisadas ante aos preceitos da Lei nº 6.404, de 1976, e da Lei nº 6.385, de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações e sobre o mercado de valores mobiliários, respectivamente.

⁴⁸ Doc. SEI nº 1384663, fls. 1.424

⁴⁹ Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

⁵⁰ Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

⁵¹ Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências.

⁵² Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica; e dá outras providências.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

36. Cabe também dizer que, a independência entre as instâncias se dá sem prejuízo do eventual compartilhamento das provas produzidas, em respeito aos princípios da eficiência e da celeridade processual, como ocorre no presente caso, em que as provas produzidas são aproveitadas para este processo administrativo sancionador, que é, em termos fáticos, semelhante àquele processo cível, bem como aos processos administrativos perante a ANEEL.

37. Dessa maneira, a meu ver, a referida sentença apresentada pelo acusado, não faz incidir no presente PAS qualquer tipo de nulidade visto que seus efeitos não só estão suspensos, pendem de decisão de instância superior e, ainda, devido à clara independência entre as esferas jurisdicionais.

Memoriais de defesa enviados pelos acusados

38. Em 10.11.2021, os acusados Henrique Almeida, José Santos e Valdir Wolf, apresentaram memoriais⁵³, reafirmando os principais argumentos da defesa e aduzindo fato novo em relação ao presente processo⁵⁴. Desde já, indefiro os requerimentos dos acusados com base em seus novos argumentos.

39. A defesa aduz serem fatos novas informações apresentadas nos documentos de informação trimestral (“ITR”) da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, antiga Cemat, e da Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A, antiga Enersul, referentes ao segundo trimestre de 2021, que demonstrariam, em tese, que os processos judiciais têm boa chance de êxito. Essas informações dizem respeito a transações de cessão de créditos relativos à ação judicial para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP) que tem como cotista o Fundo de Investimento em Cotas (FIC – FIDC) com participação do Banco BTG Pactual e da atual controladora das companhias, a Energisa S/A⁵⁵.

⁵³ Doc. SEI nº 1388192

⁵⁴ “Não obstante, fato novo trazido nestes memoriais e que demonstra que os processos judiciais ajuizados pela CEMAT e pela ENERSUL têm boas chances de êxito e que, portanto, o ilícito foi do Banco Daycoval, e não dos Defendentes, está nas Informações do 2º Trimestre de 2021 tanto da CEMAT, quanto da ENERSUL.” (Doc. SEI nº 1388192, pg. 11).

⁵⁵ Adiciona-se que tanto no ITR/2T21 da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (Doc. SEI 1388196) quanto no ITR/2T21 da Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A (Doc. SEI 1388197), as companhias atestam a alta incerteza relacionada ao desfecho da ação judicial. Nesse sentido reproduzo o seguinte trecho constante em ambos os documentos: “O saldo está provisionado por se tratar de um ativo contingente, visto que sua realização será confirmada apenas pela ocorrência ou não de eventos futuros, incertos, fugindo totalmente do controle da Administração da Companhia.” (grifou-se) (pg. 35 do ITR/2T21 da Cemat e pg. 31 do ITR/2T21 da Enersul).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

40. Não vejo como essa informação possa influenciar a análise dos fatos ocorridos há quase uma década e que são analisados nesse PAS, quais sejam: i) garantias por obrigações de partes relacionadas (assinaturas das Cartas de Transferência de Saldos) e ii) reconhecimento de ativo contingente relativo a ações judiciais não julgadas, como ativos registrados na Enersul e na Cemat⁵⁶.

41. Em 12.11.2021, os acusados Carmem Campos Pereira⁵⁷, Jorge Queiroz⁵⁸, Octávio Filho⁵⁹, Alberto Alves⁶⁰ e Plácido Gonçalves Meirelles⁶¹, também apresentaram memoriais reforçando suas razões de defesa já apresentadas, sem apresentar novos elementos ao PAS.

III. MÉRITO

III.1. Remuneração dos Administradores

Inobservância das competências estatutárias

42. Segundo a Acusação, a diretora presidente determinou o pagamento de gratificações, bônus de retenção e bônus de saída a diretores e empregados das Companhias Investigadas, autorizada pelo presidente do conselho de administração, Jorge Queiroz, com exceção do contrato que tinha como parte a própria Carmem Pereira, o qual foi assinado por Jorge Queiroz e Alberto Alves, constatando-se a violação de seus estatutos, uma vez que estes previam a competência do conselho de administração, no caso da Rede⁶² e da Enersul⁶³, e da assembleia geral, no caso da Cemat.⁶⁴

⁵⁶ Ver §§188 e 189 desse voto.

⁵⁷ Doc. SEI nº 1388188

⁵⁸ Doc. SEI nº 1388186

⁵⁹ Doc. SEI nº 1388183

⁶⁰ Doc. SEI nº 1388185

⁶¹ Doc. SEI nº 1388184

⁶² Doc. SEI nº 0897161, fls. 950. Art. 14, §1º A remuneração global dos administradores será fixada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição de tal remuneração entre o conselho e a Diretoria e entre os membros de cada órgão.

⁶³ Doc. SEI nº 0897892, fls.5.919. Art. 10, §1º A remuneração global dos administradores será fixada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição de tal remuneração entre o conselho e a Diretoria e entre os membros de cada órgão.

⁶⁴ Doc. SEI nº 0898817, fls. 2 (Anexo 13). Art. 15, §3º Os honorários do Conselho de Administração e da Diretoria serão fixados pela Assembleia Geral dos acionistas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

43. Assim, por terem deixado de exercer suas atribuições na forma dos estatutos sociais das Companhias Investigadas, tendo conhecimento de que a remuneração individual dos diretores não fora estabelecida em reunião do conselho de administração e, ainda, participado diretamente do ato, Jorge Queiroz, na qualidade de presidente do conselho de administração da Rede, e Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da Rede, são acusados de violar o artigo 154 da Lei nº 6.404/1976⁶⁵, enquanto Alberto Alves, na qualidade de membro do conselho de administração da Rede, é acusado de violar o artigo 153 da lei societária⁶⁶ por ter sido signatário de um dos contratos que amparou os pagamentos referidos no § 42.

44. Em contraponto às conclusões da área técnica, os acusados alegam, em resumo, que a concessão de bônus e gratificações é prática comum no mercado e que, no caso, foi de suma importância para manter os bons executivos no contexto da alienação de controle do Grupo Rede. Argumentam que os bônus e gratificações eram discutidos pessoalmente ou por e-mail com os gerentes de cada área que obtivesse êxito nas metas, sempre com a devida confidencialidade, e que estavam dentro dos limites fixados em assembleia em respeito ao artigo 152 da Lei nº 6.404/1976⁶⁷, não tendo havido, portanto, qualquer prejuízo às companhias.

45. Jorge Queiroz e Alberto Alves alegam que eram procuradores, constituídos por procurações públicas juntadas aos autos⁶⁸, da Rede e da Cemat (no caso de Jorge Queiroz) e, portanto, detinham poderes quando da assinatura dos referidos contratos, nos termos dos artigos 22 e 24 dos estatutos da Rede e Cemat⁶⁹, respectivamente. De fato, ambos os acusados detinham poderes outorgados por procurações públicas para representar as companhias signatárias quando da celebração dos referidos contratos com os executivos⁷⁰.

⁶⁵ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

⁶⁶ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

⁶⁷ Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

⁶⁸ Anexo 34 da defesa de Jorge Queiroz (doc. SEI nº 0898817).

⁶⁹ Os referidos artigos determinavam que as companhias se obrigariam ao serem representadas (i) conjuntamente por dois diretores ou (ii) por um diretor e um procurador ou, ainda, (iii) isoladamente por um diretor, para a prática de certos atos.

⁷⁰ Carmem Pereira era diretora das Companhias Investigadas e, portanto, não precisava de procuração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

46. Antes de adentrar numa análise mais detida, noto que não há controvérsia acerca (i) da natureza remuneratória⁷¹ dos bônus e gratificações e (ii) do respeito ao limite global de remuneração dos administradores, recaindo a acusação no fato de que teria havido a inobservância de competências estatutárias.

47. Narra a peça acusatória que não havia uma política para pagamento de bônus e gratificação, o que foi confirmado pelo depoimento da gerente de recursos humanos à época⁷² e pela administração das companhias após a intervenção⁷³. Ademais, conforme destaca a Acusação, os já citados artigos 14, §1º, e 10, §1º, dos estatutos da Rede e da Enersul, respectivamente, previam a competência do conselho de administração para deliberar sobre a distribuição da remuneração entre o conselho e a diretoria e, ainda, entre os membros de cada órgão. No caso da Cemat, o artigo art. 15, §3º, atribuía à própria assembleia a competência para fixar a remuneração de ambos os órgãos⁷⁴.

48. Há farta documentação nos autos⁷⁵ confirmando que as gratificações e os bônus eram definidos por Jorge Queiroz, controlador do grupo Rede, e Carmem Pereira e tampouco suas defesas negam este fato, limitando-se a afirmar que a decisão teria sido acertada, tendo em vista a situação frágil pela qual passavam as companhias. Assim, é evidente o descumprimento dos comandos estatutários, tendo havido, ao menos no caso da Rede e da Enersul, usurpação da competência do conselho de administração.

⁷¹ Nesse sentido, o Diretor Gustavo Machado Gonzalez, em manifestação de voto proferido no PAS CVM SEI Nº 19957.007457/2018-10, julgado em 08.12.2020, afirma que “o conceito de remuneração, para fins societários, deve hoje ser interpretado de modo a abranger todo o conjunto de benefícios oferecidos direta e indiretamente ao administrador em razão do exercício do cargo”. E, ainda “os benefícios a que se refere o artigo 152 da Lei nº 6.404/1976 não formam um conjunto independente, sendo componentes da remuneração, como denota o uso do advérbio “inclusive” no texto da lei.”

⁷² Cf. depoimento de M.A.S.B. (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.415).

⁷³ Em respostas aos ofícios enviados pela CVM, a administração da Rede (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.401), da Cemat (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.405) e da Enersul (Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.409) informaram não terem sido localizados documentos relacionados a uma política formal de metas de desempenho ou critérios objetivos previamente definidos para pagamento de gratificações e bônus para administradores de empregados.

⁷⁴ Conforme se extrai das atas das reuniões dos conclaves das três companhias realizadas em 29.04.2010, 29.04.2011 e 30.04.201274, a assembleia geral aprovava a remuneração global anual para os administradores, fixando o limite máximo para cada órgão.

⁷⁵ Doc. SEI 0897187, fls. 1.478/1.480; Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.507/1.512v; Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.515/1.521; Doc. SEI nº 0897187, fls. 1.526/1.528; Doc. SEI nº 0897187, fls. 1522/1540v; Doc. SEI nº 0897869, fls. 5.462; Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.579/7.579v; Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.595/7.596



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

49. No entanto, apesar de concordar que não houve cumprimento pleno das competências estatutárias, não há provas de que tenha ocorrido ato de liberalidade, como reconhecido pela própria Acusação⁷⁶, inclusive, não foi identificado nos autos deste processo nenhuma manifestação dos acionistas ou demais administradores quanto às políticas de remuneração adotadas. Acrescente-se também que nas assembleias gerais realizadas pela Rede⁷⁷, Cemate⁷⁸ e Enersul⁷⁹ nos anos de 2010, 2011 e 2012, fixou-se o montante geral anual máximo de remuneração dos administradores (conselho de administração e diretoria) que em nenhum momento foi extrapolado pelos acusados.

50. Em outras palavras, em que pese o descumprimento de previsões estatutárias quanto a quem caberia ou não estabelecer os valores individuais de remuneração e gratificações, não é possível identificar que os contratos de remuneração teriam sido celebrados contrariamente ao interesse da companhia, tendo em vista ainda que foi obedecido o limite máximo estabelecido em assembleia geral, que é a manifestação máxima da vontade dos acionistas e, em última instância, da própria companhia. Assim, a meu ver, a ausência de comprovação de que os contratos de remuneração tenham sido celebrados contrariamente ao interesse social inviabiliza condenação por violação do artigo 154 da Lei nº 6.404/1976.

51. Ainda, destaco que, conforme pontuei em voto proferido recentemente⁸⁰, o art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976 impõe aos administradores que exerçam as suas atribuições buscando sempre atingir os fins e interesses da companhia. Em outras palavras, o atendimento ao interesse social é o que deve guiar todos os atos praticados pelos administradores, que devem privilegiar o interesse da sociedade em relação a quaisquer outros interesses. Não pode o administrador usurpar a competência da assembleia geral e entender que o interesse social seria outro que não aquele expressamente consagrado pelos acionistas.

52. Adicionalmente, conforme relatado em voto proferido pelo ex-Diretor Gustavo Gonzalez⁸¹, o desvio de finalidade de que trata o artigo 154 ocorre quando o ato, ainda que

⁷⁶ Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.858. Relatório de acusação, §60.

⁷⁷ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.566/7.578.

⁷⁸ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.557/7.565.

⁷⁹ Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.538/7.539v e 7.552/7.556.

⁸⁰ PAS 19957.003480/2021-22 de minha relatoria j. em 14.10.2021.

⁸¹ PAS CVM nº SP2017/500, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 26.01.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

formalmente regular, não atende os objetivos ou as finalidades prescritas na lei. Assim, seriam desviantes atos que não são praticados para satisfazer os interesses da companhia, mas que visam a beneficiar ou a prejudicar um determinado acionista ou grupo de acionistas.

53. Entretanto, não é disso que se trata aqui. A Acusação demonstrou não ter havido o fiel cumprimento de disposições estatutárias no que diz respeito à deliberação da distribuição individual da remuneração, mas não do montante estabelecido em assembleia, e não apresentou argumentos aptos a refutar a tese das defesas no sentido de que os contratos de bônus foram celebrados em benefício das companhias, tendo em vista a reestruturação societária que se avizinhava, o que me parece ser uma justificativa racional e até razoável.

54. Como se sabe, o Colegiado da CVM⁸² admite a condenação com base em prova indiciária desde que tais indícios sejam veementes, múltiplos, convergentes, concatenados e concludentes. Nos termos do voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM nº 24/00, julgado em 18.08.2005, “*não é qualquer indício que enseja a condenação, mas a prova indiciária, quando representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar*”⁸³.

55. No entanto, na situação que se apresenta, a meu ver, a Acusação deveria ter apresentado elementos adicionais que permitissem ao julgador alcançar uma conclusão segura de que os contratos de remuneração teriam sido celebrados contrariamente ao interesse da companhia. Isto porque, ainda que reste evidente o descumprimento dos comandos estatutários, os indícios apresentados pela Acusação não são capazes de satisfazer o grau probatório necessário para fundamentar uma condenação. Assim, não vejo como validar a tese acusatória de violação do artigo 154 da Lei nº 6.404/1976.

56. Da mesma forma, entendo que também não deve prevalecer a acusação contra Alberto Alves, acusado de violar o artigo 153 da Lei nº 6.404/1976 por ter “participado de ato de gestão, sem previsão estatutária” ao assinar um dos contratos de bônus da Rede. Conforme dito acima, o acusado detinha poderes conferidos por procuração pública para praticar o ato, não tendo, portanto, firmado o contrato na qualidade de conselheiro de administração, o que, por certo,

⁸² PAS CVM nº 02/14, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 17.12.2019; PAS CVM nº SP2018/15, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. 13.08.2019; PAS CVM nº RJ2015/1760, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 11.09.2018; PAS CVM nº RJ2014/7352, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 16.01.2018; PAS CVM nº RJ2015/2666, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 13.09.2016.

⁸³ Voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM nº 24/00, j. em 18.08.2005.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

extrapolaria suas atribuições, que, em tal qualidade, são deliberativas e não executivas nem de representação da companhia. Assim, ainda que eu concorde que ele deveria ter se certificado de que o ato tivesse sido precedido de regular processo e aprovação pelo conselho de administração, da maneira como a acusação foi construída, com fundamento na sua participação em ato de gestão sem previsão estatutária, não vejo como ela possa prosperar.

57. Diante do exposto, em relação às acusações relativas aos contratos de remuneração com executivos, voto pela absolvição de (i) Jorge Queiroz e Carmem Pereira pela acusação de violação do artigo 154 da Lei nº 6.404/1976 e de (ii) Alberto Alves pela acusação de violação do artigo 153 da Lei nº 6.404/1976.

Falhas nas Informações dos Formulários de Referência (“FRE”)

58. Os FRE⁸⁴ das Companhias Investigadas indicavam que a remuneração dos diretores era composta por uma parte fixa e uma variável, considerando sua performance individual e da companhia frente às metas estabelecidas no plano estratégico.

59. No entanto, conforme pontuei acima, a ausência de registros documentais nas Companhias Investigadas, os depoimentos e as defesas indicam a inexistência de critérios objetivos para a definição e pagamento dos bônus e gratificações, em desacordo com o informado pelas companhias em seus formulários de referência. Além disso, consoante apontado pela Acusação, também foram omitidos nos FRE de 2011 e 2012 os contratos vinculados a evento societário (bônus de retenção) celebrados pelas Companhias Investigadas⁸⁵.

60. A responsabilidade foi atribuída a Carmem Pereira, na qualidade de diretora de relações com investidores e responsável pelas informações dos FRE das Companhias Investigadas, nos termos do disposto no artigo 45⁸⁶ da Instrução CVM nº 480/2009.

⁸⁴ Itens 13.1, 13.2, 13.3 e 14.3 dos FRE de 2010, 2011 e 2012 da Rede Energia, Cemat e Enersul.

⁸⁵ O item 13.1.g do formulário de referência solicita que seja informada a existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor. Nos formulários de referência de 2011 e 2012 das Companhias Investigadas, constava a seguinte resposta: “Não há remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário.”

⁸⁶ Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

61. Em sua defesa, a acusada afirma ser incontroverso que exerceu o cargo de diretora de relações com investidores da Rede até 17.12.2010, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre a sua atuação e os supostos ilícitos acerca das informações não divulgadas nos FRE de 2011 e 2012. Verifico que na peça acusatória consta tabela (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.849) que confirma o alegado pela acusada⁸⁷, razão pela qual, em relação à Rede, ela deve ser absolvida das acusações, tendo em vista que não era responsável pela prestação das informações constantes dos FRE da Companhia nos anos de 2011 e 2012.

62. Já em relação à Cemat e à Enersul, a acusada afirma não ter descumprido o dever de divulgar informações ao deixar de levar à assembleia os exatos valores que cada administrador receberia a título de remuneração, gratificação e bônus, haja vista que o pagamento observava o limite global aprovado e porque os contratos prevendo bônus de saída continham cláusulas de confidencialidade, a fim de evitar uma corrida entre os funcionários estatutários visando a inflacionar seus contratos.

63. O argumento da acusada não merece prosperar. Nos termos do artigo 22, §1º, I, da Lei nº 6.385/1976, compete à CVM expedir normas sobre a natureza das informações que as companhias abertas devem divulgar e a periodicidade da divulgação. Com fundamento neste artigo, a Instrução CVM nº 480/2009 criou o formulário de referência, que é um informe anual obrigatório a todos os emissores de valores mobiliários registrados na CVM por meio do qual se exige das companhias abertas a divulgação de um conjunto amplo de informações, incluindo aquelas relacionadas à remuneração dos administradores, matéria que conta com uma seção exclusiva (13) no referido formulário. Divulgar a remuneração dos administradores, nos termos exigidos pela Instrução CVM nº 480/2009, é obrigação de *disclosure* das companhias emissoras, não podendo ser alegado sigilo nesse caso.

64. Ademais, cabendo à assembleia geral determinar o montante global ou individual da remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/1976, parece-me evidente que não possa haver remuneração excedente paga à revelia dos acionistas. Nesse sentido, complementarmente à Instrução CVM nº 480/2009, a Instrução CVM nº 481/2009, que trata das informações que devem acompanhar os anúncios de convocação das assembleias gerais, determina que, sempre que a assembleia geral for convocada para fixar a remuneração

⁸⁷ Os formulários de referência da Rede de 2011 e 2012 corroboram o fato.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dos administradores, a companhia deve fornecer, no mínimo, (i) a proposta de remuneração dos administradores; e (ii) as informações indicadas no item 13 do formulário de referência.

65. Assim, para que os acionistas possam deliberar a fixação dos limites máximos de remuneração de maneira informada, não podem se basear em informações incompletas prestadas pela companhia. Conforme pontuado pelo ex-diretor Gustavo Gonzalez, *“parece evidente que a opção legal por atribuir à assembleia geral competência para decidir sobre determinada matéria não pode ser construída de forma que a deliberação seja, ao final, uma mera formalidade, desprovida de qualquer conteúdo”*⁸⁸. No caso do presente processo, os acionistas das Companhias Investigadas deliberaram a fixação dos limites máximos de remuneração (i) levando em conta uma política de metas previamente definidas que, pelo que consta dos autos, inexistia e (ii) sem o conhecimento de que outras verbas remuneratórias eram pagas sem a devida evidenciação.

66. Desse modo, concordo com a Acusação de que houve descumprimento do artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009⁸⁹ quando da entrega dos formulários de referência das Companhias Investigadas em 2011 e 2012. Assim, nos termos do artigo 45 da referida instrução, voto pela condenação de Carmem Pereira, na qualidade de diretora de relações com investidores da Cemat e da Enersul por deixar de informar (i) contrato vinculado a evento societário do qual tinha conhecimento nos formulários de referência de 2012 da Cemat e da Enersul e (ii) critérios de remuneração de desempenho em divergência aos utilizados pela Cemat e pela Enersul nos formulários de referência de 2011 e 2012.

67. Em relação às acusações relativas aos formulários de referência da Rede, voto pela absolvição da acusada, nos termos do §61 deste voto.

⁸⁸ GONZALEZ, Gustavo Machado. A Aprovação da Remuneração dos Administradores de Companhias Abertas em Assembleia Geral: Análise crítica do artigo 152 da Lei nº 6.404/1976. In: CANTIDIANO, Maria Lucia; CANTIDIANO, Isabel; MUNIZ, Igor (Org.). Sociedades Anônimas, Mercado de Capitais e Outros Estudos: Homenagem a Luiz Leonardo Cantidiano, Vol. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 517-551.

⁸⁹ Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III.2. Garantias por obrigações de partes relacionadas

Garantias prestadas ao Banco Daycoval

68. A área técnica relata que a Rede emitiu cédulas de crédito bancário (“CCBs”) em contrapartida à empréstimos bancários obtidos junto ao Daycoval que teriam sido – além das garantias consignadas no título, que incluía o aval do controlador Jorge Queiroz – garantidas por Cartas de Transferência de Saldos emitidas pela Cemat e pela Enersul, as quais eram enviadas para a instituição financeira sem data. Após declarar o vencimento antecipado da dívida em razão da distribuição de ação de execução de título extrajudicial contra a Rede e a Rede Comercializadora de Energia S.A. (garantidora), o Daycoval resgatou as aplicações da Cemat e Enersul, nos valores de R\$102.984 mil e 62.285 mil, respectivamente, e transferiu os valores líquidos de R\$ 102.245 mil e R\$ 61.855 mil para a conta da Rede com a finalidade de quitar as CCBs.

69. Apesar de não haver menção às referidas Cartas nas CCBs emitidas pela Rede, para a Acusação, não há dúvidas de que as Cartas eram oferecidas pelas companhias controladas em garantia à emissão das CCBs pela controladora e sem qualquer procedimento instituído para se aferir objetividade no processo decisório, pois a Cemat e a Enersul não registravam adequadamente o oferecimento de garantia em seus controles internos e nas demonstrações financeiras. Além disso, não teriam recebido remuneração em troca do oferecimento dessas garantias, não havendo registro de qualquer consulta pelas empresas das condições de mercado deste serviço.

70. Assim, Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da Cemat e da Enersul, e José Santos, na qualidade de diretor administrativo e financeiro da Enersul, foram acusados de violar o disposto no artigo 245 da Lei nº 6.404/1976, na medida em que teriam favorecido sociedade controladora, omitindo-se na defesa dos interesses sociais da Cemat e da Enersul para privilegiar os interesses da Rede, permitindo a indevida utilização dos recursos daquelas em favor desta.

71. Por sua vez, Henrique Almeida, diretor financeiro e administrativo da Cemat, por ter se mantido alheio às suas responsabilidades estatutárias, implicando assunção de risco financeiro e prejuízo da situação econômica da companhia, teria incorrido na violação de seu dever de diligência, nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/1976.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

72. Em sua defesa, Carmem Pereira alega não ter tido conhecimento das Cartas de Transferência de Saldos emitidas ao Daycoval, afirmando que não assinou nenhuma das 24 (vinte e quatro) Cartas acostadas aos autos⁹⁰. Ela aduz que esta acusação se baseia em documento supostamente semelhante e estranho às partes, não incluído no termo de acusação e cujas folhas sequer teriam sido citadas, em ofensa ao artigo 6º, III, da Deliberação CVM nº 538/2008.

73. A acusada ressalta que tomou conhecimento da emissão das Cartas quando houve a retenção indevida dos valores e determinou que fossem ajuizadas ações para reverter a situação, afirmando que o Grupo Rede enfrentava enormes dificuldades para ter acesso a crédito, tendo que se curvar a exigências como as Cartas assinadas pela Cemat e pela Enersul.

74. Ela afirma que, após o pedido de recuperação judicial da Celpa, o Daycoval declarou, de forma unilateral e arbitrária, as CCBs vencidas antecipadamente e alterou as Cartas para lhes atribuir data retroativa (24.02.2012), tratando o resgate como se tivesse sido feito 4 (quatro) dias antes do pedido de recuperação judicial da Celpa, protocolado em 28.02.2012. Assim, o Daycoval teria vencido antecipadamente as CCBs e, para quitar o débito da Rede, teria resgatado recursos mantidos nas contas da Cemat e da Enersul, utilizando-se para tanto das Cartas que haviam lhe sido entregues anos antes e sem o propósito de garantir o pagamento das CCBs, as quais possuíam aval pessoal do acionista controlador indireto. Desse modo, o Daycoval teria simplesmente se apropriado dos recursos para saldar obrigações não vencidas.

75. A acusada afirma que, ao contratar os empréstimos, foram dadas garantias próprias, legais e suficientes, instrumentalizadas pelas notas promissórias outorgadas pela Rede Comercializadora de Energia S.A., que contavam com avais pessoais do sócio controlador do Grupo Rede, concluindo que não ofereceu às dívidas da Rede recebíveis e outros ativos da Cemat e da Enersul.

76. José Santos também alega que as Cartas não configuravam garantia para as CCBs, as quais detinham garantias próprias. Todavia, argumenta que, ainda que constituíssem garantias, não teria havido irregularidade haja vista o disposto no artigo 25, §1º, do estatuto da Cemat⁹¹ e

⁹⁰ Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.755/1.760, 1.784v, 1.787/1.788, 1.793 e Doc. SEI nº 0897208 fls. 1.820/1.829.

⁹¹ Artigo 25. Em operações estranhas aos negócios e objeto social é vedado aos Diretores, em nome da sociedade, concederem fianças e avais, ou contraírem obrigações de qualquer natureza.

§1º Não se consideram operações estranhas aos negócios e objeto social, a concessão de fianças e avais, ou a assunção de obrigações de qualquer natureza, em favor de empresas controladas, controladoras ou coligadas da sociedade, respeitado o limite disposto na letra “g” do artigo 19 deste estatuto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

artigo 24, §1º, do estatuto da Enersul⁹², os quais autorizavam a concessão de garantias às sociedades controladas, controladoras ou coligadas. Adicionalmente, os acusados asseveraram que, mesmo com o ato ilegal cometido pelo Daycoval, Cemat e Enersul teriam direito de regresso contra a Rede e o garantidor, que continuariam obrigados ao pagamento dos valores sacados pelo banco. Assim, não teria havido prejuízo e tampouco procederia a afirmação da Acusação de que o “resultado jurídico e prático foi a desoneração dos avais prestados.”

77. Henrique Almeida aduz que ele não estava estatutariamente obrigado a assinar todos os documentos de ordem financeira de assunção de obrigação pela Cemat e que o estatuto previa que a companhia se obrigava perante terceiros com a assinatura de dois diretores, ou por um diretor e um procurador, ou, ainda, por dois procuradores. Assim, não configuraria irregularidade a ausência de sua assinatura nas referidas Cartas. Por outro lado, a assinatura de José Santos estaria legalmente respaldada.

78. Antes de analisar a conduta dos acusados, vejo que a origem da controvérsia versa sobre a natureza das denominadas Cartas de Transferência de Saldos, pelas quais Cemat e Enersul autorizavam o Banco Daycoval a transferir vultosos recursos de suas contas para a conta da Rede. As referidas Cartas eram documentos sucintos (de apenas uma página), não mencionavam nenhuma vinculação a negócio jurídico prévio e eram enviadas para a instituição financeira sem data.

79. Para a Acusação, tratava-se de verdadeiras garantias oferecidas ao Daycoval em favor da controladora Rede, tese corroborada pela instituição financeira, que, em cartas enviadas à Cemat e à Enersul, afirmou que “[as] cartas contrato, todavia, evidentemente não eram simples ordens de transferência não cumpridas, mas estavam vinculadas a empréstimos contraídos pela controladora, como já se demonstrou.”⁹³ O Daycoval argumentou, ainda, que “quando se tratavam (sic) de simples ordens de transferência de recursos, não vinculadas a empréstimos ou

⁹² Doc. SEI nº 0897892, fls.5.919. Artigo 24. Em operações estranhas aos negócios e objeto social é vedado aos Diretores, em nome da companhia, concederem fianças e avais, ou contraírem obrigações de qualquer natureza, salvo prévia e expressa autorização do Conselho de Administração.

§1º A proibição contida no caput deste artigo não se aplica à concessão de fianças, avais ou outras garantias, ou a assunção de obrigações de qualquer natureza em favor de sociedades controladoras, controladas, diretas ou indiretas, da Companhia, bem como em favor de suas coligadas, desde que respeitado o limite previsto na alínea “f” do artigo 18 deste Estatuto.

⁹³ Doc. SEI nº 0897216, fls. 2.128 e verso, no caso da Enersul, e Doc. SEI nº 0897202, fls. 1.608 e verso, no caso da Cemat.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

outras operações, as empresas do grupo Rede Energia faziam tais transferências por procedimento totalmente diverso. Além disso, a exemplo de todos os negócios anteriores, essas autorizações de transferência foram dadas por ocasião dos empréstimos e nunca foram cumpridas, salvo as acima referidas. E não foram cumpridas porque não se tratava de ordens de transferência imediata de recursos, e sim para transferência apenas e tão somente na hipótese de inadimplemento pela devedora.”⁹⁴

80. Por outro lado, as defesas argumentam que as Cartas não eram oferecidas como garantia, sendo totalmente desvinculadas das CCBs, as quais possuíam garantias consignadas no próprio título de crédito, como é exigido pela Lei nº 10.931/2004⁹⁵. De fato, pelo que consta dos autos, parece-me que, de fato, as Cartas não foram constituídas como garantias regularmente oferecidas em relação à dívida veiculada nas CCBs por não terem se revestido das formalidades legais exigidas pela Lei nº 10.931/2004 e ainda pelo fato de que Cemat e Enersul, por serem concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, não poderiam ter regularmente oferecido tal garantia à Rede sem que tivesse sido pedida anuência da ANEEL, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.427/1996⁹⁶ e do artigo 7º da Resolução Normativa ANEEL nº 63/2004⁹⁷. A referida anuência é de suma importância para que seja respeitado o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.604/2002⁹⁸ - segundo o qual as distribuidoras só podem dar em garantia

⁹⁴ Idem ao anterior.

⁹⁵ Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância.

⁹⁶ Art. 3º Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o disposto no §1º, compete à ANEEL: (...) XIII - efetuar o controle prévio e a posteriori de atos e negócios jurídicos a serem celebrados entre concessionárias, permissionárias, autorizadas e seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, impondo-lhes restrições à mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente comerciais e, no limite, a abstenção do próprio ato ou contrato.

⁹⁷ Art. 7º Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo IV: (...) XII - deixar de encaminhar para exame e aprovação da ANEEL, nas hipóteses, condições e segundo procedimentos estabelecidos em regulamento específico, os atos e negócios jurídicos celebrados entre concessionárias, permissionárias e autorizadas e seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum, bem assim, implementar tais instrumentos contratuais antes da anuência prévia e expressa desta Agência; (...) XXI - implementar contratos que não observem os critérios gerais e específicos definidos em regulamento específico da ANEEL para a celebração de atos e negócios jurídicos entre concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica e seus controladores, suas sociedades controladas ou coligadas e outras sociedades controladas ou coligadas de controlador comum.

⁹⁸ Art. 1º As concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica somente poderão oferecer os direitos emergentes e qualquer outro ativo vinculado à prestação de serviço público, em garantia de empréstimo,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

seus direitos emergentes e qualquer outro ativo vinculado à prestação de serviço público para operação vinculada ao objeto de suas concessões – e no artigo 28 da Lei nº 8.987/1995⁹⁹, o qual determina que as concessionárias só podem oferecer em garantia direitos emergentes até um limite que não comprometa a prestação do serviço público.

81. Destaco que, em que pese haver controvérsias acerca da natureza das Cartas (se consubstanciavam garantia formal da dívida) e seus efeitos jurídicos (se houve nulidade apta a retirá-los totalmente), a análise das acusações aqui tratadas não chega a ser alterada em razão de tais divergências. Diante dos documentos acostados aos autos, podemos afirmar que houve diversas autorizações de transferência de recursos da Cemat e da Enersul para a Rede, sem vinculação aparente a negócio jurídico que lhes motivasse e, ao fim e ao cabo, tais recursos foram transferidos à Companhia para fazer face a obrigações que esta detinha junto ao referido banco credor.

82. Apesar de os acusados negarem a finalidade de garantia das Cartas, concordo com a Acusação no sentido de que os documentos coletados nos levam a interpretar que, independentemente do atendimento de formalidades exigidas, tanto o Daycoval quanto a administração das companhias tratavam as Cartas como efetivas garantias às dívidas expressas nas CCBs¹⁰⁰. O fato de que funcionavam como “garantias informais”, no meu modo de ver, só faz agravar a conduta dos envolvidos, pois, quer me parecer que, mesmo sem se revestir das formalidades legais que poderiam, no limite, ter impedido que o negócio jurídico ocorresse, a sua essência – garantir operações da Rede – foi alcançada.

83. Em seu depoimento, José Santos afirmou que as Cartas teriam sido algo meramente operacional para garantir a instrumentalização das CCBs e não a dívida e que, por falha no controle das Cartas, elas não teriam sido recolhidas após a assinatura das CCBs¹⁰¹. Essa

financiamento ou qualquer outra operação vinculada ao objeto da respectiva concessão. Parágrafo único. Excepcionalmente, as concessionárias de serviço público de energia elétrica poderão oferecer garantias a financiamentos de empreendimentos de geração de energia elétrica de que participem direta ou indiretamente, outorgados antes da vigência desta Lei.

⁹⁹ Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.

¹⁰⁰ V. e-mail enviado em 29.04.2011 por funcionário do Centro de Serviços Compartilhados do Grupo Rede para o Daycoval, com cópia para José Santos, cujo assunto era “Cartas Garantia”, fls. 2.599.

¹⁰¹ A substituição e devolução de Cartas já emitidas era uma praxe nas companhias, conforme demonstram os e-mails em que funcionário do Grupo Rede pedia ao Daycoval a substituição e devolução de Cartas já emitidas, fls. 2.598 e 2.599.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

afirmação apenas corrobora a tese acusatória, pois, de toda forma, ainda que se destinassem a garantir a operação até o momento da instrumentalização das CCBs, Cemat e Enersul estavam colocando o seu patrimônio à disposição do Daycoval para garantir a operacionalização de financiamento à operação da Rede sem que houvesse condições comutativas ou pagamento compensatório adequado, em clara violação do artigo 245 da Lei nº 6.404/1976. Nesse sentido, entendo que, ainda que se considere que as Cartas não configuravam propriamente garantias formalmente constituídas, a transferência de recursos para a controladora sem a anuência da ANEEL e sem equidade de condições, viola a Lei nº 9.427/1996 e a lei societária.

84. Os acusados alegam que não teria havido prejuízo à Cemat e à Enersul tendo em vista o direito de regresso que elas teriam contra a Rede e os garantidores das CCBs. Parece-me, no mínimo, descabida a alegação, pois foram retirados vultosos recursos de concessionárias de distribuição de energia elétrica que, consoante asseverado pelos próprios acusados, passavam por dificuldades financeiras e se encontravam com dificuldade de ter acesso a crédito no mercado. O prejuízo é claro e inclusive justificou as ações ajuizadas por Cemat e Enersul, cujo desfalque no patrimônio ocorreu independentemente do direito de regresso que detinham em face da Rede e dos garantidores das CCBs.

85. Tendo concluído pela irregularidade, passo agora à análise da conduta dos acusados.

86. Começando pela conduta de Carmem Pereira, de início, vejo que não há nos autos nenhuma Carta emitida pela Cemat e pela Enersul que tenha sido assinada pela acusada. De acordo com o relatório de inquérito e documentos acostados, as Cartas objeto da controvérsia foram assinadas por José Santos e um procurador. No entanto, inexistente a alegada ofensa ao artigo 6º, III, da Deliberação CVM nº 538/2008, pois consta dos autos (Doc. SEI 0897973, fls. 7.600) e é mencionada na peça acusatória uma Carta emitida pela Celtins (distribuidora também controlada pela Rede) ao Bic Banco autorizando a transferência de R\$ 28 milhões para a Rede, de conteúdo semelhante àquelas emitidas pela Cemat e pela Enersul, a qual foi assinada por Carmem Pereira. Para a Acusação, tal fato infirmaria a tese de que ela desconhecia esse procedimento de garantias informais que ocorria dentro do Grupo Rede.

87. Nesse ponto, não me convence a tese acusatória no que diz respeito à conduta da acusada. Não encontro nos autos provas diretas e os indícios não foram suficientes para demonstrar que as Cartas tenham sido emitidas pela Cemat e pela Enersul sob seu comando ou, ainda, que a acusada tivesse conhecimento delas. O fato de a acusada ter sido signatária de documento semelhante emitido por outra empresa do Grupo, na minha visão, não é suficiente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para que se conclua, no bojo de um processo administrativo sancionador, que ela favoreceu a sociedade controladora na qualidade de administradora da Cemat e da Enersul, nos termos do artigo 245 da Lei nº 6.404/1976. Não havendo elementos que me façam concluir pela sua responsabilidade no caso em tela, voto pela absolvição de Carmem Pereira em relação à referida acusação.

88. Quanto a José Santos, não há controvérsia quanto ao fato de ter sido ele signatário das Cartas emitidas pelas companhias, embora só fosse diretor financeiro e administrativo da Enersul e não da Cemat. O artigo 245 da Lei nº 6.404/1976 não impede que haja negócios jurídicos entre controladora e controlada, mas determina que eles não ocorram em benefício de apenas uma das partes. Consoante demonstrado acima, a Enersul, por meio de Cartas assinadas pelo acusado, acabou por propiciar a transferência de recursos à sua controladora Rede sem que houvesse qualquer contrapartida, causando prejuízos à Enersul. Assim, não me parece haver dúvidas de que o acusado atuou privilegiando os interesses da Rede em desfavor dos interesses da Enersul, permitindo a eventual transferência de recursos da controlada com a finalidade de garantir operação de crédito que beneficiava exclusivamente a controladora, sem diligenciar para que o negócio fosse realizado em condições comutativas, razão pela qual voto pela condenação de José Santos quanto à acusação de violação do artigo 245 da Lei nº 6.404/1976.

89. Por fim, Henrique Almeida é acusado de ter violado o artigo 153 da Lei nº 6.404/1976 por ter deixado de fiscalizar o exercício das atividades de sua responsabilidade de diretor financeiro e administrativo, desconhecendo o oferecimento de garantias pela Cemat. A defesa do acusado aduz que, apesar de ocupar o cargo de diretor financeiro e administrativo da Cemat à época, ele não estava estatutariamente obrigado a assinar todos os documentos de ordem financeira de assunção de obrigação pela Cemat, ainda que de ordem financeira, e que o estatuto social previa que a companhia se obrigava perante terceiros com a assinatura de dois diretores, ou por um diretor e um procurador, ou, ainda, por dois procuradores.

90. Afasto, logo de início, o argumento de que Henrique Almeida não poderia ser responsabilizado administrativamente pela infração de omissão quanto ao dever de fiscalizar as atividades da Cemat, quando seus administradores e procuradores firmaram Cartas de Autorização de Transferência de recursos financeiros em favor do Banco Daycoval, tendo em vista o cargo de diretor financeiro e administrativo que ocupava e as funções e obrigações que lhe eram atribuídos estatutariamente à época.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

91. É notório que a Lei nº 6.404/1976 inicia a seção IV, sobre os deveres e responsabilidades dos administradores, com o art. 153, segundo qual o “*administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios*”. Com efeito, sobressai no dever de diligência seu caráter procedimental, seja naquilo que se relaciona ao domínio negocial, seja no que se relaciona ao aspecto fiscalizatório, mais voltado à supervisão das atividades da companhia. Esta segunda dimensão do dever de diligência passou a ser aferida, especialmente nas últimas décadas, pela existência de procedimentos e controles internos adequados para o monitoramento das atividades da companhia, e sua efetiva observância tanto por membros do conselho de administração (a quem a Lei nº 6.404/1976, em seu art. 142, inciso III, atribui expressamente o dever de “fiscalizar a gestão dos diretores”), quanto por diretores¹⁰².

92. Adicionalmente, de acordo com entendimento consolidado do Colegiado¹⁰³, havendo previsão estatutária reservando a determinado diretor o exercício de atribuição específica, este responderá por eventual falha em seu cumprimento, salvo se demonstrado eventual sinal de alerta que tenha o condão de impor a atuação dos demais diretores.

93. Como se não bastasse, o estatuto social da Cemat, em seu art. 23, §3º¹⁰⁴, atribui as obrigações e competências do diretor financeiro e administrativo à época, estando entre elas:

¹⁰² Neste sentido, a manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa no PAS CVM nº RJ2014/6517, j. em 25.06.2019: “*cabe notar que o dever de diligência vale para todos os administradores, independentemente de suas funções e poderes, inclusive sob o prisma fiscalizatório. Quero com isso dizer que, não obstante a Lei das S.A. ser expressa no que toca ao dever dos Conselheiros de fiscalizar a gestão dos Diretores (art. 142, III), é natural que um Diretor atento à gestão da Companhia tenha ciência de iniciativas que estejam sendo conduzidas por outros Diretores e que, por suas características, mereçam sua atenção e postura vigilante*” (grifou-se).

¹⁰³ PAS CVM Nº RJ2014/918, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 04.11.2014; PAS CVM nº 19957.001067/2017-47, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 24.7.2018; PAS CVM nº RJ2015/6280, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 30.1.2018; PAS CVM nº RJ2014/8017, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 22.11.2016.

¹⁰⁴ Artigo 23, Parágrafo 3º, do estatuto social da Cemat: “*Compete, especialmente, ao Diretor Financeiro e Administrativo: a) a supervisão de toda a área econômica da sociedade; b) a coordenação da programação de investimentos, projeção e controle de receitas e despesas, custo de serviços, quadro de pessoal, compras, política tarifária e estudos de mercado; c) a supervisão e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de capitais; d) a supervisão do cumprimento do Decreto-Lei n. 1497/76, dando conhecimento às Municipalidades dos montantes correspondentes às respectivas participações em ações da sociedade; e) a supervisão dos serviços contratados com a instituição financeira depositária das ações relativas ao quadro acionário, compreendendo o pagamento de dividendos e bonificações aprovadas pelas assembléias gerais, compras, vendas e transferências de ações e cumprimento das demais obrigações legais e estatutárias pertinentes; f) a responsabilidade pela guarda dos livros societários e pela regularidade dos assentamentos feitos nos mesmos; g) a supervisão de toda a área administrativa da sociedade; h) a coordenação do almoxarifado; i) zelar pelo patrimônio da sociedade; j) acompanhar a execução de todos os trabalhos e serviços de interesse da sociedade, aprovados pela Diretoria; k) manter controle sobre o quadro funcional, zelando pela sua disciplina e*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(i) a supervisão de toda a área econômica da sociedade; (ii) a supervisão e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de capitais; (iii) a supervisão de toda a área administrativa da sociedade; (iv) zelar pelo patrimônio da sociedade; dentre outros. Tais competências abarcam, evidentemente, a constituição de procedimentos administrativos e de controles internos financeiros.

94. Portanto, não soa convincente o argumento utilizado pela defesa de Henrique Almeida no sentido de que ele não estava obrigado a assinar todos os documentos ou assumir obrigação pela Cemat, ainda que de ordem financeira. Pelo contrário, mesmo que não estivesse obrigado a propriamente assinar todos os documentos, se lhe cabia a supervisão de toda a área econômica da sociedade, bem como, zelar pelo patrimônio da companhia, também lhe competia informar-se e fiscalizar as tomadas de decisão quanto à área financeira e administrativa da Cemat.

95. Ainda, a alegação de que a gestão centralizada do Grupo Rede resultava em confusão de atribuições dos administradores das companhias do grupo, estando comprovado nos autos que as Cartas eram assinadas sem nenhum procedimento antecedente, circulando por e-mail entre José Santos e funcionários do Centro de Serviços Compartilhados do Grupo Rede, não é argumento suficiente para justificar a omissão de Henrique Almeida, diretor estatutário da Cemat. Ainda que essa confusão de atribuições fosse extremamente problemática, o acusado não demonstrou nenhum tipo de verificação, fiscalização ou interesse pelas atividades e informações financeiras da companhia, restando evidente a falta de diligência do acusado no exercício de suas funções de fiscalização, motivo pelo qual entendo ter restado caracterizada a responsabilidade de Henrique Almeida, pela infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976.

Falha informacional

96. Por fim, é alegado pela Acusação que o risco a que o patrimônio da Cemat e da Enersul foi submetido não foi indicado nas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2011 de forma adequada, uma vez que as garantias prestadas não teriam sido evidenciadas em notas explicativas, impedindo, assim, que as demonstrações exprimissem a verdadeira situação patrimonial das companhias. Assim, a Acusação imputa responsabilidade por infração ao artigo

bem estar e pelas relações trabalhistas, supervisionando também as promoções sociais, a concessão de bolsas de estudo, auxílios e assistência em geral; l) zelar pelos bens imobiliários da sociedade, providenciando o que for necessário para o seu bom uso e conservação”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

176 da Lei nº 6.404/1976¹⁰⁵ e ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/09 à Carmem Pereira e a José Santos, na qualidade, respectivamente, de diretora presidente e de diretor financeiro e administrativo da Enersul. Quanto à Cemat, a responsabilidade pela violação dos mesmos dispositivos legais é imputada tão somente à Carmem Pereira, na medida em que José Santos, embora tenha assinado as Cartas de transferência, não ocupava cargo de diretor estatutário à época dos fatos.

97. Concorde com a Acusação que a dação em garantia das aplicações financeiras deveria ter sido explicitada em correspondente nota explicativa nas demonstrações financeiras das Companhias investigadas, nos termos do artigo 176, §5º, da Lei nº 6.404/1976.

98. Sobre a responsabilidade por elaborar as demonstrações financeiras, a jurisprudência da CVM é pacífica no sentido de que o estatuto pode validamente atribuí-la a um ou a alguns diretores, casos em que não se pode responsabilizar toda a diretoria por falhas nesses documentos.

99. Nesse sentido, copio o trecho do voto da ex-Diretora Ana Dolores Novaes¹⁰⁶:

“A elaboração das demonstrações financeiras de uma sociedade anônima é uma obrigação da diretoria, enquanto órgão da administração da companhia, nos termos do art. 176 da Lei nº 6.404/76. Quando o Estatuto atribui a um determinado diretor as funções de Diretor Responsável pelas informações financeiras e eventuais a serem enviadas a CVM, a responsabilização recai apenas sobre este diretor especificamente”.

100. No caso da Enersul, o artigo 20, §3º, itens “h” e “i”, de seu estatuto, atribui ao diretor financeiro e administrativo a gestão das atividades inerentes à contabilidade da companhia e suas controladas.

101. Conforme apontei anteriormente, não há nos autos provas diretas nem indícios concordes de que Carmem Pereira tivesse conhecimento da emissão das Cartas, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela referida infração. Contudo, avalio que a responsabilidade pode ser atribuída a José Santos que, consoante visto acima, era signatário das Cartas e ocupava o cargo de diretor financeiro e administrativo da Enersul.

¹⁰⁵ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício.

¹⁰⁶ PAS CVM Nº RJ2014/918, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 04.11.2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

102. Assim, pela violação do artigo 176 da Lei nº 6.404/1976¹⁰⁷ conforme artigo 14 da Instrução CVM nº 480/09, voto pela absolvição de Carmem Pereira em relação às Companhias Investigadas e pela condenação de José Santos em relação à Enersul.

Garantias prestadas ao Bic Banco

103. Segundo a Acusação, a Rede teria realizado operação similar à descrita no §68 deste voto com o Bic Banco ao emitir três CCBs, também garantidas por Denerge e Jorge Queiroz. Apesar de não ter sido encontrado qualquer documento, tais como as Cartas de Transferência de Saldos, o Bic Banco, em 28.02.2012, resgatou as aplicações financeiras da Enersul no valor líquido de R\$ 20.624.874,91 e transferiu este valor da Enersul para a Rede, liquidando a dívida. Nesse caso, diferentemente do caso Daycoval, não foi encontrado qualquer instrumento contratual que justificasse tais resgates e tampouco há notícias de que a Enersul tenha adotado alguma medida, administrativa ou judicial, à época, sendo ajuizada ação judicial somente após a intervenção.

104. Segundo a Acusação, a compensação da dívida foi realizada com dividendos deliberados em reunião do conselho de administração posterior ao resgate das CCBs sem que a distribuição tivesse feito parte da proposta original da administração. Assim, pela opção de distribuir mais dividendos com a finalidade de exercer a compensação de dívida existente na controlada, aduz a Acusação que Jorge Queiroz teria utilizado suas atribuições de presidente do conselho de administração da Enersul em benefício da companhia controladora incorrendo em desvio de poder, na forma do artigo 154 da Lei nº 6.404/1976.

105. De início, constato que a referida acusação não se fundamenta em suposto oferecimento de garantia pela Enersul à dívida da Rede, mas sim em suposta irregularidade da motivação para o pagamento de dividendos da controlada para a sua controladora. Assim, o objeto de análise aqui não é a conduta de disponibilizar o patrimônio da Enersul em benefício da Rede, mas sim o fato de Jorge Queiroz ter supostamente proposto distribuir mais dividendos da Enersul com a finalidade de exercer a compensação da dívida.

106. Em sua defesa, Jorge Queiroz alega que, diferentemente do que afirma a Acusação, não teria proposto a distribuição de dividendos deliberada na reunião do conselho de administração

¹⁰⁷ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

realizada em 29.03.2012 e que, como presidente do conselho, cabia-lhe informar as matérias da ordem do dia aos presentes, submetendo-as à deliberação do órgão. Ressalta o acusado que a distribuição de dividendos teria sido deliberada pela unanimidade dos membros do conselho.

107. Afirma o acusado que, pela simples comparação dos valores envolvidos no resgate indevido pelo Bic Banco, de um lado, e na distribuição de dividendos, de outro, restaria claro que se trata de temas completamente independentes, o que inviabilizaria a conclusão da Acusação de que a deliberação teria fundamento na compensação com o crédito detido contra a Rede¹⁰⁸. E que, dos valores relativos aos dividendos que seriam devidos à Rede, uma parte foi contabilmente compensada para evitar a realização de duas transferências de recursos entre as mesmas partes, em sentidos opostos, como preceitua o artigo 368 do Código Civil¹⁰⁹.

108. Em relação ao fato de a distribuição de dividendos não ter sido contemplada na proposta da administração submetida à assembleia geral realizada em 30.04.2012, o acusado sustenta que a distribuição de lucros, em sentido distinto da proposta da administração, seria possibilidade expressamente prevista no artigo 134, §4º, da lei societária.

109. Tem razão o acusado. Não vejo nos autos nenhum documento que confirme a tese acusatória no sentido de que a distribuição de dividendos proposta na reunião do conselho de administração tenha sido motivada pela dívida da Rede suportada pela Enersul. E ainda que tenha sido essa a motivação, havendo reserva para o pagamento de dividendos, observância dos limites legais e cumprimento de todas as formalidades legal e estatutariamente exigidas, não há que se falar em irregularidade.

110. O fato de, após deliberados os dividendos, parte deles ter sido utilizada para compensar o direito de regresso que a Enersul detinha em face da Rede, nos termos do artigo 368 do Código Civil, em nada beneficia indevidamente a controladora em prejuízo da controlada. Se houve prejuízo, ele foi causado no momento do resgate dos recursos realizado pelo Bic Banco, e não pela compensação ocorrida em momento posterior.

¹⁰⁸ Doc. SEI nº 0898815, item VII.7, fls. 192. Segundo o acusado, os valores resgatados da conta corrente da Enersul correspondiam a R\$ 20.624 mil e na reunião do conselho de administração de 29.03.2012 teriam sido distribuídos R\$ 100 milhões, dos quais R\$ 60.160 mil teriam sido atribuídos à Rede em razão de sua participação societária na companhia.

¹⁰⁹ Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

111. Diante disso, voto pela absolvição de Jorge Queiroz da acusação de violação do artigo 154 da Lei nº 6.404/1976, da acusação relativa à proposição de distribuição de dividendos da Enersul na reunião do conselho de administração realizada em 29.03.2012.

III.3. Prestação de serviços entre partes relacionadas

Forma de contratação da Elucid e utilização dos serviços pela Rede

112. A Acusação alega que a Elucid prestou serviços de tecnologia da informação e afins para as Companhias Investigadas no Período Investigado, época em que seria parte relacionada, tendo em vista ser controlada pela sua conselheira de administração R.Q.¹¹⁰, casada com Jorge Queiroz, nos termos do item 5(e) da Deliberação CVM nº 560, de 11 de dezembro de 2008 e item 9(b)(vi) da Deliberação CVM nº 642, de 7 de outubro de 2010. As companhias seriam partes relacionadas, ainda, pela existência de pessoal-chave da administração das entidades, nos termos do item 5(f) da Deliberação CVM nº 560, de 11 de dezembro de 2008, e item 9(b)(vii) da Deliberação CVM nº 642, de 7 de outubro de 2010.

113. Segundo a Acusação, as negociações relativas à prestação de serviços pela Elucid para as empresas do Grupo Rede não teriam sido conduzidas por seus executivos, conforme estabelecido no Manual do Procedimento de Compras e Contratação do Grupo, mas sim, ao menos em sua grande maioria, pelo acionista controlador do Grupo e presidente do conselho de administração da sociedade controladora, que tinha vínculo familiar com a sócia da Elucid, sem submeter a decisão aos demais administradores. Assim, Jorge Queiroz é acusado de violar o artigo 156 da Lei nº 6.404/76, na qualidade de presidente do conselho de administração da Cemat e diretor gerente da Enersul, por participar de operação social em que tinha interesse conflitante com o da companhia.

¹¹⁰ R.Q. detinha 30,3% do capital da Elucid e participação indireta por meio da RBGRQM Participações S.A., com 34,11%, da qual era controladora e diretora presidente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

114. Em sua defesa, Jorge Queiroz alega que não participou da negociação e da contratação da Elucid¹¹¹, a qual teria seguido os trâmites internos aplicáveis, em condições de mercado¹¹² e que os serviços prestados pela empresa eram fundamentais para a manutenção das atividades do Grupo, ressaltando que a Acusação não teria logrado êxito em demonstrar a sua alegação, eis que os documentos acostados não diriam respeito à Cemat e à Enersul, mas sim a outras distribuidoras do Grupo Rede.

115. Tem razão o acusado. O relatório de inquérito constrói toda a tese acusatória com fundamento em mapas de cotação relativos a contratos celebrados entre a Elucid e outras empresas do Grupo Rede. Não encontro nos autos nenhum documento diretamente relacionado a contratações realizadas pela Cemat e pela Enersul que demonstre que a negociação tenha sido realizada por Jorge Queiroz. A afirmação, por parte do interventor, de que o acusado negociava diretamente com a Elucid os contratos de todas as distribuidoras do Grupo Rede¹¹³, sem documentação que a abone, não me parece indício suficiente a confirmar a tese acusatória.

116. E ainda que fosse, a própria Acusação afirma que “não foram identificados elementos nestes contratos e pagamentos que permitam inferir que os preços praticados com as distribuidoras da Rede eram artificialmente superiores aos das distribuidoras não pertencentes ao Grupo”¹¹⁴. Assim, em não havendo elementos nos autos que demonstrem ter havido prática de preços abusivos ou mesmo dissociados da realidade do mercado nos contratos com a Elucid, bem como por não terem sido apresentados documentos que apontem que o acusado negociava diretamente com a Elucid os contratos das companhias, entendo que não é possível condenar o acusado de violação do artigo 156 da Lei nº 6.404/76.

¹¹¹ Doc. SEI nº 0898815, item 458. O acusado menciona manifestação (doc. 47 anexado à defesa – Doc. SEI nº 0898824, fls. 539) de M.C.W.J, diretor presidente da Elucid e responsável pela supervisão da negociação dos respectivos contratos, de que nunca teria negociado com Jorge Queiroz “qualquer contrato da Elucid com o ‘Grupo Rede’ e muito menos sobre a precificação desses contratos”. Também anexa à sua defesa (doc. 49 - Doc. SEI nº 0898824, fls. 549) declaração de J.L.M., superintendente de suprimentos das sociedades do Grupo Rede, de que nunca teria sofrido “interferência, ou imposição de fornecedores ou preços, para aquisição de bens e serviços, visto que sempre foram observados os critérios de melhor aquisição técnica e menor custo, visando à busca da empresa mais adequada à plena satisfação da contratação, amparada pela mais ampla liberdade nas contratações.

¹¹² Doc. SEI nº 0897231, fls. 2.479/2.496. O acusado afirma que os auditores independentes teriam concluído que os valores praticados pela Elucid seriam compatíveis com as práticas de mercado, p. 4 do estudo denominado “O Mercado da TI e Investimento das Utilities”.

¹¹³ Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.882.

¹¹⁴ Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.886.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

117. Diante disso, entendo que a acusação de conflito de interesses, do modo que foi formulada, não pode prosperar, razão pela qual voto pela absolvição de Jorge Queiroz.

Falha informacional e nas demonstrações financeiras

118. A Acusação afirma haver divergência em relação ao relatado nos FRE¹¹⁵ dos anos de 2010, 2011 e 2012 por ausência de identificação das contratações da Elucid como transações com partes relacionadas e por indicação de que as operações eram submetidas à aprovação dos órgãos decisórios das respectivas companhias quando, na realidade, os estatutos sociais das respectivas companhias eram omissos em relação ao tema. Teria havido, assim, violação do artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009¹¹⁶, violação esta considerada grave, na forma do seu artigo 60 e atribuída à Carmem Pereira, na qualidade de diretora de relações com investidores da Cemat e da Enersul, tendo em vista o disposto no artigo 45 da Instrução CVM nº 480/2009¹¹⁷.

119. Em sua defesa, a acusada afirma que não tinha conhecimento de que a esposa do controlador detinha participação na Elucid, não havendo, portanto, como se exigir que algo fosse divulgado.

120. Nesse ponto, concordo com a Acusação. Diante dos elementos constantes dos autos, não restam dúvidas de que a acusada tinha conhecimento de que a Elucid era parte relacionada, levando em conta que Carmem Pereira foi sócia fundadora, juntamente com R.Q., da RBGRQM Participações S.A. (antiga Elucid Partners S.A.)¹¹⁸, companhia acionista da Elucid. Além de acionista fundadora, Carmem Pereira foi, em conjunto com R.Q., conselheira da RBGRQM

¹¹⁵ Conforme os estatutos da Rede, Cemat e Enersul e o “item 16” do FRE 2010, 2011 e 2012 da Rede, Cemat e Enersul.

¹¹⁶ Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

¹¹⁷ Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

¹¹⁸ De acordo com a ficha cadastral da JUCESP (disponível em <https://www.jucesponline.sp.gov.br/>), a RBGRQM Participações S.A., antiga Elucid Partners, foi constituída em 27.10.2000, sob a denominação de Lucid Technology S.A., cujos acionistas originários eram Carmem Pereira, R.Q. e L.A.C.O.. Quando da constituição da Lucid Technology S.A., os três sócios faziam parte do conselho de administração da companhia. Na assembleia geral de acionistas de 08.05.2002, R.Q. foi eleita como presidente do conselho e Carmem Pereira confirmada como conselheira. Em 20.12.2004, Carmem Pereira deixou de ser acionista da Elucid Partners, sendo eleita em 22.04.2008 para mandato de diretora na companhia. A consulta à ficha cadastral da RBGRQM Participações S.A. foi realizada em 26.01.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Participações S.A. em 2002 e diretora em 2008. Assim, não me parece factível que a acusada não tivesse conhecimento de que R.Q. controlava¹¹⁹ a Elucid e era casada com Jorge Queiroz.

121. Conforme mencionado anteriormente, o art. 45 da ICVM 480 atribui expressamente ao diretor de relações com investidores a responsabilidade pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

122. Diante do exposto, voto pela condenação de Carmem Pereira, na qualidade de diretora de relações com investidores, pela infração ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009, por deixar de informar operação com parte relacionada nos FRE da Cemat e da Enersul.

123. Ainda, segundo a peça acusatória, as transações com a Elucid não teriam sido identificadas nas demonstrações financeiras de 2011 das companhias, em violação do artigo 176 da Lei nº 6.404/76, nos termos da Deliberação CVM nº 642/2010 que aprova o pronunciamento técnico CPC 05(R1)¹²⁰, sendo responsabilizados pela Acusação, Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente de cada uma das Companhias Investigadas, José Santos, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Enersul e diretor gerente da Cemat, a Edmir Bosso, na qualidade de diretor operacional da Enersul, Henrique Almeida, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Cemat, Jorge Queiroz, na qualidade de diretor gerente da Enersul, e Valdir Wolf, na qualidade de diretor de regulação da Enersul, diretor vice-presidente da Cemat e vice-presidente de regulação da Rede.

124. O referido pronunciamento reconhece que transações entre partes relacionadas são comuns no âmbito das sociedades. Contudo, devido ao alto potencial de conflito de interesses traz salvaguardas informacionais exigindo ampla evidenciação deste tipo de transação.

¹¹⁹ A Elucid só deixou de ser controlada por R.Q. em 04.05.2012, quando foi adquirida por Sonda Teatinos Participações Ltda., nos termos do Ato de Concentração nº 08012.005991/2012-31, disponível em <https://www.gov.br/cade/>.

¹²⁰ Conforme Deliberação CVM nº 642, de 7 de outubro de 2010, que aprova o CPC 05(R1): Este Pronunciamento Técnico requer a divulgação de relacionamentos com partes relacionadas, de transações e saldos existentes com partes relacionadas, incluindo compromissos, nas demonstrações contábeis consolidadas e separadas de controladora, seja o controle exercido de modo pleno ou compartilhado (para o caso de *joint ventures*), ou investidora, de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 35 - Demonstrações Separadas e CPC 36 – Demonstrações Consolidadas. Este Pronunciamento Técnico também deve ser aplicado às demonstrações contábeis individuais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

125. O CPC 05(R1) define parte relacionada como *“a pessoa ou a entidade que está relacionada com a sociedade que está elaborando suas demonstrações contábeis”*¹²¹. Havendo transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida, entende-se que há uma transação entre parte relacionada. Nesse sentido, reforça o item 10 do pronunciamento técnico CPC 5(R1) que *“ao considerar cada um dos possíveis relacionamentos com partes relacionadas, a atenção deve ser direcionada para a essência do relacionamento e não meramente para sua forma legal”*.

126. Avalio, portanto, que a situação relacional entre a Rede e a Elucid está presente no caso. Vale salientar que do ponto de vista informacional, a Deliberação CVM nº 642/2010 exige que a Rede aplique o CPC 05(R1) tanto nas demonstrações financeiras individuais, quanto nas demonstrações financeiras consolidadas. Assim, estas últimas devem incluir explicitamente as transações das sociedades controladas Cemat e Enersul. Portanto, mesmo considerando que não houve celebração de contrato entre a Rede e a Elucid¹²², há evidências de transferência de serviços entre as entidades, devendo esta ser informada como parte relacionada daquela em suas demonstrações financeiras, especialmente nas demonstrações consolidadas.

127. No que diz respeito à responsabilidade sobre o conteúdo das demonstrações financeiras, o Estatuto Social da Rede atribui ao diretor presidente¹²³ a gestão da área de auditoria interna e

¹²¹ O item 9 do CPC 05(R1) define que: “(a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a entidade que reporta a informação se: (i) tiver o controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a informação; (ii) tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação; ou (iii) for membro do pessoal chave da administração da entidade que reporta a informação ou da controladora da entidade que reporta a informação. (b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se qualquer das condições abaixo for observada: (i) a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo grupo econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como as entidades sob controle comum são relacionadas entre si); (ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade (ou coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do qual a outra entidade é membro); (iii) ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira entidade; (iv) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a outra entidade for coligada dessa terceira entidade; (v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os empregados de ambas as entidades, a que reporta a informação e a que está relacionada com a que reporta a informação. Se a entidade que reporta a informação for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem com a mesma serão também considerados partes relacionadas com a entidade que reporta a informação; (vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa identificada na letra (a); (vii) uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a entidade, ou for membro do pessoal chave da administração da entidade (ou de controladora da entidade)”.

¹²² Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.877.

¹²³ Doc. SEI 0898817, fls. 529 (Anexo 33), Artigo 21, parágrafo 1º.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das regras de governança corporativa e das disposições estatutárias e legais relacionadas ao mercado de valores mobiliários.

128. A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) Nº. 1.229/09, vigente à época, aprovou a NBC TA 610, que estabelece como objetivo da auditoria interna, entre outros, o monitoramento dos controles internos, o exame das informações contábeis e operacionais e a avaliação do processo de governança¹²⁴.

129. Nesse sentido, de acordo com o exposto nos §§ 98 e 99 deste voto, quando o estatuto social atribui as responsabilidades relacionadas à elaboração das demonstrações financeiras a um ou mais diretores, não se pode responsabilizar os demais por falhas a elas relacionadas.

130. Assim, em relação a acusação de violação do artigo 176 da Lei nº 6.404/76, nos termos da Deliberação CVM nº 642/2010, por não terem sido identificadas nas demonstrações financeiras de 2011 das companhias as partes relacionadas, voto pela condenação de Carmem Pereira na qualidade de diretora presidente da Rede.

131. Adicionalmente, voto pela absolvição de Valdir Wolf em relação a acusação de violação do artigo 176 da Lei nº 6.404/76, nos termos da Deliberação CVM nº 642/2010, considerando sua atuação na qualidade de vice-presidente de regulação da Rede, dado que não havia, estatutariamente, atribuições relativas a questões informacionais, de governança ou de controles

¹²⁴ NBC TA 610: “A3: Os objetivos das funções de auditoria interna variam amplamente e dependem do tamanho e da estrutura da entidade e dos requerimentos da administração e, quando aplicável, dos responsáveis pela governança. As atividades da função de auditoria interna podem incluir um ou mais dos itens a seguir: (i) Monitoramento do controle interno. A função de auditoria interna pode receber responsabilidades específicas de revisão dos controles, monitoramento de sua operação e recomendação de melhorias nos mesmos, (ii) Exame das informações contábeis e operacionais. A função de auditoria interna pode ser responsável por revisar os meios usados para identificar, mensurar, classificar e reportar informações contábeis e operacionais e fazer indagações específicas sobre itens individuais, incluindo o teste detalhado de transações, saldos e procedimentos; (iii) Revisão das atividades operacionais. A função de auditoria interna pode ser responsável por revisar a economia, eficiência e eficácia das atividades operacionais, incluindo as atividades não financeiras de uma entidade; (iv) Revisão da conformidade com leis e regulamentos. A função de auditoria interna pode ser responsável por revisar a conformidade com leis, regulamentos e outros requerimentos externos e com políticas e normas da administração e outros requerimentos internos; (v) Gestão de risco. A função de auditoria interna pode ajudar a organização mediante a identificação e avaliação das exposições significativas a riscos e a contribuição para a melhoria da gestão de risco e dos sistemas de controle; (vi) Governança. A função de auditoria interna pode avaliar o processo de governança quanto à realização de seus objetivos de ética e valores, administração de desempenho e prestação de contas, comunicando informações sobre risco e controle para as áreas apropriadas da organização, e da eficácia da comunicação entre as pessoas responsáveis pela governança, os auditores internos e independentes e a administração”. (Resolução CFC Nº. 1.229/09).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

internos relativas à sua função e, neste caso específico, não havia sinais de alerta que no atributo de suas funções, o acusado pudesse ter identificado.

132. No caso da Enersul, consoante já dito neste voto, o seu estatuto atribui ao diretor financeiro e administrativo a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, cargo ocupado à época por José Santos. Em sua defesa, o acusado sustenta que as contratações eram realizadas de forma centralizada pela Rede, sem sua ingerência e em condições de mercado. Em relação às demonstrações financeiras, José Santos não contesta que houve omissão nos documentos, limitando-se a afirmar que os auditores independentes nunca apontaram o erro contábil e que ele não tinha atribuição estatutária para questionar os registros contábeis, o que causa espécie tendo em vista o disposto no supramencionado artigo 20, §3º, “h”, que diz competir ao diretor financeiro e administrativo “a gestão das atividades inerentes à contabilidade da companhia e suas controladas”¹²⁵.

133. Portanto, voto pela condenação de José Santos, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Enersul, de infração ao artigo 176 da Lei nº 6.404/76, por falhar em identificar partes relacionadas.

134. No caso da Cemat, nos termos do artigo 23, §3¹²⁶, do estatuto social, compete ao diretor financeiro e administrativo a responsabilidade pela contabilidade e elaboração das demonstrações financeiras da companhia, cargo ocupado à época por Henrique Almeida, cuja defesa não inova em relação ao que foi aduzido por José Santos. Assim, voto pela condenação

¹²⁵ Artigo 20, parágrafo 3º do estatuto social da Enersul: “Compete ao Diretor Financeiro e Administrativo: (a) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras e administrativas da Companhia e de suas controladas; (b) a análise de investimentos e definição dos limites de exposição a risco; (c) a proposição e contratação de empréstimos e financiamentos, operações de tesouraria, planejamento e controle financeiro e tributário; (d) a gestão e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de capitais; (e) supervisionar a execução dos orçamentos anuais; (f) a projeção e controle de receitas e despesas, custo de serviços, de pessoal e estudos de mercado; (g) zelar pelos bens imobiliários da Companhia, providenciando o que for necessário para o seu bom uso e conservação; (h) a gestão das atividades inerentes à contabilidade da companhia e de suas controladas; (i) controlar a posição patrimonial da Companhia, atendidos os requisitos contábeis, financeiros e legais; e (j) exercer funções específicas que lhe forem atribuídas pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administração”.

¹²⁶ Artigo 23, parágrafo 3º, alíneas “a”, “b”, “c”, “f”, “j” do estatuto social da Cemat: “Compete, especialmente, ao Diretor Administrativo Financeiro: a) a supervisão de toda a área econômica da sociedade; b) a coordenação da programação de investimentos, projeção e controle de receitas e despesas, custo de serviços, quadro de pessoal, compras, política tarifária e estudos de mercado; c) a supervisão e controle das contas bancárias e da aplicação dos recursos financeiros disponíveis no mercado de capitais; (...) f) a responsabilidade pela guarda dos livros societários e pela regularidade dos assentamentos feitos nos mesmos; (...) j) acompanhar a execução de todos os trabalhos e serviços de interesse da sociedade, aprovados pela Diretoria”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de Henrique Almeida, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Cemat, de infração ao artigo 176 da Lei nº 6.404/76, por falhar em identificar partes relacionadas.

III.4. Mútuo entre partes relacionadas

135. Conforme descrito no relatório, juntamente com outras companhias do Grupo Rede, a Cemat e a Enersul praticavam mútuos entre si e, ao mesmo tempo, captavam recursos no mercado, os quais, segundo a Acusação, eram tomados em condições menos vantajosas, em prejuízo às companhias, pois a média ponderada das taxas dos empréstimos tomados seriam sempre superiores às taxas praticadas nos empréstimos concedidos.

136. Assim, a Acusação entende que a Cemat e a Enersul assumiram indevidamente ônus financeiro resultante da diferença entre as taxas para permitir a alavancagem do Grupo Rede como um todo, ressaltando o fato de que as taxas do mútuo não haviam sido homologadas pela ANEEL após o quinto aditivo ao contrato. Desse modo, Henrique Almeida e José Santos, que ocupavam o cargo de diretor financeiro e administrativo na Cemat e na Enersul, respectivamente, são acusados de negligenciar a fiscalização dos mútuos, implicando ônus desnecessário para as companhias, violando o artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

137. Outro ponto enfatizado pela Acusação diz respeito à informação constante dos relatórios de diligência contábil (“RDC”) produzidos pela PwC de que Cemat e Enersul teriam deixado de observar os limites de saldo credor fixado para elas no contrato de mútuo. De acordo com os relatórios, tais limites teriam sido desrespeitados diversas vezes, mas ajustados nas datas base das informações financeiras, o que dificultaria a identificação da irregularidade.

138. De início, entendo que o suposto descumprimento dos limites de saldo credor não está efetivamente demonstrado nos autos. A acusação se fundamenta em relatórios que apresentam tabelas com exemplos de movimentações financeiras, cuja confirmação teria sido realizada com base em testes a partir de cópias de extratos bancários. No entanto, a própria PwC admite nos relatórios que não recebeu a confirmação dos bancos nos casos em que não foram obtidos os extratos originais, não tendo sido obtidos, tampouco, os demonstrativos de usos e fontes dos recursos obtidos em financiamentos¹²⁷. Nesse ponto, vale ressaltar que os RDCs produzidos pela PwC após a intervenção realizada pela ANEEL, tem como objetivo fornecer informações acerca de qualidade, avaliação, mensuração e registro dos dados e registros contábeis, bem

¹²⁷ RDC – Cemat (Doc. SEI nº 0897159, fls. 662/663) e RDC Enersul (Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.259v).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

como de determinadas informações financeiras e procedimentos fiscais, trabalhistas e previdenciários adotados pela companhia e não consubstanciam auditoria e nem mesmo uma revisão limitada¹²⁸, trazendo, em determinadas situações, análises que necessitariam de aprofundamento, como ressaltado pela própria empresa de auditoria. Não foi o que ocorreu nesse caso, razão pela qual não considero que o alegado descumprimento de limite de saldo credor deve ser levado em conta para aferir a diligência dos acusados.

139. Em suas defesas, os acusados afirmam que a Cemat e a Enersul não tomavam recursos no mercado para passar a empresas coligadas e sim para satisfazer as suas necessidades financeiras. Segundo eles, os juros e condições variavam conforme o momento, mas ocorria sobra de caixa em determinados períodos e as empresas mutuavam recursos entre si, com taxas de mercado aprovadas pela ANEEL e adequada divulgação nas demonstrações financeiras. A própria Acusação admite não ter restado comprovado “um efetivo repasse direto dos empréstimos do mercado financeiro para as demais companhias, conforme afirmado pela PwC”¹²⁹.

140. Neste ponto concordo com a defesa. A prática de mercado não vincula, necessariamente, a captação de recursos com sua aplicação em transações de mútuo, sendo essa uma decisão da companhia em função de suas necessidades. Também não houve nenhuma demonstração nos autos no sentido de apontamento de vinculação.

141. No entanto, aduz a Acusação, a diferença de taxas teria permitido que as partes mutuárias se beneficiassem da redução de encargos na obtenção de empréstimo, aumentando indevidamente a sua capacidade de endividamento, e que os contratos não teriam respeitado condições de mercado.

142. Discordo da Acusação. O fato de as taxas praticadas nos mútuos terem sido mais baixas do que as praticadas nos contratos de giro junto ao mercado financeiro não me leva à conclusão de que houve irregularidade ou prejuízo às companhias.

143. Parece-me haver uma confusão na tese acusatória: afirma-se que não houve comutatividade nos mútuos, mas a acusação se fundamenta na diferença de taxas em relação aos contratos de giro. Contudo, consoante dito acima, a própria Acusação admite não ter restado comprovado que houve efetivo repasse de empréstimos tomados no mercado a outras

¹²⁸ RDC – Cemat (Doc. SEI nº 0897159, fls. 621) e RDC Enersul (Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.218).

¹²⁹ Doc. SEI 0897992, fls. 7.899.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

companhias via mútuo, não havendo como presumir que a existência de diferença de taxas, por si só, consubstancie irregularidade.

144. Além disso, a ausência de comutatividade dos mútuos não foi demonstrada nos autos, pois tanto Cemat quanto Enersul estavam em ambas as posições na relação de mútuo (atuavam como mutuantes e mutuárias), sendo razoável supor que captavam e emprestavam a taxas mais baixas em um mecanismo no qual a compensação poderia ter sido benéfica para ambas as companhias.

145. Nesse sentido, os acusados protocolizaram um estudo denominado “Análise dos contratos de mútuo das empresas Cemat e Enersul”¹³⁰, contratado junto à FGV/SP, no qual é realizada análise das características do instrumento particular e seus aditivos que regiam as operações de empréstimos de mútuos entre as empresas do Grupo Rede Energia. O detalhamento buscou examinar se os termos do contrato e de seus aditivos foram adequados e respeitados tanto na perspectiva dos acionistas como do órgão regulador.

146. Os resultados do estudo indicam que (i) as mutuárias remuneraram os saldos utilizados de forma similar às taxas DI, em linha com os termos adotados nos contratos de outras empresas do setor; (ii) o custo para fins de financiamento de curto prazo (capital de giro) seriam mais baixos que o eventual custo de financiamento externo via credores bancários e; (iii) as transações de mútuos seguiram boas práticas de governança corporativa, uma vez que o contrato e seus aditivos passaram pela aprovação e anuência da ANEEL.

147. Importante apontar, que diferentemente da análise realizada pela PwC, que se baseia em amostragem, o estudo analisa todos os mútuos realizados pela Cemat e pela Enersul durante o Período Investigado, servindo como contraindício relevante, a meu ver, em relação aos argumentos apresentados pela Acusação deque houve ausência de comutatividade e prejuízo às companhias. Desse modo, diante da ausência de comprovação de que (i) teria havido o repasse direto dos recursos tomados no mercado financeiro para as demais companhias e (ii) os mútuos teriam gerado prejuízo às companhias, não vejo como condenar os acusados por falta de diligência nos termos em que a acusação foi formulada.

148. O único ponto alegado pela Acusação que me parece ter ficado comprovado nos autos foi a ausência de anuência pela ANEEL ao quinto aditivo ao contrato, o que, por si só, seria

¹³⁰ Doc. SEI nº 0890368.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

uma irregularidade. No entanto, a acusação de falta de diligência não se fundamenta neste fato, e sim, consoante já asseverado, no suposto ônus decorrente da diferença de taxas.

149. Diante do exposto, voto pela absolvição de Henrique Almeida e José Santos de violação do artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

III.5. Falhas nas informações contábeis

150. A Acusação aponta que tanto a Rede quanto a Cemat tiveram relatório de auditoria independente emitido com ressalva ou abstenção de opinião no que diz respeito às demonstrações financeiras de 2011 (“DF/2011”) e intermediárias do primeiro trimestre de 2012 (“ITR/1T12”) e do segundo trimestre de 2012 (“ITR/2T12”).

151. Por sua vez, a Enersul obteve ressalva nas ITR/1T12, no terceiro trimestre de 2012 (“ITR/3T12”) e nas demonstrações financeiras de 2012 (“DF/2012”).

152. Nesse contexto, a peça acusatória descreve supostas irregularidades detectadas nas informações financeiras das companhias com violações às normas legais e regulamentares relativas à elaboração, revisão e divulgação de demonstrações financeiras, o que teria levado a ressalvas e negativas de opinião apontadas pelos auditores independentes em seus relatórios sobre as demonstrações financeiras relativas a diferentes exercícios, as quais analisarei a partir da seção III.5.1 deste voto, separando por companhia, assim como foi relatado.

153. Contudo, antes de adentrar nos casos concretos, considero importante realizar algumas ponderações sobre os objetivos do relatório do auditor independente, bem como sobre as responsabilidades dos administradores sobre o conteúdo das demonstrações financeiras.

154. Inicialmente, cabe observar que de segundo a NBC TA 700, aprovada pela Resolução CFC Nº. 1.231/09, vigente à época dos fatos, o objetivo do auditor é formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das conclusões atingidas pela evidência de auditoria obtida e expressá-la claramente no relatório de auditoria¹³¹.

155. O item 11 da NBC TA 700 ainda esclarece que “(p)ara formar essa opinião, o auditor deve concluir se obteve segurança razoável sobre se as demonstrações contábeis tomadas em

¹³¹ “Os objetivos do auditor são: (a) formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das conclusões atingidas pela evidência de auditoria obtida; e (b) expressar claramente essa opinião por meio de relatório de auditoria por escrito que também descreve a base para a referida opinião”. (Item 6 da NBC TA 700 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conjunto não apresentam distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro”.

156. Portanto, na medida em que o auditor independente conclua que as demonstrações financeiras são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com os pronunciamentos contábeis e que estejam alinhadas à estrutura conceitual básica da contabilidade, deve ser expressa uma opinião não modificada¹³² no relatório de auditoria. Nestes casos, entende-se que há segurança razoável para se considerar que as demonstrações financeiras representam de maneira fidedigna a posição financeira da sociedade e que fornecem informações úteis sobre transações que alteram os seus recursos econômicos e obrigações.

157. Contudo, vale destacar que mesmo nos casos de opinião não modificada, há uma reduzida chance, por conta de erro ou, eventualmente fraude, de que o relatório do auditor não reflita os elementos relevantes associados à realidade econômica subjacente à entidade que reporta a informação.

158. Por sua vez, nos casos de opinião modificada do auditor independente, não há asseguração razoável de que as demonstrações financeiras reflitam adequadamente a realidade financeira e patrimonial da sociedade¹³³. Nestas situações, o auditor não encontra elementos para rejeitar a hipótese de que as demonstrações financeiras não apresentam distorções relevantes.

159. De acordo com a NBC TA 705¹³⁴, os relatórios de opinião modificada do auditor independente podem assumir três variações (opinião com ressalvas, opinião adversa e abstenção de opinião), conforme retratado na tabela abaixo:

¹³² “O auditor deve expressar uma opinião não modificada quando concluir que as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável” (Item 16 da NBC TA 700).

¹³³ “O auditor deve modificar a opinião no seu relatório de auditoria de acordo com a NBC TA 705 se: (a) concluir, com base em evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto apresentam distorções relevantes; ou (b) não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes”. (Item 17 da NBC TA 700).

¹³⁴ Conforme aprovada pela Resolução 1.232/09 do CFC, vigente à época do caso concreto, e posteriormente pela Resolução NBCTA 705/2016, que não alterou não alterou os pontos aqui relatados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

<i>Natureza do assunto que gerou a modificação: (i) ou (ii)</i>	<i>Julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as demonstrações contábeis: (a) ou (b)</i>	
	<i>Relevante, mas não generalizado (a)</i>	<i>Relevante e generalizado (b)</i>
<i>(i) As demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes</i>	<i>Opinião com ressalva</i>	<i>Opinião adversa</i>
<i>(ii) Impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente</i>	<i>Opinião com ressalva</i>	<i>Abstenção de opinião</i>

160. Percebe-se, por conseguinte, que quando a opinião do relatório do auditor é expressa como adversa há, potencialmente, distorções relevantes e seus efeitos são generalizados nas demonstrações financeiras. Quando não é possível a obtenção de evidência de auditoria apropriada e seus efeitos são disseminados de maneira generalizada nas demonstrações financeiras, há abstenção de opinião. No caso da opinião com ressalva, há distorções relevantes, mas não generalizadas, nas demonstrações financeiras, ou não é possível a obtenção de evidência de auditoria apropriada mas seus efeitos não são generalizados.

161. Portanto, subentende-se, que os sinais de incerteza, representados em uma opinião adversa, são mais fortes do que na abstenção de opinião e na opinião com ressalva. Por sua vez, os sinais de incerteza representados em um relatório com abstenção de opinião são mais representativos do que na opinião com ressalva.

162. Entretanto, todos os tipos de opinião modificada devem ser criteriosamente analisados pelos administradores para que estes possam formar juízo de valor sobre a necessidade ou não de ajustes e correções nas demonstrações financeiras.

163. Nesse sentido, o ex-diretor Gustavo Gonzalez comenta que “(a) *opinião modificada de um auditor independente tem grande peso e representa, na prática, um alerta para a CVM e para os participantes do mercado de que as demonstrações financeiras não são totalmente confiáveis. A partir disso, a área técnica da CVM prioriza a supervisão dessas empresas com*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

base no Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco. Isso não significa dizer que toda e qualquer opinião modificada de um auditor independente deve ser aceita como prova absoluta e ensinar a condenação de administradores e conselheiros fiscais de empresas auditadas.”¹³⁵

164. Ressalto que a existência de um relatório do auditor independente com opinião modificada não é, necessariamente, uma constatação de que há irregularidades na companhia. Contudo, servem como apontamentos à administração de que os pronunciamentos e práticas contábeis que regem a elaboração das demonstrações financeiras não foram observados em sua totalidade ou pelo menos em parte. Nesse sentido, cabe aos administradores da companhia avaliar se há alguma justificativa da gestão para este fato, ou se deveriam ser empregados esforços para a sua correção antes da submissão das contas para a aprovação da Assembleia Geral. Ao observarem indícios de potencial distorção relevante e não adotarem medidas para avaliar e sanar os apontamentos indicados pelos auditores independentes ou reportados em relatórios de auditorias internas, os administradores da companhia não estão aderentes ao dever de diligência esperado.

165. Outrossim, julgo oportuno tecer alguns comentários acerca do dever de fiscalização sobre os atos de gestão dos diretores, a ser exercido pelos conselhos de administração e fiscal. Em recente julgado¹³⁶ da autarquia foi decidido inclusive que, apesar de serem os diretores os responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis das Companhias, os membros do conselho de administração e fiscal podem eventualmente ser responsabilizados por omissões ou falta da diligência necessária no sentido de atender as atribuições elencadas, respectivamente, nos art. 142 e 163 da LSA, o que abarcaria, em última análise, o exame das demonstrações financeiras.

166. Em síntese, no que diz respeito às demonstrações financeiras, entendo que as responsabilidades apresentadas na Lei 6.404/76 podem ser assim atribuídas:

- i. Diretoria: fazer elaborar demonstrações financeiras que expressem com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício (art. 176 da LSA) e dever de diligência (art. 153 da LSA);

¹³⁵ PAS RJ2015/6229, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 20.03.2018, voto do Dir. Relator.

¹³⁶ PAS CVM SEI nº 19957.009292/2017-21, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 02.03.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- ii. Conselho de Administração: competência de fiscalizar os diretores, examinar os livros contábeis e manifestar-se sobre as contas da diretoria (art. 142, incisos III e V da LSA) e dever de diligência (art. 153 da LSA) e;
- iii. Conselho Fiscal: quando instalado, examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício social e opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral (art. 163, incisos II e VII da LSA) e dever de diligência (art. 153 da LSA).

167. Nesse sentido, copio a seguinte passagem do voto da diretora Flávia Perlingeiro¹³⁷:

“Como é cediço, a elaboração das DFs cabe à diretoria. Logo, examiná-las, como reza o inciso VII do art. 163 da LSA, embora implique uma observação minuciosa, não é sinônimo de refazê-las. O que o CF [Conselho Fiscal] deve examinar é se as DFs, em si mesmas consideradas, apresentam dados consistentes e não contêm erros evidenciáveis. Deve, ainda, o órgão fiscalizador se certificar de que as DFs atendem às formalidades e ao conteúdo obrigatório exigidos pelas normas aplicáveis para sua adequada apresentação, inclusive no que respeita às notas explicativas, que as integram”.

168. Isto posto, entendo em linha com o voto proferido pelo ex-diretor Gustavo Gonzalez¹³⁸, que os membros do conselho de administração não são diretamente responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis da companhia, sendo impositivo o dever de diligência e fiscalização quando existem sinais de alerta (“red flags”), internos ou externos, apontando

¹³⁷ PAS CVM SEI nº 19957.009292/2017-21, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 02.03.2021

¹³⁸ “Diferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração não são direta e primariamente responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis da companhia. Desta feita, a constatação da infração contábil, por si só, não enseja a responsabilidade do conselheiro. A questão, a meu ver, deve ser examinada sob a perspectiva do dever de fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do conselho de administração, nos termos do artigo 142, inciso III, da Lei nº 6.404/1976, bem como sob a perspectiva do dever de diligência dos membros do conselho de administração, nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/1976. 51. Especificamente em relação às demonstrações financeiras, o conselheiro pode, a princípio, confiar nas informações recebidas dos diretores, de modo que os deveres de fiscalização e de diligência se impõem quando há sinais de alerta a respeito da provável ocorrência de infrações contábeis. Especificamente em relação às demonstrações financeiras, o conselheiro pode, a princípio, confiar nas informações recebidas dos diretores, de modo que os deveres de fiscalização e de diligência se impõem quando há sinais de alerta a respeito da provável ocorrência de infrações contábeis. (PAS CVM RJ2014/12056, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 12.12.2017).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que as demonstrações financeiras podem conter distorções relevantes ou inadequações em relação à aderência aos pronunciamentos contábeis.

169. Portanto, em situações em que o relatório dos auditores é emitido com opinião modificada, espera-se que os órgãos estatutários como o conselho fiscal ou o comitê de auditoria se debrucem nos pontos levantados pelos auditores para opinar de maneira consistente sobre a adequação ou não das demonstrações financeiras e do relatório de administração, de acordo com suas atribuições legais e estatutárias. Nestas situações, também se espera a devida diligência do conselho de administração no sentido do exercício de suas atribuições de fiscalizar os diretores, examinar os procedimentos contábeis adotados e manifestar-se sobre as contas da diretoria.

170. Importante ressaltar que no caso concreto, dispomos de relatórios detalhados de diligência contábil elaborados pela PwC contratados pelos interventores nomeados pela ANEEL na Cemat e Enersul¹³⁹. Os RDCs têm como objetivo fornecer informações acerca de qualidade, avaliação, mensuração e registro dos dados e registros contábeis, bem como de determinadas informações financeiras e procedimentos fiscais, trabalhistas e previdenciários adotados pela companhia com data-base de 31 de agosto de 2012.

171. Assim, entendo que no caso concreto, a análise conjunta do conteúdo das demonstrações financeiras anuais e trimestrais, dos relatórios dos auditores independentes, das informações dos RDCs elaborados pela PwC e das argumentações e documentações levantadas pelas defesas, é necessária para a avaliação embasada sobre a adequação dos procedimentos contábeis utilizados na elaboração das demonstrações financeiras anuais e trimestrais das companhias.

172. Portanto, passo a analisar o caso concreto com base nos indícios e contraindícios apresentados e considerar as eventuais responsabilidades de diretores e conselheiros conforme as atribuições legais e estatutárias de cada uma das companhias.

III.5.1.Cemat

173. Inicialmente a acusação descreve supostas inconformidades na Cemat para o exercício social encerrado em 2011 (“DF/2011”), bem como sobre as informações trimestrais do primeiro e segundo trimestres de 2012 (“ITR/1T12” e “ITR/2T12”, respectivamente).

¹³⁹ RDC – Cemat (Doc. SEI nº 0897159, fls. 620) e RDC Enersul (Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.217).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros tributáveis futuros - ITR/1T12 e ITR/2T12

174. Os relatórios da auditoria independente¹⁴⁰ trouxeram a ressalva na seção “recuperação do imposto de renda e contribuição social diferido ativo” de que “[d]evido às incertezas significativas mencionadas na seção ‘Continuidade operacional’ mencionada anteriormente, não nos foi possível concluir quanto à probabilidade de realização destes créditos tributários”. Segundo a Acusação, o estudo técnico de viabilidade da realização do ativo fiscal diferido apresentado não considerava as observações dos auditores sobre a necessidade de evidências que afastassem a incerteza da continuidade operacional da Cemat.

175. As defesas afirmam que em vista do histórico de crescimento constante da atividade econômica do Estado do Mato Grosso, havia expectativa de aumento do consumo de energia elétrica e dos lucros da companhia e que, portanto, estaria correta a manutenção do saldo de créditos tributários.

176. De acordo com o art. 2º da Instrução CVM 371/02, que regia à época o tema, para fins de reconhecimento inicial do ativo fiscal diferido, a companhia precisava atender, cumulativamente, às condições de apresentar histórico de rentabilidade e apresentar expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, trazidos a valor presente, fundamentada em estudo técnico de viabilidade, que permitam a realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de dez anos.

177. Pode-se avaliar, pelo apresentado nas demonstrações financeiras da companhia referentes ao exercício de 2011, ao primeiro trimestre de 2012 e ao segundo trimestre de 2012, que o histórico de resultados da Cemat para exercícios anteriores era positivo e que, de acordo com as evidenciações apresentadas nas notas explicativas¹⁴¹, foi apresentada a projeção dos resultados tributáveis com expectativa de geração de lucros futuros.

178. Apesar da nota explicativa não apresentar nem as premissas utilizadas nas projeções de maneira detalhada, nem seu embasamento técnico, como seria esperado em uma adequada evidenciação contábil, de acordo com a resposta enviada pela companhia ao

¹⁴⁰ ITR/1T12, fls. 113 e ITR/2T12, fls. 208.

¹⁴¹ Para as DF de 31/12/2011: Nota explicativa 10.3. Para os ITR do 1T12 e 2T12: Nota explicativa 7.3.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 281/2013¹⁴², avalia-se que o estudo técnico de viabilidade utilizou premissas justificáveis pela companhia.

179. Assim, não é possível concluir que o estudo técnico de viabilidade não representava uma legítima expectativa de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para o reconhecimento do montante dos créditos tributários.

180. Desse modo, entendo não ter havido infração do art. 2º, II, da Instrução CVM nº 371/02.

Manutenção de créditos a receber de companhia em recuperação judicial (Celpa) - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

181. O parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Cemat referentes ao exercício de 2011 foi emitido com abstenção de opinião, uma vez que não havia sido obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a opinião do auditor: “A companhia possui valores a receber da CELPA no montante de R\$ 65.099 mil, registrado no ativo não circulante. A realização deste saldo está vinculada à satisfatória resolução da incerteza relacionada ao processo de Recuperação Judicial da CELPA, portanto entendemos que as normas contábeis requerem o registro de uma provisão para não recuperação deste valor, o que não foi feito. Assim, o ativo não circulante, o resultado do exercício e o patrimônio líquido estão apresentados a maior”¹⁴³. O apontamento foi mantido nos pareceres relativos às ITR/1T12¹⁴⁴ e ITR/2T12¹⁴⁵.

182. As defesas alegam que a administração da Cemat informou o mercado nas demonstrações financeiras acerca do processo de recuperação judicial da Celpa e que, em vista das informações existentes à época e das negociações com os credores em curso, a administração teria avaliado que eram reduzidos os riscos de não recebimento dos créditos detidos contra a Celpa e, portanto, desnecessário constituir provisão.

¹⁴² Doc. SEI nº 0897110, fls. 10: “A respeito do reconhecimento de créditos tributários, a Cemat nos enviou, em 22.3.2013, um estudo técnico de viabilidade da realização do Ativo Fiscal diferido, cujas premissas foram motivo de questionamento a partir do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº 281/2013.

¹⁴³ Parecer dos Auditores Independentes – Negativa de opinião sobre as Demonstrações Financeiras de 2011 (Doc. SEI nº 0897110, fls. 77).

¹⁴⁴ Doc. SEI nº 0897110, fls. 113v.

¹⁴⁵ Doc. SEI nº 0897142, fDls. 208.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

183. Segundo a Acusação, a questão não recai sobre a possibilidade de continuidade operacional da Celpa, mas sim sobre o fato de que os administradores não apresentaram documentos que dessem suporte a esta convicção. Esta teria sido a razão da própria abstenção do conselheiro de administração A.L.M.V.D.¹⁴⁶.

184. Aduz a Acusação que a ausência do registro de uma provisão em caso de não recuperação deste valor resulta na apresentação de um resultado e patrimônio líquido a maior. A apresentação da informação contábil seria, então, inadequada, conforme o Pronunciamento Técnico CPC 38, item 59(d), aprovado pela Deliberação CVM nº 604/2009¹⁴⁷.

185. Concorro com a Acusação. No momento da apresentação das DF/2011 e das ITR/1T12 e ITR/2T12, a Cemat deveria ter considerado a existência de informações externas e internas acerca de um potencial evento de perda e não foram apresentados documentos que amparassem a formação de convicção dos acusados quanto ao não reconhecimento contábil do risco de perdas sobre o recebimento dos créditos que detinha junto à Celpa, uma vez que até 30.06.2012 (data da apresentação das ITR/2T12), não havia fatos e documentos suficientes para sustentar que o plano de recuperação judicial seria homologado (o que só foi ocorrer em 01.09.2012). Desse modo, entendo que a ausência de registro de uma provisão em caso de não recuperação do valor representa o não atendimento aos requisitos do CPC 38, item 59(d), aprovado pela Deliberação CVM nº 604/2009.

¹⁴⁶ “Minha posição de negar aprovação sem que fossem atendidas as dúvidas dos auditores independentes se deu pela simples razão de que auditores independentes em sociedades de capital aberto se constituem em fator determinante para diminuir riscos de manipulação de resultados, por parte de controladores e gestores, seja em estatais ou empresas privadas. A questão dos créditos a receber da CELPA, segundo me recorde, eram transações entre empresas do mesmo grupo empresarial, sendo sabido que a empresa CELPA enfrentava graves problemas decorrente da negativa do então governo estadual em colaborar nas iniciativas de combate ao roubo de energia – os chamados gatos – que afetavam de maneira brutal os resultados da empresa.”, cf. Doc. SEI nº 0897892, fls. 5.875.

¹⁴⁷ CPC 38, item 59. Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros tem perda no valor recuperável e incorre-se em perda no valor recuperável se, e apenas se, existir evidência objetiva de perda no valor recuperável como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo (evento de perda) e se esse evento (ou eventos) de perda tiver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser confiavelmente estimado. Pode não ser possível identificar um único evento discreto que tenha causado a perda no valor recuperável. Em vez disso, o efeito combinado de vários eventos pode ter causado a perda no valor recuperável. As perdas esperadas como resultado de acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade, não são reconhecidas. A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos tem perda no valor recuperável inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo a respeito dos seguintes eventos de perda: (...) (d) torna-se provável que o devedor vá entrar em processo de falência ou outra reorganização financeira; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Reconhecimento de ativo contingente em relação a direitos relativos a ações judiciais - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

186. Nas ITR relativas ao primeiro trimestre de 2012, a Cemat reconheceu um valor de R\$ 103.788 mil como aplicação financeira feita no Banco Daycoval. No entanto, conforme relatado no §68, em fevereiro de 2012, o banco resgatou esta aplicação. Com isso, na data base referente à ITR/1T12 estes recursos não mais se encontravam na conta da Cemat junto ao banco, de modo que a companhia não conseguiu comprovar a sua existência. Este fato gerou ressalva dos auditores independentes¹⁴⁸.

187. Nas ITR relativas ao segundo trimestre de 2012, o valor foi registrado como “Outros ativos – ativo não circulante”, contudo, os auditores mencionaram que, até 30.06.2012, “os assessores jurídicos da companhia não possuíam informações suficientes para opinar sobre o desfecho do processo judicial, consequentemente, fomos impossibilitados de concluir quanto à adequada apresentação e mensuração do referido montante nas Informações Trimestrais – ITR”¹⁴⁹.

188. Concorde com a tese acusatória neste ponto. De acordo com o CPC 25, item 11, aprovado pela Deliberação CVM nº 594/2009, ativo contingente é “um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade”. No caso em tela, entendo que os elementos constantes dos autos não deixam dúvidas de que os valores aqui referidos se caracterizavam como ativo contingente, eis que dependiam do desfecho de ação judicial recém ajuizada, não tendo a Cemat controle sobre os seus benefícios econômicos. Assim, nos termos das normas contábeis, e tendo em vista que realização do ganho não era praticamente certa, impunha-se o tratamento do valor como um ativo contingente.

189. Desse modo, entendo ter havido violação do item 33 do pronunciamento técnico CPC 25, aprovado pela Deliberação CVM nº 594/2009¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Doc. SEI nº 0897110, fls. 114.

¹⁴⁹ Doc. SEI nº 0897142, fls. 209.

¹⁵⁰ CPC 25, item 33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Manutenção de passivo indevidamente classificado no longo prazo, mesmo com inadimplência das condições contratuais - ITR/1T12 e ITR/2T12

190. Nas ITR referentes ao primeiro e segundo trimestres de 2012, a companhia divulgou ser devedora de R\$ 448.455 mil e R\$ 436.675 mil, respectivamente, em empréstimos de longo prazo com obrigações em atraso¹⁵¹. Tais valores teriam sido mantidos no passivo exigível não circulante, alegando que estava renegociando as dívidas com seus credores. Neste caso, a classificação entre curto e longo prazo dependia de como se dariam as renegociações promovidas pela companhia e, portanto, alega a Acusação, não poderiam ser classificadas exclusivamente como não circulantes.

191. As defesas alegam que as companhias estavam em negociações com seus credores, com prováveis chances de alongamento das dívidas, portanto o item 75¹⁵² do pronunciamento técnico CPC 26 embasaria a classificação do passivo no longo prazo.

192. Concorde com a Acusação. Inicialmente, a atenta leitura do item 75 do CPC 26 deixa claro que somente a concordância do credor em estender o prazo da dívida para além de doze meses da data do balanço poderia ensejar sua classificação no longo prazo. No caso concreto, como as próprias defesas descrevem, as companhias estavam em negociações com os credores, não caracterizando, em hipótese alguma, a concordância do credor.

193. Ademais, a condição de inadimplência da companhia poderia levar credores a exigir a liquidação antecipada do saldo devedor, situação que levou à ressalva por parte dos auditores independentes, que concluíram que o endividamento financeiro registrado no passivo não circulante dependia do sucesso da negociação com credores. Assim, nos termos da norma contábil, o passivo deveria ter sido classificado como circulante, eis que a Cemat não detinha o direito incondicional de diferir a sua liquidação durante pelo menos doze meses, tendo havido,

¹⁵¹ Conforme notas explicativas: “A companhia é devedora de R\$ 448.455 em empréstimos de longo prazo com obrigações em atraso.” (Nota Explicativa nº 16.1 das ITR/2012, Doc. SEI nº 0897110, fls. 100) e “A Companhia é devedora de R\$ 436.675 em empréstimos de longo prazo com obrigações em atraso.” (Nota Explicativa nº 16.1 das ITR/2T12, Doc. SEI nº 0897110, fls. 180). Em ambas as notas foi informado que “A despeito dessa circunstância, a Companhia mantém tais obrigações registradas em seu passivo exigível não circulante, em virtude das renegociações em curso com os respectivos credores.”

¹⁵² CPC 26, item 75. Entretanto, o passivo deve ser classificado como não circulante se o credor tiver concordado, até a data do balanço, em proporcionar uma dilação de prazo, a terminar pelo menos doze meses após a data do balanço, dentro do qual a entidade poderá retificar a quebra de covenant contratual (reenquadramento nos índices de endividamento e cobertura de juros, por exemplo) e durante o qual o credor não poderá exigir a liquidação imediata do passivo em questão. (grifou-se).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

portanto, violação do item 74 do pronunciamento técnico CPC 26, aprovado pela Deliberação CVM nº 676/2011¹⁵³.

Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

194. Segundo a Acusação, a ANEEL teria aplicado multas à Cemat em virtude do descumprimento da legislação aplicável ao setor de energia elétrica e/ou da violação de cláusulas do contrato de concessão e tais multas teriam sido questionadas por meio de processos administrativos e judiciais. Conforme levantamento feito pela PwC na data-base 31.08.2012, as penalidades somariam mais de R\$ 32 milhões, as quais não estariam sendo registradas na contabilidade da companhia. Nos termos do RDC¹⁵⁴, era feito apenas um controle paralelo que indicava a penalidade, o valor e o estágio em que se encontrava cada processo, porém não era realizado um prognóstico para verificar a probabilidade de êxito daquela causa¹⁵⁵.

¹⁵³ CPC 26, item 74. Quando a entidade quebrar um acordo contratual (*covenant*) de um empréstimo de longo prazo (índice de endividamento ou de cobertura de juros, por exemplo) ao término ou antes do término do período de reporte, tornando o passivo vencido e pagável à ordem do credor, o passivo deve ser classificado como circulante mesmo que o credor tenha concordado, após a data do balanço e antes da data da autorização para emissão das demonstrações contábeis, em não exigir pagamento antecipado como consequência da quebra do *covenant*. O passivo deve ser classificado como circulante porque, à data do balanço, a entidade não tem o direito incondicional de diferir a sua liquidação durante pelo menos doze meses após essa data.

¹⁵⁴ Conforme o documento Relatório de Diligência Contábil – Cemat: “*Não se encontravam registrados nos livros contábeis da Companhia os valores relativos aos processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades (multas) aplicadas pela Aneel, não obstante haver controle auxiliar indicando o objeto, valor e respectivo andamento processuais para cada uma das penalidades aplicadas pelo órgão regulador, todavia, sem o prognóstico de êxito.*”, Doc. SEI nº 0897159, fls. 672v.

¹⁵⁵ Questionado sobre estes fatos, José Santos, diretor da Cemat à época da aprovação das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2012, não apresentou informações específicas sobre essa questão, defendendo a confiabilidade geral da contabilidade. Por sua vez, A.M.V. informou desconhecer a falta de qualquer registro contábil referente às penalidades aplicadas pela Aneel. Segundo ele, a contabilidade realizava o registro adequado com base na opinião legal sobre o risco de perda dos processos administrativos e judiciais, indicando o valor e avaliando a possibilidade de perda em remota, possível ou provável. Estas informações eram fornecidas sempre que solicitadas. Henrique Almeida, Carmem Pereira e Valdir Wolf reforçaram, genericamente, as mesmas informações.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

195. Assim, aduz a Acusação que a Cemat teria negligenciado a obrigação de, se não reconhecer o passivo, constituir uma provisão, nos termos do CPC 25, itens 14¹⁵⁶ e 19¹⁵⁷. Ainda, a própria informação não representaria fidedignamente o fenômeno econômico que se propunha a representar considerando uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas, ou seja, prejudicando a sua própria verificabilidade, presente no CPC 00, em especial o QC26¹⁵⁸.

196. As defesas dos acusados negaram o alegado pela PwC, afirmando, em síntese, que a contabilidade da Cemat registrava adequadamente o risco de perda dos processos administrativos e judiciais indicando o valor e avaliando a possibilidade de perda em remota, possível ou provável. Além disso, asseveram que toda a documentação contábil de suporte foi disponibilizada aos auditores independentes e que nenhuma irregularidade foi por eles apontada.

197. Nesse ponto, discordo da Acusação. Não encontro nos autos nenhum documento que dê suporte à tese acusatória. A simples menção no relatório da PwC, cuja data base é diferente (31.08.2012) das informações trimestrais (31.03.2012 e 30.06.2012), sem que haja outros documentos que demonstrem os valores que supostamente teriam deixado de ser contabilizados

¹⁵⁶ CPC 25, item 14. Uma provisão deve ser reconhecida quando: (a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado; (b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e (c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.

¹⁵⁷ CPC 25, item 19. São reconhecidas como provisão apenas as obrigações que surgem de eventos passados que existam independentemente de ações futuras da entidade (isto é, a conduta futura dos seus negócios). São exemplos de tais obrigações as penalidades ou os custos de limpeza de danos ambientais ilegais, que em ambos os casos dariam origem na liquidação a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos independentemente das ações futuras da entidade. De forma similar, a entidade reconhece uma provisão para os custos de descontinuidade de poço de petróleo ou de central elétrica nuclear na medida em que a entidade é obrigada a retificar danos já causados. Por outro lado, devido a pressões comerciais ou exigências legais, a entidade pode pretender ou precisar efetuar gastos para operar de forma particular no futuro (por exemplo, montando filtros de fumaça em certo tipo de fábrica). Dado que a entidade pode evitar os gastos futuros pelas suas próprias ações, por exemplo, alterando o seu modo de operar, ela não tem nenhuma obrigação presente relativamente a esse gasto futuro e nenhuma provisão é reconhecida.

¹⁵⁸ CPC 00, QC 26: “A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. A verificabilidade significa que diferentes observadores, cômicos e independentes, podem chegar a um consenso, embora não cheguem necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

relacionados à avaliação da probabilidade de sua ocorrência, a meu ver, impedem uma condenação no bojo de um processo administrativo sancionador.

198. Adicionalmente, destaca-se que de acordo com o pronunciamento técnico CPC 25, são reconhecidas as provisões que resultem em prováveis dispêndios para a companhia. No caso das chances de saída de recursos serem possíveis, a provisão deve apenas ser evidenciada em notas explicativas, e no caso de serem remotas não necessitam ser evidenciadas.

199. Diante disso, entendo não ter havido violação do CPC 25, itens 14 e 19, e do CPC 00, em especial o QC26.

Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia Elétrica - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

200. Na análise das demonstrações financeiras de 2011 e 2012, a PwC destacou, no seu RDC, a discrepância entre os registros relativos ao programa de Universalização de Energia Elétrica em cada um dos anos. Nas demonstrações financeiras de 2011, registrou-se em ativo imobilizado, à título de universalização, o valor de R\$ 4.575 mil e no passivo o total de R\$ 370 mil. Já em 2012, nas demonstrações elaboradas pelo interventor, registrou-se no ativo, sob o mesmo título, o valor de R\$ 5.258 mil e no passivo um total de R\$ 137.186 mil. Esta diferença teria indicado a possibilidade da falta de registro de passivos nas demonstrações financeiras de 2011. A magnitude da diferença, antes e depois da intervenção, no valor reconhecido como passivo a este título em exíguo prazo levou a PwC a concluir pela desconformidade dos registros passados¹⁵⁹.

201. Considero como válido, o argumento da defesa de que a administração da companhia defendia junto à ANEEL a obrigação de ressarcir o consumidor no âmbito do programa, e que esta somente se verificaria quando, e se, o município do consumidor fosse considerado universalizado. Não é possível refutar, com base na documentação dos autos, que de fato a administração tenha aplicado esta premissa para o reconhecimento do passivo.

202. Assim, discordo da Acusação. Não encontro nos autos nenhum documento que fundamente a tese acusatória. A simples menção no relatório da PwC de “aparente desconformidade”, consoante afirmado no próprio relatório, sem outros elementos que a

¹⁵⁹ Conforme Relatório de Diligência Contábil – Cemat, Doc. SEI nº 0897159, fls. 678.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

confirmem, a meu ver, não poderia fundamentar nem mesmo uma acusação, muito menos uma condenação no âmbito de um processo administrativo sancionador.

203. Desse modo, entendo não ter restado comprovada a violação do CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, QC 11, QC6 e QC13¹⁶⁰.

Provisão para contingências - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

204. Em relação à provisão para contingências, a PwC relatou não ter obtido sucesso em sua circularização para verificar as condições dos processos judiciais e administrativos e sua probabilidade de êxito em favor da Cemat. A PwC relatou que o controle, imputação de valores e qualificação da probabilidade de êxito era feita pelo departamento jurídico interno da Cemat com orientação do jurídico corporativo sem qualquer apoio dos escritórios que efetivamente patrocinavam as causas (terceirizados). Ainda, relatou que diversos processos sequer teriam sido reportados, inventariados ou controlados, o que teria resultado na sua omissão no registro da provisão para contingências¹⁶¹.

205. Em outubro de 2012, teriam ocorrido mudanças no procedimento de avaliação, valoração e quantificação dessas contingências, resultando em uma diferença acumulada a ser provisionada para melhor representar o risco existente, conforme recomendação da PwC, e o

¹⁶⁰ CPC 00, QC6. Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes.

CPC 00, QC11. A informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida (*misstating*) puder influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil-financeira acerca de entidade específica que reporta a informação. Em outras palavras, a materialidade é um aspecto de relevância específico da entidade baseado na natureza ou na magnitude, ou em ambos, dos itens para os quais a informação está relacionada no contexto do relatório contábil financeiro de uma entidade em particular. Consequentemente, não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para materialidade ou predeterminar o que seria julgado material para uma situação particular.

CPC 00, QC13: O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. Por exemplo, um retrato completo de um grupo de ativos incluiria, no mínimo, a descrição da natureza dos ativos que compõem o grupo, o retrato numérico de todos os ativos que compõem o grupo, e a descrição acerca do que o retrato numérico representa (por exemplo, custo histórico original, custo histórico ajustado ou valor justo). Para alguns itens, um retrato completo pode considerar ainda explicações de fatos significativos sobre a qualidade e a natureza desses itens, fatos e circunstâncias que podem afetar a qualidade e a natureza deles, e os processos utilizados para determinar os números retratados.

¹⁶¹ Doc. SEI nº 0897159, fls. 673.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aprimoramento dos controles internos e monitoramento dos depósitos judiciais e sua conciliação.

206. A Acusação concluiu, então, que a Cemat, por meio de seus administradores, não teria implementado um controle interno que registrasse a penalidade, o valor, o estágio em que se encontrava cada processo e, principalmente, o prognóstico para verificar a probabilidade de êxito daquela causa de forma confiável. Assim, a companhia teria se omitido da obrigação de reconhecer – se não propriamente o passivo - uma provisão decorrente do risco, violando o CPC 25, itens 14 e 19¹⁶², e o CPC 00, em especial o QC26¹⁶³.

207. As defesas alegam que é inverídico o afirmado pela PwC em seu relatório no sentido de que o jurídico interno da Cemat promovia a revisão das cartas de circularização, eis que cabia à empresa de auditoria externa (KPMG) enviar as referidas cartas aos escritórios contratados. Aduzem que a KPMG teria feito ressalva quanto a isso, caso fosse verdade. Afirmam, ainda, que em nenhum momento a PwC comprovou a ausência de controle de determinados processos.

208. Em relação às provisões de que ora se trata, o relatório aponta ter encontrado diferença de provisionamento, indicando uma “possível necessidade de ajuste”¹⁶⁴, e alerta que “até o término de nossos trabalhos, não foi concluída a conciliação, tampouco finalizados os trabalhos que vêm sendo efetuados pelo departamento jurídico da companhia, com vistas a confirmar a existência dos depósitos, a adequação de sua correção, para que se possa determinar com exatidão os saldos das contas contábeis de depósitos a serem definitivamente baixados”¹⁶⁵.

209. A PwC faz um exercício de um potencial montante de ajuste ao valor das provisões para contingências e comenta que¹⁶⁶ “*não obstante o procedimento anteriormente adotado representar um indicador de valores a serem registrados nas respectivas datas indicadas, ele não exprime, em sua integralidade, a forma mais acurada de se registrar os valores relativos às contingências, em face de mudanças no andamento processual e jurisprudencial relativo a cada um dos processos*” (grifou-se).

¹⁶² Ver nota de rodapé nº156 e 157.

¹⁶³ Ver nota de rodapé nº 158.

¹⁶⁴ Doc. SEI nº 0897159, fls. 674.

¹⁶⁵ Doc. SEI nº 0897159, fls. 675.

¹⁶⁶ Doc. SEI nº 0897159, fls. 674.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

210. Até mesmo os interventores, ao analisarem os valores sugeridos pela PwC para ajuste, discordaram da conclusão da empresa de auditoria, argumentando que “seria impossível se precificar hoje uma estimativa de perda dos anos anteriores, por ser impossível inferir as avaliações feitas naquele contexto”¹⁶⁷.

211. Assim, discordo da acusação. Novamente vejo uma alegação constante do relatório da PwC que não encontra o devido suporte probatório suficiente para uma condenação. Como já asseverei neste voto, o referido relatório não consubstancia uma auditoria, mas sim um documento de diligência contábil que aponta eventuais inconsistências passíveis de avaliação.

212. Ressalto novamente que considero inviável condenar os administradores apenas com base apenas no relato da PwC, sem robusta documentação que lhe dê suporte, eis que isso não é suficiente para formar a convicção necessária para fins de condenação em sede de processo administrativo sancionador. Desse modo, entendo não ter restado comprovada a violação do CPC 25, itens 14 e 19, e do CPC 00, em especial o QC26.

Responsabilidade pelas informações contábeis da Cemat

213. A acusação atribuiu responsabilidade aos seguintes membros da diretoria, por violação do artigo 176¹⁶⁸ da Lei nº 6.404/76 e do artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009: Carmem Pereira (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12), Henrique Almeida (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12), José Santos (ITR/2T12) e Valdir Wolf (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12)¹⁶⁹.

214. Com fundamento no artigo 142, III e V e no artigo 153 da Lei 6.404/76¹⁷⁰, a Acusação também atribui responsabilidade aos seguintes membros do conselho de administração: Alberto Alves, Carmem Pereira, Jorge Queiroz e Octávio Filho¹⁷¹.

¹⁶⁷ Comentários do interventor ao primeiro relatório da PwC, em Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.733.

¹⁶⁸ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)

¹⁶⁹ A.V.M., M.T.U. e J.A.M.S. também haviam sido acusados, mas foram excluídos deste PAS por meio de assinatura de termos de compromisso.

¹⁷⁰ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;

¹⁷¹ M.H.C.F. e A.C.B. também haviam sido acusados, mas foram excluídos deste PAS por meio de assinatura de termos de compromisso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

215. Contudo, considerando que (i) Henrique Almeida ocupava o cargo de diretor financeiro e administrativo da Cemat à época dos fatos, (ii) que a responsabilidade sobre as atividades da área econômica e financeira são atribuídas ao diretor financeiro e administrativo da Cemat de maneira expressa no estatuto social da companhia¹⁷² e (iii) que conforme comentado no §92 deste voto os precedentes do Colegiado indicam que na existência de previsão estatutária de atribuição específica a determinado diretor, este responderá por eventual falha em seu cumprimento, entendendo que a responsabilidade por falhas na elaboração das demonstrações contábeis da Cemat devem ser imputadas à Henrique Almeida.

216. Portanto, concluo que Henrique Almeida, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Cemat violou o artigo 176 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009.

217. Adicionalmente, em relação aos demais acusados membros da diretoria da Cemat citados pela Acusação, levando-se em conta todos os motivos elencados e associados ao caso concreto, entendendo como inadequado imputar responsabilidade à Carmem Pereira, ao José Santos e à Valdir Wolf de violarem o artigo 176 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009 e, portanto, proponho suas absolvições.

218. Com relação à responsabilidade dos membros do Conselho de Administração sobre as informações contábeis da Cemat para o exercício de 2011, importante atentar que embora o relatório dos auditores independentes tenha sido emitido com abstenção de opinião por conta de potenciais falhas relevantes nos itens elencados¹⁷³ e o parecer do Conselho Fiscal¹⁷⁴ não tenha sido aprovado por unanimidade, não foi demonstrado pelas defesas que foram empreendidos esforços adicionais de fiscalização e de avaliação de procedimentos referentes à elaboração das demonstrações financeiras pelos membros do conselho de administração para a manifestação sobre as contas da diretoria.

219. Portanto, à luz do exposto e conforme racional apresentado no item III.5. deste voto, concluo que Alberto Alves, Carmem Pereira, Jorge Queiroz e Octávio Filho incorreram em violação ao art. 142, incisos III e V em conjunto com o art. 153 da Lei nº 6.404/76.

¹⁷² Ver nota de rodapé 104.

¹⁷³ Doc. SEI 0897110 (fls. 77)

¹⁷⁴ Doc. SEI 0897110 (fls. 78)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III.5.2.Enersul

Falta de documentação suporte para comprovação de aplicações financeiras no valor de R\$ 83,5 milhões - ITR/1T12 e ITR/2T12

220. Conforme consta do relatório deste voto, nas informações trimestrais do primeiro trimestre de 2012 havia um valor declarado no total de R\$ 83.523 mil em aplicações financeiras referentes às aplicações nos bancos Daycoval e Bic Banco. No entanto, à época da divulgação destas informações, as aplicações já haviam sido resgatadas, tanto pelo Bic Banco, quanto pelo Daycoval. Tal fato foi ressaltado pelos auditores à época¹⁷⁵. Já no ITR do segundo trimestre, o valor referente à aplicação existente no Daycoval, teria sido lançado como “Outros Ativos” em razão do questionamento judicial, feito pela Enersul, pedindo a indenização dos valores resgatados¹⁷⁶, não gerando ressalva dos auditores.

221. Para a Acusação, o reconhecimento do ativo como não contingente pressupunha a efetiva certeza de sua realização. Assim, segundo a tese acusatória, a ausência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito da Enersul impunha, conforme o CPC 25, item 33¹⁷⁷, o reconhecimento do valor como um ativo contingente e, por consequência, deveria apenas constar em nota explicativa e não ser contabilizado.

222. Concorde com a Acusação. A incerteza quanto ao desfecho da ação judicial retirava da companhia o controle sobre os benefícios econômicos do processo. A ausência de decisão transitada em julgado ou de elementos aptos a demonstrar que a realização do ganho era praticamente certa, nos termos do CPC 25, item 33, impunha à Enersul que classificasse o ativo como contingente. O fato de não ter havido ressalva dos auditores independentes nas ITR/2T12 não afasta a irregularidade cometida. Assim, entendo ter havido descumprimento do CPC 25, item 33, aprovado pela Deliberação CVM nº 594/2009.

Falta de registro contábil de valores relativos a processos administrativos e judiciais decorrentes de penalidades aplicadas pela ANEEL - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

¹⁷⁵ Doc. SEI nº 0897167, fls. 1.103.

¹⁷⁶ Esta informação está em NE9(b) (Doc. SEI nº 0897167, fls. 1.132v) e os auditores consideraram a documentação apresentada suficiente, emitindo um relatório sem ressalvas (Doc. SEI nº 0897167, fls. 1.147v).

¹⁷⁷ Ver nota de rodapé nº 150.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

223. Segundo levantamento feito pela PwC na data-base 31.08.2012, as penalidades aplicadas pela ANEEL à Enersul somavam mais de R\$ 12 milhões que não estavam sendo registrados na contabilidade da companhia¹⁷⁸. A Acusação aduz que, independentemente de discussão administrativa ou judicial, pelas regras do CPC 25, as multas impostas pela ANEEL deveriam ter sido registradas na contabilidade da Enersul. O não registro destas multas constituiria falha nas demonstrações que aumentaria indevidamente o resultado e o patrimônio líquido da companhia.

224. Assim como na acusação semelhante relativa à Cemat, não encontro nos autos nenhum documento que dê suporte à tese acusatória. A simples menção no relatório da PwC, não corroborado por outros meios de prova, no meu modo de ver, inviabiliza uma condenação em processo administrativo sancionador. Diante disso, entendo não ter havido violação do CPC 25, itens 14 e 19, e do CPC 00, em especial o QC26.

Diferença acumulada de R\$ 116,7 milhões entre o valor contabilizado e o recalculado pela PwC para a provisão de processos judiciais e administrativos - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

225. O RDC da PwC relatou a existência de uma diferença acumulada de R\$ 116.674 mil entre a provisão realizada para processos judiciais nas demonstrações financeiras de 2010, 2011 e 2012 e a provisão que estimou com base na análise efetuada¹⁷⁹. Assim, a Acusação concluiu que houve omissão no controle e registro das ações judiciais e, ainda, que as provisões eram feitas com base em prognósticos não confiáveis de êxitos nas causas. Esta situação teria resultado na distorção das demonstrações financeiras, embora não seja possível determinar com precisão o valor que deveria ter sido provisionado à época.

226. É relevante ressaltar, que de maneira similar ao conteúdo do RDC da Cemat, a própria PwC menciona incertezas com relação à mensuração por ela implementada, como se vê neste trecho do RDC da Enersul: *“Vale ressaltar que, não obstante o procedimento acima adotado representar um indicador de valores a serem registrados nas respectivas datas indicadas, o mesmo não exprime, em sua integralidade, a forma mais acurada de se registrar os valores relativos às contingências, em face de mudanças no andamento processual e na jurisprudencial relativo a cada um dos processos. (...) Dessa forma, alertamos que o resultado da aplicação*

¹⁷⁸ Conforme Relatório de Diligência Contábil – Cemat (Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.265v).

¹⁷⁹ Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.282.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

das premissas retrodescritas, que resultou nos valores supra informados são estimativas aproximadas dos valores que poderiam ser contabilizados nas datas acima indicadas, caso se entenda que não se está diante de uma mudança de estimativa e sim de erro imputável a exercícios anteriores”¹⁸⁰.

227. Ademais a PwC ainda cita que “(c)omo não recebemos os relatórios dos processos judiciais e administrativos, não foi possível verificar se as condições atuais dos processos correspondem às melhores indicações do grau de probabilidade de êxito relativamente aos processos (administrativos e judiciais) nos quais a Companhia é parte”.

228. Mais uma vez, entendo que falta suporte comprobatório à tese acusatória. O único documento que demonstraria a suposta ausência de controle interno de registro adequado dos processos é o relatório da PwC, que chegou às suas conclusões utilizando estimativas diferentes das anteriormente utilizadas, o que, por si só, já poderia resultar em diferença de valores. Ressalto que a própria PwC afirmou que a expressiva diferença de valores pode ter decorrido de mudança de estimativa e não de erro dos exercícios anteriores. O RDC também não pormenoriza como as estimativas foram realizadas e quais processos, especificamente, foram considerados.

229. Assim, entendo que, para uma eventual condenação, deveria constar dos autos elementos mais robustos e não apenas a reprodução da análise perfunctória realizada pela PwC, razão pela qual entendo não ter restado comprovada a violação do CPC 25, itens 14 e 19¹⁸¹, e CPC 00, QC26¹⁸².

Falta de registro contábil referente aos passivos do Programa de Universalização de Energia Elétrica - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

230. Na análise das DFs de 2011 e 2012, a PwC destacou em seu relatório a discrepância entre os registros relativos ao Programa de Universalização de Energia Elétrica em cada um dos anos. Em 2011, registrou-se em ativo à título de universalização, o valor de R\$ 2.341 mil e nada foi observado no passivo. Já em 2012, nas demonstrações elaboradas pelos interventores, registrou-se no ativo, sob o mesmo título, o valor de R\$ 7.331 mil e no passivo um total de R\$

¹⁸⁰ Doc. SEI nº 0897169, fls. 1.282.

¹⁸¹ V. nota de rodapé nº 156 e 157.

¹⁸² V. nota de rodapé nº 158.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

72.082 mil. Esta diferença no passivo teria indicado a possibilidade de falha nos registros passados.

231. Assim como na acusação semelhante relativa à Cemat e considerando os mesmos argumentos das defesas, não encontro nos autos nenhum documento que fundamente a tese acusatória. Reforço que a simples menção no relatório da PwC de “aparente desconformidade”, consoante afirmado no próprio relatório, sem outros elementos que a confirmem, não é suficiente para uma condenação no bojo de processo administrativo sancionador. Desse modo, entendendo não ter restado comprovada a violação do CPC 25, itens 14 e 19, e CPC 00, QC 11, QC6 e QC13¹⁸³.

Responsabilidade pelas informações contábeis da Enersul

232. A acusação atribuiu responsabilidade aos seguintes membros da diretoria, por violação do artigo 176¹⁸⁴ da Lei nº 6.404/76 e do artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009: Carmem Pereira (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12), Edmir Bosso (DF/2011), Jorge Queiroz (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12), José Santos (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12) e Valdir Wolf (DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12)¹⁸⁵.

233. Com fundamento no artigo 142, III e V, combinado com o artigo 153 da Lei 6.404/76¹⁸⁶, a Acusação também atribui responsabilidade aos seguintes membros do conselho de administração: Alberto Alves, Carmem Pereira, Jorge Queiroz, Plácido Meirelles e Raul Toscano¹⁸⁷.

234. Considerando o mesmo critério aplicado anteriormente neste voto, tem-se que (i) José Santos ocupava o cargo de diretor financeiro e administrativo da Cemat à época dos fatos, (ii) que o estatuto social da Enersul atribui expressamente ao diretor financeiro e administrativo a

¹⁸³ V. nota de rodapé nº 160.

¹⁸⁴ Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)

¹⁸⁵ C.V.B. também havia sido acusado, mas foi excluído deste PAS por meio de assinatura de termo de compromisso (Doc. SEI 0908052).

¹⁸⁶ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;

¹⁸⁷ A.C.B. também havia sido acusado, mas foi excluído deste PAS por meio de assinatura de termo de compromisso (Doc. SEI 0908067).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

gestão das atividades inerentes à contabilidade da companhia e de suas controladas¹⁸⁸ e (iii) que conforme comentado no §92 deste voto os precedentes do Colegiado indicam que na existência de previsão estatutária de atribuição específica a determinado diretor, este responderá por eventual falha em seu cumprimento, entendendo que a responsabilidade por falhas na elaboração das demonstrações contábeis da Enersul devem ser imputadas à José Santos.

235. Portanto, concluo que José Santos, na qualidade de diretor financeiro e administrativo da Enersul violou o artigo 176 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009.

236. Em relação aos demais acusados membros da diretoria da Enersul citados pela Acusação, levando-se em conta todos os motivos elencados e associados ao caso concreto, entendendo como inadequado imputar responsabilidade à Carmem Pereira, Edmir Bosso, Jorge Queiroz e Valdir Wolf de violar o artigo 176 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009 e, portanto, proponho suas absolvições.

237. Com relação à responsabilidade dos membros do Conselho de Administração sobre as informações contábeis da Enersul para o exercício de 2011, importante atentar que o relatório dos auditores independentes foi emitido sem ressalvas, apesar de conter ênfase de opinião¹⁸⁹-¹⁹⁰ e a companhia não possuía conselho fiscal instalado.

238. Nesta seara, importante destacar que o parágrafo de ênfase é inserido em um relatório de auditoria quando o auditor entende ser necessário alertar os usuários das demonstrações financeiras para um assunto que, segundo seu julgamento, tem tal importância e é fundamental para o entendimento, desde que tenha obtido evidência de auditoria suficiente e apropriada, de que não houve distorção relevante do assunto nas demonstrações contábeis¹⁹¹. Importante

¹⁸⁸ Ver nota de rodapé 125.

¹⁸⁹ Doc. SEI nº 0897957, fls. 7286.

¹⁹⁰ A ênfase de opinião decorreu do entendimento da KPMG auditores independentes de que a situação de recuperação judicial da Centrais Elétricas do Pará S.A. (companhia ligada sob controle comum da Rede) poderia causar efeitos negativos na Enersul. O parágrafo de ênfase relatou: “A Companhia é controlada da Rede Energia S.A. a qual possui investimento em sua controlada Centrais Elétricas do Pará S.A. — CELPA — “Em Recuperação Judicial” (“CELPA”) que está em processo de Recuperação Judicial cujo pedido, deferido em 29 de fevereiro de 2012, pode apresentar reflexos em algumas empresas do grupo e acarretar dificuldade de obtenção de capital de giro junto à instituições financeiras. Nossa opinião não contém modificação relacionada a este assunto.”

¹⁹¹ A este respeito, replico os itens 5 e 6 da NBC TA 706, aprovada pela Resolução CFC Nº. 1.233/09, vigente à época: “5. Parágrafo de ênfase é o parágrafo incluído no relatório de auditoria referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do auditor, é de tal importância, que é fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

menção que no caso concreto, o parágrafo de ênfase decorreu de condição financeira adversa da CELPA, empresa do mesmo grupo econômico, controlada pela Rede, mas não diretamente ligada à Enersul.

239. Portanto, à luz do exposto e conforme racional apresentado no item III.5. deste voto, mesmo considerando que dois dos nove membros do conselho de administração da Enersul também faziam parte da diretoria da companhia, o que tem potencial de comprometer o caráter fiscalizatório independente do órgão¹⁹², entendo não haver elementos objetivos de alerta que demandassem que o conselho de administração direcionasse esforços adicionais de fiscalização e de avaliação de procedimentos referentes à elaboração das demonstrações financeiras para a manifestação sobre as contas da diretoria.

240. Assim, concluo que Alberto Alves, Carmem Pereira, Jorge Queiroz, Plácido Meirelles e Raul Toscano não incorreram em violação ao art. 142, incisos III e V em conjunto com o art. 153 da Lei nº 6.404/76.

III.5.3.Redes

Manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros tributários (Cemat) - ITR/1T12 e ITR/2T12

241. Trata-se da situação relacionada à descrita nos §174 ao §180 deste Voto. Como a Rede é a companhia holding do grupo e tem suas demonstrações financeiras diretamente influenciadas pelo resultado das controladas (inclusive a Cemat), especialmente retratados nas demonstrações financeiras consolidadas, o relatório dos auditores independentes trouxe o

contábeis.6. Se o auditor considera necessário chamar a atenção dos usuários para um assunto apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, segundo seu julgamento, tem tal importância e é fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis, ele deve incluir parágrafo de ênfase no relatório, desde que tenha obtido evidência de auditoria suficiente e apropriada, de que não houve distorção relevante do assunto nas demonstrações contábeis. Tal parágrafo deve referir-se apenas a informações apresentadas ou divulgadas nas demonstrações contábeis”. (grifou-se).

¹⁹² No relatório do PAS CVM Nº SP2017/440 (Doc. SEI nº 19957.009292/2017-21), de autoria da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, j. em 01.03.21, é apontado que a PFE emitiu o PARECER nº 00163/2017/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU reiterando “o entendimento manifestado por meio do Parecer nº. 00034/2015/GJU-4, contrariamente a responsabilização de pessoa que ostenta a condição de Diretor e Conselheiro de Administração de uma Companhia ao mesmo tempo, em relação a questão das DFs, dada a incompatibilidade pessoal, volitiva e executiva, entre as condutas de elaborá-las e reprová-las.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

apontamento sobre a manutenção de saldo de créditos tributários sem a respectiva expectativa de geração de lucros tributáveis nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”)¹⁹³.

242. Para utilizar o referido saldo de créditos, a Rede deveria ter apresentado evidências da continuidade operacional da Cemat. No entanto, a acusação entende que a Rede teria se omitido em obter evidência suficiente de continuidade operacional ou, subsidiariamente, divulgar informação de forma a representar adequadamente a situação e seu impacto nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”) e nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”).

243. Segundo a Acusação, o estudo técnico de viabilidade da Cemat para o reconhecimento dos créditos tributários como ativo pela Rede, à época, teria desconsiderado o risco da não continuidade da companhia. Desta forma, no momento da apresentação das demonstrações financeiras, não teriam sido apresentadas evidências de uma legítima expectativa de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para o reconhecimento do montante dos créditos tributários.

244. No entanto, conforme mencionado no §175, as defesas alegaram que, tendo em vista o histórico de crescimento constante da atividade econômica nesses Estados, assim como de crescimento vegetativo da população, havia a expectativa do aumento do consumo de energia elétrica e dos lucros das companhias, razão pela qual se justificariam as projeções e a manutenção contábil dos saldos de créditos tributários.

245. Em meu entendimento, este argumento somado aos comentários realizados nos §§176,177 e 178 deste voto não permitem concluir que os saldos de créditos tributários não deveriam ser mantidos.

246. Assim, não é possível concluir que o estudo técnico de viabilidade não representava uma legítima expectativa de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para o reconhecimento do montante dos créditos tributários.

247. Desse modo, aqui também entendo pela não ocorrência de infração ao art. 2º, II, da Instrução CVM nº 371/02.

¹⁹³ ITR/1T12 e ITR/2T12, fls. 120.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Manutenção de saldo de depósitos judiciais sem apresentação da respectiva documentação comprobatória (Celpa) - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

248. De acordo com a Acusação, nas demonstrações financeiras anuais de 2011, a Rede não teria apresentado aos auditores independentes a documentação suporte para os registros de depósitos judiciais no valor de R\$ 27.420 mil, referente à subsidiária Celpa. A questão foi, também, ressaltada em relatório especial das informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), no valor de R\$ 26.497 mil, e das informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (“ITR 2T12”), no valor de R\$ 23.981 mil. Nesse sentido, os administradores teriam se omitido em obter evidências suficientes para o registro ou corrigir a informação para representar adequadamente a situação econômica¹⁹⁴.

249. No entanto, a defesa de Carmem Pereira Santos aduz que à época dos fatos não seria possível, a verificação de tais depósitos e, menos ainda prever o impacto que causariam nas demonstrações financeiras da Rede. Complementa ainda a defesa de Valdir Wolf ao afirmar que os documentos de suporte foram posteriormente apresentados, de modo que o apontamento relativo aos depósitos judiciais foi retirado do relatório da BDO Auditores Independentes, os auditores independentes contratados pelos Interventores por ocasião da análise das demonstrações financeiras do exercício social de 2012.

250. De fato, as demonstrações financeiras de 2012 da Rede, no item 1.c do subtítulo “Outros assuntos” da seção “Pareceres e Declarações/Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva”¹⁹⁵ informam que a Celpa efetuou o levantamento da documentação necessária para o registro do valor atualizado de R\$ 19.883 mil referente aos depósitos judiciais.

¹⁹⁴ Sobre o assunto, A.M.V. e M.A.H. informaram que desconhecem a falta de qualquer documento suporte ou ausência de registro necessário na contabilidade. Admitem que é possível a ocorrência eventual e provisória de tal situação, mas não em montante capaz de comprometer a confiabilidade das demonstrações financeiras. Carmem Pereira e Valdir Wolf informaram que o referido montante diz respeito ao saldo da movimentação mensal gerado pelos depósitos efetuados e pelas baixas de valores liberados pelos juízes ao longo dos anos. Ainda, informaram que havia um trabalho sistemático de conciliação dos saldos dessas contas.

¹⁹⁵ “Não foi apresentada documentação-suporte para o registro do montante reconhecido como “Depósitos Judiciais” na CELPA de R\$ 27.420 mil em 31 de dezembro de 2011. Consequentemente, os auditores antecessores foram impossibilitados de concluir quanto à adequada apresentação e registro da referida rubrica nas demonstrações contábeis, em relação à data-base 31 de dezembro de 2011. Este assunto não é mencionado por nós na seção “Bases para abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis”, pois a CELPA efetuou o levantamento da documentação-suporte para o registro do montante atualizado de R\$ 19.883 mil.” (Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da Rede S.A. para o exercício de 2012).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

251. Entretanto, ousou discordar do argumento acima. A divergência do montante de R\$ 27.420 mil, referente ao valor apresentado nas demonstrações financeiras de 2011, para os R\$ 19.883 mil, apontado nas demonstrações financeiras de 2012, trata-se de informação contábil material (QC11) e relevante (QC6), com impacto na representação fidedigna (QC13), nos termos do CPC 00¹⁹⁶, especialmente considerando-se entidade em dificuldade financeira. Desse modo, concordo com a Acusação, de que a adequada representação da situação econômica da companhia teria sido negligenciada, visto que era perfeitamente possível realizar a conciliação das contas, estimar e divulgar corretamente o fato econômico tempestivamente.

Contabilização de ágio com expectativa de rentabilidade futura para companhias em recuperação judicial (Celpa) - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

252. De acordo com as notas explicativas às demonstrações financeiras de 2011, a Rede possuía investimento acrescido de ágio referente à participação direta na QMRA Participações S.A., que era controladora da Celpa, companhia que, à época em que foram divulgadas as demonstrações financeiras da Rede, já se encontrava em processo de recuperação judicial¹⁹⁷. Aponta a Acusação que a Rede não havia mensurado os possíveis efeitos sobre os saldos patrimoniais até a divulgação das demonstrações financeiras e nem tampouco reconhecido, diante das evidências, a existência de incerteza significativa quanto à capacidade de continuidade da Celpa.

253. Entre as razões para a incerteza quanto às demonstrações financeiras de 2011, os auditores apresentaram o pedido de recuperação judicial pendente de aprovação bem como a dependência dos eventos futuros que poderiam ou não ocorrer tais como: a aprovação do Plano de Recuperação por parte dos credores; a aprovação do Plano de Ação por parte da Aneel bem como, as negociações em andamento para equacionamento das dívidas e o reajuste tarifário esperado pela Celpa. Ressalta-se que a Celpa havia incorrido em prejuízo líquido de superior a R\$ 390.000 mil durante o exercício findo em 31.12.2011 e, naquela data, o seu passivo circulante havia excedido o ativo circulante em R\$ 1.191.873 mil. Cabe ressaltar que a questão se repetiu nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (“ITR 1T12”), constando ressalva dos auditores independentes.

¹⁹⁶ V. nota de rodapé nº 160.

¹⁹⁷ A Rede possuía, ainda, participação societária direta na própria Celpa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

254. Segundo a defesa, a decisão de contabilização dos ágios teria sido resultado de um julgamento subjetivo de seus administradores, pautado em experiência administrativa e gerencial e com base em indícios de que a Celpa seria viável operacional e financeiramente, por serem concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, com mercado cativo, em situação de monopólio natural, situadas em regiões de fronteira, em crescimento.

255. Apesar de concordar que existe um componente subjetivo na avaliação do ágio por expectativa de rentabilidade futura, há diversas situações objetivamente definidas nas normas contábeis em que o mesmo deve ser testado e os elementos do teste devem ser evidenciados.

256. De acordo com o item 9 do pronunciamento técnico CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM 639/10, a companhia *“deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo”*.

257. Para tanto, a administração deve lançar mão de fontes internas e externas para avaliar se um ativo sofreu desvalorização. No caso concreto, é inegável que para além das informações internamente conhecidas pela Rede (afinal de contas era controladora da Celpa), o deferimento do pedido de recuperação judicial da Celpa, datado de 29.02.2012, consiste em uma fonte independente e objetiva de que o investimento que a Rede detinha na Celpa estaria potencialmente desvalorizado e precisaria ser ajustado nas demonstrações financeiras¹⁹⁸.

¹⁹⁸ O item 12 do CPC 01 (R1) apresenta uma lista não exaustiva de fontes internas e externas de informação que devem ser utilizadas para a avaliação de desvalorização de um ativo. De acordo com o item 12, tem-se:

“Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações: Fontes externas de informação: (a) durante o período, o valor de mercado do ativo diminuiu significativamente, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso normal; (b) mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado; (c) as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e diminuirão materialmente o valor recuperável do ativo; (d) o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado; Fontes internas de informação: (e) evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo; (f) mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade, ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado. Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo ou ocioso, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação à qual um ativo pertence, planos para baixa de ativo antes da data anteriormente esperada e reavaliação da vida útil de ativo como finita ao invés de indefinida; (g) evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado; Dividendo de controlada, empreendimento controlado em conjunto ou coligada: (h) para um investimento em controlada, empreendimento controlado em conjunto ou coligada, a investidora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

258. Adicionalmente, o item 134 do CPC 01 (R1) requer que seja dada ampla evidenciação das estimativas utilizadas para mensurar o valor recuperável de unidade geradora de caixa contendo ágio por expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) nas notas explicativas.

259. As notas explicativas sobre o assunto contidas nas demonstrações financeiras da Rede para o exercício de 2011¹⁹⁹, para o 1T12²⁰⁰ e 2T12²⁰¹ tinham exatamente o mesmo conteúdo e não divulgavam itens requeridos, especialmente considerando-se fortes indícios de desvalorização do investimento, dado que o processo de recuperação judicial estava em curso.

260. Assim, concordo com a Acusação. A incerteza quanto ao desfecho recuperacional das operações da Celpa obrigavam a companhia a agir com maior cautela. No entanto, a meu ver, foram preteridos os riscos de continuidade operacional por mera presunção da continuidade das atividades da Celpa sem apresentar informações suficientes e adequadas nas demonstrações financeiras que fundamentasse tal decisão ocorrendo, portanto, violação ao CPC 00 no que tange à neutralidade (QC 14)²⁰² e prejudicou a representação fidedigna da estimativa de rentabilidade, independentemente da continuidade da Celpa.

Contabilização de investimento acrescido de ágio para companhias que apresentam incerteza de continuidade operacional (Cemat) - DF/2011, ITR/1T12 e ITR/2T12

261. Nas demonstrações financeiras de 2011, os auditores independentes indicaram como base para negativa de opinião o reconhecimento de investimento acrescido de ágio no montante de R\$ 621.244 mil referente à participação direta na controlada Cemat.

reconhece dividendo advindo desse investimento e existe evidência disponível de que: (i) o valor contábil do investimento nas demonstrações contábeis separadas excede os valores contábeis dos ativos líquidos da investida reconhecidos nas demonstrações consolidadas, incluindo eventual ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill); ou (ii) o dividendo excede o total de lucro abrangente da controlada, empreendimento controlado em conjunto ou coligada no período em que o dividendo é declarado.”

¹⁹⁹ Item 20.1 – Teste de recuperabilidade econômica.

²⁰⁰ Item 16.1 – Teste de recuperabilidade econômica.

²⁰¹ Item 16.1 – Teste de recuperabilidade econômica.

²⁰² Deliberação CVM nº 675/2011: CPC 00, QC 14: Um retrato neutro da realidade econômica é desprovido de viés na seleção ou na apresentação da informação contábil-financeira. Um retrato neutro não deve ser distorcido com contornos que possa receber dando a ele maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou qualquer outro tipo de manipulação que aumente a probabilidade de a informação contábil-financeira ser recebida pelos seus usuários de modo favorável ou desfavorável. Informação neutra não significa informação sem propósito ou sem influência no comportamento dos usuários. A bem da verdade, informação contábil-financeira relevante, por definição, é aquela capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

262. Entre as razões, os auditores independentes incluíram: a) dificuldades de captação e renovação de empréstimos, resultando em dificuldades de liquidar dívidas e compromissos operacionais de curto prazo; b) o passivo circulante que excedia o ativo circulante em R\$ 82.136 mil; c) o fluxo de caixa projetado no período de 12 (doze) meses que apresentava necessidade de recursos adicionais. Em resumo, concluíram os auditores: *“Até a presente data não obtivemos evidência de auditoria suficiente para concluirmos sobre estas múltiplas incertezas. As demonstrações financeiras inclusive as notas explicativas, não divulgam integralmente estes fatos.”* A questão se repetiu e gerou ressalva nas informações trimestrais do 1º trimestre de 2012 (*“ITR 1T12”*) e nas informações trimestrais do 2º trimestre de 2012 (*“ITR 2T12”*).

263. Novamente, a defesa declara que a Cemat, enquanto concessionária com monopólio natural decorrente de sua atividade, seria uma sociedade com garantia de geração de caixa permanente, o que seria suficiente para dar suporte à perspectiva de não só de sua continuidade operacional, mas também da própria Rede. A defesa também destaca que não havia planos para liquidar a Cemat, mas sim tinha outras alternativas de continuidade da operação, inclusive por meio do processo de recuperação judicial ou de renegociação das dívidas com seus credores, que estava em andamento no início de 2012.

264. Do mesmo modo que no item anterior, volto a concordar com a Acusação. Ao desprezar o risco de continuidade operacional por presumir a continuidade das operações da Cemat sem apresentar as informações suficientes e adequadas nas demonstrações financeiras, conforme destacado pelos auditores independentes, a Rede teria incorrido em violação das normas contábeis, tendo havido infração do CPC 00 no que tange a neutralidade (QC 14)²⁰³, prejudicando a representação fidedigna da estimativa de rentabilidade.

Responsabilidade pelas informações contábeis da Rede

265. A Acusação menciona que o estatuto social da Rede²⁰⁴ repete o conteúdo normativo do artigo 176 da Lei nº 6.404/1976, atribuindo a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras não de forma especializada, mas sim de forma genérica, à diretoria, como órgão da administração da companhia²⁰⁵. Assim, a Acusação aponta que a

²⁰³ V. nota de rodapé 202.

²⁰⁴ Estatuto social da Rede, cf. ata da assembleia ordinária e extraordinária realizada em 29.04.2010 (Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.742).

²⁰⁵ Importante notar que o estatuto da Rede atribui ao diretor vice-presidente administrativo e financeiro a gestão das atividades inerentes à contabilidade da companhia e suas controladas, mas a Acusação ressalta que, à época



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

responsabilidade pelas inconsistências e inadequações identificadas nas informações financeiras apresentadas pela Rede, seja quanto às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 2011, seja em relação às informações trimestrais relativas aos trimestres encerrados em 31.03.2012 e 30.06.2012, deva ser imputada à diretoria à época²⁰⁶-²⁰⁷. Desta forma, Carmem Pereira e Valdir Wolf, diretores da Rede à época, são apontados pela Acusação de violarem as disposições contidas nos artigos 176 e 177 da Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº 371/02, art. 2º, II, bem como nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) nº 00 e 25.

266. Contudo, conforme já destacado no § 127, o estatuto da Rede atribui diretamente ao diretor presidente a gestão da área de auditoria interna e a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das regras de governança corporativa e das disposições estatutárias e legais relacionadas ao mercado de valores mobiliários.

267. Neste ponto, considero, em linha com o exposto nos §§ 127, 128 e 129 deste voto, que no caso de diretores com responsabilidades estatutariamente atribuídas relacionadas à elaboração das demonstrações financeiras e atividades correlatas, cabem a estes eventuais responsabilidades por falhas em sua elaboração. Considerando-se, portanto, a atribuição estatutária da Rede ao diretor presidente sobre a gestão da área de auditoria interna e a responsabilidade de zelar pelo cumprimento das regras de governança corporativa e das disposições estatutárias e legais relacionadas ao mercado de valores mobiliários, concluo que Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente violou o artigo 176 da Lei nº 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009.

268. Por sua vez, avalio que Valdir Wolf, na qualidade de suas atribuições estatutárias na função de vice-presidente de regulação, não deve ser responsabilizado por violar o artigo 176

dos fatos ora apurados, o cargo de diretor vice-presidente administrativo e financeiro estava vago e era ocupado interinamente por José Santos. Desta forma, considerando que, à luz da disciplina contida na lei societária, o regime jurídico de administrador de companhia aberta somente incide sobre as pessoas eleitas como tal, não se encontra presente requisito necessário à punibilidade de José Santos, de maneira que a responsabilidade recairá sobre os membros da diretoria estatutária. (Doc. SEI 0897995, fls. 7.945).

²⁰⁶ Questionada por ofício, a sucessora do Grupo Rede, Energisa S.A., respondeu que as demonstrações financeiras eram elaboradas por meio de uma estrutura compartilhada, composta por um Centro de Serviços Compartilhados e uma diretoria de contabilidade, ambos ligados à vice-presidência financeira (Doc. SEI nº 0897880, fls. 5.711).

²⁰⁷ Os diretores A.M.V. e M.A.H firmaram termo de compromisso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

da Lei nº 6.404/76 e o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009, motivo pelo qual proponho sua absolvição.

269. Adicionalmente, a Acusação alega que os conselheiros de administração teriam aprovado as demonstrações financeiras de 2011 sem tomar quaisquer medidas diante das relevantes irregularidades identificadas nas informações contábeis, assim como teriam negligenciado seus deveres de fiscalização dos atos da diretoria. Como agravante, a Acusação aponta que tais conselheiros teriam decidido aprovar as demonstrações financeiras anuais de 2011, ignorando deliberadamente os pareceres e relatórios emitidos pelos auditores independentes apontando a existência de inconsistências, o que se traduziria em verdadeiro *red flag*. Teriam, assim, violado o seu dever de diligência, nos termos do artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

270. Desse modo, os membros do conselho de administração da Rede, Jorge de Queiroz de Moraes Junior, Carmem Campos Pereira, Octávio Tavares de Oliva Filho, Alberto José Rodrigues Alves e Plácido Gonçalves Meirelles são acusados de violação do artigo 142, incisos III e V, combinado com o artigo 153 da Lei nº 6.404/76²⁰⁸.

271. Neste ponto, o posicionamento da PFE²⁰⁹ apresentado no Parecer nº 00163/2017/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU reiterando entendimento manifestado por meio do Parecer nº. 00034/2015/GJU-4, aponta como inadequada a dupla responsabilização em relação à pessoa que ocupa, simultaneamente, o cargo de conselheiro e diretor, por questões relacionadas à elaboração das demonstrações financeiras, motivo pelo qual, considerando a imputação atribuída à Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente da Rede, conforme §267, não considerarei sua responsabilização nos termos do §270 acima.

272. Com relação à responsabilidade dos demais membros do Conselho de Administração sobre as informações contábeis da Rede para o exercício de 2011, mesmo considerando que o conselho fiscal emitiu parecer²¹⁰ concluindo que as demonstrações financeiras refletiam adequadamente a situação financeira e econômica da companhia, é notório que o relatório dos

²⁰⁸ Os conselheiros M.A.H. e J.E.C. firmaram termo de compromisso.

²⁰⁹ Ver nota de rodapé 192.

²¹⁰ Doc. SEI 0895179, fls. 784.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

auditores independentes foi emitido com abstenção de opinião²¹¹⁻²¹², com o detalhamento, em 12 parágrafos sobre sua motivação.

273. Não foram identificados nos autos deste processo documentos que demonstrem a atuação dos membros do conselho de administração da Rede para solucionar as diversas incertezas apontadas pelos auditores independentes com relação ao conteúdo das demonstrações financeiras.

274. Portanto, à luz do exposto e conforme racional apresentado no item III.5. deste voto, concluo que Jorge Queiroz, Octávio Filho, Alberto Alves e Plácido Meirelles incorreram em violação ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153 da Lei nº 6.404/76.

III.6. Não participação do conselheiro empregado nas reuniões do conselho de administração

275. Conforme descrito no relatório, Raul Toscano, membro do conselho de administração da Enersul indicado pelos empregados, é acusado de violar o artigo 153 da Lei nº 6.404/76, especialmente por não ter comparecido às reuniões dos órgãos de administração.

276. A Acusação identificou reuniões em que não constavam sua assinatura²¹³, embora tenha indicado que estaria presente²¹⁴. Ainda, verificou-se sua assinatura em reuniões em que não havia indicado sua presença na resposta ao ofício²¹⁵. Nessa mesma resposta, Raul Toscano afirmou “que em algumas oportunidades assinamos Atas do Conselho de Administração das quais não havíamos participado, o que era devido a que, em nossa condição de Representante dos Empregados, os temas tratados em ditas reuniões não nos diziam respeito, sendo nossa participação meramente figurativa, de forma que a Direção da Empresa entendia que não se

²¹¹ Conforme apresentado no §160, a abstenção de opinião representa uma situação na qual não é possível a obtenção de evidência de auditoria apropriada e seus efeitos são disseminados de maneira generalizada nas demonstrações financeiras, há abstenção de opinião.

²¹² Doc. SEI 0895179, fls.783 e 784.

²¹³ Tais como as reuniões realizadas em 09.03.2012 e 13.04.2012 (Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.688v e 7.689, respectivamente).

²¹⁴ Em resposta ao OFÍCIO nº 010/2016/CVM/SPS/GPS-2 (Doc. SEI nº 0897880, fls. 5.804 e verso).

²¹⁵ Tais como as reuniões realizadas em 04.03.2010 e 15.03.2010 (Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.690v e 7.691, respectivamente).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

justificava nosso deslocamento a São Paulo, e que portanto devíamos continuar em Campo Grande, exercendo nossas funções de empregado”²¹⁶.

277. Além disso, Raul Toscano afirmou que, em algumas reuniões, sua participação era meramente figurativa, dando, como exemplo, reuniões que tratavam de assuntos como “o que fazer com o lucro”, que segundo ele eram “meramente burocráticas, financeiras”. Informou que, nesses casos, mesmo quando presente, procurava abster-se ou perguntava ao responsável se a decisão era “normal e dentro da lei”²¹⁷.

278. Em sua defesa, o acusado argumenta que era membro do conselho de administração eleito pelos empregados, os quais esperavam que ele desempenhasse a defesa de seus interesses laborais em assuntos relativos a salário, plano de cargos, participação nos resultados, plano de saúde, dentre outros correlatos. O acusado afirma que o mesmo era esperado pelo acionista controlador, tendo lhe sido vedado participar de debates em torno de outras questões, notadamente financeiras, não tendo sido sequer convidado a participar de determinadas reuniões do conselho, que quase em sua totalidade ocorriam em São Paulo, e não na sede da Companhia, em Mato Grosso do Sul.

279. A defesa não merece acolhida. O fato de o acusado ter sido eleito pelos empregados, por óbvio, não lhe eximia das responsabilidades inerentes ao seu dever de diligência, sendo uma delas a assiduidade nas reuniões do conselho do qual era membro²¹⁸. A frequência nas reuniões dos órgãos de administração é essencial para que seus membros possam estar bem-informados sobre as atividades da companhia, sendo o mínimo esperado de um administrador diligente. Nesse sentido, concordo com a Acusação que as declarações do acusado causam

²¹⁶ Doc. SEI nº 0897880, fls. 5.804v.

²¹⁷ Entrevista por telefone com Raul Toscano (Doc. SEI nº 0897973, fls. 7.695).

²¹⁸ Nesse sentido, cito trecho do voto do ex-diretor Relator Otavio Yazbek no PAS CVM nº 27/05, j. 12.06.2012 em caso em que os conselheiros foram penalizados por não exercer suas funções: “E, ao que consta, mesmo que tais informações fossem fornecidas, nada seria feito, pois, como alegado pelos próprios acusados, eles foram contratados para exercer outras funções na companhia e, por isso mesmo, não possuíam a perícia (em matéria contábil) necessária para a avaliação de tais operações. Dessa forma, simplesmente por dizer que as tarefas indicadas pela acusação não foram, de fato, cumpridas (porque eram realizadas pela própria diretoria executiva da Parmalat Alimentos), os então membros do conselho de administração, ora acusados, não só assumem o descumprimento frontal da lei vigente, como, por via de consequência, reconhecem a procedência da acusação contra eles apresentada.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

perplexidade, pois, além de reconhecer que assinou atas de reunião nas quais não esteve presente, suas afirmações reduzem, contrariamente à vontade da lei, a importância da participação do membro eleito pelos empregados na gestão dos negócios sociais.

280. Pelo exposto, estou convencido de que Raul Toscano negligenciou suas responsabilidades estatutárias, violando o artigo 153 da Lei nº 6.404/1976, razão pela qual voto pela sua condenação.

III.7. Abuso do Poder de Controle

281. O acionista controlador Jorge Queiroz é acusado de violar o artigo 116, parágrafo único, combinado com o artigo 117 da Lei nº 6.404/1976 por: (i) utilizar gratuitamente, por meio da Rede, serviços pagos pelas companhias controladas Enersul e Cemat, que teriam arcado com os pagamentos à Elucid e disponibilizado recursos e pessoal a empresas não signatárias do Acordo de Cooperação para Gestão de Pessoal, e (ii) utilizar garantias informais oferecidas pelas controladas como forma de viabilizar emissão de CCBs pela Rede e proteger seu patrimônio pessoal, nos termos da seção III.2 deste voto.

Compartilhamento de recursos e pessoal

282. A Acusação afirma que a Rede, apesar de não ter efetuado contratação direta²¹⁹, teria utilizado sistema integrado de gestão contratado exclusivamente pelas concessionárias, fazendo referência ao depoimento da funcionária responsável pela folha de recursos humanos do Grupo. Conforme narrado na peça acusatória, a funcionária teria mencionado a utilização pela Rede de um sistema implantado pela Elucid e com consultoria prestada por ela, de 03.01.2011 a 31.12.2013²²⁰. Assim, a Acusação conclui que a Rede utilizava sistema contratado por Cemat e Enersul em benefício de outras sociedades que não faziam parte do acordo de compartilhamento de infraestrutura e pessoal²²¹.

283. Em sua defesa, Jorge Queiroz alega que os contratos com a Elucid eram celebrados com cada uma das concessionárias e que a Rede, na qualidade de *holding*, não utilizava os serviços

²¹⁹ Em resposta a ofício enviado pela CVM, a Rede afirmou que era parte em nenhum contrato com a Elucid (Doc. SEI nº 0897220, fls. 2.393).

²²⁰ Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.886.

²²¹ A Acusação alega que, além das signatárias do Acordo de Cooperação para Gestão de Pessoal, outras empresas controladas por Jorge Queiroz teriam se utilizado, de forma gratuita, dos serviços administrativos compartilhados, dentre elas a Denerge, JQMJ Participações, BBPM Participações e EEVP.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

por não ser concessionária de energia elétrica uma vez que se tratava de programas e serviços voltados exclusivamente às atividades do setor elétrico. O acusado afirma que a Acusação teria se baseado, equivocadamente, em resposta da Sonda Solutions²²² a ofício enviado pela CVM, mas que, pelo teor da resposta, fica claro que o sistema SAP ECC 6.0 era utilizado apenas pelas distribuidoras de energia elétrica.

284. Tem razão o acusado. No depoimento da funcionária a que se refere a Acusação, de fato, é mencionado que a Rede utilizava um sistema onde eram computados os custos com folha de pessoal, mas em nenhum momento ela afirmou que se tratava de sistema contratado pela Cemat ou pela Enersul. E, conforme pontuou a defesa do acusado, a Sonda Solutions, ao mencionar os serviços prestados pela Elucid ao Grupo Rede, descreveu o SAP ECC 6.0 como um “sistema integrado de gestão empresarial (...) utilizado pelas distribuidoras”²²³. Ademais, pela resposta da Sonda Solutions, não se pode concluir nem mesmo que a referida contratação tenha sido realizada pela Cemat ou pela Enersul, eis que havia outras concessionárias signatárias do Acordo de Cooperação para Gestão de Pessoal. Assim, pelo que consta dos autos, não é possível afirmar que o referido sistema tenha sido contratado pela Cemat ou pela Enersul, nem que era utilizado pela Rede e, tampouco, que a Companhia o utilizava em benefício de sociedades não signatárias do acordo de cooperação.

285. Além disso, não encontro na peça acusatória nenhum elemento que demonstre que Jorge Queiroz tenha participado diretamente do suposto compartilhamento de serviços. Não há nos autos nenhum documento que demonstre que Jorge Queiroz participasse da gestão administrativa das companhias. Chego à mesma conclusão em relação ao suposto compartilhamento, o qual nem mesmo restou comprovado nos autos deste processo.

286. Cabe lembrar que a jurisprudência da CVM é pacífica no sentido de que os processos administrativos sancionadores podem ser decididos com base em provas indiciárias, desde que a acusação seja apoiada por uma pluralidade de indícios sólidos e convergentes, que não sejam contraditados por contraindícios²²⁴. A existência de contraindícios suficientes para inspirar

²²² Empresa chilena que adquiriu o controle da Elucid em 2012.

²²³ Doc. SEI 0897973, fls. 7.655 e verso.

²²⁴ Cito, por exemplo: (i) PAS CVM nº RJ2013/10579, j. em 10.03.2015, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; (ii) PAS CVM nº RJ2014/3225, j. em 13.09.2016, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; (iii) PAS CVM nº 25/2010, j. em 04.07.2017, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira; e (iv) PAS CVM nº RJ2016/5039, j. em 26.09.2017, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dúvidas no julgador deve levar à absolvição dos acusados, conforme entendimento consagrado neste Colegiado²²⁵.

287. Sempre cabe a quem acusa o ônus de demonstrar a autoria e materialidade. Em homenagem ao princípio da presunção de inocência, os casos de dúvida devem sempre ser resolvidos em favor do acusado.

288. Assim, por não ter restado comprovado que o acusado utilizava, por meio da Rede, sistema de gestão contratado pela Cemat e pela Enersul e, ainda, beneficiava gratuitamente outras companhias controladas, voto pela absolvição de Jorge Queiroz da acusação de ter violado o artigo 116, parágrafo único, combinado com o artigo 117 da Lei nº 6.404/1976.

289. Por fim, ainda sobre o alegado compartilhamento de serviços, apesar de não constar argumentação nos §§ 183 a 191 do relatório de inquérito, ao final na seção IV (responsabilidades), Carmem Pereira, na qualidade de diretora presidente, é acusada de violar o artigo 245 da Lei nº 6.404/1976, por permitir a utilização de recursos da Cemat e da Enersul pela Rede e outras sociedades relacionadas ao acionista controlador, sem condições comutativas.

290. Pelas mesmas razões expostas acima, voto pela absolvição de Carmem Pereira em relação às referidas acusações.

Garantias prestadas ao Banco Daycoval

291. A Acusação entende que as Cartas de Transferência de Saldos emitidas por Cemat e Enersul e a compensação realizada pela Enersul ao pagar dividendos à Rede, temas tratados na seção III.2 deste voto, tiveram como resultado a desoneração dos avais prestados nas CCBs,

²²⁵ Cf., a título exemplificativo: **(i)** o voto da diretora relatora Norma Parente, no PAS CVM nº 06/95, j. em 05.05.2005: “Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se, todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.”; e **(ii)** o voto do diretor relator Pablo Renteria no PAS CVM nº RJ2015/1760, j. em 11.09.2018: “119. No caso em apreço, se é verdade que a acusação logrou produzir alguns indícios significativos, que levantam suspeitas sobre a lisura da conduta de Luiz Aguiar, também é verdade que os argumentos e os contraindícios apresentados pela defesa possuem força o bastante para colocar em dúvida a suficiência das provas contidas nos autos. 120. Assim, considerado que há dúvida razoável sobre a configuração da conduta ilícita, entendo que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, Luiz Aguiar deve ser absolvido da acusação de infração ao disposto no art. 154 da Lei das S.A.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

beneficiando Jorge Queiroz, o acionista controlador da Rede, em violação ao artigo 116, parágrafo único, combinado com o artigo 117 da Lei nº 6.404/1976.

292. Em sua defesa, Jorge Queiroz afirma que jamais se valeu das Cartas para proteger o seu patrimônio pessoal e que sequer teria participado da elaboração ou assinado qualquer delas, só tendo conhecimento de que configuravam garantias informais após os resgates promovidos pelo Daycoval e Bic Banco. Ele afirma que as Cartas não constituíam efetivamente garantias e a nulidade das transferências teria sido reconhecida pelo Judiciário e pelos interventores da ANEEL, nos termos do artigo 167, §1º, III, do Código Civil. Ainda, assevera que não teria se liberado dos avais por ele prestados e o resgate ilegal conferiria direito de regresso à Cemat e à Enersul contra a devedora principal Rede e os garantidores nos termos dos artigos 346, III, e 283 do Código Civil. Assim, a afirmação da acusação de que “o resultado jurídico e prático foi a desoneração dos avais prestados” não se sustentaria frente aos fatos.

293. A tese acusatória parece se fundamentar no benefício auferido pelo acusado que, em sendo avalista das CCBs, teria se exonerado da obrigação de garantir a dívida consubstanciada nos títulos de crédito. Nesse ponto, tem razão o acusado ao afirmar que juridicamente essa exoneração não ocorreu tendo em vista o direito de regresso que Cemat e Enersul detinham contra a Rede e os avalistas das CCBs. Por outro lado, tem razão a Acusação quando afirma que o efeito prático foi a exoneração do acusado, eis que a Cemat, em vez de exercer a sua pretensão em face da Rede ou de seus avalistas, ajuizou ação contra o Daycoval e, no caso do Bic Banco, o assunto foi resolvido com a compensação de dividendos.

294. No entanto, compulsando os autos, não encontro nenhum documento que demonstre que Jorge Queiroz tenha participado ou mesmo tivesse ciência das garantias informais praticadas pelas controladas em benefício da Companhia, sendo afirmado pela própria Acusação²²⁶ que não há prova de que os outros diretores, além de José Santos e Carmem Pereira, tivessem conhecimento da irregularidade²²⁷. Além disso, não se pode ignorar o fato de que Jorge Queiroz outorgava garantias pessoais a obrigações das sociedades do Grupo, incluindo as Companhias

²²⁶ Doc. SEI nº 0897992, fls. 7.874.

²²⁷ Jorge Queiroz ocupou o cargo de diretor-gerente da Enersul de 05.05.2010 a 31.08.2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investigadas, sem a cobrança de qualquer remuneração, expondo, assim, o seu patrimônio pessoal em favor das empresas do Grupo²²⁸.

295. Assim, sem que haja elementos mínimos que indiquem uma conduta dolosa ou culposa do acusado, não vejo como atribuir à Jorge Queiroz responsabilidade por abuso de poder de controle, razão pela qual voto pela sua absolvição da referida acusação.

IV. CONCLUSÃO

296. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levarei em consideração para a fixação da pena a gravidade das condutas analisadas e o fato de elas serem anteriores à Lei nº 13.506/2017. Também levarei em conta os bons antecedentes de todos acusados. Considero, ainda, para fins de dosimetria, o fato de que não se confirmaram as suspeitas de desvio de recursos do Grupo levantadas na investigação e que as irregularidades quanto às quais voto por condenação não envolvem fraude nem desvio de recursos, tampouco aferição de benefícios ou vantagens indevidas pelos respectivos acusados.

297. Diante do exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação de:

i. Alberto José Rodrigues Alves,

- a. na qualidade de conselheiro de administração da Rede, à **penalidade de multa pecuniária, no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei nº 6.404/1976, em virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14); e
- b. na qualidade de conselheiro de administração da Cemat, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei nº 6.404/1976, em virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33).

²²⁸ Em sua defesa, o acusado elenca algumas execuções judiciais que sofreu por ser garantidor de dívidas de empresas do Grupo (Doc. SEI nº 0898815, fls. 96, item 247).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ii. **Carmem Campos Pereira,**

- a. na qualidade de conselheira de administração da Cemat, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei nº 6.404/1976, em virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Cemat em desacordo com a legislação contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33);
- b. na qualidade de diretora presidente da Rede, à penalidade de **multa pecuniária no valor de (i) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2011 da Rede sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14); **(ii) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de fazer elaborar ITR/1T12 da Rede sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14); **(iii) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de fazer elaborar ITR/2T12 da Rede sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14); **(iv) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de falhar em identificar partes relacionadas;
- c. na qualidade de diretora de relação com investidores da Enersul, à penalidade de **multa pecuniária no valor de (i) R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de deixar de informar contrato vinculado a evento societário (bônus de retenção) no Formulário de Referência de 2012 da Enersul; **(ii) R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de informar critérios de remuneração de desempenho em divergência aos utilizados pela Enersul, no Formulário de Referência de 2011 e 2012; **(iii) R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de deixar de informar transações com partes relacionadas no Formulário de Referência de 2011;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- d. na qualidade de diretora de relação com investidores da Cemat, à penalidade de **multa pecuniária no valor de (i) R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de deixar de informar contrato vinculado a evento societário (bônus de retenção), do qual tinha conhecimento, no Formulário de Referência de 2012 da Cemat; **(ii) R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de informar critérios de remuneração de desempenho em divergência aos utilizados pela Cemat, no Formulário de Referência de 2011 e 2012; **(iii) R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de deixar de informar transações com partes relacionadas no Formulário de Referência de 2011;
- iii. **Henrique Jueis de Almeida,**
- a. na qualidade de diretor administrativo financeiro da Cemat, à penalidade de **multa pecuniária no valor de (i) R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976, em virtude de deixar de fiscalizar o exercício das atividades sob sua responsabilidade, desconhecendo o oferecimento de garantias em montante relevante da Cemat; **(ii) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2011 da Cemat sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33); **(iii) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de fazer elaborar ITR/1T12 da Cemat, sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33; CPC 26, item 74); **(iv) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de fazer elaborar ITR/2T12 da Cemat, sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33; CPC 26, item 74); e **(v) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de falhar em identificar partes relacionadas;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

iv. **Jorge Queiroz de Moraes Junior,**

- a. na qualidade de presidente do conselho de administração da Rede, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei nº 6.404/1976, em virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a legislação contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14);
- b. na qualidade de presidente do conselho de administração da Cemat, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei nº 6.404/1976, em virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33);

v. **José Carlos Santos,**

- a. na qualidade de diretor administrativo financeiro da Enersul, à penalidade de **multa pecuniária no valor de (i) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2011 da Enersul sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 25, item 33); **(ii) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de fazer elaborar ITR/1T12 da Enersul sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 25, item 33); **(iii) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de fazer elaborar ITR/2T12 da Enersul sem observar a legislação contábil aplicável (CPC 25, item 33); **(iv) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de, tendo conhecimento das cartas de transferência, deixar de expressar com clareza a situação do patrimônio da companhia ao omitir tal informação nas demonstrações financeiras de 2011; **(v) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/1976 e art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, em virtude de falhar em identificar partes relacionadas; e **(vi) R\$100.000,00 (cem mil reais)**, por infração ao



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

art. 245 da Lei nº 6.404/1976, em virtude de oferecer bens da Enersul em garantia de dívida da Rede, controladora, sem contraprestação.

vi. Octávio Tavares de Oliva Filho,

- a. na qualidade de conselheiro de administração da Rede, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei nº 6.404/1976, em virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a legislação contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14);
- b. na qualidade de conselheiro de administração da Cemat, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei nº 6.404/1976, em virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 em desacordo com a legislação contábil aplicável (CPC 38, item 59(d); CPC 25, item 33);

vii. Plácido Gonçalves Meirelles,

- a. na qualidade de conselheiro de administração da Rede, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 142, incisos III e V, em conjunto com o art. 153, da Lei nº 6.404/1976, em virtude de deixar de adotar providências diante do conhecimento de elaboração e divulgação de demonstrações financeiras de 2011 da Rede em desacordo com a legislação contábil aplicável (CPC 00, QC 13, QC 11, QC 6; CPC 00, QC 14);

viii. Raul Toscano de Brito Neto,

- a. na qualidade de conselheiro de administração da Enersul, à **penalidade de multa pecuniária no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, por infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/1976, em virtude de ter negligenciado suas responsabilidades estatutárias;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

298. Quanto às demais acusações veiculadas neste processo, voto pela absolvição de Alberto José Rodrigues Alves, Carmem Campos Pereira, Edmir José Bosso, Henrique Jueis de Almeida, Jorge Queiroz de Moraes Junior, Octávio Tavares de Oliva Filho, Plácido Gonçalves Meirelles, Raul Toscano de Brito Neto e Valdir Jonas Wolf.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021

Fernando Caio Galdi

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO DFG

(Doc. SEI nº 1394156)

Assina o Voto do Grupo Rede, nos termos do Doc. SEI nº 1394156.

FERNANDO CAIO GALDI

Diretor



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Diretor**, em 23/11/2021, às 10:08, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1394159** e o código CRC **A39FD32E**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1394159** and the "Código CRC" **A39FD32E**.*